



جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون
بالدقهلية

قانون العقوبات - القسم الخاص

جرائم الاعتداء على الأموال

الدكتور / عبد النبي محمد محمود
أستاذ القانون الجنائي المساعد بكلية
الشريعة والقانون - دقهلية - جامعة الأزهر

بسم الله الرحمن الرحيم

**﴿إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون﴾
صدق الله العظيم
(الآية ٣٠ من سورة فصلت)**

مقدمة

-التعريف بجرائم الأموال

جرائم الأموال : هي الجرائم التي تقع اعتداء على حقوق الأفراد المالية أي على العناصر الإيجابية لذمتهم المالية ، وتبدو الصلة واضحة بين جرائم الأموال وجرائم الأشخاص ، لأنه إذا كانت جرائم الأشخاص تقع على المجني عليه بطريقة مباشرة فإن جرائم الأموال تقع على المجني عليه بطريقة غير مباشرة أي تقع على ذمته المالية ^(١).

تقسيم جرائم الأموال

تقع جرائم الأموال في الكتاب الثالث من قانون العقوبات المصري رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧م الصادر في ٥ أغسطس ١٩٣٧م ، ويمكن تقسيم جرائم الأموال بالنظر إلى طبيعة الاعتداء الواقع على المال إلى طوائف ثلاث وهي :-

أولاً : جرائم الاعتداء على ملكية المال

وتضم هذه الطائفة من جرائم الأموال الجرائم التي يستهدف بها الجاني الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير بنية تملكه وتشمل السرقة (المادة ٣١١ من قانون العقوبات وما بعدها) ، والنصب (المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات وما بعدها) ، وخيانة الأمانة (المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات وما بعدها) .

^١ - د/ حسن محمد أبو السعود "قانون العقوبات المصري - القسم الخاص " الجزء

الأول في الجرائم الماسة بسلامة الجسم والسرقة والنصب - الطبعة الأولى

١٩٥٠/١٩٥١ ص ٣٥٧.

ثانياً : جرائم تخريب وتعييب وإتلاف المال

وتتضمن هذه الطائفة من جرائم الأموال تلك الجرائم التي يؤدي نشاط الجاني فيها إلى تخريب المال أو تعييبه أو إتلافه (المواد من ٣٥٤ إلى ٣٦٨ من قانون العقوبات) وهذه الجرائم يتم الاعتداء فيها على سلامة المال دون ملكيته.

ثالثاً : جرائم الاعتداء على حرمة المال

وتتضمن هذه الطائفة من جرائم الأموال الجرائم التي يهدف فيها الجاني إلى انتهاك حرمة ملك الغير ، ومنها جرائم دخول عقار (المادة ٣٦٩ من قانون العقوبات) ، أو بيت مسكون أو معد للسكنى (المادة ٣٧٠ من قانون العقوبات) بقصد منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه ، وجريمة وجود شخص في بيت مسكون أو معد للسكنى أو في أحد ملحقاته مختفياً عن أعين من لهم الحق في إخراجه (المادة ٣٧١ من قانون العقوبات) ، وجريمة دخول أرض زراعية أو فضاء أو مبان أو بيت مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك (المادة ٣٧٣ من قانون العقوبات المستبدلة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ م) .

وهذه الطائفة من الجرائم تقع اعتداء على حرمة المال دون ملكيته أو سلامته. ونظراً لشيوع الطائفة الأولى من جرائم الأموال ، وهي تلك التي تقع اعتداء على المال المنقول المملوك للغير فسوف تقتصر دراستنا عليها.

التمييز بين النصب والسرقه وخيانة الأمانة

كان النصب وخيانة الأمانة مختلطان بالسرقه في القانون الروماني والقانون الفرنسي القديم ولم تتضح التفرقة بينهما إلا في أعقاب الثورة الفرنسية^(١).

وهذه الجرائم وإن كانت تتفق في موضوعها وفي القصد من ارتكابها فمحل الجريمة في كل الأحوال واحد وهو مال منقول مملوك للغير، وقصد الجاني فيها هو ضم المال إلى ملكه. إلا أنها تختلف في عدة أمور وهي:

١- من حيث وسيلة الاعتداء :

في السرقه ينتزع الجاني حيازة المال بغير رضا صاحبه ، أما في النصب فإن الجاني يحصل على المال من صاحبه بإرادته واختياره نتيجة استعماله لأي الجاني- وسائل احتيالية يندفع بها المجني عليه ، وفي خيانة الأمانة فوسيلة الاعتداء هي اعتبار الأمين المال المؤتمن عليه والمسلم إليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك^(٢) وذلك إخلالاً بالثقة التي أودعها فيه المجني عليه .

٢- من حيث الحق المعتدى عليه :

تعتبر السرقه اعتداء على الحيازة والملكية ، بينما النصب وخيانة الأمانة لا ينطويان إلا على عدوان على الملكية فحسب لأن الغرض في هاتين الجريمتين أن المجني عليه يسلم المال إلى الجاني تسليماً ناقلاً للحيازة .

١ - د/ حسنين عبيد " دروس في قانون العقوبات - القسم الخاص " دار النهضة العربية ١٩٨٦م " ص ٢٧٥ .

٢ - نقض ١٩/٢/١٩٤٥م مجموعة القواعد القانونية ج٦ ق٥٠٦ ص ٦٥٠ .



٣- من حيث دور التسليم:

يعتبر تسليم الشيء من مالكه أو حائزه تسليماً ناقلاً للحيازة يمنع من قيام جريمة السرقة ، بينما يعتبر التسليم في جريمة النصب عنصراً من عناصر الركن المادي ، كما أن للتسليم دوره في جريمة خيانة الأمانة ولكنه لا يعتبر عنصراً في ركنها المادي وإنما هو سابق على تحققه .

ولقد وردت النصوص الخاصة بجريمة النصب والجرائم الملحقة بها في الباب العاشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، وذلك في المواد من ٣٣٦ إلى ٣٣٩ . فبين أحكام جريمة النصب أولاً في المادة ٣٣٦ ع ، ثم نص على جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد في المادة ٣٣٧ ع ، وعلى استغلال ضعف القاصر للحصول منه على فائدة مادية في المادة ٣٣٨ ع ، وعلى الإقراض بفوائد ربوية فاحشة في المادة ٣٣٩ ع .

الباب الأول

السرقه والجرائم الملحقه بها

تمهيد :

بين المشرع المصري أحكام السرقه والجرائم الملحقه بها في المواد من (٣١١ - ٣٢٧ في الباب الثامن تحت عنوان "السرقه والاغتصاب ") من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، وقد خصص المشرع هذا الكتاب لما أسماه بالجنايات والجناح التي تحصل لأحاد الناس .

وقد استهل المشرع هذه النصوص بتعريف السرقه (م ٣١١ من قانون العقوبات) ثم انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن السرقه التي تتم بين الأصول والفروع والأزواج والزوجات ووضع لها أحكاماً خاصة (م ٣١٢ من قانون العقوبات) ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان عقوبه السرقه إذا اقترنت بظرف أو أكثر من الظروف المشدده (المواد من ٣١٣ - ٣١٧ من قانون العقوبات) ثم ذكر بعد ذلك عقوبه السرقه إذا لم تقترب بأي من الظروف المشدده ، أو كان المتهم عائداً ، أو إذا وقعت الجريمة عند حد الشروع (المواد ٣١٨ - ٣٢١ من قانون العقوبات) ، وأخيراً نص على جرائم لا يتوافر لها كل أركان السرقه أو كل شروطها فاعتبرها في حكم السرقه ، أو اكتفى بأن قرر لها عقوبتها ، بل إن بعض هذه الجرائم لا يوجد بينه وبين السرقه ارتباط سوى أنه ورد معها في موضع واحد (أي في الباب الثامن من الكتاب الثالث من قانون العقوبات) .

وعلى ذلك سوف نقسم دراستنا لهذا الباب إلى فصول ثلاثة : -

الفصل الأول : جريمة السرقه

الفصل الثاني : الظروف المشدده للسرقه

الفصل الثالث : الجرائم الملحقه بالسرقه

الفصل الأول

جريمة السرقة

ماهية السرقة وطبيعتها وأركانها

عرف المشرع المصري السارق في المادة ٣١١ من قانون العقوبات بأنه " كل من اختلس مالاً منقولاً مملوكاً لغيره " (١) .

وقد أخذ بعض الفقهاء على هذا التعريف عدم اشتماله على الركن المعنوي لجريمة السرقة (٢) .

بينما يعرف الفقه (٣) السرقة بأنها " اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه " (٤) .

طبيعة جريمة السرقة

هذه الجريمة تعتبر من الجرائم المادية لأن الحدث المكون لها يتمثل في إزالة العلاقة بين الشيء وبين صاحبه ، وذلك بأن يخرج الجاني هذا الشيء من دائرة سيادة حائزه مادياً عليه ويدخله في دائرة سيادته المادية

١ - وهذه المادة تقابل المادة ٣٧٩ من قانون العقوبات الفرنسي والتي تنص على أن " كل من اختلس بطريق الغش شيئاً غير مملوك له يعد مرتكباً لسرقة " "Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol " .

٢ - د/ فوزية عبد الستار (شرح قانون العقوبات القسم الخاص) دار النهضة العربية ١٩٩٠م ص ٦٦٥ .

٣ - بينما يعرف فقهاء الشريعة الإسلامية السرقة بأنها :-

" أخذ المال خفية من حرز " تحفة المحتاج في شرح المنهاج - دار إحياء التراث العربي ح ٩ ص ١٢٤ ، فتح القدير - دار الفكر ح ٥ ص ٣٩٠ .

٤ - د/ محمود نجيب حسني " الموجز في شرح قانون العقوبات القسم الخاص " دار النهضة العربية ١٩٩٣ ص ٦١٣ .

الشخصية فالسلوك المكون للجريمة هو سلوك ايجابي ولا يتصور أن يكون سلوكاً سلبياً^(١) .

كما أن جريمة السرقة تعتبر جريمة سلوك منته لأنه بمجرد أن يتم الجاني إخراج الشئ من حوزة حائزه ولو بطريق الدفع به في جيبه هو تقع الجريمة ، ولا يتصور أن يمتد السلوك المكون لها في أعقاب هذه اللحظة على نحو ما يحدث في جريمة السلوك الممتد لجريمة الحياة^(٢) .

- أركان السرقة وعقوبتها

وسوف نقسم هذا الفصل إلى مباحث أربعة :-

المبحث الأول : محل جريمة السرقة .

المبحث الثاني : الاختلاس باعتباره الركن المادي في جريمة السرقة .

المبحث الثالث : الركن المعنوي .

المبحث الرابع : عقوبة السرقة

^١ - د/ رمسيس بهنام (قانون العقوبات - جرائم القسم الخاص) منشأة المعارف

بالإسكندرية ط الأولى ١٩٩٩ ص ١١٠٥ .

^٢ - د/ رمسيس بهنام - المرجع السابق ص ١١٠٦ .

المبحث الأول

محل جريمة السرقة

يجب أن يكون محل جريمة السرقة مالاً ، منقولاً ، مملوكاً لغير الجاني . وسوف نقوم بتحديد المقصود بكل شرط من هذه الشروط في مطلب مستقل .

المطلب الأول

أن يكون مالاً

المقصود بالمال محل السرقة

المال هو كل شيء يصلح أن يكون محلاً لحق من الحقوق المالية ، ومن ثم فإنه يشترط في محل السرقة أن يكون مالاً قابلاً للتملك الخاص وله قيمة ^(١) ولا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون ، وقد نصت المادة ٨١ من القانون المدني على أنه : "

١- كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية .

٢- والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها . وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية ."

يتضح من نص المادة ٨١ من القانون المدني أن هناك بعض الأشياء لا تدخل في دائرة التعامل وبالتالي لا تصلح أن تكون محلاً لجريمة السرقة وهذه الأشياء الخارجة عن دائرة التعامل قد تخرج عن التعامل بحكم طبيعتها وقد تكون خارجة بحكم القانون.

١ - نقض ١٠/٩/١٩٨٤م ط٢٥٨ لسنة ٥٤ق موسوعة الجامع القانوني الإلكترونية .

-الأشياء التي لا تدخل دائرة التعامل بحكم طبيعتها

وهي الأشياء التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها كأشعة الشمس ، والهواء في الجو ، والأسماك والمياه في البحار والمحيطات ، والرمال في الصحراء ، فهذه الأشياء لا تصلح محلاً لجريمة السرقة لأنها خارجة عن دائرة التعامل بطبيعتها اللهم إلا إذا تحددت فصلحت لاستئثار شخص بها كمن يصيد سمكاً من البحر أو يحتجز كمية من المياه في زجاجة فإنه يصبح ملكاً له ومن ثم تصبح هذه الملكية محلاً للحماية الجنائية .

-الأشياء التي لا تدخل دائرة التعامل بحكم القانون

أي الأشياء التي يخطر القانون أن تكون محلاً لحق من الحقوق المالية والحظر القانوني قد يكون حظراً مطلقاً وقد يكون حظراً نسبياً :

-الحظر القانوني المطلق

هناك أشياء يحظر القانون التعامل فيها مطلقاً وبالتالي لا يمكن أن تعد مالا في جميع الأحوال وبالتالي لا تصلح أن تكون محلاً للسرقة ومثال ذلك الإنسان فهو لا يمكن أن يكون محلاً لجريمة السرقة لأنه ليس شيئاً يمكن تملكه ، وإن كان يمكن أن يكون محلاً لجرائم أخرى ليست من جرائم الأموال كالقبض والحجز بدون وجه حق أو الخطف (المادة ٢٨٠ من قانون العقوبات وما بعدها).

وإذا كان الإنسان يحظر القانون التعامل فيه مطلقاً إلا أنه ليس هناك ما يحول دون خلع صفة المال على بعض ما ينفصل عن جسم الإنسان ، وبالتالي يجوز أن يكون الجزء المنفصل عن جسم الإنسان محلاً لجريمة السرقة كشعر المرأة ، إذا قصته لتجعل منه شعراً مستعاراً ^(١) .

١ - د/عبد العظيم وزير " مشرح قانون العقوبات - القسم الخاص - جرائم الاعتداء

على الأموال " دار النهضة العربية ١٩٩٣م ص ٢١ .

وإذا كان الإنسان يخرج من دائرة التعامل بحكم القانون في حال حياته فإن جثة الإنسان بعد وفاته تخرج كذلك من دائرة التعامل ومن ثم فإن سرقة جثة الإنسان من القبر لا تعد سرقة ^(١) وإن كان من الممكن أن تشكل جريمة أخرى كجريمة انتهاك حرمة القبور مثلاً (المادة ١٦٠ / ٣ من قانون العقوبات)

أما إذا وضعت الجثة أو بعض أجزائها في المعاهد التعليمية أو مراكز الأبحاث لإجراء تجارب عليها . ففي هذه الحالة تصبح الجثة ملكاً للجهة التعليمية أو مراكز الأبحاث وبالتالي يمكن أن تكون محلاً للسرقة ^(٢) , وكذلك الحال لو وضعت الجثة في متحف كما هو الشأن بالنسبة للموميات المعروضة في المتاحف ففي هذه الحالة كذلك يمكن أن تكون محلاً للسرقة ^(٣) .

-الحظر القانوني النسبي

هناك أشياء يخرجها القانون من دائرة التعامل بحسب الأصل ولكنه يعود ويرخص في ذلك في حالات معينة وبالنسبة لبعض الأفراد ووفقاً لشروط خاصة يقررها كالمخدرات والأسلحة والذخائر ، فمن المعروف أن القانون يخرج المخدرات من دائرة التعامل بمقتضى القانون رقم ١٨٢ لسنة

١ - أ/ أحمد أمين " شرح قانون العقوبات الأهلي - القسم الخاص " ط ١٩٢٣م ص ٦٢٣ ، د/ محمد محيي الدين عوض " القانون الجنائي - جرائمه الخاصة " ١٩٧٨/١٩٧٩م ص ٥٤ ، د/ عمر السعيد رمضان " شرح قانون العقوبات - القسم الخاص " دار النهضة العربية ١٩٨٦م ص ٤٣٤ .

٢ - د/ محمد مصطفى القللي " شرح قانون العقوبات في جرائم الأموال " ط الأولى ١٩٣٩م ص ٤٦ ، د/ فوزية عبد الستار " شرح قانون العقوبات - القسم الخاص " دار النهضة العربية ١٩٩٠م ص ٧١٧ .

٣ - د/ محمد محيي الدين عوض - المرجع السابق - ٥٤ ، د/ عمر السعيد رمضان - المرجع السابق - ص ٤٣٤ .

١٩٦٠م والقوانين المعدلة له في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها ، ولكن المشرع يرخّص في حيازتها والاتجار فيها وإنتاجها وفقاً للشروط التي يقررها الفصل الثالث والرابع والخامس من قانون مكافحة المخدرات كما لو تعلق الأمر بصنع المستحضرات الطبية المحتوية على المواد المخدرة وبيعها في الصيدليات ، وقد كان مقتضى خروج هذه الأشياء عن دائرة التعامل بحسب الأصل وفقاً لأحكام القانون المدني ألا تعد أموالاً وفقاً للقانون الجنائي وبالتالي لا تصلح محلاً لجريمة السرقة ^(١) ، ولكن يرى غالبية الفقه والقضاء في مصر ^(٢) أن هذه الأشياء تصلح أن تكون محلاً لجريمة السرقة ويعبرون عن ذلك بمقولة أن المال يصلح محلاً للسرقة بصرف النظر عن كون حيازة هذا الشيء مشروعة من عدمه فقد تقع السرقة على مواد مخدرة أو على مال مسروق أو على سلاح غير مرخص به أو على مسكوكات مزيفة ^(٣) .

وتطبيقاً لذلك قضي بأن " الأفيون وإن كان من المواد الممنوع إحرازها وبيعها إلا بترخيص من الحكومة إلا أن وجوده في حيازة الشخص بالفعل يجعل هذا الشخص مالكا له وأن مجرد ضبط الأفيون وأخذه من الحائز لا يزيل ملكه عنه بل يبقى معتبراً مالكا له حتى يصدر في قضيته

١ - د/ عبد العظيم وزير - المرجع السابق - ص ٢٥ .

٢ - أ/ أحمد أمين - المرجع السابق - ص ٦٢٤ ، د/ محمود مصطفى " شرح قانون العقوبات - القسم الخاص " دار النهضة العربية ١٩٨٤م ص ٤٦٤ ، د/ عبد المهيم بكر " القسم الخاص في قانون العقوبات " دار النهضة العربية ١٩٧٧م ص ٧٦٩ .

٣ - د/ رؤوف عبيد " جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال " دار الفكر العربي ١٩٨٥م ص ٣٣٢ .

حكم بمصادرته " (١) ، كما قضي بأنه " إذا استرد من خسر في لعب القمار مقدار خسارته ممن كسب عد مرتكباً لجريمة السرقة " (٢).

-كون المال محل السرقة له قيمة

يجب أن يكون الشيء محل السرقة له قيمة فإذا كان عديم القيمة فلا يصلح أن يكون محلاً لجريمة السرقة ، وتطبيقاً لذلك قضي بأنه " لا يعتبر سرقة اختلاس تقرير مرفوع من أعضاء حزب إلى مدير إدارة هذه اللجان إذا اثبت أن هذا التقرير ليس بورقة جدية ذات حرمة ، ولا يمكن اعتبارها متاعاً للحزب يحرص عليه وأنها أنشئت لغرض خاص لا ارتباط له بأعمال الحزب وإنما هي أثر خدعة وأداة غش ألبيت ثوب ورقة ذات شأن " (٣) .

وإذا كان الشيء له قيمة فيستوي أن تكون هذه القيمة كبيرة أو ضئيلة ، وتطبيقاً لذلك قضي بأنه " لما كان من المقرر أن السرقة هي اختلاس منقول مملوك للغير والمنقول في هذا المقام هو كل ماله قيمة مالية يمكن تملكه وحيازته ونقله بصرف النظر عن ضالة قيمته ما دام أنه ليس مجرداً من كل قيمة " (٤) ، وقضي بأن " تفاهة الشيء المسروق لا تأثير لها ما دام هو في نظر القانون مالاً " (٥) ، وقضي بأن " الشيكات غير الموقع

١ - نقض ١٩٢٨/٢/٧م المجموعة الرسمية س٢٨ ص٣٨ .

٢ - نقض ١٩٠٩/٩/١م المجموعة الرسمية س١١ ق١٤ ص٣٦ .

٣ - نقض ١٩٣٢/٣/٣١م ط١٤٤٤ لسنة ٢ق موسوعة الجامع القانوني الإلكترونية .

٤ - نقض ١٩٨٠/١١/١٧م ط٢٢٢٤ لسنة ٤٩ق موسوعة الجامع القانوني الإلكترونية .

٥ - نقض ١٩٤١/٥/١٩م ط١٢٥٥ لسنة ١١ق موسوعة الجامع القانوني الإلكترونية .

عليها يصح أن تكون محلاً للسرقة والاختلاس إذ هي وإن كانت قليلة القيمة في ذاتها ليست مجردة من كل قيمة " (١) ، وقضي بأن " السرقة هي اختلاس منقول مملوك للغير والمنقول في هذا المقام هو كل ماله قيمة مالية ممكن تملكه وحيازته ونقله بصرف النظر عن ضالة قيمته ما دام أنه ليس مجرداً من كل قيمة فإذا كان الحكم قد أثبت أن كوبونات الكيوسين المسروقة لها قيمة ذاتية باعتبارها من الورق كما أثبت أن المتهم قد انتفع بها فعلاً ولو أنه توصل إلى هذا الانتفاع بختمها بخاتم مصطنع فإن عقابه يكون في محله " (٢) .

١ - نقض ١٠/١٢/١٩٥١م ط ١١٧٣ لسنة ٢١ ق موسوعة الجامع القانوني الإلكترونية.

٢ - نقض ٢٠/١/١٩٨٣م ط ١١٨٢ لسنة ٥٢ ق موسوعة الجامع القانوني الإلكترونية.

المطلب الثاني

أن يكون منقولاً

يجب أن يكون محل السرقة منقولاً وهذا الشرط ورد صراحة في المادة ٣١١ من قانون العقوبات ^(١) ، أما حيازة العقارات فيحميها المشرع بنصوص خاصة وردت في الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات والذي يحمل عنوان " انتهاك حرمة ملك الغير " المواد من ٣٦٩ إلى ٣٧٣ .

مع ملاحظة أن للمنقول في نطاق قانون العقوبات معنى أوسع من معناه في نطاق القانون المدني ^(٢) فهو يشمل كل ما يمكن نقله من مكان لآخر ولو بتلف . فهناك الكثير من الأشياء التي تعتبر عقارات في حكم القانون المدني بينما تعتبر منقولات في حكم القانون الجنائي . وعلى ذلك فيعتبر منقولاً في حكم القانون الجنائي :

المنقولات المادية : كالطائرات والسفن والحيوانات والعروض وأثاث المنزل والملابس والنقود والأدوات .

والعقارات بالتخصيص : وهي منقولات يرصدها صاحب عقار لخدمة هذا العقار أو استغلاله مثل أدوات الزراعة والبذور في الحقول والآلات

١ - تنص المادة ٣١١ من قانون العقوبات على أن " كل من اختلس مالا منقولاً مملوكاً لغيره "

٢ - وضعت المادة ٨٢ من القانون المدني تعريفاً للعقار والمنقول بقولها " كل شيء مستقر بحيز ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار . وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول ، ومع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله ، ويعتبر عقاراً بالاتصال كل منقول متصل بالعقار ومثبت فيه " .

الصناعية في المصانع ، فهذه الأشياء وإن كانت عقارات بالتخصيص في نظر القانون المدني، إلا أنها تعتبر منقولات في نظر القانون الجنائي .
والعقارات بالاتصال : تعتبر منقولات في حكم القانون الجنائي إذا أمكن للجاني أن ينزعه من مكانه وينقله إلى موقع آخر . ومن أمثلتها الأبواب والنوافذ والمواسير المتصلة أو المثبتة بالعقار والثمار النامية في الأرض ، والأحجار في الجبال بل إن من يضبط وهو يحاول نزع هذه الأشياء يعتبر شارعاً في سرقة^(١).

وتطبيقاً لما سبق قضي بأن " المناطق في اعتبار المال منقولاً قابلاً للسرقة مجرد قابليته للنقل من مكان إلى آخر ومن يد إلى أخرى ولو لم يكن بذاته منقولاً في حكم القانون المدني كالعقارات بالتخصيص والعقارات بالاتصال متى فصلت عن المال الثابت بل والعقارات بطبيعتها بالنسبة للأجزاء التي يمكن انتزاعها منها . فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر اختلاس الأبواب والنوافذ وأخشاب سقف منزلي المدين بالحق المدني سرقة يكون قد اقترن بالصواب ويضحي منعى الطاعن في هذا الصدد على غير أساس " (٢) .

ولكن يشترط أن يكون المنقول مادياً أي له كيان ملموس يصلح في نظر القانون الجنائي أن يكون محلاً للتملك . ويستوي بعد ذلك أن يكون المنقول من الأجسام الصلبة كقطع الأثاث أو الحلي ، أو السائلة كالماء فقد قضي بأن " من يستولي على كمية من مياه الشركة أو البلدية بطريقة غش معاصرة لأخذ الماء ، كأن يضع ماسورة قبل العداد حتى يخرج من

١ - نقض ١٩٤٣/٦/٢١م مجموعة القواعد ج٦ ق ٢٩٩ ص ٣٠٢ .

٢ - نقض ١٩٨٠/١٢/٣م ط ١٣٣٥ لسنة ٥٠ ق موسوعة الجامع القانوني الإلكتروني.

المقاس الماء الذي يمر منها يعتبر سارقاً^(١) ، أو غازية كالهواء المضغوط والأكسجين المعبأ في اسطوانات .

سرقة الكهرباء

بعد أن أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن الكهرباء تعتبر مادة إذ تتكون من الالكترونات تتدافع عبر الأسلاك أو المادة التي تسري فيها^(٢) لم يعد هناك محل للخلاف بين فقهاء القانون حول صلاحية الكهرباء لأن تكون محلاً للسرقة وهذا ما أكدته محكمة النقض في العديد من أحكامها . حيث قضت بأن " التيار الكهربائي هو ما تتناوله كلمة (منقول) الواردة بالمادة ٢٦٨ ع (المراقبة للمادة ٣١١ ع الحالي) إذ المنقول طبقاً لأحكام القانون المدني هو كل شيء ذي قيمة مالية يمكن تملكه وحيازته ونقله . وهذه الخصائص متوفرة في الكهرباء ، ولا يشترط في المنقول أن يكون جسماً متحيزاً قابلاً للوزن " ^(٣) ، كما قضت بأنه " لا يقتصر وصف المال المنقول على ما كان جسماً متحيزاً قابلاً للوزن طبقاً لنظريات الطبيعة ، بل هو يتناول كل شيء مقوم قابل للتملك وللحيازة والنقل من مكان إلى آخر فالتيار الكهربائي وهو ما تتوافر فيه هذه الخصائص من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها " ^(٤) ، وقضت بأن " تعطيل العداد ليس بذاته الفعل المكون لجريمة سرقة التيار الكهربائي بل هو مؤد إليها حتماً بمجرد مرور التيار به بعد توقفه فلا يغير من موقف المتهم أن يستعين

١ - استئناف مصر ١٨٩٤/٨/٢٨م القضاء ٢ ص ٣١١ .

٢ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٧٠٤ .

٣ - نقض ١٩٣١/٤/١٦م ط ١١٥٠ لسنة ٤٨ق موسوعة الجامع القانوني الإلكتروني.

٤ - نقض ١٩٣٧/٤/٥م ط ٩٤٣ لسنة ٤٨ق موسوعة الجامع القانوني الإلكتروني .

في إتلافه بمن له خبرة في ذلك أو أن يقوم به بنفسه ، وما دام هو الذي يختلس التيار فهو السارق له " (١) .

سرقة الخط التليفوني

إذا حول شخص مسار خط تليفون المجني عليه من نقطة التوزيع إلى منزله حيث أصبح التليفون يعمل بانتظام وبذات رقم تليفون المجني عليه . هل يعد الشخص الذي حول مسار التليفون سارقاً ؟

ذهبت محكمة النقض إلى أن هذا الفعل تقوم به أركان جريمة السرقة حيث قضت بأن " السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير وكل ما له قيمة مالية يمكن تملكه وحيازته ونقله بصرف النظر عن ضالة قيمته ما دام أنه ليس مجرد من كل قيمة ، كما أنه لا يقتصر وصف المال المنقول على ما كان مجسماً متحيزاً قابلاً للوزن طبقاً لنظريات الطبيعة ، بل هو يتناول كل شيء مقوم قابل للتملك وللحيازة والنقل من مكان إلى آخر ، وأن الخط التليفوني له قيمة مالية تتمثل في تكاليف الاشتراك والمكالمات التليفونية المستعملة ومن ثم يجوز أن يكون محلاً للسرقة في مفهوم المادة ٣١١ من قانون العقوبات " (٢) .

الأمر المترتبة على استلزام صفة المنقول في محل السرقة .

أ- أن السرقة لا تقع على المنفعة

يترتب على اشتراط كون محل السرقة مالاً قابلاً للانتقال من حيازة المجني عليه إلى الجاني ، خروج المنافع من مجال الأموال التي تصلح

١ - نقض ١٠/١٠/١٩٦١م ط ٥٦١ لسنة ٣١ ق موسوعة الجامع القانوني الإلكترونية.

٢ - نقض ١٧/١١/١٩٨٠م ط ٢٢٢٤ لسنة ٤٩ ق موسوعة الجامع القانوني الإلكترونية.

أن تكون محلاً للسرقة ^(١) ، وعلى ذلك فلا يعد سارقاً من يطهى طعامه على نار جاره رغم إرادته ، ولا من يستضيء بمصباح شخص آخر ، ولا من يركب قطاراً أو سيارة بغير تذكرة ، ولا من يستخدم سيارة شخص آخر ، لأن الفاعل في الأمثلة السابقة اختلس المنفعة واختلاس المنفعة لا يعد سرقة . ولذلك اضطر المشرع المصري إلى أفراد نصوص خاصة للعقاب على بعض الحالات باعتبارها من الجرائم الملحقة بالسرقة كجريمة الاستيلاء على سيارة مملوكة للغير بدون نية التملك .

أما إذا وقع الاستيلاء على المصدر المادي للمنفعة كمن يستولي على موقد جاره أو مصباحه أو سيارته بنية التملك فإن الفعل في هذه الحالة يشكل جريمة سرقة لأن الاختلاس وقع على منقول له كيان مادي وليس على منفعته.

ب- السرقة لا تقع على الحقوق

لا تصلح الحقوق محلاً للسرقة لأنها لا تعد من قبيل المنقولات لأنها مجسمة ولا يتصور انتزاع حيازتها . وبالتالي لا يعد سارقاً من يدعي لنفسه حقاً عينياً كحق ارتفاق على عقار الغير ، ولا من يدعي لنفسه حقاً من حقوق الملكية الأدبية كما لو نسب لنفسه فكر غيره أو مؤلفه أو اختراعه ^(٢) . أما السندات المثبتة لهذه الحقوق فتعد أموالاً منقولة وتصلح محلاً للسرقة مثل عقد الإيجار ومخالصة الدين أو سند الرهن أو براءة الاختراع أو أصول المؤلف .

١ - د/ محمود مصطفى - المرجع السابق - ص ٤٦٧ ، د/ محمود نجيب حسني " دروس في جرائم الاعتداء على الأموال " لجنة الطباعة والنشر بكلية الحقوق - ج القاهرة ص ١٨ .

٢ - د / عبد المهيم بكر - المرجع السابق - ص ٧٧٠ .

ولكن المشرع جعل ادعاء حق الملكية الأدبية أو الفنية أو الاعتداء عليه جريمة معاقباً عليها بموجب القانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤م والقانون رقم ١٣٢ لسنة ١٩٤٩م المعدل بالقانون رقم ٤٥٣ ، ٦٥٠ لسنة ١٩٥٥م بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية .

ج- المعلومات المخزنة في الحاسب الآلي

إن المعلومات المخزنة في الحاسب الآلي وإن كانت لا تعتبر في ذاتها أشياء مادية ، فلا يتصور انتزاع حيازتها ومن ثم فلا تكون محلاً للسرقة ^(١) ، أما السندات المثبتة لها أو التي تكون وسيلة تسجيل عليها ، فإنها تصلح موضوعاً للسرقة لأن لها كيان مادي وبالتالي فإذا ما تجسدت المعلومات المخزنة في الحاسب الآلي على ركيزة سواء كانت ملفاً أو شريطاً ممغنطاً أو قرصاً مدمجاً ، فإننا نكون بصدد شيء مادي يصلح موضوعاً للسرقة ^(٢) .

^١ - د/ جميل عبد الباقي الصغير " القانون الجنائي والتكنولوجيا الحديثة - الكتاب الأول - الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي " دار النهضة العربية ١٩٩٢م ص ٦٧ .

^٢ - د/ عبد الله حسين على محمود " سرقة المعلومات المخزنة في الحاسب الآلي " دار النهضة العربية ٢٠٠٤م ص ٢٨١ .

المطلب الثالث

ملكية الغير للمال المنقول

يشترط في محل السرقة فضلاً عن كونه مالاً منقولاً أن يكون مملوكاً للغير . والمال بصفة عامة قد يكون مملوكاً للجاني ، وقد يكون غير مملوك لأحد ، وقد يكون مملوكاً للغير . وسوف نفصل القول في حكم كل حالة من هذه الحالات.

أولاً : المال المملوك للجاني

حتى تتحقق جريمة السرقة يجب أن يكون المال المنقول مملوكاً لغير الجاني ، فإذا كان المال مملوكاً للجاني فلا تتحقق جريمة السرقة ولو كان الجاني يجهل ملكيته للمال المسروق كما لو كان المال قد آل إليه بسبب الميراث أو بأي سبب آخر^(١) .

كذلك لا تقع جريمة السرقة إذا كان المال الذي استولى عليه الجاني مملوكاً له ولكنه في حيازة غيره ولو كان هذا الأخير أحق بالحيازة من المالك . مثال ذلك المؤجر الذي يختلس المنقول من مستأجره قبل انتهاء مدة الإيجار وبدون وجه حق ، وكذلك المودع الذي ينتزع وديعته من المودع لديه مع ما لهذا الأخير من حق في حبسها لاستيفاء ما أنفقه عليها . فالمختلس في الأمثلة السابقة لا يعد سارقاً لأن المال مملوك له ، ولكن الأفعال التي يستولي بها على المال ممكن أن تكون في ذاتها جريمة كجريمة الضرب أو الإتلاف أو انتهاك حرمة ملك الغير . وإذا كان اختلاس الشخص ماله الموجود في حيازة الغير لا يشكل جريمة سرقة كقاعدة عامة إلا أن المشرع استثنى ثلاث حالات لاعتبارات خاصة ، وهذه الحالات هي :-

١ - د/ عبد المهيم بكر - المرجع السابق - ص ٧٧٢ ، د/ مصطفى القللي - المرجع السابق - ص ٥٣ .

١- اعتبر المشرع في حكم السرقة اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائياً أو إدارياً ولو كان حاصلاً من مالكها (المادة ٣٢٣ من قانون العقوبات)

٢- كما اعتبر في حكم السرقة اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضماناً لدين عليه أو على غيره (المادة ٣٢٣ مكرر من قانون العقوبات)

٣- كما نص المشرع على عقاب كل من قدم أو سلم للمحكمة في أثناء تحقيق قضية بها ورقة أو سند ما ثم سرقه بعد ذلك بأي طريقة كانت (المادة ٣٤٣ من قانون العقوبات)

ثانياً : المال غير المملوك لأحد

إذا كان من الواجب لقيام جريمة السرقة أن يكون المال مملوكاً لغير الجاني ، فإنه يترتب على ذلك أنه إذا كان المال غير مملوك لأحد فلا محل لجريمة السرقة ويعتبر المال غير مملوك لأحد إذا كان مباحاً أو متروكاً .

١- الأموال المباحة

هي الأموال التي لا مالك لها ويمكن أن تكون ملكاً لأول واضع يد عليها ^(١) ومن أمثلتها الأحياء المائية في البحار كاللآليء والأسماك والأصناف ، والطيور البرية والحيوانات الأليفة التي لا مالك لها كالقطط والكلاب ، والحيوانات المستأنسة كالثعالب والغزلان في مراتعها .

وتنص المادة ٨٧٠ من القانون المدني على أن " من وضع يده على منقول لا مالك له بنية تملكه ، ملكه " ومن ثم فإن الأموال المباحة إذا

١ - د/ رؤوف عبيد " جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال " دار الفكر العربي

وضع شخص يده عليها بنية تملكها لا يعد سارقاً ^(١) وإنما تصير هذه الأموال ملكاً له ، فإذا اختلسها شخص آخر منه عد سارقاً . وعلى ذلك فمن يصطاد سمكاً يصبح ملكاً له بمجرد دخوله في شبكة الصيد ولو كانت ملقاة في بحيرة أو نهر ، فيعد سارقاً من يختلس هذا السمك ، ومن يرفع ماء البحر من النهر ويضعه في خزان أو وعاء خاص به يصبح مالكا له ، فإذا اختلس شخص شيئاً منه بعد ذلك يعد سارقاً ^(٢) .

مع ملاحظة أن الدولة حينما تمنح شخصاً ترخيصاً بالصيد من بحر أو بحيرة معينة فإنها لا تتقل بذلك ملكية الأسماك الموجودة في هذا المكان إليه ، وإنما يخوله هذا الترخيص حق الاستئثار بالصيد وحده . وبالتالي لا يصبح مالكاً إلا للأسماك التي يضع يده عليها فعلاً ، أما إذا زاحمه آخر في الصيد من هذا المكان فإنه لا يعد سارقاً ، ولكن يجوز الرجوع عليه بالتعويض المدني ^(٣).

وتطبيقاً لذلك قضي " بأن الحكومة حينما تمنح الامتياز لشخص بالصيد من البحار والأنهار والبحيرات العامة لا تملكه لما فيه لأنه ليس في مقدورها أن تملكه هذه الأشياء . كل ما في الأمر أنها تقصر حق الصيد فيها على صاحب الامتياز " ^(٤) .

- ما الحكم لو استأثر شخص بمال مباح ثم خرج هذا المال من حيازته رغماً عنه ؟

تضمن حكم هذه الحالة نص المادة ٨٧١ من القانون المدني حيث نصت على أن " تعتبر الحيوانات غير الأليفة لا مالك لها ما دامت

١ - نقض ١٩٤٥/٢/٥م ط ٣٢٧ لسنة ١٥ق موسوعة الجامع القانوني الإلكترونية .

٢ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٧١٨ .

٣ - أ/ أحمد أمين - المرجع السابق - ص ٦٣٠ .

٤ - نقض ١٨٩٧/١/١٦م القضاء س ٤ ص ١٣٣ .

طليقة ، وإذا اعتقل حيوان منها ثم أطلق عاد لا مالك له إذا لم يتتبعه المالك فوراً أو إذا كف عن تتبعه ، وما روض من الحيوانات وألف الرجوع إلى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة يرجع لا مالك له " أي أن المباح إذا تملكه شخص ثم خرج من حيازته رغماً عنه فإذا انقطع الأمل في عودته فإنه يعود مالاً مباحاً يجوز لأي شخص أن يملكه ^(١) ، أما الحيوانات والطيور المنزلية كالقطط والكلاب والعصافير فهذه الأموال إن أفلتت من حيازة صاحبها تصبح مالاً مفقوداً طالما أن مالكها يتتبعها ومن ثم فإنها تصلح محلاً للسرقة ، فإن امتنع مالكها عن تتبع أو كف عن ذلك فإنها تصبح مالاً مباحاً ومن ثم فإن الاستيلاء عليها لا يعد سرقة .

- هل الأموال المملوكة للدولة أموالاً مباحة ؟

الأموال المملوكة للدولة هي الأموال المملوكة للحكومة سواء كانت هذه الأموال داخلية في دومينها العام أي المخصصة للنفعة العامة كالشوارع والطرق والميادين والقلاع والحصون والأبنية الحكومية ، أو دومينها الخاص وهي الأموال التي تتصرف فيها الحكومة كما يتصرف الأفراد في أموالهم الخاصة ^(٢) ، وهذه الأموال المملوكة للحكومة سواء كانت داخلية في دومينها العام أو الخاص تصلح أن تكون محلاً للسرقة فمن يستولي على شيء منها فإنه يعد سارقاً ، على أن هناك من الأموال ما تكون ملكية الحكومة فيها من قبيل الملكية السياسية العليا فتأخذ حكم الأموال المباحة وتطبيقاً لذلك قضي بأنه " جري قضاء محكمة النقض على أن أخذ أحجار من الجبل من غير المناطق المخصصة للمحاجر لا يعتبر سرقة لأن تلك الأموال مباحة وملكية الحكومة لها هي من قبيل

١ - د/ محمود مصطفى - المرجع السابق - ص ٤٧١ .

٢ - د/ محمود مصطفى - المرجع السابق - ص ٤٧٢ .

الملكية السياسية العليا لا الملكية المرئية التي يعد اختلاسها سرقة ، فلا عقاب على من أخذ هذه الأحجار إلا في صورة ما إذا ثبت أن الحكومة وضعت يدها عليها وضعا صحيحا يخرجها من أن تكون مباحة إلى أن تكون داخلة في ملكها أو المخصصة للمنفعة العامة " (١) .

٢- الأموال المتروكة

المال المتروك : هو المال الذي يستغني عنه صاحبه بإسقاط حيازته وبنية إنهاء ما كان له من ملكية عليه فيغدو بذلك لا مالك له (٢) . ومن أمثاله الأمتعة والثياب البالية التي يلقيها صاحبها في الطريق العام ، والحيوانات النافقة وبقايا الأطعمة والأشربة " فإذا استولى عليها شخص فلا يعد سارقاً لأنه أصبح غير مملوك لأحد ، والعبرة في ذلك بواقع الأمر من جهة المتخلي وليس بما يدور في خلد الجاني ، وهذا الواقع يدخل تحريه واستقصاء حقيقته في سلطة قاضي الموضوع الذي له أن يبحث في الظروف التي يستفاد منها أن الشيء متروك أو مفقود وبالتالي أنه لا يكفي لاعتبار الشيء متروكاً أن يسكت المالك عن المطالبة به ، أو يقعد عن السعي لاسترداده ، بل لابد أن يكون تخليه واضحاً من عمل إيجابي يقوم به مقروناً بقصد النزول عنه " (٣) .

وتثور الصعوبة في التفرقة بين الأشياء المفقودة والأشياء المتروكة ، والأصل أن ارتفاع قيمة الشيء المتروك تعتبر قرينة على أنه مفقود وليس متخلي عنه من صاحبه ، ولكن ليس هناك ما يمنع من أن يستخلص غير ذلك من ظروف الحال ، وتطبيقاً لذلك قضي بأنه " إذا تراهن شخصان على إلقاء نقود في البحر وألقى كل منهما ورقة بعشرة جنيهات ، فإنه

١ - نقض ١٩٣٢/٤/١٤ ط ١٤١٣ لسنة ٢٠٠٢ موسوعة الجامع القانوني الإلكتروني .

٢ - نقض ١٩٥٩/٤/١٧ مجموعة أحكام النقض س ١٠ ق ١٠٨ ص ٤٩٥ .

٣ - نفس الحكم السابق .

يكون قد تنازل بمحض اختياره عن ملكيتها ، وتعتبر ملكاً لأول واضع يد عليها ، فإذا التقطها شخص آخر ولم يردها لصاحبها الأصلي فلا يكون سارقاً " (١) .

وإذا حصل شخص على ترخيص بالاستيلاء على الأشياء المتروكة في منطقة معينة فإن هذا لا يجعله مالكا لهذه الأشياء ، وإنما يعد مالكا لما يضع يده عليه منها فعلاً وتطبيقاً لذلك قضي بأن " من يأخذ جزءاً من كناسة الشوارع لا يعد سارقاً ولو كان هناك اتفاق بين المجلس البلدي وأحد الأفراد على بيع كناسة شوارع المدينة له ، فالمجلس البلدي والمشتري منه لا يملكان هذه الأشياء بمجرد وجودها في الطريق وإنما بعد وضع اليد عليها فعلاً . فإذا صدرت لائحة تمنع الغير من أخذ تلك الأشياء ، فإن الاستيلاء عليها يعد مخالفاً للائحة لا سرقة " (٢) .

ثالثاً : المال المملوك للغير

سبق أن ذكرنا أنه يجب لقيام جريمة السرقة أن يكون المال المنقول مملوكاً لغير الجاني ، فملكية الغير للمال المسروق شرط لقيام جريمة السرقة ولا يؤثر في قيام الجريمة عدم الاهتمام إلى معرفة شخص المالك (٣) ، ورغم وضوح هذا الشرط إلا أنه يثير الصعوبة في بعض الحالات ، وهي تلك الحالات التي يخرج فيها المال من حيازة صاحبه وهي الأموال المفقودة والمنسية والكنوز المدفونة في أرض مملوكة للغير وأكفان الموتى وحليهم والمال الشائع ، والأموال المتنازع عليها على التفصيل التالي :

١ - محكمة سمالوط الجزئية ١٦/١٢/١٩٢٠م المجموعة الرسمية س ٢٢ ق ٨١ ص ١٢٩ .

٢ - محكمة أسبوط الابتدائية ٥/٥/١٩٢٥م المجموعة الرسمية س ٢٦ ق ٦٥ ص ١١٠ .

٣ - نقض ١٢/١/١٩٥٩م ط ١٦٥١ لسنة ٢٨ ق ، ١٥/٥/١٩٩٠م ط ٥٧٠ لسنة ٦٠ ق موسوعة الجامع القانوني الإلكترونية .

١- الأموال المفقودة

هي أموال مملوكة للغير ولكنها خرجت مادياً عن حيازة صاحبها بدون رضائه ، سقطت منه أو تركها سهواً في مكان ما أو انتزعت منه قوة قاهرة . والمال المفقود يظل مملوكاً لصاحبه حتى لو وجده شخص آخر ووضع يده عليه بنية تملكه ، وقد حفظت المادة ٩٧٧ من القانون المدني له الحق في استرداده في أية لحظة يعثر عليه فنصت هذه المادة على أنه " ١- يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا فقده أو سرق منه أن يسترده ممن يكون حائزاً له بحسن نية وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة .

٢- فإذا كان من يوجد الشيء المسروق أو الضائع في حيازته قد اشتراه بحسن نية في سوق أو مزاد علني ، أو اشتراه ممن يتجر في مثله ، فإن له أن يطلب ممن يسترد هذا الشيء أن يعجل له الثمن الذي دفعه " فالشيء المفقود يظل على ملكية صاحبه الذي فقده ، فإذا استولى عليه آخر بنية تملكه فإنه يعتبر مرتكباً جريمة تملك الشيء الضائع وهي من الجرائم الملحقة بجريمة السرقة وسوف نتناولها بالتفصيل المناسب حين الحديث عن الجرائم الملحقة بالسرقة .

أما الأموال المنسية وإن كانت تتفق مع الأموال المفقودة في أنها تظل على ملك صاحبها إلا أنها تختلف عنها في أنها -أي الأموال المنسية- ليست في حيازة أحد وإن كان يمكن أن نفرق في شأنها بين فرضين ^(١) :

الأول : أن يكون الشيء المنسي ما زال في حيازة صاحبه ، وإن كان يجهل بصفة مؤقتة موضعه ، كمن ينسى أين وضع ساعة يده أو حافظة نقوده داخل منزله . وهذا الفرض لا يثير مشكلة ما لأن الشيء وإن كان

١ - د/ عبد العظيم وزير -المرجع السابق - ص ٧١ .

منسياً إلا أنه على ملك صاحبه وفي حيازته ، وبالتالي يعد سارقاً من يستولي عليه بنية تملكه .

أما الثاني : فيتحصل في نسيان الشيء من قبل صاحبه في مكان لا يخضع لسيطرته ، كمن ينسى نظارته أو حقيبته أو أوراقه في متجر أثناء الشراء منه فيجرب اختلاسه ، فإن كان الاختلاس قد وقع من غير صاحب المكان الذي نسي فيه المال كانت واقعة سرقة ، إما إذا كان الاختلاس قد وقع من صاحب المكان كانت الواقعة خيانة أمانة .

٢- الكنوز المدفونة والآثار

تنص المادة ١/٨٧٢ من القانون المدني على أن " الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له يكون لمالك العقار الذي وجد فيه الكنز ، أو لمالك رقبته " أي أن الكنز يعتبر ملكاً لصاحب الأرض التي يعثر عليه فيها ، فمن يأخذ منه شيئاً غير مالك الأرض يعد سارقاً مالم يملكه للغير ، أما إذا وجد الكنز في أرض غير مملوكة لأحد فهو ملك لمن يعثر عليه أي أنه مال مباح فلا يمكن أن يكون محلاً للسرقة .

أما الآثار فإنها لا تأخذ حكم الكنز المدفون فهي مملوكة للدولة كجزء من التراث القومي فيكون الاستيلاء على شيء منه اختلاساً مكوناً لجريمة السرقة ، مع ملاحظة أن الكنز المدفون إذا كان أثرياً فإنه لا يعتبر ملكاً لصاحب هذه الأرض وإنما يعتبر ملكاً للدولة بحيث إذا أخذ منه صاحب الأرض شيئاً اعتبر سارقاً (القانون رقم ٢١٥ لسنة ١٩٥١) .

٣- أكفان الموتى وحليهم

سبق أن تكلمنا عن اختلاس جثث الموتى ^(١) أما فيما يتعلق باختلاس الأكفان والملابس والحلي وغيرها مما يترك مع الجثة تكريماً لها فإنها تعتبر أموالاً مملوكة للورثة ويكون اختلاسها سرقة معاقبا عليها ، وهو ما استقر عليه قضاء النقض حيث قضى " إن الأكفان والملابس والحلي وغيرها من الأشياء التي اعتاد الناس ايداعها القبور مع الموتى إنما هي مملوكة لورثة هؤلاء وقد خصصوها لتبقي مع جثث أهليهم لما قر في نفوسهم واستقر ضمائرهم من وجوب إكرامهم في أجدائهم على هذا النحو الذي رأوه موقنين بأن لا حق لأحد في العبث بشيء مما أودع ، ولذا فإن هذه الأشياء لا يمكن بحال ما عدها من قبيل المال المباح يسوغ لكل شخص تملكه بالاستيلاء عليه" ^(٢) .

٤- المال الشائع

هو المال الذي يشترك في ملكيته أكثر من شخص دون أن يتحدد نصيب كل منهم على حدة ، فما الحكم لو قام أحد الملاك على الشيوع باختلاس المال الشائع أو جزء منه ؟

إذا كان المال في حيازة الجاني -الشريك على الشيوع- وضمه كله أو بعضه إلى ملكه فلا تقع جريمة السرقة وإنما جريمة خيانة الأمانة لأن المال موجود في حيازته بمقتضى عقد من عقود الأمانة .

أما إذا لم يكن موجوداً في حيازته واختلسه أو اختلس بعضه فإنه في هذه الحالة يعد سارقاً إذا كان المال المشترك غير قابل للقسمة ، أو إذا

١ - راجع ص ١٢ .

٢ - نقض ١٩٣٦/٤/٦م مجموعة القواعد القانونية ج٤ ق ٩٣ ص ٢٠٨ .

كان قابلاً للقسمة ولكن ما اختلسه الشريك على الشيوع يزيد على مقدار حصته (١) .

أما إذا كان ما اختلسه الشريك على الشيوع لا يزيد على قدر نصيبه في ملكية المال الشائع ، في هذه الحالة كذلك يعد سارقاً لأن الملكية على الشيوع تقتضي اعتبار كل شريك مالكاً في كل ذرة من ذرات المال ، ومن ثم فإن الجزء الذي اختلسه أحد الملاك ليس ملكاً خالصاً له ، بل هو أيضاً مملوك لغيره من الشركاء (٢) .

ولكن هل يتغير الحكم في هذه الحالة الأخيرة إذا تمت بعد السرقة قسمة للمال ترتب عليها أن أصبح في نصيب السارق الجزء الذي اختلسه من قبل ؟

هناك خلاف في الفقه فيرى أغلب الفقهاء أنه لا يغير من هذا الوضع حصول قسمة لاحقة للسرقة ، لأن الأثر الرجعي للقسمة حكم اعتباري لا ينبغي أن يؤثر على حقيقة الواقع ، لأن الشريك وقت الاختلاس لم يكن مالكاً وحده لكل هذا الشيء ، والقانون الجنائي لا يعرف تلك الأحكام الاعتبارية التي يسلم بها ويكثر منها القانون المدني ، لأنه (أي القانون الجنائي) يبني أحكامه على الحقيقة الواقعة (٣) .

١ - د/ رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص ٣٣٩ .

٢ - د/ أحمد فتحي سرور - المرجع السابق - ص ٦٤٤ .

٣ - د/ مصطفى القلبي " شرح قانون العقوبات في جرائم الأموال " ط ٢ ١٩٤٥ م ص ٥٤ ، ٥٥ ، د/ عبد المهيم بكر - المرجع السابق - ص ٧٧٤ ، د/ عمر السعيد رمضان - المرجع السابق - ص ٣٩٤ ، د/ محمود نجيب حسني - دروس في جرائم الاعتداء على الأموال " لجنة الطباعة والنشر بكلية الحقوق - ج القاهرة ١٩٨٥ ص ٢٩ ، د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٧١١ .

بينما يري فقهاء آخرون أن الشريك في مثل هذه الحالة لا يعد سارقاً وفقاً لنص المادة ٨٤٣ من القانون المدني ^(١) ، وأن القول بغير ذلك يفضي إلى تضارب لا مبرر له في النتائج القانونية إذ لا يتفق أن يعد الشخص مالكاً للشيء وفقاً للقانون المدني ، وسارقاً له وفقاً للقانون الجنائي ^(٢) .

٥- المال المتنازع عليه

إذا اختلس شخصاً مالاً يدعي ملكيته ممن ينازعه الملكية فإنه لا يعد سارقاً إذا ثبتت ملكيته على وجه قاطع حتى ولو كان فعل الاختلاس قد تم قبل صدور الحكم القضائي الذي اعترف له بملكية الشيء ^(٣) ، وذلك لأن الأحكام القضائية كاشفة للحقوق وليست منشئة لها .

أما إذا لم تثبت الملكية فليس من المحتم أن يدان الجاني بجريمة السرقة كما لو استظهر القاضي من وقائع الدعوى ومن المستندات المقدمة فيها أن المتهم كان يعتقد في أحقيته بملكية المال وبالتالي فإن القصد الجنائي لم يكن قائماً في جانبه ^(٤) .

١ - د/ محمود مصطفى - المرجع السابق - ص ٤٧٠ .

٢ - د/ رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص ٣٤٠ .

٣ - د/ محمود نجيب حسني - المرجع السابق - ص ٢٤ .

٤ - نقض ١٩٢٩/٢/٢٨م مجموعة القواعد ج ١ ق ١٧٨ ص ١٧٩ .

المبحث الثاني

الركن المادي لجريمة السرقة

" فعل الاختلاس "

وسوف نقسم هذا المبحث إلى عدة مطالب نتحدث في المطلب الأول عن ماهية الاختلاس وفي المطلب الثاني نتحدث عن عناصر الاختلاس ثم نتناول في المطلب الثالث التسليم المانع من قيام الاختلاس والتسليم الغير مانع ثم نختم هذا المبحث بمطلب رابع نتحدث فيه عن السرقة التامة والشروع فيها .

المطلب الأول

ماهية الاختلاس

لقد عبر قانون العقوبات المصري عن الركن المادي لجريمة السرقة بلفظ " الاختلاس " وهو لفظ غامض ^(١) اختلف الفقه حول المقصود به . ويمكن التمييز بين مرحلتين أساسيتين مر بها تعريف فعل الاختلاس ^(٢):-
المرحلة الأولى : تلك المرحلة التي ساد فيها التعريف الذي نادى به أنصار المدرسة التقليدية .

والمرحلة الثانية : وهي النظرية الحديثة وفيها يسود ربط تعريف الاختلاس بفكرة الحياة القانونية السائدة في القانون المدني

أولاً : النظرية التقليدية : الاختلاس نقل المال بحركة مادية . ومؤدى هذه النظرية أن الاختلاس هو نقل أو نزع أو أخذ المال المنقول المملوك للغير بدون علم هذا الأخير وبدون رضاه ، وذلك بنية تملك هذا المال ^(٣) .

١ - د/ أحمد شوقي أبو خطوة (القسم الخاص في قانون العقوبات - جرائم الاعتداء على الأموال) دار النهضة العربية ١٩٩٤ ص ٥٢ .

٢ - مصطفى فهمي الجوهري (الاختلاس في السرقة) دار النهضة العربية ٢٠٠٣ ص ١٦ .

وطبقاً لهذه النظرية ينتفي الاختلاس - وبالتالي لا تقع السرقة - إذا لم يصدر عن الشخص أفعال إيجابية في صورة أخذ الشيء أو نقله أو انتزاعه . أي لم تصدر عنه حركة مادية ينقل بها الشيء من موضعه . فإذا سلم شخص إلى آخر شيئاً ، فإن الاختلاس غير متصور من جانب الأخير ، أياً كان الباعث على هذا التسليم ، وأياً كانت طبيعته ، وبالتالي فإن جريمة السرقة لا تقوم إذا امتنع المتسلم عن رد المال المسلم إليه^(١) .

- تقدير النظرية التقليدية

يتميز التعريف التقليدي للاختلاس بأنه يساعد على التفرقة بين جريمة السرقة من ناحية وجريمتي النصب وخيانة الأمانة من ناحية أخرى ، حيث لا يشترط في أي منها نزع الشيء أو نقله من حيازة صاحبه ، بل يجمع هاتين الجريمتين توافر التسليم من جانب المجني عليه .

ولكن التطبيق العملي قد كشف عن بعض أوجه القصور في هذه النظرية ، من ذلك أنها أدت إلى إفلات العديد من الحالات من العقاب ، وهي الحالات التي لا يكون تسليم المال فيها قد تم بمقتضي عقد من عقود الأمانة - ومن ثم فلا يمكن اعتبار الواقعة خيانة أمانة ولا بناء على استعمال طرق احتيالية مما هو منصوص عليه في المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات - وبالتالي لا يمكن اعتبار الواقعة نصباً - مثال ذلك : حالة المصارفة - أي حالة الحصول على الفكة كمن يطلب استبدال عملة صحيحة بعملة صغيرة ويستولي على العملتين ، أو كما في حالة البيع نقداً ، عندما يرفض البائع تسليم الشيء المبيع بعد قبض الثمن ، ففي هذه

٢ - د/ أحمد فتحي سرور (الوسيط في قانون العقوبات - القسم الخاص ١٩٩١م ص ٨٠٩ .

١ - د/ عبد العظيم مرسي وزير " مشرح قانون العقوبات - القسم الخاص - جرائم الاعتداء على الأموال " دار النهضة العربية ١٩٩٣ ص ٨١ .

الحالات لا يمكن القول بمعاقبة الجاني لأن المجني عليه قد قام بتسليمه المال الأمر الذي يؤدي إلى نفي الاختلاس^(١) .

ولعلاج أوجه القصور السابقة وغيرها اضطر القضاء إلى الأخذ بفكرة التسليم الاضطراري .

ومؤدى هذه الفكرة أنه إذا كان التسليم الاختياري - أي الذي لا تقتضيه ضرورة التعامل - يمنع وقوع الاختلاس وقيام جريمة السرقة ، فإن التسليم الاضطراري الذي تتطلبه ضرورة التعامل ومقتضيات الأخذ والعطاء لا يحول دون وقوع الاختلاس^(٢) ، وتطبيقاً لذلك فإن المشتري الذي يتسلم الشئ من البائع ليتفحصه ويطلع عليه تمهيداً لشرائه ثم يغافله ويفر به يعد - خلافاً للنظرية التقليدية - سارقاً ، لأن الشئ سلم إليه تسليماً اضطرارياً اقتضته ضرورة التعامل بين الناس^(٣) .

١ - د/ مصطفى الجوهري - المرجع السابق - ص ١٧ ، ١٨ .

٢ - د/ أحمد شوقي أبو خطوة - المرجع السابق - ص ٥٣ .

٣ - وتطبيقاً لفكرة التسليم الاضطراري قضي بأنه إذا سلم شخص إلى خصمه أثناء وجودهما بالمحكمة عقد رهن للإطلاع عليه ورده فاستولي عليه الجاني فإن فعله يعتبر اختلاساً مكوناً للركن المادي لجريمة السرقة . لأن التسليم الذي ينفي الاختلاس يجب ألا يكون اضطرارياً (نقض ١٠ مايو ١٩١٣ - المجموعة الرسمية س ١٤ ص ١٥٩)

كما قضي بأنه إذا سلم دائن إلى مدينة سند الدين المحرر عليه ليدفع جانباً من الدين ويؤشر به على ظهر السند ، فإن هذا التسليم ليس من نوع التسليم الناقل للحيازة ، بل هو تسليم اقتضته ضرورة إطلاع المدين على السند المأخوذ عليه والتأشير على ظهره بالمبلغ الذي دفع من الدين على أن يرده عقب ذلك إلى الدائن ، فهو تسليم مادي بحتي ليس فيه أي معني من معاني التخلي عن السند ، فلا ينقل الحيازة ولا ينفي وقوع الاختلاس المعتبر قانوناً في السرقة إذا ما احتفظ المدين بالسند على رغم إرادة الدائن . ولا يعتبر هذا العمل خيانة أمانة ، لأن الدائن حين

تقدير فكرة التسليم الاضطراري

هذه الفكرة وإن كانت قد نجحت في علاج بعض أوجه القصور التي كشف عنها تطبيق النظرية التقليدية ، إلا أنها رغم ذلك لم تسلم من النقد ، ومن أهم الانتقادات التي وجهت إليها ما يلي :-

١- قيل أن هذه الفكرة غامضة وغير محددة وغير واضحة . ذلك أنها لم تعرف التسليم الاضطراري الذي لا ينفي قيام الاختلاس إلا بأنه التسليم الذي تتطلبه ضرورة التعامل ، وهذا التعريف يمكن أن يشمل كل تسليم حتى ما كان منه بعقد من عقود الأمانة أو بناء على استعمال الجاني طرق احتيالية ، مع أن التسليم الأخير يمنع من قيام الاختلاس^(١) .

٢- هذه الفكرة تفتقد إلى الأساس القانوني ، فقد ابتدعها القضاء لسد الثغرات التي ترتبت على الأخذ بالتعريف التقليدي الضيق لفكرة الاختلاس^(٢)

٣- هذه الفكرة منتقدة في ذاتها ذلك أنها مخالفة للواقع لأنها خالية من معني الضرورة أو الاضطرار لأن التسليم يتم عادة باختيار الشخص . فمثلا لا يمكن القول أن البائع كان مضطراً لتسليم الشيء المبيع للمشتري ، أو أن الدائن كان مضطراً لتسليم سند الدين إلى المدين^(٣) .

سلم السند للمدين لم يكن قد تخلي عن حيازته القانونية ، بل إن تسليمه إياه كان تحت مراقبته (طعن رقم ١١ ص ٤ بجلسة ٣٠ / ٤ / ١٩٣٠ موسوعة الجامع القانوني الإلكترونية)

١ - د/ رؤوف عبيد (جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال) ط ٨ ١٩٨٥ ص ٣١٧ .

٢ - د/ أحمد حسني أحمد طه (شرح قانون العقوبات - القسم الخاص - جرائم الاعتداء على الأموال - مطبعة النور ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦ ص ١٢)

٣ - د/ أحمد فتحي سرور - المرجع السابق - ص ٨٠٢ ، د/ مصطفى فهمي - المرجع السابق ص ٢١ .

٤- إن الأخذ بهذه النظرية يؤدي إلى نتائج شاذة ، فالصديق الذي يسلم صديقه شيئاً للاطلاع عليه ورده - ثقة منه فيه - ثم يفر به لا يعد مختلساً ، لأن هذا التسليم لا تقتضيه ضرورة التعامل ، بل هو تسليم اختياري يتمتع معه قيام الاختلاس^(١) .

ونتيجة لهذه الانتقادات تحول الفقه عن هذه النظرية واتجه إلى الأخذ بمذلول حديث للاختلاس صاغه الفقيه الفرنسي جارسون .

- ثانياً : النظرية الحديثة في تعريف الاختلاس

مؤدى هذه النظرية أن فكرة الاختلاس ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنظرية الحياة القانونية المعروفة في القانون المدني . وحياة المنقول - في القانون المدني - عبارة عن حالة واقعية تخول الحائز السيطرة المادية عليه وإمكانية ممارسة بعض الحقوق كالاستعمال أو الإدارة أو التصرف^(٢) .

ويجري تقسيم الحياة وفقاً لهذه النظرية إلى أنواع ثلاثة :-

١ - الحياة الكاملة أو التامة :

هذه الحياة تقوم على عنصرين ، الأول مادي ويتمثل في كافة الأعمال المادية التي يباشرها المالك من استعمال الشيء أو حبسه أو التصرف فيه بكافة أنواع التصرفات . الثاني معنوي ويتحصل في ظهور الشخص على المال بمظهر المالك مع نية الإبقاء عليه تحت يده على سبيل الدوام والاستمرار .

١ - د/ يسر أنور والدكتورة أمال عثمان " شرح قانون العقوبات - القسم الخاص - الجزء الأول " دار النهضة العربية ١٩٧٥ ص ٥٠١ ، د/ عبد العظيم وزير - المرجع السابق ص ٨٣ .

٢ - د/ مصطفى فهمي الجوهري - المرجع السابق - ص ٢٢ .

٢ - الحيازة الناقصة أو المؤقتة :

إذا كانت الحيازة التامة تتكون من عنصرين مادي ، ومعنوي ، فإن الحيازة المؤقتة يتوافر فيها العنصر المادي فقط دون العنصر المعنوي فالحائز حيازة ناقصة يباشر على الشئ سلطات محدودة يعينها العقد الذي يبرم بينه وبين مالكة دون أن تتوافر نية الظهور عليه بمظهر المالك ، وهذا النوع من الحيازة يكون للدائن المرتهن والمستعير والمستأجر والمودع لديه والوكيل .

٣ - الحيازة المادية أو العارضة :

ويتحقق هذا النوع من الحيازة عندما يكون المال المنقول في يد الشخص دون أن تكون له عليه حيازة كاملة أو ناقصة أي ليس له سلطة في ممارسة أي حق عيني أو شخصي عليه ، لا لحسابه ولا لحساب الغير ، ولذا تعتبر يد هذا الشخص على الشئ يد عارضة لا ترتب له حق ولا تفرض عليه التزاماً^(١) .

مثال اليد العارضة : يد الخادم في المنزل بالنسبة للأشياء المملوكة لمخدومه والمسلمة إليه بحكم عمله ، والصديق بالنسبة لما يسلم إليه من مال صديقه ليطلع عليه في وجوده ويرده إليه في الحال ، ولمن يسلم إليه الشئ للإطلاع عليه ورده في الحال كراغب الشراء بالنسبة لما يسلم إليه لمعاينته تمهيداً لشرائه.

تعريف الاختلاس وفقاً للنظرية الحديثة

وفقاً للنظرية الحديثة يعرف الاختلاس بأنه : الاستيلاء على الحيازة الكاملة للشئ بعنصرها المادي والمعنوي بدون علم أو رضاء مالك الشئ أو حائزه السابق .

^١ - د/ رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص ٣١٧ ، د/ أحمد شوقي أبو خطوة -

المرجع السابق ص ٥٥ ، ٥٦ ، د/ مصطفى الجوهري - المرجع السابق ص ٢٣ .

المطلب الثاني**عناصر الاختلاس**

يتضح من التعريف الذي انتهينا إليه للاختلاس وهو التعريف الذي قالت به النظرية الحديثة ، أن الاختلاس لا يتحقق إلا بتوافر عنصرين :

الأول : الاستيلاء على الحياة .

الثاني : عدم رضا مالك الشيء أو حائزه السابق .

وسوف نتولى بيان كل عنصر من هذين العنصرين فرع مستقل .

الفرع الأول**الاستيلاء على الحياة**

يراد بالاستيلاء على الحياة إخراج المال المنقول من حياة مالكه أو حائزه وإدخاله في حيازته الكاملة^(١) . ووضح من هذا التعريف أن فعل الاختلاس لا يتصور وقوعه من الحائز . للشيء حياة كاملة أو ناقصة ، ولكن يتصور وقوع الاختلاس من صاحب اليد العارضة ، وذلك لأن يده على الشيء يد تمكين لا تخوله مباشرة أي سلطة عليه .

ولا يشترط أن يحصل اختلاس المنقول من تحت يد مالكه وإن كانت هي الصورة الغالبة للسرقة ، فقد يحصل الاختلاس من تحت يد حائز الشيء حياة ناقصة أو مؤقتة كالمستأجر أو المستعير أو الأمين . بل إن فعل الاختلاس قد يحصل من تحت يد من تكون يديه على هذا الشيء يد عارضة مثال ذلك : الشخص الذي يزور صديقاً له مقيماً في فندق ويختلس شيئاً من غرفته (لأن هذا الصديق حائز للأشياء التي في الغرفة حياة عارضة) يعد سارقاً .

^١ - بينما يذهب اتجاه آخر في الفقه إلى أن الاستيلاء على الحياة يتحقق بإخراج المال من حياة مالكه أو حائزه وإدخاله في حياة شخص آخر . انظر من أنصار هذا الاتجاه "د/ محمود نجيب حسني . المرجع السابق ص ٦٣٨، ٦٣٩ " .

كما لا يشترط أن تكون الحيازة مشروعة أو مستندة إلى سبب صحيح ، فإذا اختلس شخص متاعاً ثم اختلسه منه آخر فإن فعل هذا الأخير يعتبر سرقة كذلك ، ومن يحمل سلاحاً اشتراه ولكن لم يرخص له بحمله فقام شخص باختلاس هذا السلاح غير المرخص عد سارقاً^(١) ، ولكن يشترط أن يدخل الجاني المال بعد سبق سلبه من حوزة الغير - إلى حوزته هو . فينتفي الاختلاس إذا ما اقتصر سلوكه على مجرد سلب حيازة الغير دون أن يدخله في حيازته هو كمن يحرق طائراً مملوكاً للغير وموضوعاً في قفصه ، أو من يقوم بعمل ثقب في خزان ملئ بالبتروول مما يترتب عليه تسرب ما به على الأرض ، فالشخص في هذه الحالات لا يعد مرتكباً لجريمة سرقة وإن كان من الممكن اعتباره مرتكباً لجريمة إتلاف^(٢) .

ولا أهمية للوسيلة التي يستعملها الجاني للاستيلاء على حيازة الشيء ، فكل ما يشترط في هذا الشأن أن يكون الاستيلاء قد تم بفعل الجاني حقيقة أو حكماً . فالاستيلاء الفعلي أو الحقيقي كما لو اتخذ صورة الأخذ أو الانتزاع ، والاستيلاء الحكمي كمن يلتقط الشيء الضائع ويحسبه بنية تملكه ، بل إن الاستيلاء على حيازة الشيء قد يتم بطريقة غير مباشرة كمن يدرب قرداً على النشل ، أو أن يستعين الجاني بشخص غير مسئول جنائياً كصغير أو حسن النية^(٣) .

١ - د/ أحمد شوقي أبو خطوة - المرجع السابق - ص ٥٨ ، د/ مصطفى الجوهري - المرجع السابق - ص ٢٦ .

٢ - د/ حسنين إبراهيم صالح عبيد " دروس في قانون العقوبات - القسم الخاص " دار النهضة العربية ١٩٨٦م " ص ١٧٩ .

٣ - د/ محمود نجيب حسني " دروس في جرائم الاعتداء على الأموال " لجنة الطباعة والنشر بكلية الحقوق - ج القاهرة ١٩٨٥م ص ٣٨ .

كما يكفي كذلك لتحقيق الاستيلاء على الحيازة أن يهيب الجاني أسباب انتقالها . مثال ذلك أن يزيل الجاني عقبة تحول دون نقل الشيء كأن يفتح سداً في مجرى مياه الغير لتتحدّر إلى أرضه عند ورودها ، أو أن يمد أنابيب تتصل بالأنبوب الرئيسي لشركة المياه أو الغاز قبل العداد^(١).

الفرع الثاني

عدم رضا المالك أو الحائز

لا يكفي لتوافر ركن الاختلاس أن يخرج الجاني الشيء المنقول من حيازة مالكه أو حائزه ، بل يشترط فوق ذلك أن يقع ذلك رغم إرادة المالك أو الحائز .

هذا الشرط وإن كان المشرع لم يتطلبه صراحة ، إلا أن طبيعة الاختلاس تقتض هذا الشرط ، فإذا أخرج شخص شيئاً من حيازة مالكه أو حائزه برضائه فإن جريمة السرقة لا تقوم لأن المشرع يعاقب على الاستيلاء على الشيء لأنه يمثل اعتداء على الملكية أو الحيازة ولا يمكن وصف نقل الشيء بقصد الاستيلاء عليه بأنه اعتداء إلا إذا وقع بدون رضا المالك أو الحائز^(٢).

وقد قضي تطبيقاً لذلك بأن "السرقة قانوناً هي اختلاس السارق ملك غيره بدون رضائه ، فإذا سلم شخص باختياره آخر سند دين لاستعماله في أمر معين ، فتصرف في هذا السند لمصلحته هو ، ثم اتهم متسلم السند بسرقة لعدم رده إلى صاحبه وحكمت المحكمة بإدانتة ، ولم تبين بحكمها كيف اعتبرت التصرف في السند المسلم إليه برضاء صاحبه سرقة

١ - د/ عبد العظيم وزير - المرجع السابق - ص ٩٠ .

٢ - د/ محمود نجيب حسني - المرجع السابق - ص ٣٨ ، د/ حسني الجندي - المرجع السابق - ص ١٠٦ .

بالمعنى القانوني , كان في حكمها قصور في بيان الواقعة بياناً كافياً وهذا موجب لنقضه^(١).

وإذا توافر رضاء المجني عليه فلا تقوم السرقة حتى ولو لم يكن الجاني عالماً بهذا الرضاء , فمن يستولي على شيء معتقداً أنه يفعل ذلك ضد رغبة مالكة , لا يعتبر سارقاً طالماً أن المالك راضياً بهذا الفعل .

على أنه يشترط في رضاء المجني عليه الذي ينفي الاختلاس في السرقة أن يكون هذا الرضاء سابقاً على الاستيلاء على الشيء أو معاصراً له . أما إذا كان الرضاء لاحقاً للاستيلاء على الحيازة فإنه لا ينفي الاختلاس , ومن ثم لا يؤثر في قيام الجريمة , وإن كان يمنع المجني عليه من المطالبة بالتعويض .

كما يجب أن يكون الرضاء صادراً عن إرادة حرة . فإذا كان المجني عليه مكرها لأي سبب من الأسباب التي تعد حريته في الاختيار كأن يكون عاجزاً عن مقاومة الجاني , لا يمكن القول بأنه كان راضياً على الاستيلاء على الشيء , كما يجب أن يتمتع المجني عليه . حتى يعتد برضائه . بملكة الإدراك والتمييز , فإذا كان صغيراً غير مميز أو كان مجنوناً فلا يعتد برضائه^(٢) .

أما إذا كان الرضاء غير متوافر , فلا يغنى عنه مجرد علم المجني عليه بوقوع فعل الاختلاس وعدم حيولته دون تمامه مع أن ذلك كان في إمكانه , وذلك لأن علم المجني عليه لا يعني رضائه , فقد يسكت المالك استدراجاً للمهتم وعملاً على ضبطه متلبساً^(٣) . فالمعتد به في جريمة السرقة هو عدم الرضاء لا عدم العلم . وقد عبرت عن ذلك محكمة

١ - نقض ١٩٤٨/١/٦م مجموعة القواعد ج٧ ق ٤٩٠ ص ٤٤٩ .

٢ - د/ مصطفى الجوهري - المرجع السابق - ص ٣٤ .

٣ - د/ محمود نجيب حسني - المرجع السابق - ص ٣٩ .

النقض بقولها "إلا أن الصحيح كذلك أن التسليم الذي ينفي الاختلاس في جريمة السرقة يجب أن يكون صادراً عن رضا حقيقي من المالك أو واضع اليد مقصوداً به التخلي عن الحيازة حقيقة ، فإذا لم يكن إلا من قبيل التغافل لإيقاع السارق وضبطه ، فإنه لا يعد صادراً عن رضا صحيح وكل ما هنالك أن اختلاس الشيء المسلم يكون حاصلاً بعلم من سلمه ولكن بغير رضا منه وعدم الرضاء لا عدم العلم هو الذي يهم في جريمة السرقة" (١).

المطلب الثالث

التسليم النافي للاختلاس

إذا كنا قد انتهينا إلى تعريف الاختلاس وفقاً للنظرية الحديثة بأنه الاستيلاء على الحيازة الكاملة للشيء بدون علم أو رضا مالك الشيء أو حائزه . معنى ذلك أنه إذا كان المنقول قد تم تسليمه إلى الجاني فإنه لا يعد مختلساً وبالتالي لا يعد سارقاً . ولكن هل معنى ذلك أن كل تسليم ينفي الاختلاس ؟

لا شك أن الإجابة سوف تكون بالنفي لان التسليم الذي ينفي الاختلاس هو التسليم الاختياري الذي تتوافر فيه شروط معينة ، أما التسليم على سبيل تمكين اليد العارضة فإنه لا يحول دون قيام الاختلاس وهو ما سنوضحه في الفرعين التاليين .

١ - ١٩٤٨/١/٦ مجموعة القواعد القانونية جـ ٧ ق ٤٩٠ ص ٤٤٩ ، ١٩٧٥/٣/٢ أحكام

النقض س ٢٦ ق ٤٤ ص ٢٠١ .

الفرع الأول

شروط التسليم النافي للاختلاس

يجب أن يكون التسليم النافي للاختلاس إرادياً ، وصادراً من مالك الشئ أو حائزهِ ، مستهدفاً نقل الحيازة إلى المسلم إليه . وسوف نفصل كل شرط من هذه الشروط على النحو التالي :

الشرط الأول : يجب أن يكون التسليم إرادياً

لكي يكون التسليم منتجاً لآثره في منع قيام الاختلاس يجب أن يكون صادراً عن إرادة معتبرة قانوناً ، أي إرادة مميزة مدركة حرة مختارة ^(١).

وعلى ذلك فلا يعتد بالتسليم من الناحية القانونية إلا إذا صدر من مميز مدرك لقيمة ما يصدر عنه من أفعال ، فإذا حصل التسليم من مجنون أو معتوه أو سكران فاقد الإدراك أو من صغير غير مميز فإنه لا يمنع من قيام الاختلاس لصدوره عن إرادة غير معتبرة قانوناً ^(٢). وقد قضي تطبيقاً لذلك " بأنه إذا كانت الواقعة هي أن حافظة نقود ضاعت من أحد الركاب في أتوبيس عام ، وعثر عليها غلام فالتقطها ، وما أن رآه الكمساري في هذه اللحظة حتى توجه إليه وأخذها منه بقصد الاحتفاظ بها لنفسه ، فإن هذه الواقعة لا ينطبق عليها نص المادة ٣٤١ عقوبات المتعلقة بخيانة الأمانة ، لأن الكمساري لم يتسلم الحافظة طبقاً لأي عقد من العقود المنصوص عليها في هذه المادة ، وإنما تنطبق على الواقعة المادة الأولى من الذكريتو الصادر في ١٨ مايو ١٨٩٨م الخاص بالأشياء الفاقدة ، إذ الكمساري باستيلائه على الحافظة في لحظة العثور عليها من

١ - د/حسنين إبراهيم صالح عبيد "دروس في قانون العقوبات - القسم الخاص " دار

النهضة العربية ١٩٨٦م ص ١٨٠ .

٢ - د/ عبد العظيم وزير - المرجع السابق - ص ١١٥ .

الغلام يكون في الواقع هو الذي التقطها وحبسها بنية تملكها بطريق الغش ، والغلام لم يكن إلا مجرد واسطة بريئة " (١) .

كذلك إذا حصل التسليم بناء على إكراه مادي أو معنوي فإنه لا يمنع وقوع الاختلاس ، بل إن المشرع جعل من الإكراه الذي يمارسه الجاني على المجني عليه في سبيل الاستيلاء على الشيء ظرفاً مشدداً يحيل الجريمة إلى جناية (مادة ٣١٤ من قانون العقوبات) .

على أنه متى تم التسليم من شخص مدرك مميز حر الإرادة له صفة على الشيء - وهو ما سنوضحه في الشرط الثاني - فإنه هذا التسليم يحول دون قيام عنصر الاختلاس وبالتالي فإن المتسلم للشيء لا يعد سارقاً ولا يؤثر في ذلك كون هذا التسليم قد حصل بناء على غلط نتيجة غش أو تدليس ، وذلك على التفصيل الآتي :

التسليم المبني على غلط الغلط :

هو اعتقاد مخالف للحقيقة يقوم لدى المسلم ويحمله على أن ينقل الحيازة في حين أنه لم يكن يفعل ذلك لو كان على بينة من الأمر (٢) .

والغلط قد يتعلق بالشيء موضوع التسليم ، وقد يتعلق بشخص المتسلم ومثال الخطأ المتعلق بالمال موضوع التسليم أن يدفع المدين لدائنه مبلغاً من النقود يزيد على مقدار الدين المستحق عليه معتقداً أن ما دفعه هو قيمة الدين ، أو أن يقوم البائع بتسليم المشتري شيئاً آخر غير الذي أراد شراءه أصلاً فيستولى عليه المشتري بنية تملكه .

١ - نقض ١٩٤٤/٢/٧م مجموعة القواعد القانونية ج٦ ق ٣٠٠ ص ٣٩٥ .

٢ - محمود نجيب حسني "دروس في جرائم الاعتداء على الأموال " لجنة الطباعة والنشر بكلية الحقوق جامعة القاهرة ١٩٨٥م - ص ٤٥ .

ومثال الغلط المتعلق بشخص المتسلم أن يسلم الكواء بعد كيهها إلى غير صاحبها خطأ ، أو أن يسلم ساعي البريد طرداً لغير صاحبه لاعتقاده أنه هو المرسل إليه .

فما هو حكم التسلم في هذه الحالات وما شابهها ؟ وهل يعد نافياً للاختلاس أم لا ؟

ذهب جانب كبير من الفقه إلى أن المستلم في هذه الحالات لا يعتبر مختلساً وبالتالي لا يعد سارقاً لأنه لم يستول على حيازة الشيء ، وإنما سلم إليه عن رضا واختيار وإن كان هذا الرضاء مشوباً بالخطأ^(١) .

بينما ذهب البعض بحق إلى أن هذه النتائج وإن كانت منطقية بناء على نظرية التسليم الناقل للحيازة إلا أنه يعترض عليها بأنها قد تؤدي إلى إفلات حالات كثيرة من العقاب رغم إنها تنم عن إخلال بالثقة بين المتعاملين ومخالف لمقتضيات الأمانة مما يدعوا إلى اقتراح العقاب على الاستيلاء على الشيء المسلم على سبيل الغلط بنصوص خاصة^(٢)

وقد ثار الخلاف في الفقه عن حالة تسليم الشيء وبداخله شيئاً آخر يجهل المسلم وجوده ، فإذا استولى المتسلم على الشيء المسلم إليه . هل يعد مختلساً وبالتالي يعتبر سارقاً مثال ذلك أن يشتري شخص قطعة أثاث ويعثر بداخلها على مجموعة من المجوهرات أو أوراق البنكنوت كان البائع قد تركها سهواً أو يجهل وجودها فيه ، أو الكواء الذي يعثر في أحد جيوب البدلة التي سلمت له لكيها على محفظة بها أوراق نقود فيستولي عليها ،

١ - د/ محمود نجيب حسني - المرجع السابق - ص ٤٥ ، د/ فوزية عبد الستار "شرح قانون العقوبات - القسم الخاص دار النهضة العربية ١٩٩٠م ط الثالثة ص ٦٧٧ ، د/ حسني الجندي - المرجع السابق - ص ٨٩ ، د/ أحمد شوقي أبو خطوة - المرجع السابق - ص ٦٦ ، د/ مصطفى الجوهري - المرجع السابق - ص ٦٩ .

٢ - د/ رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص ٣٢١ .

ويكون صاحب البدلة جاهلاً بوجودها . فذهب رأى في الفقه إلى القول بأننا في هذه الحالات لا نستطيع أن نقول أن هناك تسليم اقترن بغلط لأنه ليس هناك تسليم مطلقاً ، إذ أن وجود الشيء كان مجهولاً ولم يرد في ذهن المسلم أنه يسلم شيئاً من هذا القليل ، فالإرادة التي يجب أن يقترن بها التسليم غير قائمة إطلاقاً ، فليس ثمة محل للقول بوجود تسليم ينفي الاختلاس وعلى ذلك يعتبر المشتري والكواء في المثالين السابقين مختلسين^(١) .

بينما ذهب رأى آخر إلى نفي الاختلاس على أساس أن ثمة تسليم قد صدر ممن له صفة على المال ، ويعد هذا التسليم مانعاً من قيام الاختلاس ، وإن كان مبنياً على غلط من جانب المسلم فالغلط وفقاً لهذا الرأي كما ينصرف إلى عدم الإحاطة بحقيقة الأمر ، ينصرف كذلك إلى نسيان أو جهل واقعة مادية حاضرة كانت أو سابقة^(٢) .

بينما ذهب رأى ثالث إلى اعتبار الاستيلاء على الشيء المنسي داخل الشيء المسلم خيانة أمانة^(٣) .

ب . التسليم المبني على غش أو تدليس

التدليس أو الغش هو إيقاع المسلم في الغلط وحمله بذلك على نقل الحيازة في حين أنه لم يكن يفعل ذلك لو أدرك حقيقة الأمر^(٤) .

١ - د/محمود نجيب حسين . المرجع السابقة . ص ٦ ٤

٢ - د/محمود مصطفى "شرح قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٨٤" ط الثامنة ص ٤٥٤ ، د/يسر أنور ، د/أما ل عثمان المرجع السابق - ص ٥٠٧ .

٣ - د /حسن صادق المرصفاوي " المرصفاوي في قانون العقوبات الخاص " منشأة المعارف . الإسكندرية ١٩٩١ ص ٢٧٢ .

٤ - د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق - ص ٤٥ .

ومن أمثلة التدليس الحاصل بناء على غش أو تدليس المدين الذي يحصل من الدائن على سند الدين وعلى مبلغ آخر موهماً إياه أنه سيكتب سنداً بالمبلغين معاً ، والدائن الذي يطلب من المدين سنداً آخر للدين زاعماً أنه قد مزق السند الأول فيعطيه المدين سنداً جديداً ، ثم يقوم الدائن برفع دعوى يطالب فيها بقيمة السنتين ، ومن يقترض مبلغاً وتكون لديه نية عدم سداده منذ البداية .

والتسليم الصادر بناء على غش أو تدليس هو تسليم اختياري يمنع من قيام الاختلاس ، وبالتالي لا يمكن اعتبار المتسلم في الأمثلة السابقة وما شابهها سارقاً ، لأنه قد تسلم الشيء من شخص مدرك وحر الإرادة وله صفة علي الشيء ، ويبرر الفقه هذه القاعدة بالقول بأنه يجب التفرقة بين حصول التسليم من ناحية والباعث عليه من ناحية أخرى^(١).

أما إذا وصل الغش الصادر من المتسلم إلى مرتبة الطرق الاحتيالية فإن الواقعة تعد نصباً طبقاً للمادة ٣٣٦ من قانون العقوبات ، أما إذا لم تصل الطرق التي استخدمها المتسلم إلى مرتبة تلك الطرق الاحتيالية فإنه قد يؤاخذ بمقتضى المادة ٣٤١ من قانون العقوبات إذا توافر في فعله أركان جريمة خيانة الأمانة .

الشرط الثاني : صدور التسليم من شخص ذي صفة على الشيء

لكي يحقق التسليم أثره في نفي الاختلاس يجب أن يكون صادراً من شخص له صفة على المال ، وهذه الصفة تتوافر في مالك الشيء أو حائزه

١ - د/ نبيل مدحت سالم "شرح قانون العقوبات - القسم الخاص - جرائم الاعتداء

على الأموال " ١٩٨٧م ص ٤١ .

، ولا يلزم أن تكون حيازة من قام بالتسليم حيازة كاملة ، بل يكفي أن تكون حيازة ناقصة كمستأجر المنقول أو المودع لديه أو الوكيل^(١).

مثال ذلك المشتري بالتقسيط الذي يتسلم الشيء المبيع ويمتتع بعد فترة عن سداد باقي أقساط الثمن ، فإنه في هذه الحالة لا يمكن اعتباره سارقاً ، لأن البائع هو الذي قام بتسليمه المبيع .

أما إذا كان التسليم صادراً من شخص ليس له صفة على المال فإن هذا التسليم لا ينفي الاختلاس مثال ذلك من يطلب من خادم في ملهى أن يسلمه معطفاً لشخص آخر فيقبله المسلم إليه مع علمه بأنه ليس له فإنه -أي المتسلم- يعد سارقاً . ولا يعد الخادم شريكاً أو فاعلاً للجريمة إذ هو مجرد آلة في تحقق الاختلاس ، أما إذا كان المعطف قد سلم لموظف مختص بحفظ الودائع في الملهى على سبيل الأمانة فسلمه لغير صاحبه خطأ ، فإن الاختلاس ينتفي في هذه الحالة ، لأن التسليم صدر من شخص ذو صفة لأن الموظف المختص بحفظ الودائع في هذه الحالة حائز حيازة ناقصة .

الشرط الثالث : صدور التسليم بقصد نقل الحيازة إلى المسلم إليه

لا يكفي كون التسليم صادراً عن إرادة حرة واعية مدركة ، وكونه صادراً من شخص له صفة على المال لكي يرتب التسليم أثره في نفي الاختلاس . بل لابد بالإضافة إلى ذلك أن يكون هذا التسليم قد تم بهدف نقل الحيازة الكاملة أو الناقصة . فإذا كان التسليم يهدف إلى نقل الحيازة الكاملة ، فإن المتسلم يصبح مالكا للشيء ، وبالتالي لا يمكن اعتباره مختلساً للشيء ، وكذلك الحكم إذا كان التسليم يهدف إلى نقل الحيازة الناقصة ، فمن يستلم شيئاً من شخص ليحوزه نيابة عن مالكة أو حائزه السابق لا يعد مختلساً

^١ - د/ عمر السعيد رمضان - المرجع السابق - ص ٦٧٥ ، د/ أحمد شوقي أبو

خطوة - المرجع السابق - ص ٦٣ .

لهذا الشيء حتى ولو كان القائم بالتسليم ليس مالكا له . فإذا رفض المستأجر أو الوكيل أو المودع لديه رد الشيء الذي كان قد سلم له تسليماً ناقلاً للحيازة المؤقتة (الناقصة) على سبيل الإجارة أو الوكالة أو الأمانة , فإنه - أي المتسلم - لا يمكن أن يعد سارقاً لهذا الشيء , وذلك لأن التسليم يحول دون القول بقيام عنصر الاختلاس في السرقة . وإن كان ذلك لا يمنع من القول بتوافر جريمة أخرى في فعله . أما إذا لم يكن المقصود من التسليم نقل الحيازة الكاملة أو الناقصة وإنما كان مقصوداً به مجرد وضع اليد العارضة فإن ذلك لا يحول دون توافر الاختلاس حتى وإن كان هذا التسليم قد تم من شخص مميز ومدرّك وذو صفة على الشيء , وتطبيقاً لذلك إذا سلم البائع الشيء المبيع للمشتري بقصد فحصه أو رؤيته قبل أن يقرر شرائه فإن يده (أي المشتري) يداً عارضة لا تخوله ممارسة أي حق على هذا الشيء فإذا استولى عليه بينة تملكه فإنه يعد مختلساً له وبالتالي يعد سارقاً . كما قضي بأنه " إذا كانت الواقعة أن المدين طلب من دائنه سند الدين للإطلاع عليه ريثما يحضر ابنه الذي أرسله لاستحضار الشيك الذي اتفق على أن يتسلمه الدائن خصماً من دينه , فسلم العمدة - الذي كان حاضراً في مجلس الصلح - السند إلى المدين لهذا الغرض , وبعد قليل تظاهر المدين بأنه ينادى على ولده , وانصرف بالسند ولم يعد , ثم أنكر بعد ذلك تسلمه إياه , فهذه الواقعة تتوافر فيها أركان الجريمة السرقة" (١).

١ - نقض ١٩٤٨/١٠/٢٥ مجموعة القواد القانونية ج٧ ق ٦٦٢ ق ٦٣١

الفرع الثاني

التسليم الغير نافي للاختلاس

إذا لم يتوافر في التسليم أي من الشروط . التي سبق ذكرها . فإن هذا التسليم لا ينفي الاختلاس وبالتالي لا يمنع من قيام جريمة السرقة , وتكون يد المتسلم على الشيء يد عارضة لا تخوله الحق في ممارسة أي سلطة عليه , بل تحمله بالتزام يتمثل في ضرورة تسليم الشيء إلى صاحبه أو حائزه إذا كان يعلم من هو . أو إلى السلطات العامة المختصة إذا لم يكن يعلم من هو مالك الشيء أو حائزه . فإذا استولى على الشيء بنية تملكه فإنه يعد مختلساً له وبالتالي يعد سارقاً .

صور التسليم الغير نافي للاختلاس

للتسليم الغير نافي للاختلاس صور عديدة سوف نعرض لأهم هذه الصور وهي : التسليم من حرز مغلق , والتسليم المعلق على شرط , والتسليم الرمزي , والاختلاس الذي يقع من الخدم والعمال والضيوف ونزلاء الفنادق ومن في حكمهم على التفصيل التالي :

١- التسليم من الأحرار المغلقة

هذه الصورة تتحقق عندما يكون موضوع التسليم حرزاً مغلقاً . كأن يسلم شخص إلى آخر حرزاً مغلقاً كدولاب أو حقيبة أو خزانة ويحتفظ هو بمفتاح الحرز , فيقوم المتسلم بالاستيلاء على الأشياء التي بداخل الحرز أو على جزء منها , فهل يعد ذلك سرقة أم خيانة أمانة ؟

ذهب رأى في الفقه إلى القول باعتبار الاستيلاء على الحرز أو على شيء منه سرقة لا خيانة أمانة لأن الاحتفاظ بالمفتاح قرينة على عدم رغبة صاحبه في نقل الحيازة إلى المتسلم , بل إعطائه مجرد اليد العارضة^(١).

١ - د/ رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص ٣٢٦ .

بينما ذهب رأى آخر إلى القول بأن الأقرب إلى المنطق أن يكون صاحب الحرز قد ائتمن المتسلم عليه وعلى ما بداخله ، وما احتفاظه بالمفتاح إلا رغبة منه في عدم اطلاع المتسلم علي ما بداخله أو إمعانا في المحافظة عليه ، وأوضح ما يكون هذا الوضع عندما يكون الحرز لا قيمة له إلا كونه غلافاً للشيء الموجود بداخله كظرف مثلاً^(١) .

بينما يذهب رأى ثالث إلى التفرقة بين فرضين :

الأول : عندما يسلم الحرز إلى الغير بدون قصد الوديعة مثال ذلك أن يؤجر شخص شقة مفروشة للغير ويحتفظ فيها بدولاب مغلق لم يسلم مفتاحه للمستأجر ، فإن استولى الأخير على ما بداخله فإن فعله يعد اختلاساً مكوناً للعنصر الأول من عناصر الركن المادي في جريمة السرقة.

الثاني : عندما يسلم الحرز إلى الغير بمقتضي عقد من عقود الائتمان ، فإذا استولى على شيء مما بداخل الحرز أو على محتوياته كلها فإن هذا يعد سرقة ، لأن الاحتفاظ بالمفتاح يدل على أن صاحب الحرز لم يشأ أن ينقل إلى المستلم حيازة على ما بداخله ، أما إذا استولى على الحرز بأكمله فإنه يعد مرتكباً جريمة خيانة الأمانة^(٢).

وهذا الرأي هو الذي أخذت به محكمة النقض حيث قضت " بأن تسليم المظروف مغلقاً أو الحقيبة مغلقة بموجب عقد من عقود الائتمان لا يدل بذاته حتماً على أن المتسلم قد ائتمن على ذات المظروف أو على ما بداخل الحقيبة بالذات ، لأن تغليق الظروف وما يقتضيه من حظر فتحه

١ - د/ محمود نجيب حسني -المرجع السابق- ص ٥٣ ، د/ فوزية عبد الستار -المرجع السابق- ص ٦٨٧ .

٢ - د/ عبد المهيم بكر -المرجع السابق- ص ٧٥٨ ، د/ مصطفى فهمي الجوهري -المرجع السابق- ص ٨٨ .

على المتسلم ، أو إقفال الحقيبة مع الاحتفاظ بمفتاحها ، قد يستفاد منه أن صاحبها إذ حال مادياً بين المتسلم وبين ما فيها لم يشأ أن يأتّمه على ما بداخلها . وإذن فاختلاس المظروف بعد فض الظرف لهذا الغرض ثم إعادة تغليفه يصح اعتباره سرقة. إذا رأت المحكمة من وقائع الدعوى أن المتهم لم يؤتمن على المظروف وأن صاحبه إنما احتفظ لنفسه بحيازته ولم يشأ بتغليفه أن يمكنه من هذا الحيازة^(١).

٢. التسليم المعلق على شرط

إذا كان التسليم معلقاً على شرط واجب التنفيذ اعتبرت محكمة النقض أن تقييد التسليم بمثل هذا الشرط إنما يفصح عن أن صاحب الشيء لم يقصد أن ينزل عن سيطرته وهيمنته عليه مادياً إلى أن يتم تنفيذ الشرط فتبقى له الحيازة بعناصرها القانونية حتى ذلك الوقت ، ولا تكون يد المتسلم عليه حتى ينفذ الشرط إلا مجرد يد عارضة^(٢) لا ينتقي معها الاختلاس إذا هو أنكر الشيء المسلم أو فر به .

ويدخل تحت هذه الحالة صورتان يكثر وقوعهما في الحياة العملية وهما: البيع نقداً ، المصارفة .

أولاً : السرقة عند البيع نقداً

يحدث كثيراً في الحياة العملية أن يتوجه شخص إلى أحد المحلات التجارية ويبدى رغبته في شراء سلعة معينة ، فيعطيها له البائع لكي يفحصها ويخبره بثمانها ، فيقبل شراءها بالثمن الذي حدده البائع ، ثم يقوم المشتري بمغافلة البائع ويفر هرباً بالسلعة دون أن يدفع ثمنها . فهل يعد المشتري في هذه الحالة مختلساً للسلعة أي سارقاً لها ؟

١ - نقض ٢١/١٠/١٩٤٠م القواعد القانونية ج٥ ق ١٢٩ ص ٢٥١ .

٢ - د/ حسنين عبيد - المرجع السابق - ص ١٨٢ .

استقر الفقه والقضاء في مصر منذ زمن بعيد على اعتبار الفعل سرقة^(١) ، لان تسليم المبيع في هذه الحالة يكون معلقاً على شرط واقف ضمني هو دفع الثمن وإلى أن يتحقق هذا الشرط لا يتم انعقاد البيع وتكون يد المشتري على الشئ المسلم إليه يداً عارضة فإذا استولى عليه دون دفع الثمن اعتبر سارقاً ، أما إذا دفع الثمن تنتقل إليه الحيازة الكاملة ولا يعد استيلاؤه اختلاساً^(٢) .

وتطبيقاً لذلك قضي بأنه "إذا كانت الواقعة هي أن شخصاً حضر إلى بائع فاكهة في "دكانه" وطلب منه "أقة" موز وأن يبذل له ورقة ذات خمسة جنيهات بفضه ، فأعطاه الفاكهي أربعة جنيهات و أربعة وتسعين قرشاً ، وشغل الفاكهي بإحضار فاكهة لشخص آخر، ثم التفت إلى الشخص

١ - قبل أن يستقر الفقه والقضاء علي اعتبار الفعل سرقة كان هناك جدل قد ثار بشأن وقوع السرقة في هذا الفرض فمحكمة النقض الفرنسية كانت قد ذهبت قديماً في أحد أحكامها إلي عدم وقوع السرقة في هذا الفرض وقد قيل في الدفاع عن هذا الحكم إن تطبيق قواعد القانون المدني المتعلقة بعقد البيع يقود إلي القول بانتفاء السرقة إذا سلم المبيع إلى المشتري على أن يدفع ثمنه في الحال ولكنه رفض أو فر بالشئ المبيع دون دفع ثمنه ، لأن البيع قد وقع بمجرد تلاقي الإيجاب والقبول وانتقلت الملكية للمشتري بهذا التراضي حتى قبل سداد الثمن ، كما قيل كذلك بأن هذا القضاء يتمشى مع ما كان الحرص يوجبه على البائع خاصة وأن من حقه ألا يسلم المبيع إلا بعد قبض الثمن أما وقد وثق في المشتري وسلمه الشئ المبيع من قبل أن يقبض الثمن فقد قصر في حق نفسه وعليه تقع مغبة هذا التقصير (د/ عبد العظيم وزير . الرجع السابق . ص ١٣٢ ، ١٣٣)

٢ - د/ فوزية عبد الستار -المرجع السابق- ص ٦٨٤ ، د/ عبد المهيمن بكر -المرجع السابق- ص ٧٦٠ ، د/ حسنين عبيد - المرجع السابق - ص ١٨٢ ، د/ أحمد شوقي أبو خطوة -المرجع السابق- ص ٧١ ، د/ عبد العظيم وزير -المرجع السابق- ص ١٣٢ .

الأول فلم يجده فإن الواقعة تتحقق فيها أركان الجريمة السرقة لأن تسليم المجني عليه النقود للمتهم كان تسليمًا ماديًا مقيداً بشرط واجب التنفيذ في نفس الوقت تحت مراقبة المجني عليه ، وهذا الشرط هو أن يسلم المتهم ورقة ذات خمسة جنيهاً للمجني عليه بمجرد تسليمه الأربعة جنيهاً والأربعة وتسعين قرشاً ، فإن لم يتحقق هذا الشرط الأساسي ، ولم ينفذه المتهم في الحال ، فإن رضاء المجني عليه بالتسليم يكون غير ناقل للحيازة فلا يكون معتبراً بل يكون انصراف المتهم خفية بالنقود التي أخذها من المجني عليه سرقة ^(١).

ويستثنى من ذلك حالة ما إذا كان الشئ المبيع مما يقبل الاستهلاك الفوري كالمأكولات والمشروبات ، فإذا سمح البائع للمشتري بتناول الأكل أو الشراب على أن يسدد الثمن عند مغادرته للمحل ، فإن البائع يكون قد نقل الحيازة الكاملة إلى المشتري ، فإذا غادر المشتري المكان دون دفع ثمن ما تناوله لا يعتبر في الحالة مرتكباً لجريمة سرقة وإنما يسأل عن جريمة أخرى هي الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٢٤ مكرر من قانون العقوبات والتي تقضي بمعاينة كل من تناول طعاماً أو شراباً في محل معد لذلك ولو كان مقيماً فيه ... ثم امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق عليه أو فر دون الوفاء به " .

وتعتبر من صور السرقة عند البيع والشراء نقداً السرقات التي تحصل في المحلات التجارية الحديثة التي تسمى " السوبر ماركت " حيث تقوم هذه المحلات على أساس أن يتولى العملاء أو الزبائن خدمة أنفسهم بأنفسهم وذلك باختيار السلع التي يريدون شرائها ، ويحملون هذه السلع إلى الخزينة لسداد الثمن المحدد لها قبل الخروج بها من المحل بحيث إذا

١ - نقض ١٩٣٢/١١/٣١ طعن رقم ٢٤٢٤ لسنة ٢ق موسوعة الجامع القانوني الإلكترونية.

تجاوز المشتري المكان المخصص للدفع دون سداد قيمة السلع اعتبر سارقاً لأن يده قبل سداد الثمن يداً عارضة ، وتقوم جريمة السرقة كذلك حتى لو كانت السلعة التي اختارها المشتري من السلع التي تقبل الاستهلاك الفوري كالعصائر والشيكولاتة وغيرها من السلع متى تناولها المشتري داخل المحل وخرج دون أن يدفع ثمنها ، ولا تدخل هذه الحالة في نطاق المادة ٣٢٤ مكرر من قانون العقوبات لأن هذه المحلات غير متخصصة في تقديم الأطعمة والأشربة .

ثانياً : السرقة عند المصارفة

وهذه الصورة تتحقق في حالتين الأولى : حالة عقد المصارفة الخالصة أي استبدال النقود بعضها بعض ، وصورة ذلك أن يطلب شخص إلى آخر أن يبدل له ورقة نقد كبيرة بنقود صغيرة (أي الحصول على الفكة) ، ثم يتسلم منه النقود الصغيرة ويهرب بها دون دفع الورقة المالية الكبيرة أو العكس .

الحالة الثانية : عقد المصارفة غير البحت أي المقترن بواقعة أداء ثمن سلعة ما أو الوفاء بدين على المتسلم . وصورتها أن يشتري شخص سلعة معينة ويطلب من البائع باقي ورقة مالية كبيرة مخصوماً منها ثمن السلعة التي اشتراها ، ثم يهرب بالسلعة وبالباقي دون أن يعطي البائع الورقة المالية الكبيرة . فهل يعد فعل المتسلم في مثل هذه الحالات مكوناً لفعل الاختلاس وبالتالي يعد سارقاً؟

يذهب الرأي الراجح فقهاً إلى أن الفعل في الحالتين السابقتين وما شابههم يشكل جريمة سرقة لأن تسليم النقود بناء على عقد المصارفة معلق على شرط واجب التنفيذ في الحال ، وهو رد مقابلة النقود المسلمة ،

وطالما لم يتحقق هذا الشرط تكون يد التسلم على النقود يداً عارضة فإذا فر بها اعتبر مرتكباً لجريمة السرقة^(١).

وهذا الرأي هو ما أيدته محكمة النقض حيث قضت " بأنه إذا طلب المتهم باقي قطعة من النقود (ريال) فسلمه المجني عليه هذا الباقي ليأخذ منه الريال وبذا يستوفي دينه منه ، فهذا التسليم مقيد بشرط واجب تنفيذه في ذات الوقت وهو تسليم الريال للمجني عليه ، فإذا انصرف المتهم خفية بالنقود التي تسلمها فقد أخل بالشرط ، وبذا ينعدم الرضا بالتسليم وتكون جريمة السرقة متوافرة الأركان"^(٢).

كما قضت بأنه " إذا حضر شخص إلى بائع فاكهة في دكانه وطلب منه "أفة" موز وأن يبذل له ورقة بخمسة جنيهات بفكة ، فأعطاه الفاكهي أربعة جنيهات وأربعة وتسعين قرشاً ، وشغل الفاكهي بإحضار فاكهة لشخص آخر ، ثم التفت فلم يجد المشتري الأول الذي فر بالمبيع وباقي الخمسة جنيهات فإن هذه الواقعة تتحقق فيها أركان جريمة السرقة"^(٣).

٣. التسليم الرمزي

في هذه الصورة يسلم المالك الحرز إلى الغير ويسلمه مفتاحه ، أي أن المالك لا يحتفظ بمفتاح الحرز كتسليم مفتاح الشقة المفروشة أو تسليم مفتاح مخزن ، فتسليم هذا المفتاح تسليم رمزي لمنقولات الشقة أو محتويات المخزن. فما الحكم لو فرض وقام المتسلم بفتح الحرز والاستيلاء على ما داخله ، وهل يشكل فعل المتسلم جريمة في هذه الحالة ؟ وما هي ؟

١ - د/ محمود نجيب حسني - المرجع السابق - ص ٥٩ ، د/ أحمد شوقي أبو خطوة

- المرجع السابق - ص ٧٣ .

٢ - نقض ١٩٣٢/١/٤م مجموعة القواعد ج ٢ ق ٣١٨ ص ٤٢٨ .

٣ - نقض ١٩٣٢/١١/٢١م مجموعة القواعد ج ٣ ق ٢٢ ص ٢٠ .

للإجابة على هذا السؤال يجب أن نفرق بين فروض ثلاثة ^(١) حسب قصد المالك من تسليم المفتاح :

الفرض الأول : إذا لم يكن المالك قد قصد نقل الحيازة التامة أو الناقصة . ففي هذه الحالة تكون يد المتسلم على ما يحتويه الحرز يد عارضة ، فإن استولى على بعض محتويات الحرز فإنه يعد مختلساً وبالتالي سارقاً . مثال ذلك أن يعطي مالك الشقة المفروشة ، أو مالك المخزن مفتاحه للغير ، ليعاينه تمهيداً لاستئجاره أو شرائه فيستولي على المنقولات الموجودة في الشقة أو المخزن .

الفرض الثاني : أن يكون المالك قد سلم المفتاح استناداً إلى عقد من عقود الائتمان ، كالإيجار أو الوديعة أو الوكالة ، في هذه الحالات تكون حيازة المستأجر أو المودع لديه أو الوكيل حيازة ناقصة لحساب الغير ، فإن اختلس شيئاً مما هو موجود داخل الحرز كان مرتكباً لجريمة خيانة الأمانة .

الفرض الثالث : أن يكون تسليم المفتاح تالياً لعقد بيع المنقول الذي في داخل الحرز -منقولات الشقة أو البضائع الموجودة داخل المخزن- تنفيذاً لهذا العقد . فحيازة المتسلم في هذه الحالة حيازة تامة ولو كان ذلك قبل دفع الثمن أو باقيه ، فإن استولى على ما بداخل الحرز فلا يعد مختلساً لأنه استولى على ما يملك .

٤. التسليم إلى الخدم والعمال والضيوف ونزلاء الفنادق ومن في حكمهم:

تعتبر يد الخدم في المنازل والعمال في المصانع والمحلات التجارية على الأشياء التي تسلم إليهم بمقتضى عملهم يداً عارضة ، ومن ثم إذا استولى أحدهم على ما في حوزته كان فعله اختلاساً مكوناً لجريمة السرقة.

١ - د/ حسنين عبيد - المرجع السابق - ص ١٨٥ .

وتطبيقاً لذلك قضى "متى كان المازوت موضوع الجريمة لم يخرج من حيازة الشركة المجني عليها ، ولم تكن يد المتهم عليه بوصف كونه عاملاً عندها إلا يداً عارضة ليس من شأنها أن تنقل الحيازة إليه ، فلا محل للقول بأن الجريمة في حقيقة تكييفها القانوني لا تعدو أن تكون جريمة خيانة أمانة ويكون الحكم إذا دان المتهم بجريمة الشروع في السرقة لم يخطئ القانون في شيء " ^(١) كما قضى بأنه يعد سارقاً " ... العامل في شركة فحم إذا اختلس الفحم الذي تسلمه من مخدومه لتوصيله لأحد العملاء "

ولا يتغير الأمر إذا كان هذا التسليم إلى الخادم أو العامل في مكان بعيد عن عمله طالما أنه لا زال خاضعاً لهيمنة مخدومه أو رب العمل وليس حائزاً لحسابه. وعلى ذلك فإذا قام أحد العمال في محلات الطعام بتوصيل الطلبات إلى المنازل واختلس شيئاً منها عد مرتكباً لسرقة ^(٢) ، أما إذا كلف السيد خادمه ، أو صاحب العمل عامله القيام بعمل قانوني كإعطاء الخادم نقود لشراء سلعة معينة ، أو إعطاء العامل نقود لشراء معدات أو مواد خادماً تستخدم في العمل ، فإنه إذا استولى الخادم أو العامل على النقود ، ولم يشتتر السلعة أو المواد الخام والمعدات كانت الواقعة خيانة أمانة ، أما إذا استولى على السلعة بعد شرائها لذمة مخدومه أو رب العمل لكانت الواقعة سرقة لأن يده عليها يد عارضة ^(٣) .

١ - نقض ٢٥/١٢/١٩٥٦م طعن رقم ١٠٤٩ لسنة ٢٦ ق .

٢ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٦٨٨ ، د/ حسنين عبيد - المرجع

السابق - ص ١٨٧ ، د/ عبد العظيم وزير - المرجع السابق - ص ١٤٠ .

٣ - د/ رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص ٣٢٦ .

أما بالنسبة للضيوف ونزلاء الفنادق ومن في حكمهم كرواد المطاعم والمقاهي والملاهي ، فإن يدهم على الأشياء التي يتسلمونها تكون يد عارضة ، فإذا استولى أي منهم على شيء مما سلم إليه كان مختلساً ومركباً لجريمة السرقة مع ملاحظة أن الضيف قد يصبح أميناً على الأشياء إذا سلمت إليه بقصد نقل الحيازة الناقصة ، مثال ذلك أن يترك شخص لصديقه شقة في أحد المصايف ليقيم فيها بعض الوقت فيختلس بعض محتوياتها فإنه في هذه الحالة يعد خائناً للأمانة^(١).

أما أفراد الأسرة الواحدة الذين يقيمون في مسكن واحد ، فالفرض أن كلاً منهم حائزاً لأشياءه الخاصة ، كالأوراق أو الملابس أو المجوهرات أو الكتب ، فإذا استولى أحد أفراد الأسرة على أشياء خاصة بغيره عد سارقاً ، وقد يكون الشيء خاصاً بأحد أفراد الأسرة ولكنه في حيازة الآخر كجهاز كهربائي مثلاً يملكه الوالد ويعيره لأحد أبنائه . فإن استولى الابن على الجهاز الذي في حيازته عد خائناً للأمانة وليس سارقاً^(٢).

أما فيما يتعلق بالزوجين فيجب التفرقة بين فروض ثلاثة :

الفرض الأول : يكون المال فيه خاصاً بأحد الزوجين كالملايس والأوراق ومجوهرات الزوجة ، فلا يكون للزوج عليها إلا اليد العارضة التي لا تمنع قيام الاختلاس إن هو استولى على حيازتها الكاملة لنفسه .

الفرض الثاني : أن يكون مال الزوج مسلماً إلى الزوج الآخر على سبيل الائتمان لحفظه أو التصرف فيه على وجه معين ، وهنا يحوز الزوج

١ - د/ محمود مصطفى - المرجع السابق - ص ٤٥٨ .

٢ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٦٩٠ .

مال زوجه حيازة ناقصة تقوم معها جريمة خيانة الأمانة إن هو ضمه إلى ملكه^(١).

الفرض الثالث : يكون المال في هذا الفرض في حيازة الزوجين معاً وإن كان مملوكاً لأحدهما فقط ، وهنا تكون يد كل منهما على منقولات الآخرين يد أمانة بحيث إذا استولى على حيازتها الكاملة عد خائناً للأمانة وليس سارقاً ، ويصدق هذا الفرض على أثاث منزل الزوجية^(٢).

المطلب الرابع

السرقعة النامة والشروع فيها

- أهمية التفرقة بين تمام السرقعة وبين الشروع فيها والأعمال التحضيرية لها

نص المشرع المصري في المادة ٣٢١ من قانون العقوبات^(٣) على العقاب على الشروع في السرقعة حتى ولو كانت من قبيل الجنج ، وهذا يقتضي تحديد الحد الفاصل بين ما يعتبر عملاً تحضيرياً لا عقاب عليه وبين البدء في التنفيذ أي الشروع المعاقب عليه ، وأن نحدد كذلك الحد الفاصل بين ما يعتبر شروعا في سرقعة وبين ما يعتبر سرقعة تامة ، وتظهر هذه الأهمية في الأمور الآتية :-

١- إنه إذا كان الفعل الذي أتاه الجاني يعتبر بدءاً في التنفيذ - أي شروعا معاقباً عليه - فإن الأفعال السابقة عليه تعتبر داخلية في إطار

١ - د/ عبد المهيم بكر -المرجع السابق- ص ٧٥٨ ، د/ المرصفاوي -المرجع السابق- ص ٢٦٥ .

٢ - د/ عبد العظيم وزير -المرجع السابق- ص ١٤٣ .

٣ - فتنص المادة ٣٢١ من قانون العقوبات على أنه " يعاقب على الشروع في السرقات المعدودة من الجنج بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة لو تمت فعلاً "

الأعمال التحضيرية للجريمة ، وبالتالي لا عقاب عليها إلا إذا قرر المشرع العقاب عليها بوصفها جرائم خاصة .

٢- التمييز بين الأفعال التي تشكل الجريمة التامة ، والأفعال التي تشكل الشروع له أثره البالغ في تقدير العقوبة ^(١) ، كما أن مراقبة الشرطة كعقوبة تكميلية ^(٢) في حالة الحكم على متهم عائد لا توقع إلا بالنسبة للجريمة التامة دون الشروع ^(٣) .

٣- بالنسبة للعدول الاختياري فإنه لا ينتج أثره في امتناع العقاب إلا إذا كان الجاني في مرحلة الشروع ، أما إذا كانت الجريمة قد تمت وقام الجاني برد الشيء الذي اختلسه فإن هذا لا يعد عدولاً اختيارياً ، وإنما مجرد

١ - ذلك لأن عقاب الشروع في السرقة أخف من عقاب السرقة التامة فالنسبة لجنح السرقة تنص المادة ٣٢١ من قانون العقوبات " يعاقب على الشروع في السرقات المعودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة لو تمت فعلاً " أما بالنسبة لجنايات السرقة فيسرى عليها حكم المادة ٤٦ من قانون العقوبات التي تضع القاعدة العامة في العقوبات على الشروع في الجنايات بقولها " يعاقب على الشروع في الجنايات بالعقوبات الآتية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام . بالسجن المؤقت إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد . بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن = إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤقت . بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كان عقوبة الجناية السجن . "

٢ - تنص المادة ٣٠ من قانون العقوبات على أن " المحكوم عليهم بالحبس لسرقة ، يجوز في حالة العود أن يجعلوا تحت مراقبة البوليس مدة سنة على الأقل ، أو سنتين على الأكثر . "

٣ - د/ رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص ٣٥٨ ، د/ حسني أحمد الجندي " شرح قانون العقوبات - القسم الخاص - في جرائم الأموال " ١٩٨٥ ص ١١٠ ، د/ أحمد شوقي أبو خطوة - المرجع السابق - ص ٧٩ .

ندم أو توبة لا يؤثر في قيام الجريمة وإن أمكن أن يؤخذ ذلك في الاعتبار كسبب من أسباب التخفيف القضائي .

٤- في مرحلة الشروع يكون الدفاع الشرعي عن المال منتجاً لآثاره في إباحة فعل الدفاع ، أما إذا كانت الجريمة قد تمت فإن هذا الفعل يفقد صفته ويتحول إلى اعتداء معاقب عليه .

٥- بالنسبة للظروف المشددة للجريمة يجب أن تكون معاصرة للجريمة حتى تنتج أثرها . أما إذا كانت سابقة على الشروع أو لاحقة لتمام فعل الاختلاس فلا تنتج أثرها في تشديد العقوبة ، وإن كان البعض يستثني الإكراه الذي يقع من الجاني عقب السرقة مباشرة بقصد الهروب بالمسروقات^(١) .

الشروع في السرقة

يعتبر الشروع في السرقة مرحلة تتوسط بين الأعمال التحضيرية التي لا عقاب عليها (إلا إذا شكلت جريمة خاصة) وبين الجريمة التامة ، فمتى يعتبر الفعل شروعا في سرقة معاقبا عليه ، ومتى يعتبر الفعل عملاً تحضيرياً لا عقاب عليه ؟

الرأي السائد فقها وقضاءً هو المذهب الشخصي^(٢) الذي لا يعتمد في التفرقة بين الأعمال التحضيرية والأعمال التنفيذية على ماديات السلوك

١ - د/ مصطفى الجوهري - المرجع السابق - ص ٣٩ .

٢ - يوجد في هذا الموضوع بالإضافة إلى المذهب الشخص مذهب أساسي آخر هو المذهب المادي باتجاهاته المختلفة وطبقاً له يتحقق الشروع المعاقب عليه عندما يبدأ الجاني في تنفيذ فعل يدخل في تكوين الركن المادي للجريمة ، أو يعتبر ظرفاً عينياً مشدداً لها أو ، بالأدق ، للعقاب عليها ، مثل الكسر أو التسور أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو الدخول في المنزل المسكون أو المعد للسكني أو في احدي ملحقاته . أما ما دون ذلك فإنه يعد عملاً تحضيرياً لا عقاب عليه .

الإجرامي ، ولا على ما ينطوي عليه الفعل من خطورة ، وإنما بالنظر إلى الأفعال التي يأتيها الجاني بحسب دلالتها على خطورة الجاني وعزمه الأكيد على بلوغ النتيجة الإجرامية . أي أن الشروع وفقاً لهذه النظرية يتحقق بكل فعل مادي يؤدي حالاً ومباشرة إلى ارتكاب الجريمة^(١) .

أما الأعمال التي لا تؤدي مباشرة ، إلى ارتكاب الاختلاس فهي أعمال تحضيرية ومن أمثلتها إعداد مفاتيح مزورة ، والترصد أمام المنزل المراد سرقة حيث تنتهي الأعمال التحضيرية إلى سور المنزل بحيث لو تخطى هذا السور بنقب أو سور فإن مجرد فعله لا يمكن اعتباره شيئاً آخر غير بدء في تنفيذ خطته الإجرامية . فإذا ما فوجئ وهو على تلك الحال فاضطر على الرغم منه للهرب قبل البحث عن الشيء المقصود سرقة وقبل تناوله إياه فلا يستطيع الادعاء بأنه لا يأتي إلا مجرد عمل تحضيرية^(٢) .

وقد أكدت محكمة النقض ما ذهب إليه أنصار المذهب الشخصي صراحة حيث قضت بأنه " لا يشترط بحسب تعريف المادة ٤٥ عقوبات لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي ، بل يكفي لاعتبار أنه شرع في ارتكاب جريمته أن يبدأ في تنفيذ فعل سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي لها ومؤد إليه حتماً ، وبعبارة أخرى يكفي أن يكون الفعل الذي باشره الجاني هو الخطوة الأولى في سبيل ارتكاب الجريمة ، وأن يكون بذاته مؤدياً حالاً ومن طريق مباشر إلى ارتكابها ، ما دام قصد الجاني من مباشرة هذا الفعل معلوماً وثابتاً^(٣) .

١ - د/ أحمد شوقي أبو خطوة - المرجع السابق - ص ٨٣ ، د/ أحمد حسني -

المرجع السابق ص ٣٣ ، د/ عبد العظيم وزير - المرجع السابق ص ١٤٨ .

٢ - نقض ١٨ يناير ١٩٣١م مجموعة القواعد ج ٢ ق ١٦٠ ص ٢١٧ .

٣ - نقض ١٥/١٠/١٩٣٤م مجموعة القواعد القانونية ج ٣ ق ٢٨٢ ص ٣٧٥ .

كما قضت بأنه " متى كانت المحكمة قد أثبتت على المتهمين ، بناء على اعتبارات ذكرتها أن نيتهم كانت معقودة على السرقة وأن الأفعال المادية التي وقعت منهم من شأنها أن تؤدي مباشرة إلى الجريمة وأنه لم يحل بينهم وبين إتمام مقصدهم إلا سبب لا دخل لإرادتهم فيه بينته في حكمها ، فإنه تكون قد أثبتت عليهم جريمة الشروع في السرقة بجميع عناصرها القانونية " (١) .

كما قضت كذلك بأنه " إذا كانت الواقعة هي أن المتهم دخل إلى منزل مسكون ليلاً وكان يحمل معه أدوات مما يستعمل في فتح الأبواب وكسرها ثم ضبط قبل أن يتمكن من ارتكاب السرقة ، فهذه الواقعة تعتبر شروعاً في جناية السرقة ، إذ أن الأفعال التي صدرت من المتهم تعد من الأعمال المؤدية مباشرة إلى ارتكاب هذه الجريمة ، ولا يصح اعتبارها جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه " (٢) .

ومن ثم فوفقاً للمذهب الشخصي وهو الراجح فقهاً وقضاءً يتحقق الشروع في السرقة في عدة حالات هي :

- إذا كان الجاني قد بدأ فعلاً يعتبر من عناصر الاختلاس كأن يضع يده على المنقول المراد سرقة .
- إذا أتى الجاني عملاً يعتبر ظرفاً مشدداً للسرقة كالإكراه ، أو الكسر ، أو التسور ، أو استعمال مفاتيح مصطنعة .

١ - نقض ١٩٤٧/١/٢١م الطعن رقم ٤٦ لسنة ١٧ق موسوعة الجامع القانوني الالكترونية.

٢ - نقض ١٩٥٢/٥/٢٠م الطعن رقم ٤٢٩ لسنة ٢٢ق موسوعة الجامع القانوني الالكترونية.

- إذا كان الفعل الذي صدر من الجاني يدل دلالة يقينية على عزمه ارتكاب الجريمة حتى ولو لم يكن من العناصر المكونة لفعل الاختلاس ، أو من الظروف المشددة للسرقة .
ولا يشترط لتحقيق الشروع في السرقة أن يوجد المال المراد سرقته في المكان الذي توقع الجاني وجوده فيه ، وهذا ما أكدته محكمة النقض صراحة^(١) .

وإذا وصلت يد الجاني إلى الشيء المراد سرقته ولكنه لم ينجح في فكه ونزعه من مكانه أو ضبط وهو يحاول تخليصه عدت الواقعة شروعاً معاقباً عليه^(٢) .

- تمام السرقة

يذهب الرأي السائد فقهاً وقضاءً إلى أن جريمة السرقة تعتبر تامة في اللحظة التي يستطيع فيها الجاني إخراج المنقول من حيازة المجني عليه ، وإدخاله في سيطرته وحيازته هو . أما قبل ذلك فإن الفعل يعتبر شروعاً في سرقة^(٣) .

ووفقاً لهذا الرأي فإن وضع الجاني يده على الشيء المراد سرقته أو نقله من مكانه لا تتوافر به جريمة سرقة تامة طالما لم يترتب على ذلك إخراج هذا الشيء من حيازة وسيطرة المجني عليه وإدخاله في حيازة الجاني . كما لا يشترط لتوافر جريمة السرقة التامة أن يكون الجاني قد قام بإيداع الشيء

١ - نقض ٢٣/١٠/١٩٦١م أحكام النقض س ١٢ ق ١٦٤ ص ٨٣٧ ، ١٥/٣/١٩٧٩م أحكام النقض س ٣٠ ق ٧١ ص ٣٤٦ .

٢ - نقض ٢١/٦/١٩٤٣م طعن رقم ١٤٩٦ لسنة ١٣ ق موسوعة الجامع القانوني الالكترونية.

٣ - د/ أحمد فتحي سرور - المرجع السابق - ص ٦٢٨ ، د/ أحمد حسني طه - المرجع السابق - ص ٣٤ ، د/ عبد العظيم وزير - المرجع السابق - ص ١٥٢ .

الذي اختلسه في المكان الذي أراد وضعه فيه ، بل قد تكتمل السرقة حتى ولو لم يغادر الجاني محل الجريمة كما في حالة السرقة التي تقع من الخدم والضيوف إضراراً بالمخدوم أو المضيف . فهي تتم بمجرد وضع أي منهما الشيء الذي اختلسه في جيبه أو حقيبته ^(١) .

مع ملاحظة أن تحديد اللحظة التي يصبح فيها الشيء تحت سيطرة الجاني - وبالتالي تتم السرقة - يختلف من واقعة إلى أخرى ، إذ أنها مسألة موضوعية تدخل في تقدير قاضي الموضوع .

وتأكيداً لهذا الرأي قضي " أن السرقة لا تتم إلا بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاءً تاماً يخرج به من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه " ^(٢) .

كما قضي " أن السرقة لا تتم إلا بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاءً تاماً يخرج به عن حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه . فإذا نقل المتهم كمية من القمح من مخازن محطة السكة الحديد إلى مكان آخر في دائرة المحطة بعيداً عن الرقابة ، ثم حضر ليلاً وهو يحمل سلاحاً ومعه آخرون وحملوا القمح إلى خارج المحطة حتى ضبطوا به ، فإن هذه الواقعة تكون جناية سرقة بالنسبة للمتهم ولزملائه ولا يصح أن تعتبر جنحة ، لأن القمح لم يكن عندما نقله المتهم بمفرده قد خرج من حوزة السكة الحديد ، فلا يعتبر اختلاسه تاماً إلا عندما نقله المتهمون معاً

١ - د/ مصطفى فهمي الجوهري - المرجع السابق - ص ٤٣ .

٢ - نقض ١٥/١٠/١٩٧٨م مجموعة أحكام النقض س ١٩ ص ٦٨٤ ، ١٩/١١/١٩٩٠م طعن رقم ٢٨٤٨٦ لسنة ٥٩ ق موسوعة الجامع القانوني الالكتروني .

من دائرة المحطة في الظروف التي نقلوه فيها ، والسرقه في هذه الحالة تكون جنائية" (١) .

وقضي " إذا كان الثابت بالحكم أن بعض الأشياء المسروقة وجد بمنزل خرب مجاور لمنزل المجني عليه ، وبعضها على حائط هذا المنزل الخرب ، فإن هذه الواقعة تكون جريمة سرقة ومن الخطأ عدها شروعاً ما دامت تلك الأشياء قد نقلت من داخل منزل المجني عليه إلى خارجه فخرجت بذلك من حيازة صاحبها" (٢) .

وقضي " إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن صراف المديرية تسلم بعض رزم الأوراق المالية من صراف البنك الأهلي ، ووضعها على منضدة بجواره وشغل بتسلم باقي الأوراق ، فاعتتم المتهم هذه الفرصة وسرق رزمة منها ، وأخفاها تحت ثيابه ولما افتضحت السرقة ألقاها خلف عامود يبعد عن محل وقوفه حيث وجدها أحد عمال البنك ، فهذه الواقعة تعتبر سرقة تامة لأن المال قد انتقل فعلاً من حيازة الصراف إلى حيازة المتهم بطريق الاختلاس وبنية السرقة" (٣) .

وبالإضافة إلى الرأي السائد فقهاً وقضائياً يوجد رأيين آخرين هما :

الرأي الأول : يذهب إلى القول بأن جريمة السرقة تعتبر تامة بمجرد رفع الجاني الشيء من موضعه ، أو إخراجها من مكانه ، أو تحريكه بقصد

١ - نقض ١٨/٥/١٩٤٢م الطعن رقم ١٢٢٨ لسنة ١٢ق موسوعة الجامع القانوني الالكترونية

٢ - نقض ١٤/١٢/١٩٤٢م الطعن رقم ١٩٢٦ لسنة ١٢ق موسوعة الجامع القانوني الالكترونية.

٣ - نقض ٢١/١٢/١٩٣٦م الطعن رقم ١٩٦ لسنة ٧ق موسوعة الجامع القانوني الالكترونية.

الاستيلاء على الحياة الكاملة كأن يضبط الجاني داخل المنزل أو أثناء خروجه منه يحمل المسروقات .

الرأي الثاني : لا يعتبر جريمة السرقة قد تمت إلا إذا وصل الجاني بالشئ المسروق إلى المكان الذي يريد أن يضعه فيه . أما قبل ذلك فإن الواقعة تعد شروع في سرقة وليست سرقة تامة .

وواضح عدم رجوح أي من الرأيين السابقين . لأن الرأي الأول يضيق من نطاق الشروع في السرقة وبالتالي يوسع من نطاق جريمة السرقة التامة . والرأي الثاني يوسع من نطاق الشروع ويضيق من نطاق الجريمة التامة ، لأن السرقة لا تعتبر تامة وفقاً له إلا إذا نقل الجاني الشئ المسروق من موضعه إلى المكان الذي يريد أن يضعه فيه .

المبحث الثالث

الركن المعنوي

القصد الجنائي في جريمة السرقة

السرقة جريمة لا تكون إلا عمدية ، فالركن المعنوي فيها يتخذ صورة القصد الجنائي ، وقد أغفل نص المادة ٣١١ من قانون العقوبات الذي نص على تعريف السرقة الإشارة إلى ذلك ، ولا يكتفي بالقصد العام للقول بتوافر القصد الجنائي في جريمة السرقة ، بل لابد من توافر قصد خاص يتمثل في نية تملك الشئ محل السرقة ، وقد جرت أحكام محكمة النقض على تعريف القصد الجنائي في جريمة السرقة بأنه " قيام العلم عند الجاني

وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضا مالكة بنية امتلاكه^(١).

عنصر القصد الجنائي

يقوم القصد الجنائي العام في جريمة السرقة على علم الجاني بتوافر أركان الجريمة واتجاه إرادته إلى ارتكاب الفعل المكون لهذه الجريمة وتحقيق النتيجة المرتبة عليه .

١ - العلم : يتطلب هذا العنصر أن يكون الجاني مدركاً أنه يختلس مالا مملوكاً للغير بغير رضائه . فيجب أن يكون الجاني عالماً بوجود الشيء في حيازة الغير ، وأن من شأن الفعل الذي ارتكبه إخراج الشيء من حيازة حائزه الأول وإدخاله في حيازة أخرى^(٢) . أما إذا اعتقد الجاني أن الشيء مملوك له وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة ، فلا يعد القصد الجنائي متوافراً لديه . وعلى ذلك فلا يعد سارقاً الشخص الذي يستولي على أتربة مملوكة لمصلحة الآثار إذا كان تالياً لتحرير عقد بيع الأرض المأخوذة منه هذه الأتربة مع شخص ادعى ملكيته لها . كما ينتهي العلم وبالتالي ينتهي القصد الجنائي متى كانت ملكية الشخص للمال مشوبة بالغلط ، سواء كان الغلط في الوقائع أو في قانون آخر غير قانون العقوبات . ومثال الغلط في الوقائع راكب الطائرة الذي يأخذ حقيبة غيره معتقداً أنها حقيبته لوجود شبه كبير بينهما ، ومثال الغلط في قانون آخر غير قانون العقوبات والذي ينتهي معه العلم أن تكون ملكية المال محل نزاع بين كل من المتهم والمجني عليه الذي يعتقد هو أن ملكية المال

١ - نقض ١٩٧٥/٣/٢٤ س ٢٦ ق ٦٣ ص ٢٧٤ ، ١٩٧٥/١١/٣٠ س ٢٦ ق ١٧٣ ص ٧٨٦

، ١٩٩٠/١/١١ طعن رقم ١٤٥٩٩ لسنة ٥٩ ق موسوعة الجامع القانوني الالكتروني ،

١٢/٥/١٩٩١ طعن رقم ٥٣٣١ لسنة ٥٩ ق موسوعة الجامع القانوني الالكتروني .

٢ - د/ محمود نجيب حسني - المرجع السابق - ص ٦٤ .

خالصة له من دونه ، بل تبقى المسألة نزاعاً مدنياً محضاً يظفر فيه من يكون دليله مقبولاً بمقتضى قواعد القانون المدني^(١).

كذلك ينتفي العلم بملكية المال للغير وبالتالي ينتفي القصد الجنائي إذا كان الجاني يعتقد أنه يأخذ مالاً مباحاً أو متروكاً ، وكان اعتقاده مبنياً على أسباب جدية ومقبولة^(٢). أما فيما يتعلق بعدم رضا المالك أو الحائز فيجب حتى يتوافر فعل الاختلاس أن يعلم الجاني أنه يستولي على الشيء بغير رضا مالكة ، فإن اعتقد رضاؤه فقد تخلف لديه هذا العلم ، ويجب أن يثبت اعتقاد المتهم رضا مالك الشيء عن الفعل الذي ارتكبه ، فلا يكفي لنفي القصد الجنائي القول بأن المالك كان يعلم بوقوع الفعل ومع ذلك لم يبد اعتراضاً ولم يحل دون تمامه مع أن ذلك كان في إمكانه ، لأن عدم الرضا هو الذي يهم في جريمة السرقة لا عدم العلم^(٣).

٢ - الإرادة

لا يكفي لتحقيق القصد الجنائي أن يثبت علم الجاني بملكية الغير للمال المختلس ، وإنما يجب أن يتوافر لديه بالإضافة إلى ذلك إرادة الاختلاس أي إرادة إخراج الشيء من حيازة المجني عليه وإدخاله في حيازته ، ويجب أن تكون هذه الإرادة معتبرة قانوناً بأن يكون مميزاً مدركاً

١ - نقض ١٩٢٩/٢/٢٨م القواعد القانونية ج ١ ق ١٧٨ ص ١٩٧ ، ١٩٨٥/١/٢٧ طعن رقم ٣٩٣ لسنة ٥٤ ق موسوعة الجامع القانوني الالكتروني .

٢ - نقض ١٩٢٩/١/٣١م المحاماة س ٩ ق ٢٩٦ ص ٥٠٥ .

٣ - نقض ١٩٧٥/٣/٢ طعن رقم ١٧٩٦ لسنة ٤٤ ق موسوعة الجامع القانوني الالكتروني .

مختاراً ، فإذا أكره شخص على ارتكاب فعل الاختلاس تخلفت لديه إرادة الاختلاس وامتنع قيام جريمة السرقة^(١).

كذلك لا يعد القصد الجنائي متوافراً إذا كان المال قد دخل في حوزة الشخص دون علم منه أو إرادة كما لو دس في جيبه أو حقيبته .
ثانياً : القصد الخاص في السرقة "نية التملك" .

لا يكفي توافر القصد العام وحده حتى تقوم جريمة السرقة بل يجب أن يتوافر بالإضافة إلى القصد العام - قصد خاص يتمثل في نية تملك الشيء المختلس ، وبناء على ذلك ينتفي القصد الجنائي وبالتالي تنتفي السرقة إذا اقتصر نية الجاني على مجرد وضع يده العارضة على الشيء كمن يتناول شيئاً لفحصه أو معرفة البلد الذي صنع فيه ورده حالاً .

كذلك ينتفي القصد الجنائي وبالتالي تنتفي السرقة إذا كان الجاني قد أخذ الشيء بقصد حيازته مؤقتاً ورده . وتطبيقاً لذلك لا يعد سارقاً من يختلس كتاباً لقراءته ثم إعادته إلى صاحبه بعد ذلك أو يختلس آلة لطباعة بعض المنشورات ثم ردها ، وكذلك قضى "لا سرقة" إذا جرد المتهم شخصاً من سلاحه لا بنية تملكه ولكن خشية الاعتداء عليه به^(٢) ، أو إذا استولى الدائن على منقول مملوك للمدين لا بنية تملكه ولكن للاحتفاظ به كرهن حتى يسدد له الدين^(٣) ، ويجب التنبيه إلى أنه ليس المقصود بنية التملك نية الجاني إنشاء حق ملكية له على الشيء الذي اختلسه ، إذ

١ - د/ أحمد شوقي أبو خطوة - المرجع السابق ص ٨٦ ، د/ حسنين عبيد - المرجع السابق - ص ٢٠١ .

٢ - إحالة مصر في ١٤/٢/١٩٢٨ المحاماة س ٨ ق ٣٤٢ ص ٥٢٢ .

٣ - نقض ١٩٨١/١٢/٢٢م طعن رقم ٢٢٠١ لسنة ٥١ موسوعة الجامع القانوني الالكتروني.

ليس في استطاعته أن يستند إلى السرقة كسبب من أسباب اكتساب الملكية ، فالملكية تبقى للمجني عليه ، وإرادة تملك الشيء التي تقوم لدي الجاني لا يعتد بها القانون ، وعلى ذلك فالمقصود بنية التملك هو نية الجاني اكتساب الحياة الكاملة للشيء ، أي نية استعماله والانتفاع به والتصرف فيه ، وذلك لحسابه باعتباره مدعياً لملكية الشيء غير معترف في ذلك بأي حق للمجني عليه^(١) .

٣- معاصرة القصد الجنائي لفعل الاختلاس

من المقرر وفقاً للقواعد العامة أن القصد الجنائي يجب أن يكون معاصراً للركن المادي في الجرائم العمدية ، ولما كانت السرقة من الجرائم العمدية كما سبق القول فإنه "يلزم أن يتوافر القصد الجنائي وقت إتيان فعل الاختلاس^(٢) ، ووقت الاختلاس هو الوقت الذي يقع فيه استيلاء الجاني على الحياة الكاملة ، أي الحياة بعنصرها المادي والمعنوي ، فلا يعد اختلاساً مجرد وضع اليد العارضة على الشيء^(٣) .

أما إذا تحقق القصد الجنائي في وقت لاحق لفعل الاختلاس فلا تقوم جريمة السرقة . مثال ذلك أن يستولي الجاني على مال الغير بنية تملكه ظناً منه أن هذا المال من الأموال المباحة أو المتروكة ، أو أن الغير قد وافق على هذا الاستيلاء ثم يتضح له بعد ذلك خطأ اعتقاده إلا أنه مع ذلك يستمر في استيلائه على المال بنية التملك ، في هذه الحالة لا تتوافر جريمة السرقة لعدم تعاصر الاستيلاء والقصد الجنائي .

أما إذا كانت يد المتهم على الشيء يد عارضة ثم قامت لديه في لحظة لاحقة نية تملك هذا الشيء وهو يعلم أنه مملوك للغير فامتنع عن رده

١ - د/ محمود نجيب حسني - المرجع السابق - ص ٦٧ .

٢ - نقض ١٨/١٠/١٩٤٣م مجموعة القواعد القانونية ج ٦ ق ٢٣٩ ص ٣١٦ .

٣ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٧٢٧ .

وادعاه لنفسه ، فإنه يعتبر سارقاً . ذلك لأن فعل الاختلاس الذي تقوم به الجريمة لم يرتكبها إلا لحظة سلب الحيازة الكاملة للشيء ، وهي نفس لحظة توافر القصد الجنائي.

الباعث على السرقة

متى توافر القصد الجنائي بشطريه العام والخاص فقد توافر الركن المعنوي في جريمة السرقة دون النظر إلى الباعث . فيستوي أن يكون الباعث شريفاً كأخذ المال بدافع الفقر أو الجوع^(١) ، أو الحاجة ، أو كان الباعث دنيئاً كالطمع أو الحقد أو الانتقام ، أو دفع اتهام كسرقة أوراق للتخلص من مسئولية جنائية أو إدارية^(٢) ، ووفقاً لذلك يعد سارقاً من يستولي على المخدرات التي يحوزها آخر لكي يحول دون تناوله لها وإضرارها بصحته ، والدائن الذي يستولي على شيء يملكه مدينه ولو أثبت أن غرضه من الاختلاس لم يكن سوى استيفاء دينه ، إذ أن الرغبة في استيفاء الدين لا تعدو أن تكون باعثاً لا يحول دون توافر القصد الجنائي^(٣).

١ - يلاحظ أن السرقة بدافع الفقر تعد سرقة ولا تنتفي المسئولية إلا إذا توافرت لها أركان حالة الضرورة كما تتطلبها المادة ٦١ من قانون العقوبات كمن يسرق خبزاً ينقذ به نفسه أو غيره من خطر جوع شديد بشرط ألا يكون لإرادته دخل في حلوله ، ولا في قدرته الحصول على الخبز بطريقة أخرى ، وهي شروط يصعب تحققها في العمل. (د/رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص ٣٥٥) .

٢ - نقض ١٩٢١/٩/٢٨ المحاماة س ٢ ص ٥ .

٣ - د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق - ص ٦٨ .

المبحث الرابع

عقوبة السرقة

سوف نتحدث في هذا المبحث عن عقوبة السرقة البسيطة ثم عن عقوبة جريمة السرقة إذا وقعت عند حد الشروع ، ثم نتحدث بعد ذلك عن تحريك الدعوى الجنائية عن السرقات التي تقع بين الأصول والفروع والأزواج .

أولا : عقوبة السرقة البسيطة

نصت المادة ٣١٨ من قانون العقوبات على عقوبة السرقة البسيطة بقولها : "يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يتوافر فيها شيء من الظروف المشددة" أي أن الحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين هي العقوبة الأصلية التي قررها المشرع للسرقة البسيطة ، أي التي لا تقترن بأي من الظروف المشددة والتي سنتناولها بعد قليل بالتفصيل المناسب .

كما قرر المشرع عقوبة تكميلية جوازية في حالة العود إلى السرقة هي الوضع تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين وذلك بنص المادة ٣٢٠ من قانون العقوبات التي نصت على ذلك بقولها "المحكوم عليهم بالحبس لسرقة يجوز في حالة العود أن يجعلوا تحت مراقبة البوليس مدة سنة علي الأقل أو سنتين على الأكثر " .

والواضح من النص السابق أن المشرع يقيد الحكم بالعقوبة التكميلية بشروط ثلاثة لابد من توافرها جميعاً بحيث إذا تخلف أي من الشروط فلا يجوز الحكم بالعقوبة التكميلية وهذه الشروط هي :

- ١- أن تقع السرقة تامة
- ٢- أن يكون الحكم الصادر في الدعوى بالحبس .
- ٣- أن يكون المتهم عائد طبقاً لنص المادة ٤٩ من قانون العقوبات .

ثانيا : الشروع في السرقة

لما كان المشرع المصري يعاقب على الشروع في الجنايات دون حاجة إلى نص خاص . بينما لا يعاقب على الجنح إلا إذا وجد نص خاص ، ولما كانت السرقة في صورتها البسيطة تعتبر من الجنح لذلك لم يكن بد من وجود نص خاص يقرر فيه الشارع مبدأ العقاب على الشروع في جنح السرقة ، ويحدد فيه مقدار العقاب هذا النص هو المادة ٣٢١ من قانون العقوبات التي نصت على العقاب على الشروع في جنح السرقة وحددت مقدار العقوبة بقولها: " يعاقب على الشروع في السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون لو تمت فعلا " .

والحكم بالحبس في السرقة تامة أو شروع فيها يكون واجب التنفيذ ولو مع حصول استئنافه "المادة ٤٦٣ من قانون الإجراء الجنائية " .

ثالثا: "تحريك الدعوى الجنائية عن السرقة التي تقع بين الأصول والفروع والأزواج:

تنص المادة ٣١٢ من قانون العقوبات ^(١) على أنه "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرار بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه ، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها ، كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء " .

الأصل أن تحريك الدعوى الجنائية سلطة مطلقة للنيابة العامة دون أن يكون لإرادة المجني عليه دخل في ذلك ، ولكن المشرع بهذا النص خرج على الأصل العام وقيد سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية

١ - مستبدلة بموجب القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٤٧ .

في جرائم السرقة بين الأزواج والزوجات والأصول والفروع على شكوى من المجني عليه لأنه (أي المجني عليه) أقدر من غيره على تقدير ملائمة تحريك الدعوى الجنائية قبل الجاني فترك له المشرع ذلك ، كما ترك له تقدير ملائمة التنازل عن الشكوى بعد تقديمها ورفع الدعوى ، بل وجعل له الحق في إيقاف تنفيذ الحكم النهائي بعد صدوره وبدء التنفيذ بالفعل .

هل يجوز التصالح في جرائم السرقة ؟

لا يجوز التصالح في جرائم السرقة بشتى أنواعها ، سواء سرقة بسيطة أو سرقة بإكراه ، حتى لو تنازل المجني عليه عن حقه فيظل حق المجتمع ، ويعتبر القاضي التصالح في تلك الجريمة ليس حق المجني عليه فحسب وإنما حق المجتمع بأسره ، إلا في حالة السرقة بين الأصول والفروع طبقاً للمادة ٣١٢ من قانون العقوبات .

الفصل الثاني

الظروف المشددة للسرقة

الظروف المشددة للسرقة قسمان رئيسيان ، القسم الأول يشدد العقوبة في نطاق وصف الجنحة ، والقسم الآخر يغير وصف الجنحة إلى جناية .

وستتناول كل قسم منهما في مبحث مستقل

المبحث الأول

جنم السرقة المشددة

نص المشرع على عدد من الظروف المشددة في المادتين ٣١٦ مكررا ثالثا ، ٣١٧ من قانون العقوبات . ويقتصر أثر هذه الظروف على تشديد عقوبة السرقة مع الإبقاء على نوعها كجنحة . وتنص المادة ٣١٧ على أنه "يعاقب بالحبس مع الشغل :

أولاً : على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة .

ثانياً : على السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو سياج من شجر أخضر أو حطب أو يابس أو بخنادق ، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة .

ثالثاً : على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها في الباب التاسع من الكتاب الثاني .

رابعاً : على السرقات التي تحصل ليلاً .

خامساً : على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر .

سادساً : ملغاة بموجب القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٠ م . والمنشور بالوقائع المصرية العدد ٣٣ في ١٣ / ٨ / ١٩٧٠ م .

سابعاً : على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضراراً بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة .

ثامناً : على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفته السابقة .

تاسعاً : على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء ."

كما تنص المادة ٣١٦ مكرر " ثالثاً " - على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل على ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات :

أولاً : على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية .

ثانياً : على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة .

ثالثاً : على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً "

الطبيعة القانونية للظروف المشددة لجنح السرقة

الظروف المشددة لجنح السرقة بعضها ذات طابع عيني والبعض الآخر ذات طابع شخصي .

١ - الظروف ذات الطابع العيني

هي ظروف لاصقة بذات الجريمة وتدخل في تكوينها المادي ، ومن ثم فهي تسري على جميع المقارفين للجريمة فاعلين أصليين أم مجرد شركاء ، علموا بها أم لم يعلموا .

وأغلب الظروف المشددة لجنح السرقة هي ظروف عينية وهي ظرف المكان المسكون أو المعد للسكنى أو ملحقاته أو دور العبادة (مادة ٣١٧ فقرة ١) أو المكان المسور إذا وقعت السرقة بالكسر أو بالتسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة (ف٢) و السرقة بكسر الأختام (ف٣) وظرف الليل (ف٤) وتعدد الجناة (ف٥) ووقوع السرقة على جريح حرب (ف٩) ووقوع السرقة في إحدى وسائل النقل وحمل السلاح ظاهراً أو مخبأً (مادة ٣١٦ مكرر ثالثاً) .

٢ - الظروف ذات الطابع الشخصي

هذه الظروف صفات شخصية تغير من وصف الجريمة ومن ثم تسرى على صاحبها فقط شريطة أن يكون فاعلاً أصلياً ، ولا يتأثر بها الشريك إلا إذا كان عالمأً بها . والظروف المشددة ذات الطابع الشخصي في جنح السرقة هي ظرف الخادم بالأجرة والمستخدم (ف٧) ، ومتعهد النقل (ف٨) . ويمكن تقسيم الظروف الواردة في المادتين ٣١٧ ، ٣١٦ مكرر ثالثاً على النحو التالي :

- المطلب الأول : التشديد الذي يرجع إلى مكان ارتكاب السرقة .
- المطلب الثاني : التشديد الذي يرجع إلى زمان ارتكاب السرقة .
- المطلب الثالث : التشديد الذي يرجع إلى وسيلة ارتكاب السرقة .
- المطلب الرابع : التشديد الذي يرجع إلى صفة الجاني .

المطلب الأول

التشديد الذي يرجع إلى مكان ارتكاب السرقة

اعتد المشرع بالمكان الذي تقع فيه جريمة السرقة فشدد العقوبة أي أنه جعل مكان ارتكاب السرقة ظرفاً مشدداً ويمكن حصر الظروف المشددة المرتبطة بالمكان في الآتي :

أولاً : السرقة من مكان مسكون أو معد للسكنى أو دور عبادة .

ثانياً : السرقة من مكان مسور .

ثالثاً : السرقة من المساكن عن طريق دخولها بوسيلة غير مشروعة .

رابعاً : السرقة من وسائل النقل .

أولاً : السرقة من مكان مسكون أو معد للسكنى أو دور عبادة

لما لهذه الأماكن من حرمة خاصة أو قدسية فإن المشرع شدد العقوبة على السرقة التي تقع فيها فجعلها الحبس مع الشغل أي أنه رفع الحد الأقصى للعقوبة إلى ثلاث سنوات .

المكان المسكون وملحقاته : هو المكان الذي يقيم فيه بعض الناس حيث الخلود إلى الراحة والنوم ومباشرة مظاهر الحياة الطبيعية من مأكّل ومشرب , وهو بهذا المعنى يدخل فيه الأماكن المخصصة للسكن أياً كان اسمها كالمنازل والفنادق والمستشفيات والمدارس الداخلية والملاهي والسجون , وأياً كان الشكل الذي يتخذه فقد يكون منزلاً أو قصرًا أو خيمة أو كوخاً أو كشكاً , كما يستوي أن يكون ثابتاً كمنزل , أو متحركاً كسفينة يسكن فيها مالكها وحده أو مع غيره . كما يدخل في عداد الأماكن المسكونة كل مكان ليس مخصصاً بطبيعته للسكنى ولكن يقيم به فعلاً شخص أو أكثر كالمحلات التجارية والمدارس والبنوك والمصانع إذا كان يقيم فيها ولو شخص واحد كمن يتولى حراستها .

أما إذا انتفى عن المكان شرط الإقامة الفعلية فلا يسري الظرف المشدد ، ولو كان المكان يجتمع فيه عدد كبير من الناس لفترة طويلة كالمساح والمصانع الحكومية والمدارس إذا لم يكن يبيت في أي منها أحد كشخص يقوم على حراستها ^(١) .

كما لا تعد عربات السكك الحديدية مكان مسكوناً ولو كانت معدة للنوم ، إذا النوم غير السكن ، فبينما النوم لا يتطلب غير قضاء الليل ، بينما السكن يتطلب الإقامة والاستقرار ^(٢) .

كما يمتد نطاق تشديد العقوبة على ملحقات المكان المسكون ويقصد بها : كافة الأمكنة المتصلة به والمخصصة لمنافعه كالحجرات الموجودة فوق الأسطح ، والحجرات الموجودة بحديقة المنزل والجراج الملحق بالمسكن وحجرات الغسيل والحظائر طالما أنه يضمها مع المكان سور واحد . وعلة التشديد أن هذه الملحقات تعتبر جزءاً من المسكن لأنها متصلة به وقريبة منه فيعتبر اقتحامها اعتداء على ما للمسكن من حرمة ^(٣) .

المكان المعد للسكن وملحقاته

لتعبير المكان المعد للسكنى مدلولين : الأول : المكان الذي يتردد عليه الإنسان على فترات متقطعة أي أن الإقامة فيه ذات صفة عرضية كمنزل في قرية أو شقة أو شاليه في مصيف .

الثاني : هو المكان المخصص بطبيعته للسكنى ولم يسكن بعد كالمنزل الذي تم بناؤه ولم يسكن بعد ، ويرى غالبية الشراح أن القانون يقصد المدلول الأول دون الثاني لأن علة التشديد لا تتوافر إذا كان المكان غير

١ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٧٢٣ .

٢ - د/ رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص ٣٧٠ .

٣ - د/ محمود نجيب حسني - المرجع السابق - ص ٧٨ .

مسكون إطلاقاً^(١) كما يمتد نطاق تشدد العقوبة على ملحقات المكان المعد للسكنى .

دور العبادة

هي تلك الأماكن المعدة لإقامة الشعائر الدينية ويدخل فيها المساجد والكنائس والمعابد ، كما يدخل فيها الأماكن المخصصة داخل المدارس والمستشفيات والسجون لأداء الشعائر الدينية .

ويشترط في محل العبادة حتى يتوافر الظرف المشدد أن تمارس فيه الشعائر الدينية فعلاً ، فإذا لم تعد تباشر فيه كما لو أصبح مجرد أثر تاريخي زالت عنه صفته وانحصر عنه التشديد^(٢).

ولا عبرة بعد ذلك بديانة الجاني أو المجني عليه ولا بالمال المختلس سواء كان من محتويات دار العبادة أو من الممتلكات الخاصة لأحد مرتاديه أو القائمين على خدمته .

ثانيا : السرقة من مكان مسور :

في هذا الظرف نجد أن المجني عليه اتخذ بعض الاحتياطات اللازمة للمحافظة على أموال فهو أجدر بحماية القوانين من غير الذي يترك ماله دون حماية فيسرق ، فقرر المشرع تشديد العقاب على الاعتداء الذي يقع على مال هذا المجني عليه والذي أحاط ماله بسور للمحافظة عليه إذا وقع الاعتداء بوسيلة من الوسائل التي حددها القانون والتي تفصح عن خطورة الجاني ، فرفع الحد الأقصى لعقوبة السرقة التي تقع على هذا المال إلى الحبس مع الشغل ، ومعلوم أن مدة الحبس لا تقل عن أربع

١ - د/ محمود نجيب حسني - المرجع السابق - ص ٧٨ ، د/ رؤوف عبيد - المرجع

السابق - ص ٣٧٠ ، د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٧٣٤ ، د/ أحمد

حسني طه - المرجع السابق - ص ٦٤ .

٢ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٧٢٤ .

وعشرين ساعة ولا تزيد عن ثلاث سنوات ، والذي يفيدده المادة (٢/٣١٧) أنه يجب لانطباقها توافر شرطين:

الأول : وقوع السرقة من مكان مسور .

الثاني : وسيلة العدوان وكونه بالتسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة.

الشرط الأول : المكان المسور

يجب حتى يتحقق هذا الشرط أن يكون المكان مسوراً . أي محاطاً بسياج من كل جانب بحيث يمكن إغلاقه ، ولا يمكن اجتيازه إلا بمجهود ولو يسير . أما إذا كان المكان محاطاً ببعض الجوانب دون البعض الآخر فإن هذا الشرط لا يتحقق ، وكذلك الأمر لو وضعت في السور فتحة باب ولم يوضع .

ولا أهمية في نظر القانون لنوع مادة السور ، وإن كان المشرع قد نص على صور لتسوير المكان فقال " بحائط أو سياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق " فهي لا تعدوا أن تكون مجرد أمثلة ، وعلى ذلك فيتحقق الشرط ولو كان السور حائطاً من الطوب أو سياجاً من حديد أو سلك شائك أو أي مادة أخرى ، ولا عبرة بمتانة السور أو ارتفاعه ، ولا بعمقه في حالة ما إذا كان خندقاً ، ولا بضعف بابيه طالما أن فتحه يستلزم جهداً من الجاني .

الشرط الثاني : وسيلة العدوان

يلزم لتوافر هذا الظرف المشدد طبقاً للمادة ٢/٣١٧ من قانون العقوبات أن يرتكب الجاني جريمة السرقة مستخدماً إحدى الوسائل الآتية :-

أ- الكسر من الخارج :

المقصود بالكسر التحطيم أو الهدم أو نزع جزء من السور المحيط بالمكان المسور ، وعلى حد تعبير محكمة النقض استخدام وسائل العنف لفتح مدخل معد للإغلاق^(١) .

وحتى يتحقق هذا الشرط يجب أن يكون الكسر من الخارج ، أما إذا كان الكسر من الداخل كأن يقع التحطيم أو الهدم أو النزع على الأبواب الداخلية أو الخزائن والدواليب وما إلى ذلك فلا يتوافر هذا الظرف المشدد طالما أن الجاني قد اختار السور الخارجي دون أن يرتكب أي عمل عنيف .

ولا يعد كسراً فتح الشيء المراد فتحه دون أن يقتضي الأمر تحطيماً ولا استعمالاً للعنف كفتح الباب بمفتاحه الأصلي ولو كان الجاني قد حصل على المفتاح بطريقة السرقة ، أو إزاحة المزلاج ولو استعان الجاني بمسمار أو بحبل أو بآلة دون تحطيمه ، أو لف الأكرة أو رفع الشنكل .

ولكن هل ينطبق هذا الظرف المشدد لو كان السور مضروباً حول مكان مسكون أو معد للسكنى ؟ الإجابة على هذا السؤال تكون بالنفي لأن هذا الظرف مقصور على الأحوال التي يكون فيها السور حول مكان غير مسكون أو معد للسكن كأن تكون هنالك قطعة أرض مسورة يستعملها صاحبها كمخزن أو شونة للحبوب . أما الأماكن المسكونة أو المعدة للسكن فينطبق عليها نص المادة ١/٣١٧ السابق ذكره .

ب - التسلل :

هو اجتياز السور أو الجدار من غير المدخل العادي وبغير استعمال العنف ، وقد عرفته محكمة النقض بأنه " دخول اللص في المحل الذي

١ - نقض ١٨/٥/١٩٥٣م مجموعة الأحكام س ٤ ق ٢٩٥ ص ٨٠٩ .

أراد ارتكاب السرقة فيه من غير بابه أيّاً كانت الطريقة التي استعملها ، ويستوي في ذلك أن يكون قد استعمل لهذا الغرض سلماً أو صعد على جدار المنزل ، أو وثب إليه من نافذة ، أو هبط إليه من أية ناحية ^(١) ، أو تسلق المواسير ، أو أن يستعين بشجرة على مقربة من هذا السور .

ج _ استعمال مفاتيح مصطنعة

ويقصد به استعمال مفتاح يختلف عن المفتاح الأصلي المعد لفتح باب المكان المسور . وعلى ذلك فيعد مفتاحاً مصطنعاً المفتاح الذي يصنع تقليداً للمفتاح الأصلي ، والمفاتيح والآلات التي يستعملها اللصوص عادة في فتح الأبواب ، والمفتاح الذي تجري به تغيرات ليصير صالحاً لفتح الباب ، ويوسع الفقه من نطاق المفاتيح المصطنعة فيدخل فيها المفتاح الأصلي إذا كان قد فقد من مالكه واستبدل به غيره ، فعثر عليه السارق واستخدمه في فتح الباب ^(٢) . ولكن لا يعتبر مفتاحاً مصطنعاً المفتاح الأصلي إذا حصل عليه الجاني بطريق غير مشروع ^(٣) . ويستوي في استعمال المفاتيح المصطنعة أن يكون هذا الاستعمال لدخول المكان الذي ترتكب فيه السرقة أو للخروج منه بشرط ألا تكون الجريمة قد تمت .

ثالثاً : السرقة من المساكن عن طريق دخولها بوسيلة غير مشروعة :

تنص المادة ٤١٦ مكرر ثالثاً - من قانون العقوبات " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبعة سنوات ثانياً : على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته

١ - نقض ١٩٥٨/١٢/١٥م مجموعة أحكام النقض س ٩ ق ٢٥٨ ص ١٠٦٨ .

٢ - د/ محمود نجيب حسني - المرجع السابق - ص ٨٣ ، د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٧٤١ .

٣ - د/ رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص ٣٧٤ ، د/ محمود نجيب حسني - المرجع السابق - ص ٨٣ .

إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفقة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكاليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة " . وعلة التشديد في هذا هنا هو اجتماع طرفين مشددين في وقت واحد هما :

١- وقوع السرقة في مكان مسكون أو معد للسكنى أو ملحقاته وقد سبق أن تناولنا المقصود بكل منها .

٢- استخدام وسائل غير مشروعة في الدخول إلى هذا المكان وقد سبق أن بينا المقصود بكل من الكسر والتسور واستعمال مفاتيح مصطنعة وسوف نتناول باقي الوسائل غير المشروعة عند الحديث عن جناية السطو المنصوص عليها في المادة ٣١٣ من قانون العقوبات . فإذا اجتمع الظرفان استحق الجاني العقوبة المنصوص عليها في المادة ٣١٧ مكرر ثالثاً ثانياً وهي الحبس مع الشغل . أما إذا تخلف أي من الشرطين فلا يطبق هذا النص . فإذا وقعت السرقة في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته دون استخدام الوسائل غير المشروعة طبقت نص المادة ٣١٧/أولاً أما إذا استخدمت الوسائل غير المشروعة لسرقة مكان غير مسكون ولا معد للسكنى طبق نص المادة ٣١٧/ثانياً وكلاهما ينص على معاقبة الجاني بالحبس .

رابعاً: السرقة في إحدى وسائل النقل

حماية للمواطنين في تنقلاتهم وحرصاً على تأمين وسائل المواصلات حتى لا يتضرر الاقتصاد القومي شدد المشرع العقوبة على السرقات التي تقع في وسائل المواصلات حيث يعاقب مرتكبها بالحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر ولا يتجاوز سبع سنوات (م ٣١٦ مكرر - ثالثاً)

وكل ما يشترط لتطبيق هذا الظرف المشدد هو ارتكاب جريمة السرقة في وسيلة مواصلات ، أما إذا وقعت السرقة على الأرض قبل ركوب وسيلة المواصلات أو بعد النزول فلا يتوافر ظرف التشديد .

ويستوي في وسيلة النقل أن تكون برية كالقطارات والمترو والأتوبيسات والسيارات العامة والخاصة ، أو بحرية كالبواخر والمراكب والنشآت والزوارق ، أو جوية كالتائرات .

كما يستوي أن تكون الوسيلة معدة لنقل الأشخاص أو البضائع أو البريد ، كما يستوي أن تقع الجريمة من أحد العاملين في هذه الوسائل ، أو من أحد الركاب ، كما لا يتطلب القانون أي صفة في المال المسروق . كما يستوي أن تقع السرقة أثناء السير أو أثناء التوقف في المحطات أو المطارات أو الموانئ ^(١) .

المطلب الثاني

التشديد الذي يرجع إلى زمان ارتكاب السرقة

المشرع المصري اعتد بزمان وقوع الجريمة كظرف مشدد في حالتين :

الأولي: وقوع جريمة السرقة ليلاً (م ٣١٧/٤) .

الثانية: وقوع السرقة في زمن الحرب على جريحتها (م ٣١٧/٩) .

وسنفصل القول في كل حالة من هاتين الحالتين :

أولاً: وقوع السرقة ليلاً

لأن الليل يسود فيه الهدوء حيث يخلد الناس إلى الراحة ويكونون غير مستعدين للدفاع عن أموالهم ، ويصعب عليهم في هذا الوقت الاستجابة بغيرهم من الناس مما يسهل على الجناة ارتكاب سرقتهم . من أجل ذلك شدد المشرع عقوبة السرقات التي تتم ليلاً حيث جعل عقوبة السرقة ليلاً

^١ - د/ عبد المهيم بكر - المرجع السابق - ص ٨١٤ ، د/ أحمد حسني طه - المرجع

السابق - ص ٨٧ .

هي الحبس (لا تقل مدته عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد عن ثلاث سنوات) أي أنه رفع الحد الأقصى المقرر لعقوبة السرقة البسيطة .

تحديد فترة الليل

نظرا لأن المشرع لم يحدد المقصود بفترة الليل فقد اختلف الفقه في شأنها فذهب رأي إلى أن المقصود بالليل هو الفترة بين غروب الشمس وشروقها . وقد أخذت محكمة النقض بهذا الرأي فقالت " إن قانون العقوبات نص على الليل ظرفا مشددا للسرقة ولقتل الحيوان والإضرار به ولإتلاف الزراعة ولانتهاك حرمة ملك الغير دون أن يحدد بدايته ونهايته فقد أفاد أنه إنما قصد به ما تواضع عليه الناس من أنه الفترة بين غروب الشمس ومشرقها ولو كان الشارع قد قصد معنى آخر لأفصح عنه كما فعل فيه قانون المرافعات ، وكما فعلت بعض التشريعات الأجنبية مثل قانون العقوبات البلجيكي الذي عرّف الليل بأنه الفترة التي تبدأ بعد غروب الشمس بساعة وتنتهي قبل شروقها بساعة .

ومما يؤيد هذا النظر أن القانون ٢٤ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالمشردين والمشتبه فيهم ، والمرسوم بقانون ٩٩ لسنة ١٩٤٥ الخاص بمراقبة البوليس قد اعتبر الليل الفترة بين الغروب وبين الشروق ، وأن المشرع قد أخذ أحكام انتهاك حرمة ملك الغير عن القانون السوداني الذي نص على أن الليل هو عبارة عن الفترة بين غروب الشمس وبين شروقها .

ومع ذلك فالفترة بين ما يقع اثر الغروب وقبل الشروق ، وبين ما يقع في باقي الفترة التي تتخللها ليس لها في الواقع وحقيقة الأمر ما يبررها . فإذا كان الحكم قد أثبت أن الحادث وقع عقب الفجر بقليل أي قبل شروق الشمس ، وبناء على ذلك اعتبر ظرف الليل متوافرا فلا يكون قد أخطأ^(١).

١ - نقض ١٩٤٧/١١/٤ م القواعد القانونية ج٧ ق٤٠٧ ص ٣٩١ .

بينما ذهب رأي آخر إلى القول بأن الليل هو الفترة التي يخيم فيها الظلام وتسودها الظلمة وتمتد من غياب الشفق إلى الفجر أو إلى ما بعده بفترة يسيرة.

وبناء عليه قضي بأن " الليل هو الزمن الذي يبتدئ مع الغسق وينتهي ببلج الصباح لأنه يتخلل زوال الشمس وإقبال الليل فترة من الزمن تسمى بالشفق ويتخلل زوال الليل وطلوع الشمس فترة أخرى تسمى بالفجر ، ولا يمكن اعتبار هاتين الفترتين من الليل بل هما من النهار لوجود الحركة فيهما ، ولما كان القصد من جعل الليل ظرفاً مشدداً هو حماية الناس أثناء راحتهم في منازلهم ، وفي الفترتين المذكورتين يكون الضوء موجوداً والناس خارج منازلهم يغدون ويروحون ، فلا محل لوضع حماية سببها معدوم ، فالسرقة التي تقع قبيل طلوع الشمس تعتبر واقعة نهاراً "(١).

ونحن نفضل ترك الأمر لقاضي الموضوع على ألا يعتبر الظرف المشدد متحققاً إلا إذا ثبت ارتكاب الجريمة خلال الفترة التي يسودها الهدوء والظلام ، لأن الهدوء والظلام وهما الحكمة من التشديد لا يسودان طوال الفترة التي ذكرها الرأيان السابقان .

ولا يلزم لتوافر ظرف الليل أن تكون السرقة قد تمت ليلاً ، بل يكفي أن يبدأ الجاني في اتخاذ الأفعال التنفيذية للجريمة ليلاً ولو تمت نهاراً "(٢).

ثانياً : وقوع السرقة في زمن الحرب على جريحتها

نظراً للحالة الحرجة والظروف السيئة التي يعانيتها الجريح وتجعله عاجزاً عن الدفاع عن أمواله اعتبر المشرع وقوع السرقة على جريح الحرب ظرفاً مشدداً فنص في المادة ٣١٧/٩ على أنه " يعاقب بالحبس مع الشغل..... تاسعاً : على السرقة التي ترتكب أثناء الحرب على

١ - دشنا الجزئية ٢٧ يوليو ١٩٠٤ المجموعة الرسمية س ٣١ ص ٦٩

٢ - نقض ١٨/٥/١٩٤٢م مجموعة القواعد القانونية ج ٥ ق ٤٠٦ ص ٦٦٢ .

الجرحي حتى من الأعداء " أي أن المشرع رفع الحد الأقصى لعقوبة السرقة في هذه الحالة إلى ثلاث سنوات.

ويشترط لتوافر هذا الظرف المشدد شرطان :

الأول : شرط زمني :

وهو أن تقع الجريمة أثناء الحرب أي أثناء سير العمليات الحربية ، ويرجع إلى قواعد القانون الدولي لمعرفة متى تبدأ الحرب ومتى تنتهي ، مع ملاحظة أن فترة الهدنة التي يتوقف فيها القتال تعتبر داخلية في زمن الحرب . ولا أهمية لمعرفة ما إذا كانت الحرب مشروعة أم غير مشروعة ، دفاعية كانت أم هجومية ، وبناء على ما سبق لا يتوافر الظرف المشدد إذا وقعت الجريمة أثناء فترة ثورة داخلية مسلحة أو بعد الانتهاء من العمليات الحربية .

الثاني : شرط شخصي :

وهو أن تقع الجريمة على جريح الحرب أي أن يكون المجني عليه شخص أصيب في العمليات الحربية . وسواء بعد ذلك أن يكون المجني عليه من الجنود أو من المدنيين الذين جرحوا نتيجة غارة جوية مثلاً ، أو ممن ينتمون إلى جيش البلاد أو المتحالفين معهم أو حتى من الأعداء . ويذهب بعض الفقهاء إلى القول بسريان الظرف المشدد على حالة السرقة من الجريح بعد وفاته نظراً لتحقيق الحكمة من التشديد^(١).

^١ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٧٥٤ ، د/ حسنين عبيد - المرجع

السابق - ص ٢٣٣ ، د/ رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص ٣٨٥ .

المطلب الثالث

التشديد الذي يرجع إلى وسيلة ارتكاب السرقة

اعتبر المشرع وسيلة ارتكاب السرقة ظرفاً مشدداً في عدة حالات وهي :

- أولاً - السرقة التي تتم بكسر الأختام (م ٣١٧ ثالثاً) .
- ثانياً - السرقة التي تقع من شخصين فأكثر (م ٣١٧ خامساً) .
- ثالثاً - السرقة مع حمل السلاح (م ٣١٦ مكرر ثالثاً) .

وسوف نفصل القول في كل حالة من هذه الحالات

أولاً: السرقة بكسر الأختام

المقصود بالأختام : الأختام التي توضع لحفظ محل أو أوراق أو أمتعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم . فنظراً لما في كسر هذه الأختام من إخلال بالاحترام الواجب للسلطات العامة التي وضعت هذه الأحكام شدد المشرع العقوبة على السرقات التي ترتكب بفض هذه الأختام الرسمية وسرقة محتويات الحرز إلى الحبس مع الشغل (م ٣١٧ ثالثاً) .

شروط التشديد

١- أن يكون الفعل الصادر عن الجاني منطوياً على كسر لأحد الأختام الحكومية . والمقصود بكسر الختم هو رفعه من موضعه وإبطال أثره في حماية الأشياء المختوم بها ، وتستوي لدى القانون الوسيلة التي يتحقق بها ذلك ، فقد يحطم الجاني الختم نفسه وقد ينزعه من موضعه دون أن يتلفه ، وقد يقطع القماش أو الورق الذي ثبتت هذه الأختام عليه .

٢- أن يكون ذلك الكسر بقصد السرقة . أما إذا كان الكسر لغرض آخر أو حدث بإهماله ثم لاحت له فرصة سرقة مال موجود فاستولى عليه فإن الظرف المشدد لا يتحقق .

ثانياً : السرقة التي تقع من شخصين فأكثر

نظراً لأن تعدد الجناة يزيد من قوتهم وجراتهم ويسهل لهم تنفيذ الجريمة ، كما أنه يضعف من قدرة المجني عليه على مقاومتهم فيصعب عليه الدفاع عن ماله جعل المشرع من التعدد ظرفاً مشدداً للعقوبة فنص في المادة ٣١٧ خامساً (يعاقب بالحبس مع الشغل خامساً : على السرقات التي تقع من شخصين فأكثر) .

شروط التشديد:

١ - تعدد الفاعلين

بمعنى أن ترتكب السرقة من فاعلين على الأقل . فلا يتحقق الظرف المشدد إذا كان مرتكب الجريمة شخصاً واحداً ساهم معه شخص آخر أو أكثر بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة . إذ يعتبر الأخير شريكاً ، اللهم إلا إذا ظهر هذا الأخير على مسرح الجريمة فحينئذ يعد فاعلاً أصلياً وليس شريكاً ، وتطبيقاً لذلك قضي بأنه "إذا اتفق شخص مع زميله على السرقة وذلك بأن يدخل الزميل المنزل لأخذ المسروق ويبقى هو على مقربة يحرسه ليتمكن من التنفيذ فإنه يكون فاعلاً لا شريكاً" (١).

٢ - وحدة جريمة السرقة

إذا تعدد الجناة وتعددت الجرائم كأن يرتكب شخصان عدة جرائم سرقة كل منها مستقل عن الآخر في وقت واحد وعلى مجني عليه واحد فلا يتوافر الظرف المشدد كما لو هاجم بعض المتظاهرين محلاً تجارياً وسرق كل منهم بعض البضائع الموجودة فيه . وإنما يجب حتى يتوافر الظرف المشدد أن تكون الجريمة المرتكبة واحدة (٢) أي يجمع بين اثنين أو أكثر

١ - نقض ١٩٤٨/١/٦م مجموعة القواعد القانونية ج٧ ق ٤٨٥ ص ٤٤٧ .

٢ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٧٤٧ .

رابطة تضامن على ارتكاب جريمة السرقة ، أي أن الاتفاق بين الجناة - وليس التوافق - هو الذي يحقق وحدة الجريمة مع تعدد الفاعلين ^(١) .

فإذا تحقق الأمران - تعدد الجناة الأصليين ووحدة الجريمة - توافر الظرف المشدد ولو كان أحد المساهمين مجهول ، أو حكم ببراءته لامتناع مسئوليته كالصغير أو المجنون أو كان قد توفى فانقضت الدعوى الجنائية قبله ، أو كان ممن يقيد المشرع رفع الدعوى الجنائية عليه بشكوى من المجني عليه ولم تقدم الشكوى ^(٢) .

ثالثاً: السرقة مع حمل السلاح

بالنظر إلى ما يترتب على حمل السلاح من بث الذعر والخوف في نفس المجني عليه وإضعاف مقاومته ، كما أنه ينبئ عن درجة عالية من الخطورة لدى الجاني شدد المشرع عقوبة السرقة مع حمل السلاح حيث نص في المادة ٣١٦ مكرراً ثالثاً- ثالثاً على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات ثالثاً : السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً "

أي أن المشرع رفع الحد الأدنى لعقوبة السرقة إلى ستة أشهر كما رفع الحد الأقصى إلى سبع سنوات وذلك إذا وقعت مع السلاح . فما المقصود بالسلاح؟

المقصود بالسلاح :

لم يورد المشرع المصري تعريفاً للسلاح وكل ما أورده في القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر مقصور على بيان الأسلحة التي

١ - د/ أحمد شوقي أبو خطوة -المرجع السابق- ص ١١٦ .

٢ - د/ رؤوف عبيد -المرجع السابق- ص ٣٨٠ .

لا يجوز حملها أو إحرازها بدون ترخيص ^(١) وتلك التي لا يجوز الترخيص بحملها أو إحرازها مطلقاً ^(٢) .

أما مفهوم السلاح في حكم هذا الظرف فهو يأخذ مدلولاً أوسع إذ يشمل كل أداة تصلح أن يستخدمها الجاني في الاعتداء سواء ورد في الجداول الملحقة بقانون الأسلحة والذخائر أو لم يرد .

على أنه ينبغي التفرقة بين نوعين من الأسلحة : الأسلحة بطبيعتها , والأسلحة بالاستعمال ولكل منها حكمة في التشديد في السرقة ^(٣) .

١ - وقد أورد المشرع هذه الأسلحة في الجداول ١ ، ٢ ، والقسم الأول من الجدول رقم ٣ الملحقة بالقانون فبين في الجدول رقم ١ الأسلحة البيضاء وهي (السيوف والشيش السونكات ، الخناجر ، الرماح ، السكاكين ، ذات الحدين والحد ونصف ، ونصال الرماح ، النبال وأنصالها ، عصا الشيش ، الخشب أو القضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصي والدبوس ، البلط والسكاكين التي لا يسوغ إحرازها أو حملها بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية ، و البلط والسكاكين والجنائزير والسنج وأي أداة أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص كالروداع الشخصية وعصى الصدمات دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية و بين في الجدول رقم ٢ (الأسلحة النارية غير المششخنة أي ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

و بين في الجدول رقم ٣ (الأسلحة المششخنة وقسمها إلى قسمين : القسم الأول المسدسات فردية الإطلاق ، البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي تطلق طلقة طلقة)

٢ - هي التي وردت في القسم الثاني من الجدول رقم ٣ وهي تشمل المدافع والمدافع الرشاشة ، البنادق المششخنة النصف آلية و الآلية سريعة الطلقات ، المسدسات سريعة الطلقات)

٣ - د/ رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص ٣٨٧

أولاً : الأسلحة بطبيعتها :

هي الأسلحة التي أعدت خصيصاً لتستعمل في الاعتداء على سلامة الجسم سواء كانت نارية كالمسدسات والبنادق والمدافع الرشاشة ، أم قاطعة كالسيوف ، أم راضة كالعصا المزودة بطرف حديدي ، أو واخذه كالسكين ذات الحدين أو الخنجر .

و مجرد حمل الأسلحة بطبيعتها أثناء السرقة يتوافر الظرف المشدد وسواء كان ظاهراً أم مخبأً حتى لو لم يستعمله الجاني في تنفيذ السرقة أو يهدد به ، بل و لو كان السلاح غير صالح للاستعمال أو غير معبأ ولا يحمل الجاني رصاصاً ، و لذلك قضى "بأن حكمة التشديد تتوافر ولو كان حمل السلاح راجعاً إلى سبب بريء لا اتصال له بالجريمة ، كأن يكون مما يحملهم المتهم عادة أو مصادفة أو بحكم مهنته كما لو كان جندياً أو خفياً نظامياً أو خصوصياً^(١) .

ثانياً : الأسلحة بالاستعمال :

هي أسلحة أعدت في الأصل لأغراض بريئة ، إلا أنها تصلح في ظروف معينة كوسيلة للاعتداء على الإنسان كالسكين العادي والمطواة والمقص والفأس والعصي الخفيفة ، وتسمى الأسلحة بالاستعمال أو التخصيص ، فهل يعد حمل السلاح بالتخصيص أو الاستعمال ظرفاً مشدداً الجريمة السرقة ؟

وللإجابة على هذا السؤال يتعين الرجوع إلى الحكمة من التشديد وكما كانت هذه الحكمة هي خطورة الجاني المسلح ، فإن السلاح بالتخصيص يمكن اعتباره ظرفاً مشدداً في السرقة متى ثبت أن الجاني قد حمله عمداً معه أثناء السرقة ليشد أزره ويبعث به الخوف في نفس المجني عليه^(٢) .

١ - نقض ١٩٥٦/٥/١٢ أحكام النقض س ٧ ق ٢٠٩ ص ٧٤٣

٢ - د/ أحمد فتحي سرور - المرجع السابق - ص ٦٦٦ .

أثر الخلاف بين السلاح بطبيعته والسلاح بالاستعمال
السلاح بطبيعته يعتبر ظرفاً مشدداً في جميع الأحوال ، أما السلاح بالاستعمال فلا يعتبر ظرفاً مشدداً إلا إذا حمله الجاني من أجل هذه السرقة .

المطلب الرابع

التشديد الذي يتوقف على صفة الجاني

اعتبر المشرع توافر صفة في الجاني ظرفاً مشدداً في عدة حالات وهي:

١- السرقات الواقعة من الخدم والمستخدمين (م ٣١٧ سابعاً).

٢- السرقات الواقعة من متعهدي النقل (م ٣١٧ ثامناً) .

وذلك على النحو التالي :

أولاً: السرقات الواقعة من الخدم ، والمستخدمين والصناع والصبيان .

نظراً لأن المجني عليه قد أودع ثقته في هؤلاء الأشخاص وبناء على هذه الثقة يسهل عليهم وضع أيديهم على أمواله فإذا أخلوا بواجب الأمانة استحقوا تشديد العقوبة حيث رفع المشرع الحد الأقصى لجريمة السرقة التي تقع منهم إلى ثلاث سنوات ، ولكل من الطائفتين السابقتين حكمها الخاص ، وذلك على النحو التالي:

(أ) - السرقات التي يرتكبها الخدم

ويشترط لتوافر هذا الظرف شرطين:

١- أن يكون الجاني خادماً بالأجرة :

ويراد بالخدام : كل من يعمل في خدمة شخص أو قضاء حاجياته لقاء أجر منتظم كالبنواب والسائق والبستاني والطاهي والسفري ومربية الأطفال.

ويشترط أن يكون منتظماً في خدمة مخدومه أما إذا كان يؤدي خدمات متقطعة فلا يعد خادماً بالأجرة كالغسالة التي تعمل يوماً في الأسبوع وجامع القمامة^(١).

٢- أن تقع السرقة إضراراً بالمخدوم

فيجب لكي يتوافر الظرف المشدد أن تقع السرقة إضراراً بالمخدوم كأن يكون هو مالك المال المسروق الذي اختلسه الخادم ، أو كان حائزاً لهذا المال بأن كان مودعاً لديه أو مستأجراً له لأنه ملزم في هذه الحالة بالتعويض .

أما لو كان المخدوم غير مالك للمال المختلس ولا حائز له كما لو كان مال ضيف فلا يتوافر الظرف المشدد^(٢) .

ولا يشترط أن تقع السرقة في منزل المخدوم ، أو في أي مكان آخر فلا عبء بالمكان الذي تقع فيه السرقة .

ثانياً : السرقات الواقعة من المستخدمين والصناع والصبيان :

ويشترط لتوافر هذا الظرف شرطين:

١- أن يكون الجاني من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان

وهؤلاء هم الذين يقومون بعمل من الأعمال الإدارية أو التجارية أو الصناعية لحساب شخص آخر مقابل أجر ولكن لا يصدق عليهم وصف الخدم .

١ - د/ رؤوف عبيد -المرجع السابق- ص ٣٨١ ، د/ محمود نجيب حسني -المرجع السابق - ص ٨٨ .

٢ - د/ محمود نجيب حسني -المرجع السابق - ص ٨٩ ، د/ أحمد فتحي سرور -المرجع السابق- ص ٦٦٩ بينما ذهب البعض إلى القول بتوافر الظرف المشدد في هذه الحالة لأن هناك ضرر لحق المخدوم ولو كان أدبياً فالنص مطلق من كل قيد (د/ أحمد حسني طه -المرجع السابق- ص ٨١) .

ويختلف مفهوم المستخدمين عن الصناع أو الصبيان حيث أن ما يقومون به ذو طبيعة ذهنية كالكاتب والسكرتير الخاص وناظر العزبة ، أما الصناع فهم الذين يقومون بأعمال يدوية كعمال الزراعة وعمال المصانع الذين يشتغلون في عمل يدوي لحساب صاحب المصنع لقاء أجر معين ، أما الصبيان فهم من يعملون عند صاحب العمل لتعلم حرفة وقد لا يتقاضون أجراً كصبي النجار أو الحداد ^(١).

٢- أن تقع السرقة من محل العمل

أي أن تقع الجريمة في المكان الذي يؤدي فيه هؤلاء التابعون عملهم ولو لم يكن فيها إضراراً برب العمل ، فيستوي في هذه الحالة أن يكون المال مملوكاً لرب العمل أو في حيازته ، أو مملوكاً للغير أو في حوزته ، كما إذا كان مع أحد العمال أو المترددين على محل العمل .

ثانياً : السرقة التي يرتكبها متعهدو النقل

نظراً لأن الجاني أخل بالثقة التي وضعها فيه المجني عليه حينما سلمه الأشياء لنقلها فاستغل وجود هذه الأشياء تحت يده وبعيداً عن رقابة أصحابها الأمر الذي سهل له الاستيلاء عليها ، فاستحق تشديد العقاب الذي قرره المشرع في المادة ٨/٣١٧ التي نصت على أن " يعاقب بالحبس مع الشغلثامناً : على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد إتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفته السابقة " .

ويعتبر هذا خروجاً من المشرع عن القواعد العامة ، ذلك أن مقتضى القواعد العامة يؤدي إلى اعتبار الفعل خيانة أمانة لا سرقة ، لأن متعهد

١ - د/رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص ٣٨٢ .

النقل استولى على شيء سبق أن سلم إليه بناء على عقد النقل وهو من عقود الأمانة المنصوص عليه في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات .
وبناء عليه تخضع هذه الجريمة بهذا الوصف الذي أراده المشرع لكافة أحكام السرقة .

ويشترط لتحقيق هذا الظرف المشدد توافر شرطين :-

١- أن يكون الجاني مكلفاً بنقل الأشياء مقابل أجر ولو لم يكن محترفاً
نقل الأشياء ، ولا عبرة بوسيلة النقل فقد تكون سيارة أو سفينة أو إحدى دواب الحمل .

أما إذا لم يوجد المقابل كما لو تعهد بالنقل دون أجر فاختلس الشيء المنقول فإن الجريمة في هذه الحالة خيانة أمانة لا سرقة .

٢- أن تكون المسروقات قد سلمت إلى الجاني لنقلها بصفته طرفاً في عقد النقل ، وعلى ذلك فلا يتوافر الظرف المشدد إذا كان الشيء لم يسلم للجاني على الإطلاق كما في حالة عامل القطار الذي يختلس طرداً وضعه مالكه خلسة لنقله بدون أجر ، كذلك ينتفي الظرف المشدد إذا كان تسليم الشيء مستنداً إلى عقد آخر غير عقد النقل كعقد الوديعة مثلاً^(١).

١ - د/ عمر السعيد رمضان - المرجع السابق - ص ٤٩٧ .

المبحث الثاني

جنايات السرقة

هناك بعض الظروف المشددة التي يكون من شأن توافرها عند ارتكاب السرقة أن تجعلها جناية وهذه الظروف يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع .:

النوع الأول : ظروف يكفي توافر إحداها لاعتبار الواقعة جناية وهي :

- ١- الإكراه (مادة ٣١٤ من قانون العقوبات) .
- ٢- وقوع السرقة على أسلحة الجيش وذخائره (م ٣١٦ مكرر ع) .
- ٣- وقوع السرقة على المهمات أو الأدوات المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية والمياه والصرف الصحي (م ٣١٦ مكرر ثانيا ع) .
- ٤- وقوع السرقة أثناء غارة جوية (م ٣١٦ مكررا ، رابعا ع) .

النوع الثاني : ظروف لا تؤدي إلى اعتبار الواقعة جناية إلا إذا توافرت ثلاثة منها ، وتنقسم هذه الظروف إلى خمسة مجموعات هي :

- ١- تعدد الجناة وحمل السلاح والطريق العام (م ١/٣١٥) .
- ٢- تعدد الجناة والإكراه والطريق العام (م ٢/٣١٥) .
- ٣- حمل السلاح والليل والطريق العام (م ٣/٣١٥) .
- ٤- حمل السلاح والإكراه أو التهديد باستعمال السلاح والطريق العام (م ٣/٣١٥) .
- ٥- تعدد الجناة وحمل السلاح والليل (م ٣١٦) .

النوع الثالث : ظروف ستة إذا توافرت تؤدي إلى اعتبار الواقعة جناية معاقباً عليها بالسجن المؤبد وهي :

- ١- الليل .
- ٢- تعدد الجناة .
- ٣- حمل السلاح .

- ٤- المكان المسكون أو المعد للسكنى .
- ٥- التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر حكومي مزور .
- ٦- الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح .
- وهذه المادة أدمجت الظرفين الرابع والخامس في شرط واحد ، وسوف نتناول كل نوع من هذه الأنواع في مطلب مستقل .

المطلب الأول

الجنايات ذات الظرف الواحد

أولاً : السرقة بالإكراه

تنص المادة ٣١٤ من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه ، فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد "

وترجع علة التشديد في هذه الحالة أن مثل هذا الشخص الذي يرتكب سرقة بإكراه يضيف إلى اعتدائه على مال المجني عليه اعتداء على شخصه ، وهذا يدل على نفس اجرامية خطيرة ، جديرة بتشديد العقاب .

مدلول الإكراه وشروطه

مدلوله : لم يعرف المشرع الإكراه ، وقد عرفتة محكمة النقض بأنه " كل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل مقاومة المجني عليه أو غيره من الأشخاص ، أو إعدام مقاومته للتمكن من ارتكاب السرقة أو تسهيل ارتكابها أو إتمامه" (١).

١ - نقض ١٩٦٢/١١/٢٦ أحكام النقض س ١٣ ق ١٨٨ ص ٧٧٠ ، ١٩٨٠/٣/١٦

أحكام النقض س ٣١ ق ٧١ ص ٣٨٤ .

بينما عرفه الفقه بأنه : استعمال العنف على جسم إنسان بغية إتمام السرقة^(١).

والإكراه نوعان : مادي ومعنوي

فالإكراه المادي يفترض أعمال عنف ترتكب فعلاً ، أما الإكراه المعنوي فيفترض تهديداً بشر يصيب المجني عليه أو غيره ، والنوع الأول هو الذي يعتبره القانون ظرفاً مشدداً في جريمة السرقة بالإكراه دون النوع الثاني .

شروطه :

- ١- أن يكون مادياً .
- ٢- أن يكون موجهاً ضد إنسان .
- ٣- أن يكون الإكراه بقصد السرقة .
- ٤- معاصرة الإكراه للسرقة .

١- أن يكون الإكراه مادياً

على الرغم من أن نص المادة ٣١٤ من قانون العقوبات لم يشترط هذا الشرط صراحة حيث جاء مطلقاً إلا أن نية المشرع واضحة في اشتراط كون الإكراه مادياً ، ويظهر هذا الوضوح من أن القانون رفع عقوبة السرقة بإكراه إلى السجن المشدد إذا ترك الإكراه أثر جروح . وهذه الجروح تكون غير متصورة إلا إذا كان الإكراه مادياً ، أما الإكراه المعنوي فلا يمكن أن يترتب عليه جروح هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن المشرع عندما أراد أن يصرف حكمه إلى كل من الإكراه المادي والمعنوي نص على ذلك صراحة كما فعل في المادتين م ٣١٣ / ٣ ، ٣١٥ / ٥ حيث أضاف إلى الإكراه التهديد باستعمال سلاح وهذا التهديد لا يعدو أن يكون صورة من صور الإكراه المعنوي ، فلو كان لفظ الإكراه ينصرف إلى كل من الإكراه

١ - د/ عبد المهيم بكر - المرجع السابق - ص ٨١٦ .

المادي والمعنوي ما كان المشرع بحاجة إلى ذكر حالة التهديد باستعمال السلاح ، ومن ثم فإن نص المشرع على التهديد يستنتج منه أن لفظ الإكراه مقصور على الإكراه المادي فحسب^(١).

ومن أمثلة الإكراه المادي دفع المجني عليه والقاءه أرضاً أو ضربه^(٢) ، أو ثني ذراعه وانتزاع الساعة من يديه بالقوة^(٣) ، أو وضع قطعة مبللة بمادة مخدرة على أنف المجني عليه لتخديره^(٤).

ولا يشترط أن يقع الإكراه من الجاني على المجني عليه مباشرة ، بل من الممكن أن يقع عن طريق الاستعانة بآلة أو حيوان ، وتطبيقاً لذلك قضي باعتبار السرقة بإكراه " إذا كان المتهمان قد عملا على الفرار بالمسروق والتخلص من الجندي الذي هم بضبطهما ، بأن فرا بالسيارة بسرعة كبيرة ، ولم يكن قصدها من ذلك إلا أن يرغما الجندي ، وهو متعلق نصفه العلوي إلى داخلها والنصف الآخر في خارجها على تركهما بسيارتهما وما فيها شاء أو لم يشأ " ^(٥) ، أو دفع المجني عليه بدراجته وانتزاعه حافظة نقوده^(٦) .

ولا يشترط أن يصل الإكراه إلى درجة معينة من العنف ولكن لا بد من وجود قدر من العنف . ومن ثم فإن السرقة من شخص نائم لا تعتبر سرقة

١ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٧٦٠ ، د/ عمر السعيد رمضان -

المرجع السابق - ٤٩٦ ، د/ عبد المهيم بكر - المرجع السابق - ص ٨١٧ .

٢ - نقض ١٦/٣/١٩٨٠م مجموعة أحكام النقض س ٣١ ق ٧١ ص ٣٨٤ .

٣ - نقض ٢٢/١٠/١٩٥١م مجموعة الأحكام س ٣ ق ٣٧ ص ٩١ .

٤ - نقض ٣/٥/١٩٥٤م مجموعة أحكام النقض س ٥ ق ١٨٧ ص ٥٥١ .

٥ - نقض ٤/١٢/١٩٤٤م ط ١٣٠٧ لسنة ١٤ اق موسوعة الجامع القانوني الإلكترونية.

٦ - نقض ١٢/١/١٩٧٥م ط ١٧٦٦ لسنة ٤٤ ق موسوعة الجامع القانوني الإلكترونية.

بإكراه ، إذ لم يقم الجاني بأي عمل يعدم به مقاومة المجني عليه ^(١) ، لذلك قضي بأنه " أما إذا كان ما وقع من المتهم مقصور على مجرد تغفله المجني عليه واختطافه الشيء المسروق وفراره به قبل تنبه قوة المقاومة عند هذا المجني عليه فلا يتحقق هذا الظرف " ^(٢) .

موقف محكمة النقض

نجد أن محكمة النقض قد توسعت في تحديد نطاق الإكراه فلم تقصره على الإكراه المادي بل أضافت إليه إحدى صور الإكراه المعنوي وهي التهديد باستعمال السلاح حيث قضت " أنه وإن كان القانون لم ينص في باب السرقة بالمادة ٣١٤ ع على التهديد باستعمال السلاح وعلى عده بمنزلة الإكراه كما فعل في بعض المواد الأخرى إلا أنه ما دام التهديد باستعمال السلاح هو في ذاته ضرباً من ضروب الإكراه لأن شأنه شأن الإكراه تماماً من حيث إضعاف المقاومة وتسهيل السرقة ، وما دام القانون لم يخصه بالذكر في المواد التي ذكره فيها مع الإكراه إلا لمناسبة ما اقتضاه مقام التحدث عن وجود السلاح مع الجانين ، ولم يقصد التفريق بينه وبين الإكراه بل قصد تأكيد التسوية بينهما في الحكم ، فلا محل للقول بأن الإكراه لا يكون إلا باعتداء مادي وأنه لا يكفي فيه التهديد باستعمال السلاح ، فإن هذا التهديد لا يقل تأثيره عن الاعتداء المادي ، وعلّة تشديد العقوبة متوافرة فيه كما هي متوافرة في الاعتداء المادي " ^(٣) .

وهذا الموقف لمحكمة النقض وإن كان يخالف النصوص إلا أنه أكثر ملائمة للاعتبارات العملية وإن كان أجدر بالمشرع أن يتدخل بتعديل

١ - نقض ١٩٠٥/١/١٤م المجموعة الرسمية س ٦ ص ٧٢ .

٢ - نقض ١٩٢٩/١٠/١٠م مجموعة القواعد ج ١ ق ٢٨٧ ص ٣٤٦ ، ٣٤٧ .

٣ - نقض ١٩٤٣/٥/٢٤م ط ١٣٤٣ لسنة ١٣ ق موسوعة الجامع القانوني الإلكترونية.

تشريعي يضيف إلى الإكراه التهديد باستعمال السلاح حتى يزيل التعارض بين ما تفرضه النصوص وما تقتضيه المصلحة العامة ^(١).

٢- أن يكون الإكراه موجهاً ضد إنسان

حتى يتحقق الإكراه في السرقة يجب أن يكون العنف موجهاً إلى إنسان ، ففي هذه الحالة تتحقق علة التشديد المتمثلة في وقوع الاعتداء على المال والشخص معاً ، أما إذا وجهت أعمال العنف إلى الأشياء كتخطيط المصباح الكهربائي ^(٢) ، أو كسر خزانة أو الدواليب أو كسر القفل ، أو إلى الحيوان كضرب كلب الحراسة ^(٣) أو قتله فلا يتوافر الظرف المشدد .

وطالما وقع الإكراه على إنسان فيستوي أن يكون هو المجني عليه ذاته ، أو أن يكون أي شخص آخر من شأنه أن يقاوم الجاني لمصلحه المجني عليه مثال ذلك الاعتداء على زوجة المجني عليه لمنعها من الصراخ والاعتداء على بواب المنزل لمنعه من اقتحامه ^(٤) ، أو كان أحد رجال الأمن فاجأ السارق أثناء ارتكاب جريمته ^(٥) .

٣- أن يقع الإكراه بقصد السرقة

لا يكفي أن يكون هناك إكراهاً مادياً موجهاً ضد إنسان حتى يتوفر هذا الظرف المشددة بل يجب بالإضافة إلى ذلك أن يكون قصد الجاني متجهاً إلى تسهيل ارتكابه السرقة عن طريق تعطيل المقاومة التي تقف في وجه تنفيذها .

١ - د/ فوزية عبد الستار -المرجع السابق- ص ٧٦٤ .

٢ - طنطا الابتدائية ١٩١٠/٢/٣م المجموعة الرسمية س ١٢ ق ٢٦ ص ٤٩ .

٣ - د/ حسنين عبيد -المرجع السابق- ص ٢٣٨ .

٤ - د/ أحمد فتحي سرور -المرجع السابق- ص ٦٨٠ .

٥ - نقض ١٩٤٤/١٢/٤م مجموعة القواعد القانونية ج ٦ ق ٤٠٨ ص ٥٤١ .

وعلى ذلك إذا ضرب الجاني المجني عليه انتقاماً منه فوقع المجني عليه مغشياً عليه ، ثم طرأت فكرة السرقة عند الجاني فسرقت ما في جيوب المجني عليه فلا يتوافر الظرف المشدد . كما لا يتوافر الظرف المشدد كذلك في حالة ما إذا ارتكب الجاني أفعال العنف بقصد التمكن من الفرار بنفسه تاركاً خلفه المسروقات (١) .

٤ - معاصرة الإكراه للسرقة

يجب أن يكون الإكراه سابقاً للسرقة بقصد التمهيد لها أو معاصراً لها أي أن يكون استخدام العنف أثناء تنفيذ فعل الاختلاس ، أما إذا كان الإكراه لاحقاً على تمام السرقة فلا يتوافر الظرف المشدد . ولكن الصعوبة تثور إذا ارتكب الجاني أعمال العنف أثناء محاولته الهرب بالمسروقات التي اختلسها .

وقد استقر قضاء محكمة النقض على أنه يعتبر معاصراً للسرقة متى كان ارتكابه أثناء تلبس الجاني للإفلات بالمسروقات فقد قضى بأنه " لا يشترط في الاعتداء الذي تتوافر به جريمة السرقة بإكراه أن يكون سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس بل إنه يكفي أن يكون كذلك ولو أعقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس وكل من ساهم في هذه الحركة المكونة للجريمة وهي عبارة عن فعلين (السرقة والاعتداء) فهو فاعل في الجريمة الأصلية الناتجة عن ارتباطهما " (٢) .

كما قضى بأن " الإكراه الذي يقع عقب ارتكاب السرقة يجعل هذه السرقة حاصلة بإكراه متى كان وقوعه أثناء التلبس بها للإفلات بالمسروقات ، فإذا كانت الواقعة التي أثبتتها أمر الإحالة هي أن المجني

١ - نقض ١٩٢٩/٣/٧م مجموعة القواعد القانونية ج١ ق ١٨٧ ص ٢٣٣ .

٢ - نقض ١٩٥٨/٢/١٧م ط ١٨٤٥ لسنة ٢٧ ق موسوعة الجامع القانوني الإلكترونية.

عليه كان بالسوق فرأى شخصاً يحتك به ، وشعر أن شخصاً آخر وضع يده في جيبه وأخرج منه مبلغاً من النقود فهم بضبطه فأمسك به ذلك الشخص ومنعه من ضبط السارق حتى تمكن من الهرب فإن فعل الإكراه المنسوب للمتهم في هذه الواقعة يكون قد وقع عقب اختلاس النقود من جيب المجني عليه مباشرة عندما أراد ضبط السارق ، أي أثناء التلبس بارتكاب جريمة السرقة ، وقد كان الغرض منه فرار السارق بالمسروق ، ومن الخطأ اعتبار هذه الواقعة جنحة " (١) .

كما قضي بأن " الإكراه الذي يحصل عقب السرقة مباشرة بقصد تمكين السارق من التخلص من المجني عليه والفرار بما سرقه يعتبر إكراهاً مشدداً لعقوبة السرقة " (٢) .

أثر توافر الظرف المشدد

إذا ارتكبت جريمة السرقة مقترنة بالإكراه على النحو السابق اعتبرت الجريمة جناية سرقة بإكراه وعقوبتها السجن المشدد ، فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة هي السجن المؤبد أو المشدد . ولا يشترط القانون في آثار الجروح أن تصل إلى قدر معين من الجسامة .

ويلاحظ أن ظرف الإكراه في السرقة من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة ، فهو بهذا الوصف لاصق بنفس الفعل وسار في حق كل من ساهموا فيه (٣) .

ولكن ما الحكم لو أدى الإكراه إلى موت المجني عليه ؟

في هذه الحالة يجب التفرقة بين فرضين (٤) :

١ - نقض ١٩٤٥/٣/٥م ط ٦٣٧ لسنة ١٥ق موسوعة الجامع القانوني الإلكترونية .

٢ - نقض ١٩٤٣/١٠/٢٥م ط ١٦٢٥ لسنة ١٣ق موسوعة الجامع القانوني الإلكترونية .

٣ - نقض ١٩٥٧/١١/١٩م ط ٨٥٦ لسنة ٢٧ق موسوعة الجامع القانوني الإلكترونية.

الفرض الأول : وفيه لا يقصد الجاني من استخدام الإكراه إلا مجرد تعطيل مقاومة المجني عليه - فتقع نتيجة أبعد وهي الموت - في هذه الحالة نكون إزاء جريمتين الأولى : جريمة ضرب مفضي إلى موت , والثانية : جريمة سرقة بالإكراه وهي حالة من حالات تعدد الجرائم تطبق بشأنها القواعد العامة المنصوص عليها في المادة ١/٣٢ التي تنص على أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها " , وفي هذه الحالة تطبق عقوبة السرقة بإكراه باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد .

الفرض الثاني : إذا قصد الجاني بالاعتداء القتل . فإننا في هذه الحالة نكون إزاء جناية قتل مرتبطة بجنحة , وتطبق بشأنها المادة ٢/٢٣٤ شطر ثان التي نص على أنه " وأما إذا قصد منها " أي من جناية القتل العمد " التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل , أو مساعدة مرتكبها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو السجن المؤبد) .

ثانيا : وقوع السرقة على أسلحة الجيش وذخائره .

تنص المادة ٣١٦ مكرر على أن " يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيره وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة ٣١٧ " .

هذه المادة أضيفت بموجب القانون ٤٢٤ لسنة ١٩٥٤ وقد بينت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون علة التشديد وهو ما لوحظ من تكرار حوادث

٤ - د/ عبد العظيم وزير - المرجع السابق - ص ٢٥٥ ، ٢٥٦ .

السرقه التي تقع على أسلحة الجيش وذخيرته واستهانة الجناة بالعقوبات المقررة في القانون خاصة عند عدم اقتران السرقه بظرف مشدد .

شروط التشديد :

الشرط الذي يتطلبه المشرع لتوافر هذا الظرف المشدد هو وقوع السرقه على أسلحة الجيش أو ذخيرته , فإذا وقعت السرقه على أي من أسلحة الجيش أو ذخيرته كان الفعل جنایة سرقه .

المقصود بأسلحة الجيش وذخيرته :

یراد بأسلحة الجيش : كل الآلات والأدوات التي تعتمد عليها القوات المسلحة في أعمال القتال , أو التدريب على القتال ^(١) , مثل البنادق والمدافع والدبابات والبواخر الحربية والطائرات .

ويراد بالذخيرة : كل مادة تستعمل في الأعمال الحربية سواء كان ذلك مباشرة أو عن طريق تعبئة الأسلحة بها كالطلقات والقنابل والألغام ^(٢) , والمتفجرات وسواء كانت صامته أم حية .

أما ما عدا ذلك من مؤن ومتعلقات الجنود كالملابس أو الأوراق ولو تضمنت هذه الأوراق خطأً عسكرية أو أسرار حربية فلا تدخل ضمن أسلحة الجيش وذخيرته .

العقوبة

إذا وقعت السرقه على أسلحة الجيش أو ذخيرته بالمعنى المتقدم اعتبرت الجريمة جنایة معاقبا عليها بالسجن المشدد , أما إذا استعمل الجاني الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أثناء ارتكاب الجريمة , أو توافر أحد الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة ٣١٧ من قانون العقوبات العقوبة هي السجن المؤبد.

١ - د/ محمود نجيب حسني - المرجع السابق - ص ١١٣ .

٢ - د/ محمود مصطفى - المرجع السابق - ص ٥٧٥ .

ثالثاً : جنابات السرقة التي تقع على مهمات أو أدوات مستعملة**في المواصلات السلكية واللاسلكية****أو توليد أو توصيل الكهرباء أو المياه أو الصرف الصحي**

تنص المادة ٣١٦ مكرر ثانياً " يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرفق المواصلات السلكية واللاسلكية ، أو توليد أو توصيل الكهرباء أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام ، أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من ٣١٣ إلى ٣١٦ "

هذه المادة مستبدلة بموجب القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٧ وترجع علة التشديد إلى أن العمل قد كشف أن الردع لم يعد كافياً في العقوبات المقررة لجرائم السرقات المعدودة من الجنب والتي تقع على هذا النوع من المهمات أو الأدوات فزادت هذه السرقات حتى أصبحت خطراً يهدد مرفق المواصلات التلغرافية والتلفونية بضرر فادح^(١) .

كما أن المشرع استبان الخطورة الإجرامية للجاني من ارتكابه سرقة هذه المرافق رغم النتائج الخطيرة التي تترتب عليها^(٢) .

شروط التشديد :

يتطلب المشرع لإعمال هذا الظرف المشدد توافر شرطين :

الأول : أن تكون السرقة قد وقعت على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في المواصلات السلكية أو اللاسلكية أو في توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة

١ - المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٢٩٥ لسنة ١٩٥٦ م .

٢ - د/ أحمد فتحي سرور - المرجع السابق - ص ٦٨٩ .

أو الهيئات أو المؤسسات العامة . ويستوي أن تكون هذه الأدوات أو المهمات مستعملة بالفعل أو معدة للاستعمال .

الثاني : ألا يتوافر للجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد ٣١٣ - ٣١٦ من قانون العقوبات , فإذا توافر ظرف من هذه الظروف فإن الجاني يسرى عليه التشديد المترتب على توافر هذا ظرف. **العقوبة :**

إذا توافر الشرطان السابق ذكرهما فإن جريمة السرقة في هذه الحالة تعتبر جناية يعاقب مرتكبها بعقوبة السجن .

رابعاً : وقوع السرقة أثناء غارة جوية

تنص المادة ٣١٦ مكرر رابعاً من قانون العقوبات على أن " يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع أثناء الغارات الجوية . وتكون العقوبة السجن المشدد إذا توافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة ٣١٧ . فإذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح تكون العقوبة السجن المؤبد "

وقد أضيفت هذه المادة بموجب القانون ٥٩ لسنة ١٩٧٧م

علة التشديد

ترجع علة التشديد إلى استغلال الظروف السيئة التي يكون عليها الناس الذين ينشغلون عن أموالهم في سبيل المحافظة على أرواحهم الأمر الذين يسهل سرقة الأموال .

شروط التشديد

يلزم لتطبيق نص المادة ٣١٦ مكرر رابعاً أن تقع السرقة أثناء الغارة الجوية , سواء كانت الغارة ليلاً أم نهاراً وسواء أطلقت صفارات الإنذار معلنة بداية الغارة أم لا .

العقوبة

إذا ارتكبت السرقة أثناء الغارة الجوية يعاقب مرتكبها بالسجن ، وإذا توافر لها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة ٣١٧ من قانون العقوبات ارتفعت العقوبة إلى السجن المشدد .

أما إذا ارتكبت السرقة خلال الغارة الجوية عن طريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح فإن العقوبة هي السجن المؤبد .

المطلب الثاني

الجنايات ذات الظروف الثلاثة

أولاً : السرقات التي تقع في الطريق العام أو إحدى وسائل النقل

تنص المادة ٣١٥ من قانون العقوبات على أنه " يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية :

أولاً : إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً .

ثانياً : إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه .

ثالثاً : إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح . "

وترجع علة التشديد

رغبة المشرع في تأمين الناس في تنقلاتهم في الطريق العام أو في إحدى وسائل النقل ، كما أن ارتكاب هذا النوع من السرقات فيه إخلال خطير بالأمن ، يكشف مدى الخطورة الإجرامية للجاني

شروط التشديد

لابد من اجتماع شرطين حتى يتوافر هذا الظرف المشدد وهما :

١- ارتكاب السرقة بأسلوب معين .

٢- أن تقع السرقة في طريق عام أو في احدي وسائل النقل .

الشرط الأول : ارتكاب السرقة بأسلوب معين

نجد أن المادة ٣١٥ من قانون العقوبات تستلزم أن تقع السرقة بإحدى الطرق الآتية :

١- تعدد الجناة وحمل السلاح .

٢- تعدد الجناة والإكراه .

٣- أن تقع من شخص واحد إذا كان ذلك ليلاً أو مع الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح

وقد سبق أن تناولنا كل عنصر من هذه العناصر , ولذلك نكتفي هنا بالإحالة إلى ما سبق ذكره .

على أنه يلاحظ أنه لا يشترط أن تجتمع هذه الصور مرة واحدة , بل يكفي أن تتوافر أي صورة منها مع الشرط الثاني حتى يتوافر هذا الظرف المشدد .

الشرط الثاني : أن تقع السرقة في الطريق العام أو في إحدى وسائل النقل

الطريق العام : هو كل طريق يباح للجمهور المرور فيه في كل وقت وبغير قيد سواء أكانت أرض مملوكة للحكومة أم لأفراد ^(١) , كما يعد في حكم الطريق العمومي جسر التربة المباح المرور عليه سواء أكانت هذه التربة عمومية مملوكاً جسرهما للحكومة أم كانت خصوصية ولكن المرور عليها مباح ^(٢) .

١ - نقض ١٩٨٥/٢/٦م ط٥١٤٦ لسنة ٥٤ق موسوعة الجامع القانوني الالكتروني .

٢ - نقض ١٩٨١/١٢/١٧م ط١٢١٣ لسنة ٥١ق موسوعة الجامع القانوني الالكتروني .

ويدخل في مدلول الطريق العام الطرق العامة الرئيسية التي تربط عدة محافظات أو مراكز بعضها ببعض ، أو تخترق الدولة بأكملها ، وكذلك الطرق العامة التي تربط القرى بعضها ببعض وتقوم الدولة أو مجالس المحافظات على صيانتها بما في ذلك أجزائها المارة داخل المدن والقرى والعزب^(١) .

ولا يشترط أن يبلغ الطريق اتساعاً معيناً ، فيعد طريقاً عاماً الطريق الذي لا يسمح إلا بالسير على الأقدام كالطرق الخاصة التي تحف بالملكيات ويستعملها الجمهور في غدوه ورواحه^(٢) .

أما وسائل النقل فنحيل إلى ما سبق أن ذكرناه عند الحديث عن السرقة في وسائل النقل والمجردة عن الظروف المذكورة في الشرط الأول ورأينا أنها تعد جنحة مشددة بنص المادة ٣١٦ مكرر ثالثاً .

ولا يشترط أن يكون المجني عليه سائراً على قدميه في الطريق العام بل يستوي أن يكون في عربة أو سيارة أو راكباً إحدى الدواب^(٣) ، ولكن يشترط أن تقع السرقة على الأشياء التي يحملها الشخص نفسه أو على الأمتعة التي ينقلها معه . أما إذا وقعت على الأشجار والثمار المزروعة على جانبي الطريق أو على الدواب الضالة أو على الأشياء الملقاة على حافة الطريق كالأدوات الزراعية ، فلا يسري الظرف المشدد .

وسواء أن يكون الجاني انقض على المجني عليه في عرض الطريق أو رافقه منذ البداية^(٤) ، كما يستوي أن تقع السرقة والمجني عليه في حالة انتقال أو أثناء استراحته في الطريق ، كما يستوي أن يكون المجني عليه

١ - نقض ١٤/٤/١٩٨٣م أحكام النقض س ٣٤ ق ١٠٧ ص ٥٣٧ .

٢ - د/ عبد العظيم وزير - المرجع السابق - ص ٢٦١ .

٣ - د/ أحمد فتحي سرور - المرجع السابق - ص ٦٩٢ .

٤ - نقض ٥/١٠/١٩٦٤م مجموعة أحكام النقض س ١٥ ق ١٠٨ ص ٥٥٢ .

هو مالك الشيء أو حائزه , كما لو كان الشيء في حيازة متعهد النقل وقت السرقة (١) . ولكن إذا وقعت السرقة من متعهد النقل في هذه الحالة فلا يسري هذا الظرف المشدد وإنما يسري في هذه الحالة الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة ٣١٧ ثامنا التي سبق شرحها في جنح السرقة المشددة .

العقوبة

إذا توافر الشرطان السابق ذكرهما أصبحت السرقة جناية عقوبتها السجن المؤبد أو المشدد - مع ملاحظة أن هذه الظرف " أي السرقة في طريق عمومي بأي من الوسائل المحددة في المادة ٣١٥ " ظرف عيني وبالتالي يتأثر به جميع مرتكبي الجريمة فاعلين أصليين كانوا أم مجرد شركاء .

ثانيا : السرقة التي تقع ليلاً من شخصين فأكثر مع حمل السلاح

تنص المادة ٣١٦ من قانون العقوبات على أن " يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً " .

علة التشديد

إن اجتماع ظروف الليل والتعدد وحمل السلاح يضاعف من خطورة الفعل على نفس المجني عليه , كما أن كل ظرف من هذه الظروف يكفي بذاته في تشديد العقاب في السرقات المعدودة من الجنح .

شروط التشديد

يتضح من نص المادة ٣١٦ ع أن انطباقها يتطلب اجتماع ثلاثة

ظروف مشددة وهي :

١- وقوع السرقة ليلاً .

١ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٧٧٣ .

٢- وقوعها من شخصين فأكثر .

٣- حمل أحد المتهمين سلاحاً ظاهراً أو مخبأً .

وقد سبق أن حددنا المقصود بكل ظرف من هذه الظروف فنحيل إلى ما سبق شرحه . وبخصوص حمل السلاح يكفي أن يكون أحد الفاعلين حاملاً للسلاح ولو كان مخبأً ، ولا يشترط أن يكون السلاح سلاحاً بطبيعته بل يكفي أن يكون سلاحاً بالتخصيص حمله أحد الجناة لاستخدامه في الاعتداء به أثناء السرقة إذا اضطر إلى المقاومة . أما إذا كان الهدف من حمل السلاح بالتخصيص هو استخدام القوة في فتح الباب مثلاً كالأجنة أو الشاكوش ، فلا يتوافر الظرف المشدد .

ومن التطبيقات القضائية لهذه الجناية ما قضى به أنه " إذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم وزمياً له ، قد ارتكبا السرقة ليلاً ، وأنه كان حينذاك يحمل سلاحاً نارياً فذلك تتوافر به جميع العناصر القانونية لجناية السرقة المعاقب عليها في م ٣١٦ ع ، ولا يهم أن يكون حمل السلاح راجعاً إلى سبب لا اتصال له بالجريمة كأن يكون من مقتضيات عمله الرسمي أن يحمل السلاح وقت قيامه به ، ذلك لأن العلة التي من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان الجاني يحمل سلاحاً إنما هي مجرد حمل السلاح ظاهراً أو مخبأً وقت مقارفة الجريمة إذ هذا من شأنه أن يلقي الرعب في نفوس المجني عليهم إذا ما وقع بصرهم عليه أن يمهّد لحامله ، فضلاً عن السرقة التي قصد ارتكابها - سبيل الاعتداء به على كل من يحاول ضبطه أو الحيلولة بينه وبين تنفيذ مقصده وهذا يستوي فيه أن يكون السلاح قد لوحظ في حمله ارتكاب السرقة أو لم يلاحظ فيه ارتكاب أية جريمة " (١) .

١ - ٢٣/٣/١٩٤٢م مجموعة القواعد ج ٥ ق ٣٧٠ ص ٦٢٣ .

العقوبة

إذا توافرت الشروط السابقة يعاقب الجناة في هذه السرقة بالسجن المشدد .

المطلب الثالث

الجناية ذات الظروف السنتة

جناية السطو على المساكن

تنص المادة ٣١٣ من قانون العقوبات علي أن " يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية :

الأول : أن تكون السرقة قد وقعت ليلاً .

الثاني : أن تكون السرقة واقعة من شخصين على الأقل .

الثالث : أن يوجد مع السارقين أو على الأقل واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة .

الرابع : أن يكون السارقين قد دخلوا داراً أو منزلاً أو غرفة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور الجدار أو كسر باب ونحوه , أو استعمال مفاتيح مصطنعة , أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعي صدوره من طرف الحكومة .

الخامس : أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم ."

اعتبر المشرع هذه الجريمة أخطر جنايات السرقة حيث يجتمع فيها أغلب الظروف التي يعتبرها المشرع أسباب تشديد في جرائم السرقة مما يجعل الجريمة سهلة التنفيذ ، وفي نفس الوقت فإن اجتماع هذه الظروف يجعل دفاع المجني عليه عن نفسه وماله أمراً عسيراً .

شروط التشديد

يجب لقيام جريمة السطو على المساكن توافر الظروف الآتية :

١- أن تكون السرقة قد وقعت ليلاً .

- ٢- أن تكون السرقة واقعة من شخصين على الأقل .
- ٣- أن يوجد مع السارقين أو على الأقل واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
- ٤- أن يكون السارقين قد دخلوا داراً أو منزلاً أو غرفة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور الجدار أو كسر باب ونحوه ، أو استعمال مفاتيح مصطنعة ، أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعي صدوره من طرف الحكومة .
- ٥- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم .
- فهذه المادة تتطلب اجتماع عدد من الظروف المشددة وقد سبق معالجتها جميعاً ماعدا ظرف دخول المنزل بواسطة التزيي بزي خاص ، أو بإبراز أمر مزور وسوف نعالج المقصود بكل منهما :-
- ١- التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي**
- يقصد بالزي هنا هو الزي الرسمي الذي يرتديه بعض رجال السلطة العامة ليميزهم عن غيرهم من الناس كزي ضباط وجنود الشرطة أو الجيش . كما يعتبر الظرف المشدد متحققاً إذا لم يتخذ المظهر الخارجي صورة ملابس رسمية بل اتخذ صورة علامة يتميز بها بعض عمال الدولة كالعلامة التي يضعها الخفراء على غطاء رءوسهم^(١) ، ويكفي لتوافر الظرف المشدد أن يرتدي الزي الرسمي أحد الجناة ، فليس بشرط أن يرتدي كل الجناة هذا الزي.

١ - د/ محمود نجيب حسني -المرجع السابق- ص ١١٢ ، د/ فوزية عبد الستار -المرجع السابق- ص ٧٧٠ .

ولكن لا يعد الظرف المشدد متوافر إذ استعان ضابط حقيقي بزيه الصحيح على دخول مسكن لارتكاب سرقة فيه، وكذلك إذا استعان بأمر صحيح^(١).

٢- إبراز أمر مزور مدعى صدوره من جانب الحكومة

ويقصد به : أن يقدم الجناة إلى المجني عليه ورقة تتضمن أمراً مكتوباً منسوباً إلى إحدى السلطات العامة يمنحهم الحق في دخول المسكن لإجراء عمل رسمي كنتفتيش المسكن أو القبض على شخص به بناء على أمر من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق ، ويجب أن يكون الأمر مكتوباً^(٢) ، أما إذا كان الادعاء شفويّاً فلا يتوافر الظرف المشدد .

العقوبة

إذا اجتمعت الظروف الخمسة السابقة عند ارتكاب جريمة السرقة أصبحت العقوبة هي السجن المؤبد . مع ملاحظة أن الظروف الخمسة ظروفاً عينية ومن ثم فإن التشديد يسري على جميع الجناة فاعلين أصليين أم شركاء .

١ - د/ رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص ٤٠٦ .

٢ - د/ محمود نجيب حسني - المرجع السابق - ص ١١٢ .

الفصل الثالث

الجرائم الملحقمة بالسرقمة

نتحدث في هذا الفصل عن طائفة من الجرائم اصطاح على تسميتها " بالجرائم الملحقمة بالسرقمة " ، وكون هذه الجرائم ملحقمة بالسرقمة يعني أنها ليست في حقيقة بنائها القانوني سرقمة ، إلا أنها قد يتوافر فيها ركن أو يتحقق فيها شرط يربط بينها وبين السرقمة مما يبرر إلحاقها بها . وبعض هذه الجرائم ورد في باب السرقمة ، والبعض الآخر لم يرد في بابها . وهذه الجرائم هي :

- ١- جريمة تملك الشيء الضائع أو احتباسه (م ٣٢١ مكرر) .
 - ٢- جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها (م ٣٢٣) .
 - ٣- جريمة اختلاس الأشياء المرهونة (م ٣٢٣ مكرر) .
 - ٤- جريمة الاستيلاء بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة للغير (م ٣٢٣ مكرر أولاً) .
 - ٥- جريمة تقليد المفاتيح (م ٣٢٤) .
 - ٦- جريمة الامتناع عن دفع ثمن طعام أو شراب تناوله الجاني في محل معد لذلك (م ٣٢٤ مكرر) .
 - ٧- جريمة اغتصاب السندات أو التوقيعات بالقوة أو التهديد (م ٣٢٥) .
 - ٨- جريمة ابتزاز المال بالتهديد (م ٣٢٦) .
 - ٩- جريمة التهديد (م ٣٢٧) .
- وسوف نتناول دراسة كل جريمة من هذه الجرائم في مبحث مستقل .

المبحث الأول

جريمة تملك الشيء الضائع أو احتباسه

تنص المادة ٣٢١ مكرر من قانون العقوبات - المضافة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢م على أن : " من عثر على شيء أو حيوان فاقد ولم يرده إلى صاحبه متى تيسر ذلك أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين إذا احتبسه بنية تملكه .

أما إذا احتبسه بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه "

يتضح من النص السابق أنه يضم جريمتين إحداها جنحة ، والثانية جناية . أما الجنحة فتتوافر إذا انصرفت نية ملتقط الشيء إلى امتلاكه ، أما إذا لم تتصرف نية الملتقط إلى امتلاك الشيء الذي التقطه ، ولكنه انتوي تسليمه إلى صاحبه أو إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال الثلاثة أيام المنصوص عليها ولكنه لم يفعل إلى أن انقضت المدة المذكورة فإنه يعتبر مرتكباً المخالفة المنصوص عليها في عجز المادة السابقة .

أركان الجريمة

تقوم هذه الجريمة على توافر ركنين : ركن مادي ، وركن معنوي .

الركن المادي :

يتحقق الركن المادي في هذه الجريمة بصورتها بالتقاط الشيء أو الحيوان من المكان أو الموضع الذي عثر عليه فيه دون أن يكون صاحبه ظاهراً ، لأنه في حالة وجود هذا الأخير ومعه الشيء أو الحيوان يعتبر التقاط أي منهما اختلاساً مكوناً للسرقة .

ولا تنتفي واقعة الالتقاط إذا كان الشيء الضائع قد سلم إلى المتهم من صغير أو مجنون يكون قد التقطه بداءة وسلمه إليه . إذ يعد المتهم في

هذا الفرض كما لو كان قد التقط الشيء بنفسه وما الملتقط الأول إلا مجرد أداة بريئة^(١) .

وهناك عنصر نفسي يلزم توافره في الركن المادي وعليه يتوقف نوع الجريمة وما إذا كانت جنحة أو مخالفة ، هذا العنصر هو إما نية التملك وبقيامها تتحقق جنحة ، وإما عدم انتواء التملك وعندئذ تكون الجريمة مخالفة^(٢) .

وإذا توافر قصد التملك تحققت الجنحة ولو لم تمض ثلاثة أيام على تاريخ العثور على الشيء أو الحيوان ، وتطبيقاً لذلك قضي بأنه "يجب لتطبيق أحكام السرقة في أحوال العثور على الأشياء الضائعة أن تقوم لدى من عثر على الشيء نية تملكه ولو كان ذلك بعد العثور عليه ، فإذا كان المتهم وهو (مساح عربات بمصلحة السكك الحديدية) قد خالف التنبيه الموجه إليه هو وزملاءه بأن يقدموا كل ما يجدونه متروكاً في العربات لرؤسائهم ، فسعى إلى معرفة حقيقة المصوغات التي عثر عليها بأن عرضها على أحد الصياغ ، فاستخلصت المحكمة من ذلك أن نيته انصرفت إلى حبس هذه المصوغات ليمتلكها بطريق الغش ، فاستخلاصها لا معقب عليه ولو كان المتهم قد سلم الأشياء إلى البوليس في اليوم التالي لليوم الذي عثر فيه عليها^(٣) ، كما قضي بأن "ترفع الدعوى العمومية في السرقة ولو لم تكن قد مضت المدة المحددة للتبليغ أو التسليم

١ - نقض ١٩٣٩/١٢/١١م ط٢٢ لسنة ١٩٤٤/٢/٧م ط٢٠٣٣ لسنة ١٩٤٢م موسوعة الجامع القانوني الالكتروني .

٢ - د/ رمسيس بهنام - المرجع السابق - ص ١١٧٢ .

٣ - نقض ١٩٣٨/٢/١٤م ط٥٩٩ لسنة ٨ق موسوعة الجامع القانوني الالكتروني .

، إذ ما دامت نية التملك قد قامت عند المتهم فلا يهم أن تكون هذه المدة قد انقضت " (١) .

أما إذا انتفى ذلك القصد فلا تتوافر المخالفة إلا إذا زاد احتباس الشيء أو الحيوان على ثلاثة أيام منذ العثور عليه وتطبيقاً لذلك قضي بأنه " يعد التبليغ عن العثور على الشيء الفاقد مخالفة لمجرد عدم حصوله في الوقت المعين ، أما إذا كان حبس الشيء بقصد تملكه فإنه يكون اختلاساً لمال الغير " (٢) .

الركن المعنوي

يتحقق الركن المعنوي للجنحة المنصوص عليها في المادة ٣٢١ مكرر بتوافر نية التملك لدى ملقط الشيء الضائع فما هو الوقت الذي إذا توافرت فيه النية قلنا بتحقيق الجنحة نفرق بين فرضين :

الأول : إذا توافرت نية التملك وقت التقاط الشيء الضائع مع توافر العلم بأن هذا الشيء مفقود وليس متروك وإرادة ضم الشيء الضائع إلى ملكه - ففي هذه الحالة تقوم الجريمة بتوافر ركنها المادي و المعنوي .

الثاني : إذا لم تتوافر نية التملك إلا في وقت لاحق للعثور على الشيء في هذا الفرض لم تتوافر لدى ملقط الشيء نية امتلاكه حين التقاطه ولكنه كان ينتوي تسليمه إلى صاحبه أو إلى السلطات حسبما يقضي النص ثم توافرت نية ضمه إلى ملكه في وقت لاحق فهل يعتبر سارقاً في هذه الحالة ؟

١ - نقض ١٩٤٠/٤/٨ م ط ٩٤٠ لسنة ١٠ اق موسوعة الجامع القانوني الالكتروني .

٢ - نقض ١٩٤٠/٦/٣ م ط ١٣١٤ لسنة ١٠ اق موسوعة الجامع القانوني الالكتروني .

ذهب البعض إلى القول بعدم قيام السرقة في هذا الفرض لأن المتهم وقت أن التقط الشيء بدأت حيازته مشروعة ^(١) . فضلاً أن عدم التعاصر بين واقعة الالتقاط ونية التملك ^(٢) .

بينما يذهب الغالبية السائدة في الفقه إلى القول بقيام السرقة في هذا الفرض تأسيساً على أن حيازة الجاني للشيء الملتقط لا تزيد عن كونها حيازة عارضة ، والحيازة العارضة لا تمنع من قيام الاختلاس ^(٣) ، كما أن المشرع لم يقرن القصد الجنائي في المادة التي عالجت هذه الجنحة (٣٢٣ مكرر) بالعثور على الشيء ، وإنما قرنه باحتباسه ، والاحتباس هو الذي يتضمن الاعتداء على الحيازة ، ومن ثم فهو الذي يمكن أن يكيف بأنه اختلاس للشيء المفقود ، أما العثور على هذا الشيء فلا يتضمن مثل هذا الاعتداء ، بل إنه فعل مشروع خلال الثلاثة أيام الأولى ، وهو مجرد مخالفة إذا انقضت هذه المدة دون رد الشيء أو تسليمه ويعني ذلك أن احتباس الشيء المفقود وهو ما يتحقق اختلاسه لا يعد متحققاً إلا إذا توافر لدى المتهم " نية تملك الشيء " ومن ثم فلا عبرة بعدم توافر هذه النية لحظة العثور على الشيء ^(٤) .

وهذا الاتجاه الأخير هو الذي أخذت به محكمة النقض حيث قضت بأنه " لا يشترط في جريمة تملك الشيء الضائع أن تكون نية التملك قد وجدت

١ - د/محمود مصطفى -المرجع السابق- ص ٤٧٥ ، د/ مصطفى القللي -المرجع السابق- ص ٤٩ .

٢ - د/ عبد العظيم وزير -المرجع السابق- ص ٢٨٤ .

٣ - د/ رؤوف عبيد -المرجع السابق- ص ٣٣٦ ، د/ عبد المهيم بكر -المرجع السابق- ص ٧٧٩ .

٤ - د/ محمود نجيب حسني -المرجع السابق- ص ٧٣ .

عند المتهم حال عثوره على الشيء بل يكفي أن تكون قد توافرت لديه بعد ذلك الوقت " (١) .

كما قضت بأنه " من المقرر أنه يجب لتطبيق أحكام السرقة في أحوال العثور على الأشياء الضائعة أن تقوم لدى من عثر على الشيء نية تملكه ولو كان بعد العثور عليه " (٢) .

العقوبة

قرر المشرع لجريمة تملك المال الضائع نفس عقوبة السرقة وهي الحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين - أما الصورة الثانية من الجريمة وهي حالة ما إذا لم تتوافر لدى الملتقط نية التملك ولم يسلم الشيء الملتقط إلى صاحبه أو إلى الجهات المختصة في خلال المدة التي حددها القانون ثلاثة أيام فتكون العقوبة هي الغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه .

١ - نقض ١٩٦٢/١٢/٣١م ط ٢٧٩٥ لسنة ٣٢ق موسوعة الجامع القانوني الإلكتروني .

٢ - نقض ١٩٧٥/١٢/٣م ط ١٨٦٥ لسنة ٤٤ق موسوعة الجامع القانوني الإلكتروني .

المبحث الثاني

اختلاس الأشياء المحجوز عليها

المادة ٣٢٣ عقوبات

تنص هذه المادة على أن " اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائياً أو إدارياً يعتبر في حكم السرقة ولو كان حاصلًا من مالها .
ولا تسري في هذه الحالة أحكام المادة ٣١٢ من هذا القانون ^(١) المتعلقة بالإعفاء من العقوبة " .

علة النص :

إذا وقع اختلاس الأشياء المحجوز عليها من غير المالك فإن ذلك يشكل جريمة سرقة عادية ، ولكن ذكر غير المالك في هذا النص فيه فائدة كبيرة في حالتين: الأولى : إذا كان الاختلاس قد تم بإيعاز من المالك ^(٢) ففي هذه الحالة لا يمكن معاقبته على سرقة لأن الاختلاس قد تم برضاء مالك الشيء المختلس. الثانية: إذا كان الاختلاس قد تم بغير قصد التملك وإنما بقصد تقديم خدمة للمالك وهي عرقلة التنفيذ ^(٣) ومن ثم فلا يتوافر القصد الجنائي في السرقة وهو قصد التملك.

أما إذا كان مختلس الأموال المحجوز عليها هو المالك فإن السرقة تقتقد شرطاً من شروطها ، ولما كان في فعل المالك هذا إضرار بحقوق الدائنين الحاجزين ، فضلاً عن الإخلال بأوامر السلطة العامة ، رأى الشارع اعتبار

١ - تنص المادة ٣١٢ من قانون العقوبات على أنه "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرار بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعها إلا بناء على طلب المجني عليه ، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها ، كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء " .

٢ - نقض ٢٥/١٠/١٩٤٨ مجموعة القواعد ج٧ ق٦٦٦ ص ٦٣٣ .

٣ - د/ محمود مصطفى - المرجع السابق - ص ٥١٥ .

اختلاس الأشياء المحجوز عليها في حكم السرقة ولو كان حاصلًا من المالك ^(١) إذا كان غير معين حارساً على المال أما إذا كان معيناً حارساً على أشياء المحجوز عليها فلا تقع جريمة المادة ٣٢٣ بل تقع جريمة أخرى هي جريمة المادة ٣٤٢ باعتبارها من الجرائم الملحقة بخيانة الأمانة ^(٢) .

أركان الجريمة

أركان جريمة اختلاس الأموال المحجوز عليها ثلاثة هي : محل الجريمة , وفعل الاختلاس , والقصد الجنائي .

أولاً : محل الجريمة (المال المحجوز)

يجب أن يكون المال المختلس محجوزاً عليه قضائياً أو إدارياً ^(٣) .

والحجز هو : وضع المال تحت يد السلطة العامة بقصد منع صاحبه من التصرف فيه بما يضر بحقوق من أوقع الحجز عليه من الدائنين ^(٤) .

ولا فرق بين ما إذا كان الحجز إدارياً أي صادراً عن سلطة الإدارة مثل الحجز الذي يوقعه الصراف لتحصيل ضريبة الأموال المقررة , أو كان الحجز قضائياً أي صادراً من سلطة القضاء وسواء كان الحجز تنفيذياً أو تحفظياً .

كما يستوي أن يكون الحجز قد أعلن إلى المحجوز عليه أو لم يعلن بشرط أن يثبت علمه به , كما يستوي أن يقع صحيحاً مستوفياً الشروط القانونية

١ - نفس المرجع وذات الصفحة .

٢ - تنص المادة ٣٤٢ على أنه " يحكم بالعقوبات السابقة (أي عقوبة خيانة الأمانة) على المالك المعين حارساً على أشياء المحجوز عليها قضائياً أو إدارياً إذا اختلس شيئاً منها".

٣ - نقض ١١/١٢/١٩٧٨م مجموعة أحكام النقض س ٢٩ ق ١٩٢ ص ٩٣١ .

٤ - د/ فتحي والي "التنفيذ الجبري " ط ١٩٧٨م ص ٢٢١ .

له أو أن يكون باطلاً طالما أنه لم يصدر حكم من جهة الاختصاص يقرر بطلانه^(١).

ولذلك قضي بأن " الادعاء ببطلان الحجز الموقع على المزروعات لتوقيعه عليها قبل الألوان لا يبهر الاعتداء على الحجز " (٢) .

شروط قيام الحجز

يجب أن يكون الحجز قائماً وقت وقوع الاختلاس ، ويعد الحجز قائماً متى وقع ممن يملك توقيعه مستوفياً للشكل القانوني ، فإذا كان الحجز قد سقط بالتنازل عنه (٣) ، أو بسداد الدين أو قيمة المحبوزات (٤) ، أو بقوة القانون (٥) فإن التصرف في المال بعد ذلك لا يعد اختلاساً (٦) .

ولا يقوم الحجز إلا إذا استوفى الشكل القانوني بأن كانت الأشياء قد وقعت تحت يد حارس ليحافظ عليها ويقدمها وقت طلبها وإلا امتنع قيام الحجز .

ويقصر نطاق المادة ٣٢٣ على الأموال المحبوز عليها فقط فلا تسري على اختلاس الأموال الموضوعة تحت الحراسة القضائية أو الإدارية ، أو الأموال المعين لها سنديك أو التي تضبط بمعرفة البوليس أو سلطة التحقيق وتحفظ على ذمة القضية حتى يفصل القضاء فيها (٧) .

١ - نقض ١٩٧٥/٤/٧م مجموعة أحكام النقض س ٢٦ ق ٧٥ ص ٣١٨ ،

١٩٨٠/٢/٤م س ٣١ ق ٣٥ ص ١٧٢ .

٢ - ١٩٣٨/١٢/١٢م مجموعة القواعد القانونية ج ٤ ق ٣٠٢ ص ٣٩٠ .

٣ - نقض ١٩٧٥/٥/١١م مجموعة أحكام النقض س ٢١ ق ١٦٦ ص ٧٠٤ .

٤ - نقض ١٩٦٧/٣/١٣م مجموعة أحكام النقض س ١٨ ق ٧٢ ص ٣٩٠ .

٥ - نقض ١٩٦٥/٥/١٦م مجموعة أحكام النقض س ١١ ق ٨٦ ص ٤٤٩ .

٦ - نقض ١٩٧٥/٦/١٤م مجموعة أحكام النقض س ٢١ ق ٢٠٤ ص ٨٦٨ .

٧ - د/ محمود مصطفى - المرجع السابق - ص ٥٢٠ .

ثانيا : الركن المادي (فعل الاختلاس)

لا يقتصر مدلول الاختلاس في نطاق المادة ٣٢٣ على مدلوله المعروف في جريمة السرقة أي انتزاع الحيازة بل يراد به كل فعل يعد عرقلة في سبيل التنفيذ^(١) ، فهو إذن يتحقق بسلب حيازة الشيء من تحت يد الحارس ، أو إخفائه حتى يتسنى تقديمه يوم البيع والتنفيذ عليه ، أو التصرف في الشيء المحجوز عليه ، أو بتوقيع حجز صوري لعرقلة التنفيذ وقد قضي " أن جريمة اختلاس المحجوزات تتم بمجرد منع التنفيذ على الأشياء أو وضع العوائق في سبيل تنفيذه ولو كان ذلك في شكل حجز قضائي متى كان هذا الحجز قد وقع صورياً لمنع بيع المحجوزات تنفيذا لمقتضى الحجز "^(٢) .

وكما يقع الاختلاس على الشيء المحجوز عليه يقع أيضاً على نتاجه . ولكن لا يعد اختلاساً استعمال المال المحجوز عليه فيما خصص له فلو كان المحجوز عليه سيارة فلصاحبها أن يركبها إلى حين يوم البيع . أما إتلاف الشيء المحجوز عليه عمداً فقد اختلف فيه فاعتبره البعض اختلاساً^(٣) ، بينما اعتبره البعض الآخر إتلافاً^(٤) .

ثالثا : القصد الجنائي

إن القصد الجنائي في جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها يعد متوافراً متى نقل الشيء المحجوز عليه من مكانه بنية إخفائه عن تعلق

١ - نقض ١٩٥١/١/٨ ط ١٦٧٠ لسنة ٢٠٠٢ موسوعة الجامع القانوني الإلكتروني .

٢ - نقض ١٩٤٤/١٢/١٥ م مجموعة القواعد ج ٦ ق ٤٣٩ ص ٥٧٤ .

٣ - د/ عبد المهيم بكر -المرجع السابق- ص ٨٣٥ ، د/ فوزية عبد الستار -المرجع السابق- ص ٧٨٣ .

٤ - د/ محمود مصطفى -المرجع السابق- ص ٥١٦ ، محمد محيي الدين عوض -المرجع السابق- ص ١٢٨ .

حقهم به من الدائنين ^(١) ، فلا يلزم أن تتوافر نية التملك كما هو الحال في جريمة السرقة .

وحتى يتوافر القصد الجنائي يشترط أن يكون الجاني عالماً بالحجز وباليوم المحدد للبيع ثم يعتمد عدم تقديم المحجوزات في ذلك اليوم بقصد عرقلة التنفيذ ^(٢) . غير أنه لا يشترط لوجود العلم بقيام الحجز أو باليوم المحدد للبيع أن يكون المتهم قد أعلن رسمياً بل يكفي ثبوت هذا العلم بأي طريقة من الطرق ^(٣) . أما إذا انتفى علم المتهم بقيام الحجز وقت الفعل انتفى القصد الحائلي .

كما يجب أن يتوافر مع العلم إرادة منع التنفيذ أو عرقلته فمن يستولى على الأشياء المحجوز عليها لإخفائها حتى يتعذر بيعها خدمة للمدين أو انتقاماً من الدائن يتوافر لديه القصد الجنائي .

أما إذا استولى المتهم على الشيء المحجوز عليه بقصد استعماله وإعادته قبل التنفيذ ، أو إذا نقل المتهم الشيء إلى مكان آخر محافظة عليه من التلف فلا يتوافر القصد الجنائي لديه ^(٤) .

العقوبة

نصت المادة ٣٢٣ على أن اختلاس المحجوزات يعتبر في حكم السرقة ، ويترتب على ذلك أن جميع أحكام عقوبة السرقة تطبق في هذا الشأن ، فيعاقب مرتكب هذه الجريمة بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين ،

١ - نقض ١٦/٤/١٩٣٤م ط ٧٧٧ لسنة ٤ ق الموسوعة .

٢ - نقض ١٧/١/١٩٧٢م ط ١٤٤٣ لسنة ٤١ ق ، ١٧/٣/١٩٥٨م ط ١٥٥٠ لسنة ٢٧ ق موسوعة الجامع القانوني الالكتروني .

٣ - نقض ١١/١٢/١٩٦٧م ط ١٨١٦ لسنة ٣٧ ق موسوعة الجامع القانوني الالكتروني .

٤ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٧٨٤ .

وتشدد العقوبة إذا توافر ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة ٣١٧ ع ، وفي حالة العود يجوز الحكم بعقوبة مراقبة البوليس طبقا للمادة ٣٢٠ عقوبات ، ويعاقب على الشروع فيها إذا كانت جنحة ، وقد تقتزن الجريمة بأحوال تغير من طبيعتها فتقلبها جنائية ، وتعتبر هذه الجريمة مماثلة للسرقة والنصب وخيانة الأمانة في تطبيق أحكام العود .

ولكن المشرع استبعد بنص الفقرة الثانية من المادة ٣٢٣ هذه الجريمة من نطاق القيد الوارد على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الناشئة عن جريمة السرقة الحاصلة بين الأزواج والزوجات والأصول والفروع .

المبحث الثالث

اختلاس الأشياء المرهونة

المادة ٣٢٣ مكرر (١)

تنص المادة ٣٢٣ مكرر على أنه " ويعتبر في حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة الواقعة ممن رهنها ضمانا لدين عليه أو على آخر . ولا تسري في هذه الحالة أحكام المادة ٣١٢ من هذا القانون إذا وقع الاختلاس إضرارا بغير من ذكروا بالمادة المذكورة " .

علة التجريم

وقد ذكرت علة التجريم في المذكرة الإيضاحية تعليقا على المادة المذكورة " أن عدم النص قبل ذلك على التجريم ربما كان يبرره فيما مضى أن نظام التسليف كان في بواده محدوداً لا يستأهل حماية المشرع ولا تقرير العقوبات لصيانة الرهن من عبث المدينين والراهنين ، على أنه لم يكن بد وقد اطرده نظام التسليف واتسعت حدوده من إضافة نص جديد إلى قانون العقوبات يسد هذا النقص بتقرير العقاب على اختلاس الراهن للمتاع المرهون " .

١ - هذه المادة مضافة بالقانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٣٩ م .

أركان الجريمة

هذه الجريمة كسابقتها تقوم على ثلاثة أركان (محل الجريمة , ركن مادي , قصد جنائي)

محل الجريمة - منقول مرهون :

يجب أن يكون محل هذه الجريمة منقول مرهون فلا يسري النص على العقار المرهون^(١) ، ولا يشترط أن يكون عقد الرهن الحيازي صحيحاً وفقاً لقواعد القانون المدني فالنص ينطبق ولو كان العقد باطلاً^(٢) ، ولكن لا تقع الجريمة إذا لم تكن بصدد عقد رهن ، فإذا باع شخص لآخر سيارة بالتقسيط ، واشترط البائع في العقد الاحتفاظ بملكية السيارة ضماناً لدفع باقي الأقساط ، فإن العقد يعتبر عقد بيع لا عقد رهن ولذلك فإن تصرف المشتري في السيارة لا تقع به الجريمة.

الركن المادي " فعل الاختلاس "

يقصد بالاختلاس في هذه الجريمة نفس المعنى الذي حددناه لجريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها فهو يتسع ليشمل نزع حيازة الشيء أو إخفاؤه أو إتلافه . إلا إنه يجب أن يقع فعل الاختلاس من الراهن سواء كان هو المدين أو كان شخصاً آخر غير مدين رهن الشيء ضماناً للمدين على شخص آخر^(٣).

١ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٧٨٧ .

٢ - د/ عبد المهيم بكر - المرجع السابق - ص ٨٤٠ ، د/ عبد العظيم وزير - المرجع السابق - ص ٣١١ .

٣ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٧٨٧ .

القصد الجنائي

هذه الجريمة لا تقع إلا عمدية ، ويجب لتوافر القصد الجنائي فيها أن تكون غاية الراهن إضاعة تأمين الدائن المرتهن بفعله ، ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث.

العقوبة

نصت المادة ٣٢٣ مكرر على أن اختلاس الأشياء المنقولة المرهونة الواقع ممن رهنها يعتبر في حكم السرقة ، ويترتب على ذلك أن جميع أحكام عقوبة السرقة تطبق في هذا الشأن ، فيعاقب الجاني بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين ، وتشدّد العقوبة إذا توافر ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة ٣١٧ ع ، وفي حالة العود يجوز الحكم بعقوبة مراقبة البوليس طبقاً للمادة ٣٢٠ عقوبات ، ويعاقب على الشروع فيها إذا كانت جنحة ، وقد تقترن الجريمة بأحوال تغير من طبيعتها فتقلبها جناية ، وتعتبر هذه الجريمة مماثلة للسرقة والنصب وخيانة الأمانة في تطبيق أحكام العود .

ولكن المشرع استبعد بنص الفقرة الثانية من المادة ٢/٣٢٣ مكرر هذه الجريمة من نطاق القيد الوارد على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الناشئة عن جريمة السرقة الحاصلة بين الأزواج والزوجات والأصول والفروع وذلك بنص المشرع على أن " ولا تسري في هذه الحالة أحكام المادة ٣١٢ من هذا القانون إذا وقع الاختلاس إضراراً بغير من ذكروا بالمادة المذكورة " .

وقد جاء بالمذكرة التوضيحية لمشروع القانون الذي أضاف المادة ٣٢٣ مكرر أنه قصد بذلك عدم تطبيق المادة ٣١٢ إذا كان المختلس قد اختلس أشياء مرهونة من زوجه أو أحد أصوله أو فروعه لشخص ثالث لأن الاختلاس في هذه الصورة وإن كان واقعاً على مال مملوك للزوج أو

الأصل أو الفرع ، إلا أنه يضر بهذا الدائن المرتهن الذي وضع النص الجديد لحمايته ، وعلى العكس ينطبق الإعفاء إذا كان المختلس قد اختلس أشياء مرهونة منه لزوجته أو أحد أصوله أو فروعه .

المبحث الرابع

تقليد المفاتيح

المادة ٣٢٤

تنص المادة ٣٢٤ تنص قانون العقوبات علي أن " كل من قلد مفاتيح أو غير فيها أو صنع آلة ما مع توقع استعمال ذلك في ارتكاب جريمة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين .

أما إذا كان الجاني محترفاً بصناعة عمل المفاتيح والأقفال فيعاقب بالحبس مع الشغل " .

من ملاحظة ما سبق يتضح لنا :

١- أن المشرع المصري قد جرم تقليد المفاتيح في موضعين سابقين هما :
الأول : المادة ٣١٣ الخاصة بجناية السطو ، والثاني : المادة ٣١٧ / ٢ الخاصة بالسرقة التي تقع في مكان مسور ، ولكنه اعتبر ذلك ظرفاً مشدداً وليس ركناً في الجريمة .

٢- إن تقليد المفاتيح عملاً تحضيرياً ومن ثم فإن تجريمه يعتبر خروجاً على القواعد العامة في عدم تجريم العمل التحضيري .

أركان الجريمة .

يجب لتحقيق هذه الجريمة توافر ركنين : مادي ومعنوي :-

أولاً : الركن المادي

يتخذ الركن المادي إحدى صور ثلاث :

١- **التقليد** : ويقصد به صنع مفتاح جديد مشابه للمفتاح الأصلي فهو يفترض تشكيل المتهم مادة خام لتصير مماثلة لمفتاح معين ومؤدية وظيفته في فتح قفل معين .

٢- **التغيير** : يقصد به إدخال تعديل على مفتاح كي يصير مماثلاً لمفتاح آخر ، وصالحاً تبعاً لذلك لفتح القفل الذي أعد له ذلك المفتاح .

٣- **صنع آلة تستخدم في فتح الأقفال** : أي صنع شيء يستخدم في الفتح سواء كانت نحاسية أو حديدية أو كهربائية كالطفاشة وما إلى ذلك .

ثانياً : الركن المعنوي

ويتمثل في إرادة تقليد المفتاح أو تغييره أو صنع الآلة مع توقع الجاني استعمال المفتاح أو الآلة في ارتكاب جريمة ، فإذا انتفى هذا التوقع انتفى القصد الجنائي في هذه الجريمة مثال ذلك : أن يصنع مفتاحاً لباب مكان معين بناء على طلب شخص يعتقد أنه مالك أو حائز شرعي لهذا المكان ولو كان اعتقاده خاطئاً ^(١) .

وعلى الرغم من أن المشرع لم يبين نوع الجريمة التي يتطلب توقع الجاني استعمال المفتاح أو الآلة في ارتكابها ، مما قد يفهم منه أن تكون أية جريمة ، إلا أنه من المتفق عليه ^(٢) أن الجريمة المقصودة في هذا النص هي جريمة السرقة أو إحدى الجرائم الملحقة بها ويستدلون على بما يأتي :

١- الصلة الوثيقة بين تقليد المفاتيح وبين جريمة السرقة .

١ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٧٩٢

٢ - د/ محمود مصطفى - المرجع السابق - ص ٥٢٥ ، د/ عمر السعيد رمضان -

المرجع السابق - ص ٥٣٨ ، د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٧٩٢ .

٢- كون المشرع قد قرر لجريمة تقليد المفاتيح نفس العقوبة المقررة للسرقة

٣- أن النص ورد في باب السرقة , فإذا كان المشرع قد رأى المعاقبة على تقليد المفاتيح أياً كانت الجريمة التي توقع الجاني استعمالها فيها لكان قد وضعه في الكتاب الأول من قانون العقوبات الذي يتضمن الأحكام العامة .

العقوبة

الحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين هي العقوبة التي قررها المشرع لجريمة تقليد المفاتيح , ويشدد العقاب إلى الحبس مع الشغل إذا كان الجاني محترفاً صناعة عمل المفاتيح والأقفال . أما إذا كان من قام بالتقليد أو الصنع عالماً بأن ما قلده أو صنعه سيستخدم في سرقة معينة وعلى هذا القصد ووقعت السرقة بالفعل بناء على مساعدته , عد شريكاً في السرقة المشددة . أما إذا لم تقع السرقة أو يشرع فيها على الأقل فلا يكون هناك محل لتطبيق قواعد الاشتراك في السرقة ولا يبقى إلا تطبيق المادة ٣٢٤ ع .

المبحث الخامس

الاستيلاء على سيارة بدون نية التملك

المادة ٣٢٣ مكرر أولاً^(١)

تنص المادة ٣٢٣ مكرر أولاً على أنه " يعاقب كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين "

علة التجريم : حتى عهد قريب كان الاستيلاء على سيارة الغير بغير حق وبدون نية التملك أمراً غير معاقب عليه ، لأن هذا الفعل لا يندرج تحت النموذج القانوني لجريمة السرقة أو لأي جريمة أخرى ، ولم يجد الفقه سبيلاً إلى مساءلة الجاني إلا عن سرقة مواد الوقود التي استخدمت في سير السيارة إذا كانت هذه المواد مملوكة لغير المتهم ، ولما انتشرت هذه الظاهرة تدخل المشرع بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٨٠ وأضاف النص السابق (٣٢٣ مكرر أولاً) .

أركان الجريمة

هذه الجريمة تقوم على ثلاثة أركان : محل الجريمة ، والركن المادي ، والركن المعنوي .

محل الجريمة

لا تقع الجريمة إلا على سيارة مملوكة للغير ، ويعني ذلك أن الجريمة لا تقوم إلا إذا وقع فعل الاستيلاء على سيارة ، سواء كانت عامة أو خاصة ، كبيرة أو صغيرة . وعلى ذلك فإن الجريمة لا تقوم ولو توافر باقي أركانها إذا كان محلها مركبة أخرى كدراجة عادية أو بخارية ، أو عربة يجرها الدواب ، كذلك لا تقع الجريمة إلا إذا كانت السيارة مملوكة للغير ،

١ - أضيفت بموجب القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٨٠ م .

سواء كان المالك شخصاً طبيعياً ، أو شخصاً معنوياً . ويترتب على ذلك أن الجريمة لا تقع إذا كانت السيارة مملوكة للمتهم ، مثال ذلك أن يستولي على سيارته التي أجراها قبل انتهاء مدة الإيجار دون موافقة المستأجر ، كذلك لا تقع الجريمة إذا كان مالك السيارة قد تركها بنية التخلي عن ملكيتها لقدمها أو لكثرة ما نالها من صدمات مثلاً ، فأصبحت بهذا الترك غير مملوكة لأحد فإن الاستيلاء عليها لا تقوم به الجريمة لأن السيارة غير مملوكة للغير .

-الركن المادي

عبر المشرع عن هذا الركن بعبارة " استولى بغير حق " ومن ثم فإن هذا الركن يتكون من عنصرين :

العنصر الأول : الاستيلاء .

أي يلزم أن يكون هناك سلب لحيازة السيارة ، أما إذا كانت السيارة في حيازة المتهم ولكنه فقد الحق في استعمالها كما لو كان مستأجراً أو مستعيراً لها وانتهت مدة الإجارة أو العارية واستمر محتفظاً بالسيارة فلا تقع هذه الجريمة.

العنصر الثاني : أن يكون الاستيلاء بغير حق

وقد اشترط الشارع في الاستيلاء أن يكون " بغير حق " وذلك كي يتحقق الاعتداء على الحيازة الذي تقتضيه هذه الجريمة . وبناء على ذلك يستبعد من نطاق التجريم حالة ما إذا كانت تربط المتهم بمالك السيارة علاقة قانونية تخوله أن يتسلمها ليحتفظ بها أو يستعملها أو ينتفع بها ، كمرتهن السيارة أو مستأجرها أو مستعيرها إذا لم يكن قد تسلمها بعد ، فاستولى عليها لياشر الأفعال التي يخولها له سنده . وفي تعبير آخر ، فإن هذا

العنصر يعني ألا يكون للمتهم سند قانوني يخوله أن يستولي على حيازة السيارة ويباشر عليها السلطات التي يخولها سنده^(١) .

الركن المعنوي

هذه الجريمة عمدية يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي ، وهو قصد عام يقوم على عنصرين علم وإرادة ، أي اتجاه إرادة الجاني إلى استعمال السيارة مع علمه بملكيتها للغير ، فإذا اعتقد أن السيارة مملوكة له أو أنها متروكة فإن القصد الجنائي ينتفي لانتهاء العلم ويعني ذلك انتفاء نية التملك . ولا عبء بالبواعث فيستوي أن يكون غرض المتهم من الاستيلاء على السيارة لمجرد التنزه بها أو لقضاء حاجة أو تمكين غيره من استعمالها^(٢) .

العقوبة

الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين هي العقوبة التي قررها المشرع لجريمة الاستيلاء على سيارة بغير حق وبدون نية التملك .

١ - د/ محمود نجيب حسني - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص - المرجع السابق - ص ٩٥٤ .

٢ - د/ أحمد شوقي أبو خطوة - المرجع السابق - ص ١٧٣ .

المبحث السادس

الامتناع عن دفع ثمن الطعام أو الشراب

المادة ٣٢٤ مكرر^(١)

تنص المادة ٣٢٤ مكرر علي أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتناول طعاماً أو شراباً في محل معد لذلك ولو كان مقيماً فيه أو شغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحوه أو استأجر سيارة معدة للإيجار مع علمه أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة أو امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ذلك أو فر دون الوفاء به " .

علة النص : وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للنص السابق ما يلي " تقصر نصوص قانون العقوبات الحالي عن عقاب من تناول طعاماً أو شراباً في محل معد لذلك وهو يعلم أنه يستحيل عليه دفع الثمن ، كما تقصر عن عقاب من يشغل غرفة في فندق أو نحوه أو يستأجر سيارة وهو يعلم أنه يستحيل عليه دفع الأجرة إلا إذا كان قد توصل إلى الاستيلاء على الطعام أو الشراب أو الإقامة بالفندق باستعمال إحدى الطرق الواردة على سبيل الحصر في المادة ٣٣٦ ع والتي لا تتوافر في غالبية الأحوال . ولما كان أصحاب الفنادق ومحال الشراب وأصحاب السيارات لا تسمح لهم طبيعة عملهم بأن يطالبوا عملائهم مقدماً بالثمن أو الأجرة ولولا ثقة كل منهم في العملاء لما قدموا لهم شيئاً ما أو خدمة ما قبل أداء الثمن أو مقابل الخدمة ، لذلك كان لابد من تدخل المشرع لحمايتهم لما يترتب على

١ - أضيفت بموجب القانون ١٣٦ لسنة ١٩٥٦م وقد رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فيها بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢م وكانت قبل التعديل "لا تتجاوز عشرين جنيهاً"

فعل أولئك العملاء من أضرار فضلاً عن مجافاته لمبادئ الأخلاق والسلوك .

لذلك رؤي وضع مشروع القانون المرافق لاستكمال النقص الحالي في التشريع مع النص على عقاب من يمتنع عن دفع ثمن الطعام أو الشراب أو أجرة الفندق أو أجرة السيارة بغير مبرر أو فر دون الوفاء بذلك لأن هذه الحالة أولى بالعقاب من حالة العجز عن الدفع أصلاً " .

أركان هذه الجريمة

هذه الجريمة تتحقق بتوافر ركنين :- ركن مادي , وركن معنوي

الركن المادي

يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة في إحدى صور ثلاث وهي :

١- أن يتناول الجاني طعاماً أو شراباً في محل معد لذلك : أي يجب أن يكون قد تناوله بالفعل , وعلى ذلك لا تتحقق هذه الجريمة إذا كان قد طلب الطعام أو الشراب ثم عدل عن طلبه وخرج دون أن يدفع الثمن , أو أن يكون قد قدم إليه فعلاً فعافته نفسه ولم يتناوله .

كما يجب أن يكون الطعام أو الشراب قد قدم إليه بناء على طلبه , فإذا قدم إليه على سبيل التبرع فلا تقوم الجريمة , كما يجب أن يكون المكان الذي تناول فيه الشخص الطعام أو الشراب معد لتقديم الأطعمة أو الشراب كمطعم أو مقهى أو ناد أو محل لبيع عصير الفواكه .

فإذا طلب الشخص الطعام وأرسل له في بيته فلا تقوم الجريمة . وتقع هذه الجريمة ولو كان من تناول الطعام ممن يعملون في المحل شريطة ألا يكون تناول الوجبات عنصراً من عناصر الأجر .

٢- أن يشغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحوه كبنسيون أو شاليه .

٣- أن يستأجر سيارة معدة للإيجار . يستوي أن تكون السيارة عامة أو خاصة, استأجرها بمفرده أو مع غيره .

الركن المعنوي

يجب أن يتوافر بالإضافة إلى أي من الصور السابقة أحد الأمور الآتية:

- أن يكون عالماً وقت حصوله على المنفعة (تناول الطعام أو الشراب - تشغل الغرفة - استئجار السيارة) أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة ، فإذا كان يجهل ذلك ، ولكنه تبين عند الدفع فقد نقوده مثلاً ، فإن القصد الجنائي ينقضي لديه .

- أن يمتنع عن دفع ما استحقه مقدم الطعام أو مؤجر الغرفة أو العربة دون مبرر والفرض هنا أن معه نقود ولكنه يمتنع عن الدفع دون مبرر مما ينبئ عن قصد اغتيال المستحق عليه . فإذا وجد المبرر ، كما لو تبين غش صاحب الطعام في نوع الطعام المقدم أو في ثمنه أو تلاعب صاحب العربة في العداد فلا عقاب .

- أن يفر بعد تناول الطعام أو الشراب أو ما إليه دون الوفاء بالمستحق مع العلم وقت الفرار بواقعة عدم دفع الثمن أو الأجر . فإذا كان شارد الذهن ولم ينتبه إلى ذلك لانشغاله ، انتفى القصد الجنائي لديه .

العقوبة

يعاقب المشرع علي هذه الجريمة بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

المبحث السابع

اغتصاب السندات والتوقيعات

نص المادة ٣٢٥ ع (١)

تنص المادة ٣٢٥ من قانون العقوبات على أن " كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحداً بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد "

وبإمعان النظر في هذا النص يتضح لنا أنه يجرم نوعين من الأفعال هما اغتصاب السندات واغتصاب التوقيعات متى حصل بالقوة أو التهديد .

وفي حقيقة الأمر فإن إكراه شخص على التوقيع على سند هو جريمة أقرب إلى التزوير منه إلى جرائم الأموال^(٢) . ويرى جانب من الفقه أن صلة اغتصاب التوقيع بالسرقة تأتي من أن من يغتصب توقيعاً إنما يكون في حقيقة الأمر قد حصل على سند أو يمكنه أن يحول التوقيع على بياض إلى سند نظراً لأن التوقيع هو الذي يعطي السند قوته التدليلية^(٣) .

أما اغتصاب السندات فقد أثار تخصيصه بالنص تساؤلاً عن العلة التي من أجلها خصه المشرع بنص خاص ، لأن السند مال منقول تسري على اختلاسه الأحكام العامة في السرقة وإذا حصل الاختلاس بإكراه مادي أو بالتهديد بالسلح طبقا المادة ٣١٤ ع ، ولا يكون بذلك للمادة ٣٢٥ مجال

١ - مستبدلة بموجب القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٥٥ م .

٢ - د/ محمود مصطفى - المرجع السابق - ص ٥٢٨ ، د/ عبد المهيم بكر - المرجع

السابق - ص ٨٤٥ ، د/ حسنين عبيد - المرجع السابق - ص ٢٦٠ .

٣ - د/ محمد محيي الدين عوض - المرجع السابق - ص ١٣٧ .

مستقل إلا حين يقع الاختلاس بالتهديد بغير السلاح^(١) ، أو إذا كان السند المغتصب ملكاً للجاني مثال ذلك أن يزعم المدين لدائنه أنه أحضر معه مبلغ الدين للوفاء به ثم يقدم له ورقة ليكتب عليها مخالصة بالدين فإن انتزع المدين الورقة المملوكة له من دائنه بعد تحرير المخالصة بالقوة فإن الفعل لا يعد سرقة لأنه وقع على شيء مملوك للجاني وهنا يطبق نص المادة ٣٢٥ ع^(٢).

أركان الجريمة

تتحقق هذه الجريمة إذا توافرت لها أركان ثلاثة وهي : محل الجريمة وهو (السند أو التوقيع) ، والركن المادي (فعل الاغتصاب بالقوة أو التهديد) ، والركن المعنوي .

أولاً : محل الجريمة (السند أو التوقيع)

أما السند فيقصد به الأوراق ذات القيمة المادية أو الأدبية وقد كان نص المادة ٣٢٥ قبل تعديل بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٥٥ قاصراً على السندات ذات القيمة المادية فقط أي التي يترتب على اغتصابها التأثير في ثروة المجني عليه كعقد البيع والإجارة والهبة والوصية وكذا المخالصات والإقرار بالدين وكافة الأوراق المالية كالأسهم والسندات^(٣) ، وبعد التعديل مد المشرع حمايته للأوراق ذات القيمة الاعتبارية كالأوراق التي تتضمن الاعتراف بأمر أو التزاماً بفعل أيا كان شأنه ، أو تثبت وجود

١ - د/ محمود مصطفى -المرجع السابق- ص ٥٢٨ .

٢ - د/ عمر السعيد رمضان -المرجع السابق - ص ٥٣٩

٣ - د/ محمود مصطفى -المرجع السابق- ص ٥٢٨ ، د/ عبد المهيم بكر -المرجع

السابق- ص ٨٤٥ .

حالة قانونية أو اجتماعية كتلك التي تتضمن تنازلاً عن وظيفة عامة أو منصب أو قبولاً لزواج أو إقراراً بطلاق أو وعداً بشيء مما ذكر^(١) .

أما التوقيع فيعني وضع الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع على سند معين . ويجب في الإمضاء أن يكون باسم المجني عليه لأن الإمضاء إذا كان باسم شخص آخر فلا يكون للورقة قيمة .

الركن المادي : (اغتصاب السند بالقوة أو التهديد أو الإكراه على التوقيع)

اغتصاب السندات : عبارة عن أخذها من المجني عليه عنوة ، وسواء كان المجني عليه مالكاً للسند ، أو كانت يده عليه يد أمين كدائن مرتهن أو مودع لديه ، وسيان أخذ الجاني السند بطريق الانتزاع أو إكراه المجني عليه على تسليمه إليه^(٢) .

أما اغتصاب التوقيع : فيعني انتزاع أو إجبار شخص على التوقيع باسمه على ورقة معينة ، ويأخذ حكمه اغتصاب البصمة ، واغتصاب الختم سواء كان الختم موجوداً لدى صاحب المال ، أو كان موجوداً لدى الغير ، وفي هذه الحالة الأخيرة تعتبر الجريمة قد وقعت على هذا الأخير .

ويجب أن يكون الجاني قد اغتصب السند أو التوقيع باستعمال القوة أو التهديد ويراد بذلك مطلق الإكراه أي يستوي أن يكون الإكراه مادياً أو معنوياً ، وقد حكم تطبيقاً لذلك " من المقرر أن ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه على إمضاء المستندات يتحقق بكافة صور انعدام الرضاء لدى المجني عليه ، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهلاً لارتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً باستعمال القوة فإنه يصح

^١ - المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ١١٢ لسنة ١٩٥٥ م .

^٢ - د/ محمود مصطفى - المرجع السابق - ص ٥٢٩ .

أيضاً أن يكون أديباً بطريق التهديد ويدخل في هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال ، كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة أو بإفشاء أمور ماسة بالشرف " (١) ، كما قضي بأن " مفاد نص المادة ٣٢٥ من قانون العقوبات أن ركن الإكراه في هذه الجريمة كما يكون مادياً باستعمال القوة والعنف يكون أديباً بطريق التهديد ، ويعد إكراهاً أديباً كل ضغط على إرادة المجني عليه يعطل من حرية الاختيار لديه ويرغمه على تسلم السند أو التوقيع عليه وفقاً لما يتهدده ، وهذا التهديد يجب أن يكون على درجة من الشدة تسوغ اعتباره قرين القوة بالمقارنة لها مما يبرر صرامة العقوبة التي يفرضها القانون لهما على حد سواء " (٢) .

الركن المعنوي

هذه الجريمة لا تقع إلا عمدية حيث يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي ، ومن ثم فيجب أن يكون المتهم عالماً بأن فعله ينطوي على اغتصاب لسند أو لتوقيع لا حق له فيه ، كما يجب أن تتجه إرادته إلى كل ذلك . ولا عبرة بالبواعث على الجريمة سواء كانت شريفة أو كانت دنيئة .

العقوبة

متي توافرت الأركان الثلاثة السابقة يقرر المشرع عقوبة السجن المشدد . فإذا وقفت الجريمة عند حد الشروع تطبق المادة ٤٦ من قانون العقوبات المتعلقة بالعقاب على الشروع في الجنايات .

١ - نقض ١٩٦٥/٥/٢٤م ط ٣٨ لسنة ٣٥ق موسوعة الجامع القانوني الالكتروني .

٢ - نقض ١٩٦٧/٦/٢٦م ط ١٤٧ لسنة ٣٧ق موسوعة الجامع القانوني الالكتروني .

المبحث الثامن

ابتزاز المال بالتهديد

المادة ٣٢٦ عقوبات

تنص هذه المادة على أن " كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس , ويعاقب على الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين " .

أركان هذه الجريمة

تقوم هذه الجريمة على أركان ثلاثة :

- الأول : الحصول بغير الحق على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر .
- الثاني : أن يتم ذلك بطريق التهديد .
- الثالث : القصد الجنائي .

وإليك بيان هذه الأركان بالتفصيل

الركن الأول : الحصول بغير حق على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر

يجب أن يكون محل هذه الجريمة مبلغا من النقود أو أي شيء آخر ذي قيمة مادية أو أدبية , أما إذا كان الغرض من التهديد حمل من وجه إليه على إتيان عمل أو امتناع عن عمل فلا ينطبق النص السابق , وإن كان من الممكن أن ينطبق نص المادة ٣٢٧ ع على ما سيأتي بيانه .

والذي تقيده عبارة " حصل بالتهديد على إعطائه " أن حصول الجاني على الشيء قد تم بتسليم المجني عليه له . أما إذا كان الجاني قد انتزع الشيء عنوة من المجني عليه فلا ينطبق النص السابق ويكيف الفعل هذه الحالة بأنه سرقة مشددة .

ويشترط ألا يكون للجاني حق في المال الذي تسلمه مثال ذلك تهديد المجني عليه بالإبلاغ عن جريمة لم تقع على الجاني , فيتوصل بذلك إلى

الحصول من المهدد على مبلغ من النقود مقابل امتناعه عن التبليغ ^(١) .
أما إذا كان المهدد له حق في الشيء الذي تسلمه فإنه لا يعد مرتكباً لجريمة ابتزاز المال بالتهديد حتى ولو استلم الشيء عن طريق التهديد ,
كمن يسترد ملكه أو دينه بالتهديد متى كان موجهاً إلى ذات الملتزم بالرد أو المدين , ومتى كان ما تحصل عليه لا يزيد على المستحق له .

الركن الثاني : التهديد

يلزم لكي تتحقق جريمة ابتزاز المال بالتهديد أن يكون الجاني قد حصل على المال الذي لا حق له فيه عن طريق التهديد أي بطريق الإكراه المعنوي , أما إذا حصل بالإكراه المادي فإن الفعل يشكل جريمة سرقة بإكراه .

ويراد بالتهديد : كل ما من شأنه أن يؤثر في المجني عليه ليحاول انتقاء تخوفه منه بتسليم النقود أو الشيء الذي طلب إليه إعطاؤه ^(٢) , ولا يشترط أن يكون الأذى المهدد به على درجة من الجسامة وإنما يكفي أن يكون " من شأنه ترويع المجني عليه بحيث يحمله على تسليم المال الذي طلب منه " ^(٣) .

وعلى ذلك يتحقق التهديد في نطاق هذه الجريمة أيأ كان نوع الشر المهدد به كالتهديد بتعطيل مصالح المجني عليه أو التسبب في خسارته أو بحرمانه من فائدة متوقعة ^(٤) , أو بارتكاب جريمة ما أو إفشاء أسرار تتال من سمعته أو من سمعة شخص عزيز عليه , أو بإفساد علاقة اجتماعية معينة كبث الوقيعه بينه وبين زوجته . ولا أهمية للوسيلة التي استخدمها

١ - د/ فوزية عبد الستار -المرجع السابق- ص ٨٠٢ .

٢ - د/ عبد المهيمن بكر -المرجع السابق- ص ٨٤٩ .

٣ - نقض ٢٦/١١/١٩٦٢م مجموعة أحكام النقض س ١٣ ق ١٩٠ ص ٧٨٠ .

٤ - د/ محمود مصطفى -المرجع السابق- ص ٥٣٣ .

الجاني لتهديد المجني عليه ^(١) " فيستوي حصول التهديد كتابة أو شفويا أو بشكل رمزي طالما أن عبارة المادة سالفه الذكر (٣٢٦ع) قد وردت بصيغة عامة بحيث تشمل كل وسائل التهديد ^(٢) ، كما يستوي أن يكون التهديد مباشراً أو عن طريق شخص آخر ^(٣) مصحوباً بفعل مادي أو غير مصحوب به ، سابقاً على الحصول على المال مباشرة أو سابقاً عليه بفترة من الزمن طالما كان من أثره جعل المجني عليه يدفع المبلغ الذي طلب منه ^(٤) .

ولكن يشترط أن يكون تسليم المال قد حصل نتيجة للتهديد أي وجود رابطة سببية بين التهديد وبين الحصول على المال بحيث يثبت أن المجني عليه قد تسلم المال إلى الجاني تحت تأثير التهديد ، فإذا قام التهديد ولكن المجني عليه لم يسلم المال ، أو ثبت أنه سلمه ولكن تحت تأثير اعتبار آخر لا شأن له بالتهديد فإن الأمر في هذين الفرضين يقف عند حد الشروع ^(٥) .

الركن الثالث : القصد الجنائي

هذه الجريمة عمدية تتطلب توافر القصد الخاص بالإضافة إلي توافر القصد العام . فالقصد العام يتطلب علم المتهم أن الفعل الصادر عنه

١ - نقض ١٧/١١/١٩٥٩م ط ١٢٣٢ لسنة ٢٨ق موسوعة الجامع القانوني الالكتروني . حيث قضي بأنه " يكفي لتوافر التهديد المنصوص عليه في المادة ٣٢٦ع أن يكون من شأنه تخويف المجني عليه بحيث يحمله تسليم المال الذي طلب منه مهما كانت وسيلته " .

٢ - نقض ٧/١١/١٩٧٦م ط ٦٢٩ لسنة ٤٦ق موسوعة الجامع القانوني الالكتروني .

٣ - نقض ٢/٤/١٩٤٥م مجموعة القواعد القانونية ج٦ ق ٥٣٩ ص ٦٧٩ .

٤ - نقض ٢٦/١١/١٩٤٥م مجموعة القواعد القانونية ج٧ ق ١٣ ص ١٢ .

٥ - نقض ٢/٤/١٩٤٥م مجموعة القواعد القانونية ج٦ ق ٥٣٩ ص ٦٧٩ .

يمثل ضغطاً على إرادة المجني عليه من شأنه حمله على تسليم مال ، وأن يعلم أن المال الذي يطالب بتسليمه مملوك لغيره أو لا حق له فيه ، وأن تتجه إرادته إلى الفعل إلي يقوم به التهديد وإلى الضغط على إرادة المجني عليه وتسلم المال .

ويتطلب القصد الخاص هذه في هذه الجريمة "نية المتهم أن يملك المال الذي سلم إليه " ، أي " نية التملك " هي ذات مدلولها في السرقة وتطبيقاً لذلك فإن القصد لا يتوافر إذا اقتصر نية المتهم على اكتساب الحياة الناقصة أو اليد العارضة على المال .

العقوبة

إذا توافرت العناصر الثلاثة السابقة استحق الجاني عقوبة الحبس مطلقاً ، فإذا لم يتم تسليم المال أو الشيء إلى الجاني على الرغم من التهديد فإن الجريمة تقف عند حد الشروع وعقوبته الحبس مدة لا تتجاوز سنتين .

المبحث التاسع

جريمة التهديد

نص المادة ٣٢٧

تنص هذه المادة على أن " كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن .

ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر . وكل ^(١) من هدد غيره شفهيّاً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء كان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر أم لا .

وكل ^(٢) تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيّاً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه " .

فهذا النص يعاقب على مجرد التهديد سواء كان مصحوباً بالتكليف بأمر أم لا، وقد قصد بهذا النص بتعديلاته حماية الأشخاص في طمأنينتهم ^(٣) .

١ - الفقرة الثالثة مستبدلة بموجب القانون رقم ٧ لسنة ١٩٤٨م ثم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢م وكانت قبل التعديل "لا تزيد على خمسين جنيهاً"

٢ - الفقرة الرابعة مستبدلة بموجب القانون رقم ٧ لسنة ١٩٤٨م ثم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢م وكانت قبل التعديل "لا تزيد على عشرين جنيهاً"

٣ - د/ محمود مصطفى - المرجع السابق - ص ٥٣٦ .

أركان الجريمة

تقوم هذه الجريمة على ركنين أساسيين : ركن مادي , و ركن معنوي

أولاً : الركن المادي (فعل التهديد)

التهديد : هو ترويع المجني عليه وإلقاء الرعب في قلبه بإنزال شر معين به^(١) .

هذا الركن يمكن تحليله إلى عنصرين هما :- موضوع التهديد , وسيلة التهديد

موضوع التهديد : ارتكاب جريمة أو إفشاء أو نسبة أمور مخدشة بالشرف

نصت المادة ٣٢٧ على أمرين لا تتحقق جريمة التهديد إلا إذا كان موضوعها أحدهما وهما :

١- **ارتكاب جريمة :** أي تهديد الشخص بارتكاب جريمة على النفس أو المال أو العرض لأن مدلول النفس الوارد في نص المادة ٣٢٧ ع يتسع ليشمل التهديد بارتكاب جرائم العرض .

ولم يحدد القانون صور هذه الجرائم ومن ثم فيصح أن يتمثل التهديد في القتل أو الضرب أو غيره من صنوف الإيذاء البدني أو إحدى جرائم العرض كالإغصاب أو الخطف , أو إحدى جرائم المال كالسرقة أو الحريق وإتلاف المزروعات . ولا فرق من حيث مبدأ العقاب بين ما إذا كانت الجريمة المهدد بارتكابها خطيرة أم غير خطيرة وإن كان لجسامة الجريمة المهدد بها أثره في وصف الفعل وفي درجة العقاب عند حصول التهديد بالكتابة^(٢) .

١ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٨٠٨ .

٢ - د/ عبد المهيم بكر - المرجع السابق - ص ٨٥٣ .

٢- التهديد بإفشاء أو نسبة أمور مخدشة بالشرف

والمقصود بذلك التهديد بإفشاء أو إسناد أمر من الأمور مما يعد قذفاً طبقاً للمادة ٣٠٢ من قانون العقوبات ، وهي الأمور التي لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه أودعت إلى احتقاره بين الناس .
والإفشاء يقصد به : إذاعة سر أو واقعة يحرص المجني عليه على بقائها طريحة السرية لما يسببه له إفشاؤها من ضرر جسيم^(١) .
أما نسبة الأمور المخدشة بالشرف : أي أنه يسند إلى المجني عليه أموراً لم تقع منه .

ويوقع العقاب على الجاني سواء كانت الوقائع صحيحة أو مكذوبة فلا يجوز للمحكمة أن تقبل من الجاني أن يثبت صحة الأمور التي هدد بإفشائها ولو كان المجني عليه موظفاً وتعلق موضوع التهديد بعمل من أعمال وظيفته .

ومتى كان موضوع التهديد أحد الأمرين السابقين فلا أهمية بعد ذلك بما إذا كان قد وجه إلى المجني عليه نفسه أو إلى شخص يهتم أمره كوالده أو زوجته أو أحد أبنائه ، كما يستوي أن يكون من وجه إليه التهديد شخصاً طبيعياً أو معنوياً وتطبيقاً لذلك قضي بأنه " يعد تهديداً بإفشاء أمور خادشة لشرف مصرف توجيه عبارات إلى بعض موظفي هذا المصرف فيها إشارة إلى حصول خسائر في أعماله ، وإلى فضائح ارتكبتها إدارته ، وإشارة إلى أن مديري للمصارف في البلاد الأجنبية قد أودعوا السجن ، وتلميح إلى أن مديري هذا المصرف ليسوا خيراً من أولئك المديرين ، إذ أن في هذه العبارات أشد ما يمس سمعة البنك ويهز ثقة

١ - د/ حسنين عبيد - المرجع السابق - ص ٢٦٩ .

الجمهور في كفايته لأن المصارف المالية بطبيعتها حساسة وقد تضر بأقل تعريض لسمعتها ^(١) .

وسيلة التهديد

يتطلب المشرع أن يتم التهديد بإحدى وسيلتين :

الأولى : أن يكون التهديد كتابة .

الثانية : أن يكون شفويا بواسطة شخص آخر .

التهديد الكتابي : لم يقيد القانون الكتابة بوضع خاص فيصح أن يكون مضمون التهديد مكتوباً باللغة العربية أو الأجنبية ما دام من الممكن فهمها ، حتى ولو لم يذيله الجاني بتوقيعة ، بل ولو لم يكن مكتوباً بخطه كأن يكتبه شخص آخر ، أو كان مكتوباً علي الآلة الكاتبة أو الكمبيوتر ، كما يصح أن تكتب عبارات التهديد على ورق أو جلد أو قماش أو على حائط منزل المجني عليه أو باب شقته أو على متاع يرسل بطريق البريد. وقد تكون الكتابة رمزية كأن يرسم الجاني في ورقة أو على باب أو حائط خنجراً في الصدر أو رأساً منفصلة عن الجسم أو حريقاً مشتعل (٢) ، أما التهديد بفعل رمزي كإخماد خنجر في باب المجني عليه أو وضع مواد ملتهبة وعلبه كبريت على عتبة منزله فإنه يخرج من نطاق المادة ٣٢٧ وهذا نقص في التشريع إذ أن هذه الوسيلة لا تقل في خطورتها عن الكتابة (٣) .

١ - نقض ١٩٣٢/٢/٢٢م مجموعة القواعد القانونية ج٢ ق ٣٣١ ص ٤٦٦ .

٢ - د/ محمود مصطفى -المرجع السابق- ص ٥٣٩ . ويرى الدكتور مصطفى القللي أن عبارات النص لا تحتل هذا التوسع ، غ كانت مقتضيات المصلحة العامة تتطلبه (د/ مصطفى القللي -المرجع السابق- ١٣٧) .

٣ - د/ محمود مصطفى -المرجع السابق- ص ٥٤٠ .

التهديد الشفوي : لا شك أن التهديد الشفوي يكون أقل خطورة من التهديد الكتابي لأنه قد يفلت من المهدد غالباً نتيجة الانفعال والغضب , أما التهديد الكتابي فإنه يصدر في هدوء وترو فهو يدل على نفس شريرة لدى الجاني , ولذلك اشترط القانون للعقاب على التهديد الشفوي ألا يصدر في مواجهة المجني عليه وإنما يجب لأن يحمله إليه شخص آخر بصريح نص المادة (٣/٣٢٧) .

على أنه لا يشترط أن يكون الجاني قد كلف الوسيط (أي الشخص الذي ذكر التهديد أمامه) صراحة نقل هذا التهديد إلى المهدد بالأذى , بل يكفي لذلك أن يثبت أن المتهم كان يقصد إيصال التهديد إلى علم من أراد تهديده بطريق هذا الوسيط ^(١) .

-التهديد المصحوب بطلب أو بتكليف بأمر-

يشدد المشرع عقوبة التهديد الكتابي إذا كان مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر , أما إذا كان التهديد شفوياً فالعقوبة واحدة سواء كان التكليف مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر .

وقد جاء النص على الطلب أو الأمر مطلقاً فلم يبين المشرع نوع الطلب أو الأمر , وعلى ذلك فيدخل فيه القيام بعمل أو بامتناع عن عمل ^(٢) . سواء كان العمل مشروعاً أو غير مشروع , وسواء كان الطلب أو الأمر الحاصل التكليف به خاصاً بشخص المجني عليه نفسه أو بشخص آخر له به صلة .

الركن المعنوي

يتطلب الركن المعنوي في جريمة التهديد توافر القصد العام أي انصراف إرادة الجاني إلى تحقيق الوضع الإجرامي مع العلم بأركانه القانونية

١ - نقض ١٩٣٥/١/٢٨م مجموعة القواعد القانونية ج٣ ق٣٢٥ ص٤١٦ .

٢ - نقض ١٩٢٩/١٠/٣١م مجموعة القواعد القانونية ج١ ق٣٠٩ ص٣٥٧ .

المختلفة ، وفي ذلك تقول محكمة النقض "من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التهديد يتوافر متى ثبت للمحكمة أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليه وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه من أن يذعن المجني عليه راغماً إلى إجابة الطلب . وذلك بغض النظر عما إذا كان قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً ومن غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلي الذي أحدثه التهديد في نفس المجني عليه" (١) .

ولا عبرة بالبواعث في توافر القصد الجنائي طبقاً للقواعد العامة فيستوي في التهديد أن يكون بباعث الانتقام من المجني عليه أم لتحقيق مصلحة معينة إذا كان مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر ، إذا لا شأن لها بالقصد الجنائي فيعاقب الجاني على الفعل ولو قصد إحداث الأمر على سبيل المزاح (٢) .

العقوبة

يميز المشرع ، فيما يتعلق بالعقوبة التي يقررها لجريمة التهديد ، بين التهديد الكتابي والتهديد الشفوي .

١ - نقض ١٩٦٤/٦/١١ ط ٢٨٢٦ لسنة ٣٢ ق موسوعة الجامع القانوني الإلكتروني.

٢ - د/ محمود مصطفى -المرجع السابق- ص ٥٤١ ، بينما يرى الدكتور رؤوف عبيد " أنه إذا كشف المجني عليه حقيقة الدعابة فور وصول التهديد ، أو إذا كشفها له الجاني أو غيره قبل حدوث أي قلق أو خوف له فعندئذ فقط يمكن القول بعدم قيام الجريمة " (د/رؤوف عبيد -المرجع السابق- ص ٤٢٩) .

أولاً : عقوبة التهديد الكتابي :

تميز المادة ٣٢٧ بين حالات ثلاث من حالات التهديد الكتابي , فتقرر للأولى عقوبة الجناية , وتقتصر بالنسبة للحالتين الآخرين على عقوبة الجنحة وهذه الحالات هي :

الحالة الأولى: التهديد الكتابي إذا كان موضوعه ارتكاب جريمة ضد النفس أو المال مما يعاقب عليه بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد . أو إفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف , فإنه يعتبر جناية عقوبتها السجن إذا كان مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر (المادة ٣٢٧/٤١ ع)

ويترتب على اعتباره جناية أن يعاقب على الشروع فيه وفقاً للمادة ٤٦ من قانون العقوبات , ويعتبر الجاني شارعاً في جناية التهديد إذا كان قد أرسل خطاب التهديد إلى المجني عليه , ولكنه لم يصل إليه لسبب خارج عن إرادة الجاني , فالشروع يتحقق بمجرد إلقاء الخطاب في صندوق البريد , أو تسليمه إلى شخص ليوصله إلى المجني عليه , أما مجرد كتابة الخطاب مع بقاءه في يد محرره فلا يكون إلا مجرد عمل تحضيري . وتصبح الجريمة تامة بوصول الخطاب إلى المجني عليه .

الحالة الثانية : التهديد الكتابي إذا كان موضوعه ارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد أو إفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف , ولم يكن مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر , فإنه يكون جنحة عقوبتها الحبس (المادة ٣٢٧/٤٢ ع) .

الحالة الثالثة : التهديد الكتابي إذا كان موضوع ارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة أي يعاقب عليها بعقوبة أدنى من السجن المشدد , يعتبر جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه (المادة ٣٢٧/٤٤ ع) سواء أكان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر أم غير مصحوب بذلك .

ثانيا : عقوبة التهديد الشفوي :

يميز المشرع فيما يتعلق بالتهديد الشفوي بين حالتين :

الحالة الأولى : التهديد الشفوي بواسطة شخص آخر إذا كان موضوعه ارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف , يعتبر جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه , سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا (المادة ٣٢٧/٤ ع) .

الحالة الثانية : التهديد الشفوي بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة , يعتبر جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه , سواء أكان مصحوبا بتكليف بأمر أم غير مصحوب بذلك (المادة ٣٢٧ / ٤ ع) .

الباب الثاني

النصب والجرائم الملحقه به

تعريف النصب :

عرفه البعض بأنه : الاستيلاء على كل ثروة الغير أو بعضها عن طريق وسائل يشوبها الخداع والاحتيال تؤدي إلى إيقاع المجني عليه في الغلط فيسلم أمواله إلى الجاني بناء على ذلك^(١) .

يفهم من هذا التعريف أنه لابد في جريمة النصب من استعمال أساليب الغش والمخادعة ، ولكن ليس كل غش صالحاً لأن يعد طريقة احتيال يستوجب المحاكمة الجنائية ، فالأكاذيب التي تستعمل أحياناً في المعاملات المدنية والتجارية لترغيب الناس في التعاقد لا تكفي لتكوين جريمة النصب وإن صح اعتبارها غشاً مدنياً^(٢) .

لذلك فالتعريف الذي نرجحه هو : استعمال الجاني وسيلة من وسائل التدليس المحددة على سبيل الحصر ، وحمل المجني عليه بذلك إلى تسليم الجاني مالاً منقولاً مملوكاً للغير^(٣) .

من التعريف السابق يتضح أن الجاني لابد أن يستعمل وسيلة من وسائل التدليس التي حددها المشرع الجنائي ، فهل التدليس الجنائي يختلف عن التدليس المدني ؟

١ - د/ حسني الجندي "شرح قانون العقوبات - القسم الخاص في جرائم الأموال" ط ١٩٨٥م ص ٢٧٠ .

٢ - أ/ أحمد أمين "شرح قانون العقوبات - القسم الخاص" ط ١٩٢٢م ص ٤٩٠ .

٣ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٨١٧ ، د/ محمود نجيب حسني - المرجع السابق - ص ١٢٠ .

التمييز بين التدليس الجنائي والتدليس المدني

لا يختلف التدليس في المجال الجنائي عنه في المجال المدني من حيث طبيعته ، وإنما يتمثل الفارق بينهما من حيث النطاق الذي يحدده المشرع لكل منهما .

وبيان ذلك : أن التدليس من حيث طبيعته يتمثل في إيقاع المجني عليه أو المدين في الغلط مما يؤدي إلى حمله على القيام بأمر لم يكن ليقدم عليه لو كان على بينة من الأمر ^(١) .

أما من حيث النطاق : فالمشرع يكتفي في التدليس المدني بمجرد الكذب بل إنه يعتبر مجرد الكتمان تدليساً بصريح نص المادة ١٢٥ من القانون المدني حيث نص على أن "السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسرة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسرة" .

أما بالنسبة للتدليس الجنائي فإن المشرع الجنائي يضيق من نطاقه فلا يعاقب على الكذب إلا إذا كان مدعماً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية أو كان على درجة معينة من الخطورة . فالمشرع حدد صوراً ثلاثة للتدليس لا يعاقب على الاستيلاء على مال المجني عليه إلا إذا تم عن طريق إحداها وهي : استعمال طرق احتيالية ، والتصرف في عقار أو منقول ليس ملكاً للجاني ولا له حق التصرف فيه ، واتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ^(٢) .

١ - د/ مصطفى القللي "شرح قانون العقوبات في جرائم الأموال" ط ٢ ١٩٤٥م ص ١٥١ .

٢ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٨١٩ .

التمييز بين النصب والسرقة وخيانة الأمانة

كان النصب وخيانة الأمانة مختلطان بالسرقة في القانون الروماني والقانون الفرنسي القديم ولم تتضح التفرقة بينهما إلا في أعقاب الثورة الفرنسية^(١) .

وهذه الجرائم وإن كانت تتفق في موضوعها وفي القصد من ارتكابها فمحل الجريمة في كل الأحوال واحد وهو مال منقول مملوك للغير ، وقصد الجاني فيها هو ضم المال إلى ملكه . إلا أنها تختلف في عدة أمور وهي :

١- من حيث وسيلة الاعتداء :

في السرقة ينتزع الجاني حيازة المال بغير رضا صاحبه ، أما في النصب فإن الجاني يحصل على المال من صاحبه بإرادته واختياره نتيجة استعماله لأي الجاني- وسائل احتيالية يخدع بها المجني عليه ، وفي خيانة الأمانة فوسيلة الاعتداء هي اعتبار الأمين المال المؤتمن عليه والمسلم إليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك^(٢) وذلك إخلالاً بالثقة التي أودعها فيه المجني عليه .

٢- من حيث الحق المعتدى عليه :

تعتبر السرقة اعتداء على الحيازة والملكية ، بينما النصب وخيانة الأمانة لا ينطويان إلا على عدوان على الملكية فحسب لأن الغرض في هاتين الجريمتين أن المجني عليه يسلم المال إلى الجاني تسليماً ناقلاً للحيازة .

١ - د/ حسنين عبيد - المرجع السابق - ص ٢٧٥ .

٢ - نقض ١٩/٢/١٩٤٥م مجموعة القواعد القانونية ج٦ ق ٥٠٦ ص ٦٥٠ .

٣- من حيث دور التسليم:

يعتبر تسليم الشيء من مالكه أو حائزه تسليماً ناقلاً للحيازة يمنع من قيام جريمة السرقة ، بينما يعتبر التسليم في جريمة النصب عنصراً من عناصر الركن المادي ، كما أن للتسليم دوره في جريمة خيانة الأمانة ولكنه لا يعتبر عنصراً في ركنها المادي وإنما هو سابق على تحققه .

ولقد وردت النصوص الخاصة بجريمة النصب والجرائم الملحقة بها في الباب العاشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، وذلك في المواد من ٣٣٦ إلى ٣٣٩ . فبين أحكام جريمة النصب أولاً في المادة ٣٣٦ ع ، ثم نص على جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد في المادة ٣٣٧ ع ، وعلى استغلال ضعف القاصر للحصول منه على فائدة مادية في المادة ٣٣٨ ع ، وعلى الإقراض بفوائد ربوية فاحشة في المادة ٣٣٩ ع .

وسوف نقسم هذا الباب إلى فصلين:

الفصل الأول : جريمة النصب .

الفصل الثاني : الجرائم الملحقة بالنصب .

الفصل الأول

جريمة النصب

المادة ٣٣٦ ع

تنص هذه المادة على أن " يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة . أما من شرع في النصب ولم يتمه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة . ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وستين على الأكثر "

يتضح من النص السابق أن لجريمة النصب ركنين : ركن مادي ، وركن معنوي . وسوف نخصص مبحثاً لكل ركن .

المبحث الأول

الركن المادي

يتكون الركن المادي لجريمة النصب من عناصر ثلاثة وهي :

١- فعل (استعمال وسيلة من وسائل التدليس المنصوص عليها في المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات)

٢- نتيجة (تسليم المجني عليه ماله إلى الجاني)

٣- علاقة سببية بين وسيلة التدليس وتسليم المال .

وسوف نتناول كل عنصر من هذه العناصر في مطلب مستقل

المطلب الأول

استعمال طرق احتيالية

حتى تتحقق جريمة النصب يجب أن يحصل الاستيلاء على مال الغير بإحدى طرق التدليس التي وردت في المادة ٣٣٦ ع على سبيل الحصر . ومؤدى ذلك أن جريمة النصب لا تتوافر أركانها إذا كان الجاني قد استولى على مال الغير باستعمال وسيلة أخرى غير التي ورد النص عليها في المادة ٣٣٦ ع ، والطرق التي ورد النص عليها هي :

أ- استعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور .

ب- اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة .

ج - التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه .

وسوف نتناول كل وسيلة من هذه الوسائل في فرع مستقل

الفرع الأول

الطرق الاحتيالية

تعريفها : لم يضع المشرع تعريفاً للطرق الاحتيالية رغم أنها أكثر الوسائل شيوعاً تاركاً ذلك لاجتهاد الفقه والقضاء . فعرّفها بعض الفقه بأنها: كل كذب تدعمه مظاهر خارجية من شأنها إيهام المجني عليه بأمر من الأمور المحددة قانوناً^(١) . فالكذب المجرد لا تتحقق به جريمة النصب وعلى حد تعبير محكمة النقض " من المقرر أن مجرد الأقوال الكاذبة

^١ - د/ محمود نجيب حسني - المرجع السابق - ص ١٢٣٢ ، د/ فوزية عبد الستار -

المرجع السابق - ص ٨٢٣ ، د/ عبد العظيم وزير - المرجع السابق - ص ٣٥٧ .

مهما بالغ قائلها في تأكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقيق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته^(١) .

ومن التعريف السابق نستطيع أن نستخلص عناصر الطرق الاحتيالية وهي:

- ١- ادعاءات كاذبة تصدر عن الجاني .
- ٢- مدعماً إياها بمظاهر خارجية .
- ٣- يكون من شأنها إيهام المجني عليه بأمر من الأمور التي حددها المشرع على سبيل الحصر .

أولاً : الادعاءات الكاذبة

يعتبر الكذب أو الادعاءات الكاذبة عنصراً أساسياً في الطرق الاحتيالية فلا يتصور وجود الطرق الاحتيالية إلا إذا كان الجاني كاذباً فيما يدلي به للمجني عليه . والكذب : هو الإدلاء بواقعة كاذبة في صورة واقعة صحيحة . أما إذا كان الجاني صادقاً فلا تقوم جريمة النصب ، ولذلك قضي بأنه " إذا كان الجاني صادقاً فيما يدلي به للمجني عليه لا تقوم جريمة النصب ولو ترتب على ذلك أن استولى الجاني بغير حق على مال المجني عليه " ^(٢) ، كما قضي بأنه "إذا كان المتهمان قد توصلا إلى الاستيلاء على المال من المجني عليها عن طريق إيهامها باحتمال مهاجمة اللصوص لها وسلب أموالها ، والاستعانة في ذلك بذكر حادث معين من حوادث السرقات التي وقعت في الجهة ، وكان الحادث المشار

١ - نقض ١٩٩٠/١/٢ ط ٨٨٠٤ لسنة ٥٩ ق ، ١٥/٢/١٩٨٧ ط ٣٧٣٣ لسنة ٥٧ ق

موسوعة الجامع القانوني الإلكتروني .

٢ - نقض ١٩٤٦/٦/١٧ ط مجموعة القواعد القانونية ج ٧ ق ١٩٤ ص ١٩٧ .

إليه قد وقع فعلاً ، وكانت المجني عليها تعلم بوقوعه وقت أن ذكره لها المتهمان ، فذلك لا تتوافر به الطرق الاحتيالية كما هي معرفة به في القانون ^(١) ، كما قضي بأنه " إذا كان المشروع الذي عرضه المتهم على المجني عليه وحصل من أجله على المال هو مشروع حقيقي وليس مشروعاً وهمياً وثبت أنه لم يغال في تقديره وتقدير ما تحققه المشروعات المماثلة له من أرباح فإنه لا يرتكب جريمة النصب " ^(٢) ، وقضي بأنه " من المقرر أن جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش والاحتيال الموجه للمجني عليه لخداعه وسلب ماله ، فإذا لم يكن هناك احتيال بل كان تسليم المال ممن سلمه على بينة بحقيقة الأمر فلا جريمة " ^(٣) .

ويلاحظ أن الادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في تأكيد صحتها لا تقع بها جريمة النصب ^(٤) فأقل ما يتطلبه القانون من كل إنسان هو ألا ينخدع بمجرد الأقوال ^(٥) فإذا انخدع بمجرد الأقوال غير المدعمة بأعمال أو مظاهر تجعله يعتقد في صحة الأمر المدعى به فقد فرط في حق نفسه وتطبيقاً لذلك قضي بأنه " إذا كان المجني عليه في تهمة نصب هو من رجال الدين وقد دفع المبلغ للمتهم على أن يقدمه رشوة لموظف لتأدية عمل فإن أخذ المتهم لهذا المبلغ لا يعتبر جريمة معاقباً عليها ، لأن رجال

١ - نقض ١٧/٦/١٩٤٦م ط ١٤٢٢ لسنة ١٦ق موسوعة الجامع القانوني الالكتروني.

٢ - نقض ١٤/٤/١٩٥٣م ط ١٣٦٥ لسنة ٢٢ق موسوعة الجامع القانوني الالكتروني.

٣ - نقض ١١/١/١٩٩٠م ط ١٧٤٠٠ لسنة ٥٩ق موسوعة الجامع القانوني الالكتروني.

٤ - ١١/١٢/١٩٧٨م مجموعة أحكام النقض س ٢٩ق ١٩١ ص ٩٢٧ ، ١٩/١/١٩٧٥م س ٢٦ق ١٢ ص ٥٣ .

٥ - د/ محمود مصطفى -المرجع السابق- ص ٥٤٤ .

الدين مفروض فيهم أنهم يعلمون أن الرشوة حرام ، فالمجني عليه هو الذي يكون قد تساهل في شأن نفسه وفيما يقتضيه مركزه من عدم تصديق ما قد يكون المتهم أوهمه به ، ولا يكون ذلك من قبل المتهم سوى مجرد كذب غير منتج للإجرام قانوناً^(١) .

وسواء في الكذب أن يكون شفويا أو بالكتابة أو مطبوعا أو بالإشارة أو كان إيجابيا أو سلبيا أي بمجرد الكتمان كأن يخفي الجاني عن المجني عليه معلومات أو بيانات معينة ، ولذلك قضي بأنه "إذا كانت الواقعة هي أن المتهم صادف المجني عليهما في الطريق العام وعرض عليهما شراء تذكرتين من تذاكر الملاهي باعتبار أنهما صالحتان للاستعمال مع أنهما سبق استعمالهما ، وكان كل ما وقع منه في سبيل التأثير عليهما لشراء التذكرتين لا يعدو الكذب المجرد من أي مظهر خارجي يؤيده ، فلا عقاب وخصوصاً إذا كانت التذكرتان لم يحصل فيهما أي تغيير بعد استعمالهما والمكان الذي حصل فيه بيعهما لم يكن من شأنه أن يلقي في روع المشتري ثقة خاصة في البائع"^(٢) .

ثانيا : المظاهر الخارجية للطرق الاحتيالية

حتى تتحقق الطرق الاحتيالية لابد أن يدعم الجاني ادعاءاته الكاذبة ببعض المظاهر الخارجية التي تعضدها وتؤدي إلى إقناع المجني عليه وحمله على تصديق تلك الادعاءات . وهذه المظاهر الخارجية التي يمكن أن يستعين بها الجاني لا تدخل تحت حصر وإن كان من الممكن إرجاع أهم صورها إلى أربع:-

الأولى : تدخل شخص آخر .

الثانية : الاستعانة بأوراق أو مستندات مكتوبة منسوبة للغير .

١ - نقض ١٩٣١/٣/١٢م مجموعة القواعد القانونية ج٢ ق ٢٠٠ ص ٢٥٩ .

٢ - نقض ١٩٤٥/٦/١١م مجموعة القواعد ج٦ ق ٦٠٣ ص ٧٣٦

الثالثة : استغلال صفة الجاني الحقيقية .

الرابعة : إحاطة الجاني نفسه بمظاهر خارجية تؤكد مزاعمه .

الصورة الأولى : الاستعانة بشخص آخر .

أن استعانة المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة وتدخل هذا الأخير لتأييد مزاعمه يعد من قبيل الأعمال الخارجية التي تساعد على حمل المجني عليه على تصديق تلك الادعاءات ، وبهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب^(١).

وحتى يكون لتدخل الشخص الآخر هذا الأثر لابد من توافر شرطين :

الأول : أن يكون تدخل هذا الغير قد تم بسعي الجاني وتدبيره

يجب أن يكون تدخل هذا الغير قد تم بسعي من الجاني وتدبيره إذ بهذا السعي يتحقق معنى " الاستعانة " ، أما إذا كان تدخل الغير قد تم من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق سابق فلا يتحقق هذا الشرط ، وهذا ما أكدته محكمة النقض حيث قضت بأنه " من المقرر أنه يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر على تأييد الأقوال والادعاءات المكذوبة ، أن يكون الشخص الآخر قد تدخل بسعي من الجاني وتدبيره وإرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق " ^(٢) .

^١ - نقض ١٩٧٦/٥/٢٤ م ط ٢٣٠ لسنة ٤٦ ق موسوعة الجامع القانوني الالكتروني .

^٢ - نقض ١٩٩٠/١/١٧ م ط ٨٩٩٦ لسنة ٥٨ ق موسوعة الجامع القانوني الالكتروني.

الثاني : أن يصدر عن الغير تأكيد لمزاعم الجاني

فلا يقتصر دور الشخص الآخر على مجرد ترديد مزاعم الجاني وادعاءاته^(١) ، أما إذا اقتصر دوره على مجرد الوساطة في نقل أقوال الجاني إلى المجني عليه فلا تتكون بتدخله الطرق الاحتيالية سواء كان هذا الوسيط وكيلاً عن الجاني أو المجني عليه أو موظفاً لدى أيهما . أو حتى مجرد وسيط لا تربطه بأحدهما غير علاقة عارضة^(٢) .

فإن تخلف هذان الشرطان أو أحدهما انتفت هذه الوسيلة من وسائل التدليس. أما إذا تحقق الشرطان فقد توافرت الطرق الاحتيالية ، ويستوي إن يكون هذا الشخص الثالث سيء النية أي متواطئاً مع المحتال أو كان حسن النية لا يعلم عن حقيقة الأمر شيئاً إلا إنه إذا كان حسن النية فإنه لا يعاقب على الرغم من توافر الطرق الاحتيالية ولذلك قضي بأنه " من المقرر في جريمة النصب أنه لا تصح إدانة الوسيط إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل ولا يكفي لتأثيم مسلك الوسيط أن يكون قد أيد الفاعل فيما زعمه إذا كان هو في الحقيقة يجهل الواقع من أمره أو يعتقد بحسن نية بصدق الفاعل " ^(٣) .

كما لا يلزم أن يكون تدخل الشخص الآخر بالأقوال فيصح أن يقع كتابة كما لو بعث بخطاب أو نشر خبراً في الصحف أو وزع إعلاناً يعزز

١ - نفس الحكم السابق حيث قضى " وأن يكون تأييد الآخر في الظاهر لادعاءات الفاعل تأييداً صادراً عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل " ،
نقض ١٧/٣/١٩٧٥ أحكام النقض س ٢٦ ق ٥٧ ص ٤٢٨ ، نقض ١٨/١/١٩٨٣
أحكام النقض س ٣٤ ق ١٩ ص ١١٤ .

٢ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٨٢٦ .

٣ - نقض ١٢/٦/١٩٩٠ ط ١٤٣٥٤ لسنة ٥٩ ق موسوعة الجامع القانوني
الالكترونية.

أقوال المتهم ^(١) . وقد يكون حضور الشخص الآخر كافياً لتأكيد مزاعم الجاني إذا استغله هذا الأخير في إقناع المجني عليه بصحة المزاعم ^(٢) .

ويعتبر في حكم الاستعانة بشخص آخر استعانة الجاني في تدعيم مزاعمه بأوراق أو مكاتيب متى كان ظاهرها يفيد أنها صادرة عن الغير بغض النظر عما إذا كان لهذا الغير وجود أم لا ^(٣) ، وقد قضي تطبيقاً لذلك بأنه " إذا كانت الواقعة التي أثبتتها الحكم واعتبرها مكونة لجريمة النصب هي أن المتهم تقدم إلى دائئه بسند مزور ممهور بتوقيعه وتوقيع شخص آخر ، وأوهمه بصحة هذا السند ، وبأنه حرر بأصل الدين والفوائد ليحل محل السند الأصلي الذي تحت يده هو ، وحصل منه بهذه الطريقة على السند الصحيح ، فهذا الحكم لا يكون مخطئاً لأن ما وقع من المتهم لم يكن مجرد كذب غير معاقب عليه ، بل هو من الطرق الاحتيالية المكونة لجريمة النصب ، إذ الكذب الذي أثر به على المجني عليه حتى استولى منه على السند الصحيح كان مقروناً بعمل آخر خارجي هو السند الذي تقدم به إليه على اعتبار أنه صحيح ، وكان التوقيع المنسوب لزميله عليه شاهداً له من غيره أقنع المجني عليه بصحة الواقعة المزعومة " ^(٤) .

كما قضي بإدانة المتهم بجريمة نصب ، حيث كان قد اصطنع سند دين على مدين موهوم ، وقدمه إلى المجني عليه ، وتوصل بذلك إلى إقناعه بإقراضه مبلغاً من المال ^(٥) .

١ - د/ عبد المهيمن بكر - المرجع السابق - ص ٨٦٥ .

٢ - د/ مصطفى القللي - المرجع السابق - ص ١٦٥ .

٣ - د/ رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص ٤٥٦ .

٤ - نقض ١٩٣٩/٢/٢٧م مجموعة القواعد القانونية ج٤ ق ٣٥٠ ص ٤٦٥ .

٥ - نقض ١٩٣٢/٥/٢٢م المجموعة الرسمية س ٣٣ ق ١٨٢ ص ٣٥٢ .

أما إذا استند المحتال لتدعيم كذبه إلى محرر صادر منه هو إلى شخص ثالث فلا يعد ذلك كافياً لأن قيمته في الإقناع لا تزيد عن قيمة أكاذيبه الشفوية^(١) .

ومن تطبيقات هذه الصورة للطرق الاحتيالية ما يلي :

قضي بأنه " إذا رهن المتهم تمثالاً من النحاس على أنه من الذهب وحصل من المرتهن على مبلغ أعلى قيمة من التمثال بكثير ، فركن الطرق الاحتيالية لا يتوافر في هذه الحالة إذا كان الأمر لم يتجاوز عرضاً من المتهم الراهن وقبولاً من المجني عليه المرتهن ، أما إذا كان العرض قد تعزز من جانب المتهم بتدخل شخص آخر أيد مدعاه فإن ذلك يكفي لعهده من الطرق الاحتيالية التي تكون ركن جريمة النصب ولا يؤثر في الأمر إذا كان الاثنان فاعلين في الجريمة ما دام الأمر قد تم بتدبير سابق بينها واتفاق عليه "^(٢) .

كما قضي بأنه "إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المجني عليه كانت بيده ورقة يانصيب ، فذهب عند ظهور نتيجة السحب إلى أحد المشتغلين ببيع هذه الأوراق ليستعلم منه عما إذا كانت ورقته ربحت أم لا ، فتناول البائع كشوفاً وأخذ يقلب فيها ثم أخبره بأن ورقته ربحت ثمانين قرشاً في حين أنها قد ربحت مائتي جنيه ، وكان مع هذا البائع شخص آخر تظاهر هو أيضاً وقتئذ بالكشف عن رقم الورقة ثم أيد البائع في قوله ، فسلم صاحب الورقة ورقته إلى البائع وأخذ منه خمسة وسبعين قرشاً ، وبعد ذلك حصل البائع لنفسه على القيمة الحقيقية التي ربحتها الورقة ، فهذه الواقعة تتوافر فيها أركان جريمة النصب ، لأن الطرق التي سلكها

١ - د/ رؤوف عبيد - نفس المرجع وذات الصفحة .

٢ - نقض ١١/٢٧/١٩٥٠م ط ٩٨٠ لسنة ٢٠٠٠ ق موسوعة الجامع القانوني الإلكتروني

البائع لم تكن مجرد أكاذيب بل هي من الطرق الاحتيالية ، إذ أنها اقترنت بها مظاهر خارجية هي تناول كشوف الأرقام الرباحة والتقليب فيها والاستعانة بالغير في إقناع صاحب الورقة بصحة الواقعة المكذوبة حتى انخدع فسلم الورقة إليه " (١) ، وقضي بأن " استعانة شخص بآخر أو بآخرين على تأييد أقواله وإدعاءاته المكذوبة للاستيلاء على مال الغير يرفع كذبه إلى مصاف الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب ، فإذا أيد شخصان كل منهما الآخر في أنه قادر على رد الأشياء المسروقة ، وأكد كل منهما صحة مزاعم الآخر في القدرة على إعادة هذه الأشياء لصاحبها ، فإن هذا التوكيد وذلك التأييد يعتبران من قبيل الأعمال الخارجية التي تساعد على حمل المجني عليه على تصديق الشخصين فيما يزعمان من الادعاءات ، وبهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الاحتيالية التي تقوم عليها الجريمة ولا يغير من هذا النظر أن يكون الشخصان فاعلين أصليين في النصب ، أو أن يكون أحدهما فاعلاً والآخر شريكاً أو أحدهما فاعلاً والآخر حسن النية ، إلا أنه يشترط دائماً لوقوع الجريمة بهذه الطريقة أن يكون الشخص الآخر قد تدخل بفعل الجاني وتدبيره وإرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق . كما يشترط كذلك أن يكون تأييداً عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل فلذلك يجب أن يعني الحكم ببيان واقعة النصب وذكر ما صدر عن كل من المتهمين فيها من قول أو فعل في حضرة المجني عليه مما حمله على التسليم في ماله فإذا هو قصر عن هذا البيان كان في ذلك تقويت على محكمة النقض والإبرام لحقها في مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم ويتعين لذلك نقضه " (٢) ، وقضي بأنه " من المقرر أن ركن

١ - نقض ١٩٣٧/٤/٢٦م مجموعة القواعد القانونية ج٤ ق٧ ص٦٩ .

٢ - ١٤/٣/١٩٣٨م ط٢٦١ لسنة ٨ق موسوعة الجامع القانوني الالكتروني .

الاحتتيال المتطلب في جريمة النصب يتوافر إذا استعان الجاني بأي مظهر خارجي من شأنه أن يؤيد مزاعمه ، لما كان ذلك وكانت واقعة الدعوى كما أثبتتها الحكم هي أن (المتهمة أوهمت المجني عليها بقدرتها على الاتصال بالجن وإمكانها من شفائهم من أمراضهم وإجراء العمليات الجراحية لهم دون آلام وتوصلاً منها إلى ذلك أعدت بمنزلها حجرة مظلمة تطلق فيها البخور واحتفظت ببعض الأحذية والأوراق وزجاجة على شكل كلب وارتدت ملابس حمراء ووضعت في رقبته مسبحة طويلة) فإن هذه الأفعال يتوافر بها الطرق الاحتيالية المشار إليها في المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد " (١) ، وقضي بأنه " إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم كان يحضر أقراصاً من مادة أخرى خلاف المادة التي تعمل منها أقراص (أسبرين باير) الحقيقية ، وأقل منها بكثير في الأثر وفي تسكين الألم والأوجاع ، ويضع هذه الأقراص في غلافات من الصفيح عليها علامة (باير) ويوزعها على الجمهور بواسطة شخص آخر كان يقرر للمشتري أن المتهم وكيل شركة (باير) ، وتمكن المتهم بهذه الطرق والأساليب من بيع كمية كبيرة من الأسبرين الذي حضره ، واستولى على مبالغ بسبب ذلك ، فهذه الواقعة تتحقق فيها جريمة النصب" (٢) .

الصورة الثانية

الاستعانة بأوراق أو مستندات مكتوبة منسوبة للغير

يلزم لقيام هذه الطريقة من الطرق الاحتيالية أن يدعم الجاني أكاذيبه بالاستعانة بأوراق أو مستندات منسوبة للغير يقدمها للمجني عليه حتى يحمله على تصديق مزاعمه ، أما إذا ادعى الجاني نسبة هذه الأوراق إليه

١ - ١٩٧٩/٤/٨ ط ٤٨١ لسنة ٤٩ ق موسوعة الجامع القانوني الإلكتروني .

٢ - نقض ١٩٣٧/٣/٢٢ م مجموعة القواعد القانونية ج ٤ ق ٦٤ ص ٦٠ .

فلا تتحقق هذه الطريقة ، فمن يقدم للمجني عليه أوراق يذكر فيها أنه فقير وأنه في حاجة إلى معونة مالية ويتوصل بذلك إلى الحصول على مال الغير لا يعد مرتكباً لجريمة النصب لأن ما قدمه أو أبرزه من أوراق ومستندات لم تكن منسوبة للغير وإنما صادرة عنه ^(١) .

ولا يشترط أن تكون الأوراق والمستندات المنسوبة للغير حقيقة بل من الجائز أن تكون مزورة ، ومثال المستندات الحقيقية التي يستعين بها الجاني لتدعيم أكاذيبه أن يكون لدى الشخص مستندات حقيقية تدل على أنه من مندوبي التحصيل لدى شركة من الشركات ولكن زالت عنه هذه الصفة بعد ذلك لعزله منها ^(٢) . ومن أمثلة المستندات والأوراق المزورة تقديم فواتير مزورة ، وتقديم شهادات مزورة بالحالة الاجتماعية ، وتقديم مستندات مزورة على إدارات الحكومة ، وتقديم شهادات طبية مزورة ^(٣) .

ويلاحظ أنه إذا كان المستند مزوراً أو الكتابة مزورة فإن الواقعة في هذه الحالة تعتبر تزويراً بالإضافة إلى اعتبارها نصبا ، وفي هذه الحالة يحكم بعقوبة الجريمة الأشد ^(٤) لذا ينبغي على المحكمة أن تبين حقيقة الأوراق التي قدمها الجاني للمجني عليه وهل هي صحيحة أم مزورة ، وهل رمي المتهم من تقديمها خداع المجني عليه وحمله على تصديقه لسلب ماله وأثرها في إيهام المجني عليه بصحة الواقعة وتسليم المبلغ بناء عليها وإلا كان حكمها معيباً يستوجب نقضه ^(٥) .

١ - د/ عبد العظيم وزير - المرجع السابق - ص ٣٥٨ .

٢ - نفس المرجع السابق ص ٣٥٩ .

٣ - د/ أحمد فتحي سرور - المرجع السابق - ص ٧١٣ .

٤ - د/ محمود مصطفى - المرجع السابق - هامش ص ٥٤٨ .

٥ - نقض ١٩٧٥/١/١٩ ط ١٣٩٥ لسنة ٤٤٤ ق موسوعة الجامع القانوني الإلكتروني.

ومن تطبيقات هذه الصورة للطرق الاحتيالية :

ما قضي من أنه "إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم أوهم المجني عليه بأن من سلطته أن يعينه بوظيفة في أحد البنوك (البنك البلجيكي) وأيد دعواه بأوراق تشهد باطلاً بأنها صادرة من هذا البنك وبأن له بمقتضاها أن يعين الموظفين فيه فانخدع المجني عليه بذلك وسلمه المبلغ الذي طلبه منه ليكون تأميناً ، فهذه الواقعة يكون جريمة النصب لأن ما ادعاه المتهم للتأثير في المجني عليه من المقدرة على تعيين الموظفين بالبنك إنما كانت غير صحيحة والأوراق التي قدمها له ليدعم بها مدعاه إنما كانت مزورة وبهذا تحققت طريقة الاحتيال كما عرفها القانون " (١) ،

كما قضي بأنه " أنه وإن كانت جريمة النصب لا تتحقق بمجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها حتى أثر بها على المجني عليه لأن القانون يوجب دائماً أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته ، إلا أنه يدخل في عداد الأعمال الخارجية التي يتطلب القانون توافرها ليكون الكذب من الطرق الاحتيالية المعاقب عليها استعانة الجاني في تدعيم مزاعمه بأوراق ومكاتيب متى كان ظاهرها يفيد أنها صادرة من الغير بغض النظر عما إذا كان لهذا الغير وجود أم لا . فإذا كانت الواقعة التي أثبتها الحكم واعتبرها مكونة لجريمة النصب هي أن المتهم تقدم إلى دائنه بسند مزور مهور بتوقيعه وتوقيع شخص آخر وأوهمه بصحة هذا السند وبأنه حرر بأصل الدين والفوائد ليحل محل السند الأصلي الذي تحت يده هو وحصل منه بهذه الطريقة على السند الصحيح ، فهذا الحكم لا يكون مخطئاً لأن

١ - ١٢/٤/١٩٣٩م ط ١٧٠٠ لسنة ٩ق موسوعة الجامع القانوني الالكتروني .

ما وقع من المتهم لم يكن مجرد كذب غير معاقب عليه بل هو من الطرق الاحتيالية المكونة لجريمة النصب إذ الكذب الذي أثر به على المجني عليه حتى استولى منه على السند الصحيح كان مقروناً بعمل آخر هو السند الذي تقدم به إليه على اعتبار أنه صحيح وكان التوقيع المنسوب لزميله عليه شاهداً له من غيره أقنع المجني عليه بصحة الواقعة المزعومة " (١) ، كما قضي بأن " مجرد تقديم سند مزور إلى الحارس المعين على أشياء محبوزة للتوصل بذلك إلى الاستيلاء عليها منه يكفي قانوناً لتحقيق ركن الاحتيال في جريمة النصب بإيهام الحارس بهذه الطريقة بوجود واقعة مزورة والقول بانعدام هذا الركن استناداً إلى أن الحارس أمي وكان في مقدوره التحقق من صحة السند الذي قدم إليه لو رجع إلى صاحب التوقيع على السند هو دفع موضعي لا يصح عرضه على محكمة النقض " (٢) ، وقضي " بأن تقديم الأوراق المزورة إلى المجني عليه والتوصل بذلك إلى سلب ماله كاف لتكوين الطرق الاحتيالية المنصوص عليها في المادة ٣٣٦ " (٣) ، وقضي بأنه " إذا كان وصف التهمة كما رفعت بها الدعوى العمومية واضحاً فيها أن المتهم أسند إليه أنه حصل على أموال النقابة الزراعية المودعة في بنك مصر بطريقة تقديم شيكات مزورة انخدع بها العامل المختص وسلمه تلك الأموال بناء عليها ، فإنه لما كانت هذه الأفعال تشتمل على جميع العناصر القانونية المكونة لجريمة النصب لا يكون على محكمة الاستئناف جناح إذ هي غيرت وصفها القانوني من اختلاس إلى نصب ولم تحكم بعقوبة أشد من المنصوص عليها في

١ - ١٩٣٧/٢/٢٧ م ط ٤٤ لسنة ٩٩ موسوعة الجامع القانوني الإلكتروني .

٢ - جلسة ١٩٣٧/١/٢٥ الطعن رقم ٢٠٢ لسنة ٧٧ موسوعة الجامع القانوني الإلكتروني.

٣ - نقض ١٩٦٨/١٢/٣٠ م أحكام النقض س ٢٦ ق ١٢ ص ٥٣ .

القانون للجريمة المرفوعة بها الدعوى " (١) ، وقضي بأنه " متى كان المتهم قد أوهم المجني عليه بمشروع تجاري كاذب وأن ادعائه هذا بأوراق تشهد باطلاً باتجاره مع آخرين ، فانخدع المجني عليه بذلك وسلمه النقود التي طلبها ، فإن هذا ما تتحقق به طريقة الاحتيال كما عرفها القانون " (٢).

الصورة الثالثة : استغلال صفة الجاني الحقيقية

إذا كانت صفة الجاني ودرجة الثقة في أقواله من شأنها أن تحمل الناس على تصديقه فأساء الجاني استغلال هذه الصفة وتلك الثقة فإن في ذلك ما يكفي للقول بتوافر الطرق الاحتيالية فهذه الصفة مع ما يتصل بها من ثقة تعتبر شيئاً إلى جانب مجرد أقوال الجاني وهي التي جعلت هذه الأقوال ترقى - في نظر القضاء إلى درجة الطرق الاحتيالية (٣) ، وتطبيقاً لذلك قضي بأن " استخدام الموظف وظيفته التي يشغلها حقيقة في الاستيلاء على مال الغير لا يصح عده نصباً إلا على أساس أن سوء استعمال وظيفته على النحو الذي وقع منه يعتبر من الطرق الاحتيالية التي ينخدع بها المجني عليه . وإذا ما كان الحكم قد جرى على قاعدة هي أن مجرد استخدام صفة الطاعن - كموظف - وظرف الجوار - وهما حقيقتان معلومتان للمجني عليهما - في الحصول على المال موضوع الجريمة يعتبر نصباً ، وأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق مقصده في التأثير على المجني عليهما حتى يخرج ما وقع من دائرة الكذب المجرد إلى دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية دون أن يفصح

١ - نقض ١٩٤٤/١٢/٢٥م مجموعة القواعد ج٦ ق ٤٤١ ص ٥٧٥ .

٢ - نقض ١٩٥٧/٦/٣ مجموعة أحكام النقض س ٨ ق ١٦١ ص ٥٨٦ .

٣ - د/ عبد المهيم بكر - المرجع السابق - ص ٨٦٨ ، ٨٦٩ .

الحكم عن سنده في ذلك فإنه يكون مخطئاً واجباً نقضه والإحالة ^(١) ، كما قضي بأن " سوء استعمال الموظف لوظيفته يعتبر من الطرق الاحتيالية التي ينخدع بها المجني عليه كما أن استعانة المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة وتدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه يعتبر من قبيل الأعمال الخارجية التي تساعد على حمل المجني عليه على تصديق تلك الادعاءات وبهذه الأعمال الخارجية إلى يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب ^(٢) ،

وقضي " إن مجرد استخدام المتهم لوظيفته التي يشغلها حقيقة في الاستيلاء على مال الغير وإن كان لا يصح عده نصباً إلا أنه متى استعان بها وأساء استخدامها فإن ذلك من شأنه أن يعزز أقواله ويخرجها من دائرة الكذب المجرد إلى دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية وتتوافر بذلك الطرق الاحتيالية التي ينخدع بها المجني عليه " ^(٣) ، كما قضي بأن " من أوهم امرأة أن في إمكانه أن يسحر لها ليصلحها مع زوجها وكانت صفة المتهم الدينية من شأنها توليد الاعتقاد لدى المجني عليه بصدق المتهم فيما ادعاه كان مرتكباً لجريمة النصب " ^(٤) .

١ - جلسة ١٩٦٥/١١/٢ الطعن رقم ١١٥٤ لسنة ٣٥ ق موسوعة الجامع القانوني الالكتروني .

٢ - نقض ١٩٧١/٦/٢٠ م ط ٤٦٥ م لسنة ٤١ ق موسوعة الجامع القانوني الالكتروني .

٣ - ١٩٧٢/١١/٢٦ م ط ٩٤٧ لسنة ٤٢ ق موسوعة الجامع القانوني الالكتروني .

٤ - نقض ١٩٦٢/١٢/٧ م المحاماة س ٦ ق ٧٧ ص ١٠٨ .

الصورة الرابعة :

أحاطه الجاني نفسه بمظاهر خارجية يتخذها أو يستغل وجودها

قد يدعم الجاني ادعاءاته الكاذبة ببعض المظاهر الخارجية توصلًا إلى الاستيلاء على مال الغير ، كما قد توجد ظروف معينة لا دخل للجاني في وجودها ولكنه يستغلها لتدعيم أكاذيبه على التفصيل الآتي :

أ-المظاهر الخارجية التي يتخذها الجاني أو يحيط نفسه بها

المظاهر الخارجية التي يهيؤها الجاني ويحيط بها نفسه ليدعم بها كذبه حتى يستولي على مال الغير كثيرة ومتنوعة ، والثابت أن هذه المظاهر الخارجية التي يستعين بها الجاني لتأييد مزاعمه يجب أن يكون لها كيان منفصل عن شخص الجاني ^(١) ، ومثالها سكن القصور والمنازل الفخمة والفنادق الكبيرة وركوب السيارات الفارهة واتخاذ الخدم والأتباع ، والتظاهر بمصادقة ذوي النفوذ في الدولة والتردد عليهم ، والتظاهر بمعرفة الغيب والاتصال بالجن واستخدامهم في شفاء الأمراض وقضاء الحاجات ، أو المظهر الذي يتخذه ليبدو أنه صاحب مهنة معينة كمحام أو طبيب ، ونشر إعلانات عن نفسه وعن مشروعه .

ومن التطبيقات القضائية لهذه الصورة ما قضي به من أنه " أنه يعد من الطرق الاحتيالية في جريمة النصب أن يستعين المتهم في تأييد مزاعمه بنشر إعلانات عن نفسه وعن مشروعه ونشره عن فتح حساب في أحد البنوك تودع به الأموال التي يساهم بها في مشروعه وإسباغه أهمية ضخمة على الشركة التي أنشأها ويتولى إدارتها وذل بتعدد أوجه نشاطها وإعداد مقرر فخم لها لأن مثل هذه المظاهر هي مما يؤثر في عقلية

١ - د/ عبد المهيم بكر - المرجع السابق - ص ٨٦٧ .

الجمهور " (١) ، كما قضي بأنه " إذا كانت واقعة الدعوى كما أثبتتها الحكم هي أن المتهم أوهم المجني عليه بقدرته على الاتصال بالجن وإمكانه شفاء الزوجة من العقم ، وأخذ يحدث أصواتاً مختلفة يسميها بأسماء الجن في غرفة مظلمة يطلق فيها البخور ويقرأ التعاويذ وتمكن بهذا من سلب خمسة جنيهاً على عدة دفعات ، فهذه الأفعال يتوافر بها ركن الاحتيال المشار إليها في المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات وتكون بذلك جريمة النصب متوافرة الأركان " (٢) ، وقضي بأنه " إذا استعمل المتهم لكي يستولي على مال المرضى طرقاً احتيالية لحملهم على الاعتقاد بأنه طبيب بحيث لولا ذلك لما قصدوه ليتولى معالجتهم ، كانت جميع العناصر القانونية لجريمة النصب متوافرة في حقه . وإن فلان إدارة المتهم مستوصفاً للعلاج وظهوره - وهو غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب - أمام المرضى الذين يؤمنون المستوصف بمظهر الطبيب وانتحاله شخصية دكتور أجنبي وتكلمه بلهجة أجنبية للإيهام بأنه هو ذلك الدكتور ثم انتحاله اسم دكتور آخر وارتدائه معطفاً أبيض كما يرتدي الأطباء وتوقيعه الكشف على المرضى بسماعة يحملها معه لإيهامهم بأنه يفحصهم ، واستعانته بامرأة تستقبلهم وتقدمهم إليه على أنه هو الدكتور ، كل ذلك يصح اعتباره من الطرق الاحتيالية ، إذ هو من شأنه أن يوهم المرضى فيدفعوا إليه أتعاباً ما كانوا ليدفعوها إلا لاعتقادهم بأنه حقيقة طبيب " (٣) ، وقضي بأنه " إذا كانت المتهمة لم تقتصر على مجرد الأقوال فقط بوجود مشروعها الكاذب وما ستحققه للمجني عليهم من ورائه من أرباح وهمية

١ - نقض ١٣/١٢/١٩٧٠م ط ١٦٢٥ لسنة ٤٠ق موسوعة الجامع القانوني الإلكتروني.

٢ - ١/١٢/١٩٥٢م ط ١٠٠٠ لسنة ٢٢ق موسوعة الجامع القانوني الإلكتروني .

٣ - نقض ٢٢/٦/١٩٤٢م قواعد النقض (٢٥ عاماً) ق ٣٧ ص ١٠٧٠ .

زعمتها ، بل عززت ذلك بمظاهر خارجية وأفعال مادية تمثلت فيما تحلت به من مصاغ زائف يضفي عليها مظهر ثراء كبار التجار ، فضلاً عن عرضها أقمشة مستوردة على أنها عينات لبضاعة وفيرة لديها تتجر فيها عن طريق استيرادها (من لبنان) مما يعتبر طرّقاً احتيالية في مفهوم المادة ٣٣٦ " (١).

ب- المظاهر الخارجية التي يستغل الجاني وجودها

في هذه الصورة يستغل الجاني ظروفًا موجودة بالفعل وليس له دخل في وجودها (٢) ، وهذه الظروف قد تكون ظروفًا مادية كمن يقف بجوار سيارة فاخرة بها سائقها ويحمل هو حقيبة منتفخة بالأوراق موهمًا أنه مدير الشركة وأن السيارة له وأن من فيها هو سائقه وقد يتكلم معه موهمًا الغير بأنه يأمره ، وقد تكون ظروفًا شخصية متعلقة بشخص المجني عليه ومثالها " أن يكون المجني عليه متقدماً في السن ضعيف البصر فيقدم له المتهم ورقة نقد من فئة عشرة قروش في مكان لا يصل إليه النور وفي وقت قل فيه التعامل بهذا النوع من الورق موهمًا إياه أنها من فئة خمسين قرشاً ، فهذه الظروف بانضمامها إلى الأقوال الكاذبة الصادرة من المتهم تكون الطرق الاحتيالية" (٣).

ثالثاً : إيهام المجني عليه بأمر من الأمور المحددة قانوناً

لا يكفي لتوافر الطرق الاحتيالية أن يصدر عن الجاني ادعاءات كاذبة وأن يدعمها بمظاهر خارجية ، بل يلزم أن تكون غاية هذه الادعاءات إيهام المجني عليه بأمر من الأمور التي حددتها المادة ٣٣٦ على سبيل

١ - نقض ١٩٧٨/١٢/١١م أحكام النقض س ٢٩ ق ١٩١ ص ٩٢٧ .

٢ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق ص ٨٣٤ ، د/ عبد العظيم وزير - المرجع السابق - ص ٣٧٣ .

٣ - حكم محكمة أسيوط الجزئية ١٩٢٥/٤/٢٥م المجموعة الرسمية س ٢٦ ص ٩٩ .

الحصر وهذه الأمور هي : " إيهام الناس بوجود مشروع كاذب , أو واقعة مزورة , أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي , أو تسديد المبلغ الذي أخذه بطريقة الاحتيال , أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور " وحرري بنا قبل أن نبين هذه الأمور أن نعرف ما المقصود بالإيهام وما هو معياره ؟

المقصود بالإيهام : هو التغيرير بالمجني عليه , وإيقاعه في غلط يحمله على الاعتقاد على خلاف الواقع بوجود الأمر المدعى به ^(١) .

معياره : اختلف الفقه حول المعيار الواجب اتباعه للقول بإمكان تحقيق هذا الإيهام أو عدم إمكان تحققه إلى عدة معايير يمكن إجمالها في الآتي :

أ- **المعيار الوضعي :** مؤدى هذا المعيار أنه حتى يكون الإيهام متحققا يجب أن تكون طرق الاحتيال متقنة ومحبوكة إلى الحد الذي يجعلها صالحة لخداع الشخص المعتاد أي الشخص متوسط الحرص والذكاء بصرف النظر عن درجة ذكاء المجني عليه .

ويستند أنصار هذا المعيار في تأييده :

١- أنه هذا هو المفهوم من عبارة المشرع " إيهام الناس " التي استعملها المشرع ولم يستخدم عبارة " إيهام المجني عليه " .

٢- أن كل إنسان مكلف بأن يكون على قدر معين من الحذر في معاملاته مع الغير ^(٢) بحيث لا يصدقون أي كذب ولو كان مدعماً بمظاهر خارجية يحاول بها الغير خداعهم والاستيلاء على أموالهم. فإذا لم يكن لديه قدر

١ - د/ حسنين عبيد - المرجع السابق - ص ٢٨٢ .

٢ - نقض ١٢/٣/١٩٣١م مجموعة القواعد القانونية ج ٢ ق ٢٠٠ ص ٢٥٩ .

من الحذر فقد قصر في حق نفسه . والقانون لا يحمي هؤلاء المقصرين (١) .

وهذا المعيار يعيبه أنه يضيق من دائرة العقاب لأن المحتالين غالباً ما يختارون ضحاياهم من السذج والبسطاء حيث يسهل خداعهم والاستيلاء على أموالهم ، والمعيار السابق يقصر عن حمايتهم لأنه يقصر العقاب على الحالات التي يكون فيها المجني عليه عادي الذكاء والحذر (٢) .

ب- المعيار الشخصي

مؤدى هذا المعيار أنه يكفي لتحقيق الإيهام أن تكون أساليب الاحتيال التي اتبعها الجاني قد خدعت المجني عليه بالذات في الواقعة المطروحة ، اللهم إلا إذا كان مفرطاً في السذاجة والاستسلام لأكاذيب الجاني فلا تتوافر الجريمة إذا كان من اليسير على المجني عليه بالذات أن يدرك حيلة الجاني بقدر ضئيل من الحيطة والحذر (٣) ، وتطبيقاً لهذا المعيار قضى بأن " الطرق الاحتيالية المكونة لجريمة النصب موكول تقديرها للمحكمة فيصح أن ما يعتبر احتيالياً على شخص لا يعتبر احتيالياً على غيره " (٤) .

وهذا المعيار معيب بدوره لأنه يتعارض مع نص المادة ٣٣٦ التي استخدمت تعبير " إيهام الناس وليس تعبير " إيهام المجني عليه " كما أن

١ - د/ محمود نجيب حسني - المرجع السابق - ص ١٤٣ ، د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٨٤١ .

٢ - د/ مصطفى القللي - المرجع السابق - ص ١٧٤ ، د/ محمود نجيب حسني - المرجع السابق - ص ١٤٣ .

٣ - أ/ أحمد أمين - المرجع السابق - ص ٧٣٠ ، د/ عمر السعيد رمضان - المرجع السابق - ص ٥٧٢ ، د/ رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص ٤٤٩ .

٤ - حكم محكمة جنايات بني سويف ١٧/١/١٩٢٧م المجموعة الرسمية ص ٢٨ ق ٣٢

الأخذ بهذا المعيار يجعل الشروع في النصب أمراً غير متصور في أغلب صورته^(١).

ج- معيار قصد الجاني

مؤدي هذا المعيار أن العبرة في تحقيق الإيهام هي بقصد الجاني نفسه من القيام بالطرق الاحتيالية ، فإذا كان يستهدف خداع المجني عليه تحقق بها فعل الاحتيال ، فإذا انخدع المجني عليه فعلاً وسلم المال للجاني وقعت الجريمة تامة وإلا سئل الجاني عن شروع في نصب^(٢).

وهذا المعيار منتقد بدوره لأن الأخذ به يؤدي إلى الخلط بين أركان جريمة النصب ، كما أن نية خداع المجني عليه للاستيلاء على ماله يجب توافرها لقيام جريمة النصب أي كانت الوسيلة المستخدمة^(٣) .

د- المعيار المختلط

هذا المعيار يجمع بين المعيار الموضوعي والمعيار الشخصي فتعتبر الطرق احتيالية متوافرة إذا كان الشخص الذي يتوافر لديه قدر عادي من الحذر والذكاء والحرص إذا وجد في نفس ظروف المجني عليه ينخدع بالأساليب التي استعملها الجاني .

وبناء عليه فإذا كانت الطريقة من شأنها إيهام الشخص المتوسط الانتباه والحذر من فئة المجني عليه وبيئته ، وقد أفلحت فعلاً في خداع المجني عليه فسلم ماله ، فإن الجريمة تكون تامة ، أما إن لم تقلح في خدعه لأنه كان على درجة من الحرص والتعقل فإن الفعل يقف عند حد

١ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٨٤٢ .

٢ - د/ مصطفى القللي - المرجع السابق - ص ١٧٦ ، وهو يؤيد الأخذ بهذا الرأي .

٣ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٨٤٣ .

الشروع^(١) ، وقد أخذت محكمة النقض بهذا المعيار في أحكام حديثة لها حيث قضت بأن " بيان الحكم مدى تأثير الطرق الاحتيالية على المجني عليه بالذات وانخداعه بها غير لازم ما دام من شأن تلك الطرق الاحتيالية أن تخدع الشخص المعتاد في مثل ظروف المجني عليه "^(٢) .

أما الأمور التي يجب أن يكون من شأن الطرق الاحتيالية إيهام المجني عليه بها فهي :

١- إيهام الناس بوجود مشروع كاذب :

ويراد بذلك الإيهام بوجود عمل أو نشاط يدعوا إلى تعاون أو اشتراك عدد من الأشخاص ، هذا العمل أو النشاط قد يكون تجارياً أو صناعياً أو خيرياً أو زراعياً أو مالياً . وليس من الضروري أن يكون المشروع خيالياً بل من الممكن أن يكون له نصيب من الحقيقة ولكنه لا يبرر الربح الذي يزعمه^(٣) ، ومن أمثلة هذه الغاية ما قضى به من " أن المتهمة لم تقتصر على مجرد الأقوال فقط بوجود مشروعها الكاذب وما ستحققه للمجني عليهم من ورائه من أرباح وهمية زعمتها بل عززت ذلك بمظاهر خارجية وأفعال مادية تمثلت فيما تجلت به من مصاغ زائف يضيف عليها مظهر شراء كبار التجار ، فضلاً عن عرضها أقمشة مستوردة على أنها عينات لبضاعة وفيرة لديها تتجر فيها"^(٤) ، فهذا إيهام بوجود مشروع تجاري .

كما أن من أمثلة هذه الغاية من يستعمل طرقاً احتيالية من شأنها إيهام المجني عليهم بوجود مشروع كاذب هو تمكينهم من السفر إلى إحدى

١ - د/ عبد المهيم بكر - المرجع السابق - ص ٨٧١ ، د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٨٤٣ .

٢ - نقض ١٩٧٢/٥/٢٩م مجموعة أحكام النقض س ٢٣ ق ١٩٢ ص ٨٤٨ .

٣ - د/ رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص ٥٥٢ .

٤ - ١٣/٢/١٩٩٠م ط ١٣٣٩ لسنة ٥٩ق موسوعة الجامع القانوني الالكتروني .

الدول ليعملوا بها وتسلم منهم مبالغ نقدية بناء على هذا الإيهام^(١) ، وكمن يستأجر شقة ويضع فيها بعض المكاتب والمستخدمين ويعلق لوحة على باب الشقة تفيد أن بداخلها شركة لبيع أراضي البناء ، وكمن يدعو لإقامة حفل خيري وهمي لجمع التبرعات^(٢) .

٢- الإيهام بوجود واقعة مزورة :

يراد بها إيهام المجني عليه بأمر غير موجود في الواقع أو غير موجود بالصورة التي يحاول الجاني إيهام المجني عليه بها^(٣) ، وهذا المعنى يتسع ليشمل سائر الغايات الأخرى التي نص عليها القانون . أما المعنى الضيق لهذه الغاية ينصرف إلى الإيهام بكل ما يغير الحقيقة^(٤) ، ومن أمثلة هذه الغاية إيهام المجني عليه بأنه مهدد بالخطر من أحد أعدائه أو من الجن أو أنه مهدد بصدور الأمر بالقبض عليه وبأن الجاني في إمكانه أن يقيه هذا الخطر ، أو إيهام المجني عليه بأن الجاني له نفوذ وجاه لدى من بيدهم قضاء أمر يهم المجني عليه ، أو إيهامه بأنه لديه القدرة على تعيينه في إحدى الوظائف .

٣- إحداث الأمل بحصول ربح وهمي

والمقصود بالربح هنا هو مطلق الفائدة أي سواء كانت مادية أو أدبية كأن يوهم الجاني المجني عليه بقدرته على تعيينه في وظيفة معينة أو تزويجه بمن يريد أو ضمه إلى حزب سياسي ، أو أن يوهمه ببعض المظاهر الخارجية بأن في مقدوره تحويل المعادن الخسيسة إلى معادن

١ - نقض ١٩٧٦/٥/٢٤م أحكام النقض س ٢٧ ق ١٢٢ ص ٥٥١ .

٢ - د/ عبد العظيم وزير - المرجع السابق - ص ٣٧٥ ، ٣٧٦ .

٣ - د/ محمود نجيب حسني - المرجع السابق - ١٢٦ .

٤ - د/ عمر السعيد رمضان - المرجع السابق - ص ٥٧٤ ، د/ عبد المهيم بكر -

المرجع السابق - ص ٨٧١ .

نفيسة بغرض إحداث الأمل عنده بحصول ربح وهمي^(١). وقد قضي تطبيقاً لذلك بأنه " إذا أوهم شخص آخر بأنه قادر على استحصال الجن الذي يستخدمه لمعونته في قضاء ما يحتاج إليه من الإرشاد إلى الكنوز وكان يستعين في إقناعه باستعمال أشياء ظاهرة كإحداث أصوات ، وتحريك أدوات واستخدام بعض الأشياء فانخدع المجني عليه بذلك واقتنع بصحتها لبساطة عقله وولوعه بمثل هذه المسائل فاعتقد بأن الكنز القائل عنه المتهم مدفون حقيقة في بيته ودفع له تحت هذا التأثير ما طلبه من النقود فإن هذه الواقعة تعد نصباً "^(٢) .

٤- إحداث الأمل بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال :

والفرض في هذه الحالة أن الجاني رهن شيء ضئيل القيمة على أنه ثمين وعلى ذلك فيرتكب النصب " المتهم الذي يرهن تمثالاً من النحاس على أنه من الذهب وحصل من المرتهن على مبلغ أعلى من قيمة التمثال بكثير ٠٠٠٠٠ إذا كان العرض قد تعزز من جانب المتهم بتدخل شخص آخر أيد مدعاه فإن ذلك يكفي لعدده من الطرق الاحتيالية التي تكون ركن جريمة النصب "^(٣) ، ومن الأمثلة كذلك التي يضربها الشراح لهذه الغاية أن تشتري امرأة من تاجر بضاعة وتترك عنده طفلاً إلى أن تعود بالثمن ، وثم يتضح أنه ليس ابنها ولا علاقة له بها^(٤) .

١ - د/ عبد العظيم وزير - المرجع السابق - ص ٣٧٧ .

٢ - نقض ١٩١٧/١/٨م الشرائع س ٤ ق ٣٨١ ص ٦٤٣ .

٣ - نقض ١٩٥٠/١١/٢٧م ط ١٨٠ لسنة ٢٠ق موسوعة الجامع القانوني الإلكتروني.

٤ - أ/ أحمد أمين - المرجع السابق - ص ٧٣١ ، د/ عبد المهيم بكر - المرجع

السابق - ص ٨٧١ .

٥- الإيهام بوجود سند دين غير صحيح :

الفرض في هذه الصورة أن الجاني يوهم المجني عليه بأنه مدين له مستعيناً في ذلك بوجود سند يثبت وجود الدين على عاتق المدين سواء بتقديم هذا السند أو بإقناع المجني عليه بوجوده ولو لم يظهره فيتربط على ذلك أن يسلمه المال سداداً لهذا الدين .

وإذا كان المشرع قد حصر هذه الصورة في حالة الإيهام بوجود سند يثبت وجود الدين على عاتق المدين إلا أن الفقه يذهب إلى أن هذه الصورة تشمل كل حالة يوهم فيها الجاني المجني عليه بأنه مدين له أيّاً كانت وسيلته في إثبات هذا الدين سواء كانت سنداً غير صحيح أو كشف حساب يقنع المجني عليه بالتزامه بالمبلغ الذي يتضمنه ، أو كانت وسيله في ذلك هي شهادة شخص يثق فيه المجني عليه^(١) .

وتطبيقاً لذلك قضي بأنه " متى قام المتهم بإيهام المجني عليه بوجود سند دين غير صحيح بأن قدم له سنداً مزوراً بدلاً من سند صحيح كان يداينه به وبنفس قيمة السند فانخدع المجني عليه وسلمه مبلغ الدين بناء على ذلك فإن هذا مما يتحقق به ركن الاحتيال في جريمة النصب "^(٢) ، كما قضي بأنه " إذا تقدم شخص بشيكات مزورة إلى البنك مدعياً أنها صادرة عن النقابة الزراعية وانخداع عامل البنك بها وصرفها عد هذا نصباً "^(٣) .

١ - د/ رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص ٤٦٤ ، د/ محمود نجيب حسني - المرجع السابق - ص ١٢٧ ، ١٢٨ ، د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٨٣٩ .

٢ - نقض ١٩٥٦/٥/٢١ ط ٤٦٠ لسنة ٢٦ ق ، ١٩٥٧/٦/٣ ط ٤٢٠ لسنة ٢٧ ق موسوعة الجامع القانوني الالكتروني .

٣ - نقض ١٩٤٤/١٢/٢٥ ط ١٩٤٤ ق ٤٤١ ص ٥٧٥ .

٦- الإيهام بوجود سند مخالصة مزور

تقتض هذه الصورة أن يوهم المدين دائنه بسداد الدين فيقوم هذا الأخير بتحرير مخالصة بالدين , وحتى إذا ما تسلمها المدين امتنع عن دفع الدين الذي في ذمته , كما تتسع هذه الصورة كذلك للحالة التي يوهم فيها الدائن مدينه بأنه أعد له مخالصة بالدين , فيعتقد المدين صحة هذا الادعاء ويدفع له مبلغ الدين تحت تأثير هذا الاعتقاد ثم يتبين له أن سند المخالصة يحمل توقيع شخص آخر غير الدائن أو انه يتضمن مخالصة بجزء من الدين أو أنه لا يتضمن مخالصة إطلاقاً .

الفرع الثاني

اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة

نص المشرع على هذه الوسيلة في عجز المادة ٣٣٦ بقوله " يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول ٠٠٠٠٠٠٠٠ وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة "

وهذه الوسيلة كما هو واضح من النص يكفي فيها المشرع بالكذب المجرد (اسم كاذب أو صفة غير صحيحة) فلم يتطلب المشرع تدعيم الكذب بمظاهر خارجية أو أن يحدد غايات له كما هو الشأن في الوسيلة الأولى " الطرق الاحتيالية "

الشروط المطلوبة لتوافر هذه الوسيلة :

الشرط الأول : يجب أن يكون الادعاء الكاذب بعمل إيجابي

أي يجب أن يكون هناك عمل إيجابي صدر عن الجاني كالقول أو الكتابة أو الاثنين معاً^(١) ، أو الفعل كارتداء الجاني ملابس ضابط مما يفهم معه ادعائه لصفة الضابط^(٢) .

أما إذا كان موقف الجاني سلبياً فلا تتحقق به هذه الوسيلة من وسائل النصب كمندوب التحصيل لأحد المصانع الذي انقطعت صلته بالمصنع الذي يتسلم مالا أرسله إليه أحد عملاء المصنع جاهلاً زوال صفته لا يعد مرتكباً لجريمة النصب إذا هو استولى على هذه المبالغ ، وإن جاز أن يعد ذلك تدليساً مدنياً^(٣) .

الشرط الثاني : يجب ألا يكون الادعاء واضح الكذب .

فإذا كان الادعاء بالاسم الكاذب أو الصفة غير الصحيحة واضحاً بحيث يستطيع أن يتنبه إلى حقيقته من لديه قدر عادي من الإدراك فلا تتحقق هذه الوسيلة ، كأن يدعي شخص رث الثياب بأنه ضابط شرطة ويحصل بذلك على مبلغ من صاحب مقهى كرسوم مستحقة عليه^(٤) ، أو أن يدعي شخص يلبس جلباباً أمام أحد التجار أنه مأمور ضرائب وطلب منه مبلغاً من المال باعتبار أنه ضريبة مستحقة على التاجر^(٥) .

١ - د/ عبد العظيم وزير - المرجع السابق - ص ٤٠١ .

٢ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٨٥٧ .

٣ - د/ رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص ٤٧٩ .

٤ - د/ مصطفى القلبي - المرجع السابق - ص ١٩٩ ، د/ محمود مصطفى - المرجع السابق - ص ٥٥٩ .

٥ - د/ عبد المهيمن بكر - المرجع السابق - ص ٨٧٤ .

- المقصود بكل من الاسم الكاذب أو الصفة غير الصحيحة

الاسم الكاذب : معناه أن ينسب الجاني لنفسه اسماً غير اسمه الحقيقي أو الاسم الذي اشتهر به ، يستوي أن يكون الاسم لشخص حقيقي معروف أو شخص لا وجود له في الحقيقة والواقع كما يستوي أن يكون الكذب قد حصل في الاسم واللقب معاً أو في أحدهما^(١) ، وأما إذا كان اسم الجاني مطابقاً لاسم شخص آخر فلا يتوافر الاحتيال في هذه الحالة إلا إذا ادعى الجاني أنه صاحب الشخصية الأخرى^(٢) .

ومن تطبيقات هذه الوسيلة ما قضي به من أنه " يكفي لتكوين جريمة النصب أن يتسمى الشخص الذي يريد سلب مال الغير باسم كاذب يتوصل به إلى تحقيق غرضه دون حاجة إلى الاستعانة على إتمام جريمته بأساليب احتيالية أخرى "^(٣) .

أما الصفة غير الصحيحة :

الصفة هي المركز الذي يمنح صاحبه سلطات أو مزايا معينة يستطيع أن يباشرها أو يتمتع بها^(٤) . فهي الوضع الذي يتحدد به مركز الشخص في المجتمع^(٥) ، ومن فإذا ادعى شخص لنفسه صفة لم تكن له أو كانت وزالت عنه توافر التدليس في حقه كأن يدعي الشخص لنفسه لقباً أو وظيفة أو مهنة أو قرابة وما شاكل ذلك مثال ذلك أن يدعي الجاني أنه محامي أو طبيب أو مهندس أو تاجر أو أنه يشغل درجة عسكرية معينة أو ادعائه صلة معينة كصلة البنوة أو الزوجية أو القرابة أو المصاهرة ، أو

١ - د/ محمود نجيب حسني - المرجع السابق - ص ١٤٧ .

٢ - د/ عبد العظيم وزير - المرجع السابق - ص ٤٠٤ .

٣ - نقض ١٩٣٦/٢/٣م مجموعة القواعد القانونية ج ٣ ق ٤٣٧ ص ٥٤٦ .

٤ - د/ أحمد فتحي سرور - المرجع السابق - ص ٧٣٤ .

٥ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٨٥٨ .

ادعاءه علاقة قانونية معينة كالوكالة عن شخص معين سواء كان هذا الشخص طبيعياً أو معنوياً ، حقيقياً أو وهمياً ^(١) .

ومن تطبيقات هذه الوسيلة : ما قضي به من أنه "من المقرر أن من ادعى كذباً الوكالة عن شخص واستولى بذلك على مال له يعد مرتكباً الفعل المكون لجريمة النصب إذ أن انتحال صفة غير صحيحة يكفي لقيام ركن الاحتيال فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن اتخاذه كذباً صفة الوكالة عن زوج المجني عليها توصل بذلك إلى الاستيلاء على المبلغ موضوع الجريمة فإنه إذا دانه بجريمة النصب يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله" ^(٢) ، كما قضي بأنه " متى كان الحكم قد أثبت على المتهم ادعاءه بأنه ضابط مباحث وتقديمه للمجني عليه بطاقة شخصية يؤيد بها هذا الادعاء الكاذب بما انخدع به المجني عليه وسلمه المبلغ الذي طلبه فإنه يكون قد بين بما فيه الكفاية ركن الاحتيال في جريمة النصب باتخاذ صفة غير صحيحة " ^(٣) ، وقضي بأن " مجرد اتخاذ صفة غير صحيحة يكفي وحده لقيام ركن الاحتيال المنصوص عليه في المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات دون حاجة لأن تستعمل معه أساليب الغش والخداع المعبر عنها بالطرق الاحتيالية ، فإذا كان المتهم قد أخذ لنفسه صفة تاجر ووسيط وتوصل بذلك إلى الاستيلاء من المجني عليه على مبلغ كعربون عن

١ - د/ مصطفى القلبي - المرجع السابق - ص ٢٠١ .

٢ - نقض ١٩٧٦/٣/١م ط ١٨٧ لسنة ٤٥ق ، وقريب من ذلك نقض ١٩٨٦/٣/٢٠م ط ٥٤٦٦ لسنة ٥٤ق موسوعة الجامع القانوني الالكتروني .

٣ - نقض ١٩٥١/١/٢٢م ط ١٠٧٥ لسنة ٢١ق موسوعة الجامع القانوني الالكتروني.

صفقة فإنه يحق عقابه بالمادة ٣٣٦ ع^(١) ، وقضي " من ادعى كذباً الوكالة عن شخص واستولى بذلك على مال فقد ارتكب الفعل المكون لجريمة النصب وجاز عقابه بمقتضى نص المادة ٢٩٣ ع قديم (المقابلة للمادة ٣٣٦ من قانون العقوبات الحالي)^(٢) .

كذلك قضي بتوافر انتحال الصفة الكاذبة بادعاء الموظف الصغير أنه موظف كبير بأحد فروع الحكومة ، وذلك لأن عبارة موظف كبير تحمل في ثناياها الإيهام بالنفوذ وعلو الكلمة ومضاء الرأي ، إلى غير ذلك من الصفات والمزايا التي لا يتمتع بها الموظف الصغير^(٣) .

الفرق بين انتحال الصفة كأسلوب من أساليب النصب وبين استغلال الصفة كصورة من صورة الطرق الاحتيالية :

أولاً : في الحالة الأولى يعتمد الجاني على انتحاله صفة مزيفة لا يحملها ، بينما في الحالة الثانية فإنه يعتمد على الثقة المنبعثة من صفته الحقيقية التي يحملها لكي يصدقه الناس .

ثانياً : الحالة الأولى (انتحال الصفة) يكفي وحده لتوافر ركن الاحتيال دون حاجة إلى أن يتجه إلى إحدى الغايات لأنه في ذاته أسلوباً للنصب مستقلاً عن الطرق الاحتيالية ، أما في الحالة الثانية " استغلال الصفة " فإنه يشترط لتوافر ركن الاحتيال فيها أن يتوخى الجاني أحد الغايات التي حددها القانون والتي سبق أن بينها .

١ - نقض ١٩٥٠/٣/٦ ط ٣ لسنة ٢٠ ق موسوعة الجامع القانوني الالكتروني .

٢ - نقض ١٩٧٥/١/١٩ ط ١٥٦ لسنة ٤٤ ق موسوعة الجامع القانوني الالكتروني .

٣ - نقض ١٩٣٥/٤/١ ط مجموعة القواعد القانونية ج ٣ ق ٣٥١ ص ٤٥٤ .

الفرع الثالث

التصرف في مال غير مملوك للجاني

وليس له حق التصرف فيه

نص المشرع على هذه الوسيلة بقوله " يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وأما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه " وقد استحدثت هذه الوسيلة في قانون ١٩٠٤ بناء على طلب مجلس شورى القوانين .

وهذه الوسيلة تكفي بذاتها لتكوين عنصر الاحتيال في النصب وما أكدته محكمة النقض حيث قضت " أن مجرد التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه هو ضرب من ضروب الاحتيال التي تتحقق بأي منها وحدة جريمة النصب المنصوص عليها في المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات " (١) .

والمشرع المصري يتطلب لتحقيق هذه الوسيلة توافر شرطين :

الأول : التصرف في عقار أو منقول .

الثاني : أن يكون المال موضوع التصرف غير مملوك للجاني وليس له حق التصرف فيه . وسوف نتناول شرح كلا من هذين الشرطين على التفصيل الآتي:

الشرط الأول : التصرف في عقار أو منقول: يراد بالتصرف كل عمل قانوني يترتب عليه نقل ملكية الشيء أو ترتيب حق عيني عليه . وعلى ذلك فيدخل فيه البيع ، والمقايضة ، والهبة بعوض ، والرهن ، وتقرير حقوق الارتفاق ، أو حق الانتفاع .

١ - نقض ١٤/١٠/١٩٦٢م ط ٦٩٥ لسنة ٣٣ق موسوعة الجامع القانوني الالكتروني.

أما ترتيب الحقوق الشخصية كالإجارة والعارية والمزارعة فلا يعتبر تصرفاً وبالتالي فلا تتوافر بها هذه الوسيلة من وسائل النصب وإن أمكن التحقق بها جريمة النصب إذا توافرت وسيلة أخرى من وسائل التدليس^(١).
ويسوى القانون صراحة بين وقوع التصرف على عقار أو منقول ، ويخرج من هذا النطاق التصرف في الحقوق الأدبية فلا تتحقق به جريمة النصب ولو أدى إلى الاستيلاء على مال المجني عليه إلا إذا توافرت وسيلة تدليس أخرى^(٢) .

-التصرف في العقار

تفيد الأعمال التحضيرية للمادة ٢٩٣ من قانون ١٩٠٤ (المادة ٣٣٦ حالياً) صراحة أن الغرض من إضافة هذه الوسيلة هو أن يدخل في العقوبة " أولئك المحتالون الذين يبيعون عقاراتهم ثم يعودون إلى بيعها

١ - نقض ٢٨/٢/١٩٩٠م ط٦٧١٩ لسنة ٥٩ق حيث قضى بأنه " لما كانت جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا باجتماع شرطين (الأول) أن يكون المال المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف (الثاني) ألا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك المال ، وكان التصرف في المال الثابت أو المنقول هو عمل قانوني يترتب عليه نقل ملكية الشيء كالبيع والهبة أو تقدير حق عيني عليه أصلي أو تبعية كالرهن والانتفاع والارتفاق ، ويخرج عن هذا المجال أعمال الإدارة كالإجارة والعارية فلا يخضع التصرف في هذه الحالة لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات إلا إذا اقترن بوسيلة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة " موسوعة الجامع القانوني الإلكتروني" .

٢ - د/ مصطفى القللي - المرجع السابق - ص ٢٠٤ .

ثانية أو يقومون برهنها إلى شخص آخر فإذا أرادا المتعاقد معهم أن يرجع عليهم بما دفع فإنه لا يجد في أيدهم شيئاً ويضيع عليه ما دفع " (١) .

كما أن أهمية هذه الوسيلة أوضح في العقارات أكثر من ظهورها بالنسبة للمنقولات لأن العقار لا يكون دائماً تحت السيطرة الفعلية لمالكه الحقيقي ، فمن المتصور أن يدعي الغير ملكيته ويباشر عليه بعض مظاهر السيطرة فينخدع المجني عليه ويعتقد أنه مالك لهذا المال ، وعقاب النصب في أغلب الحالات هو الجزاء الجنائي الوحيد الذي يمكن توقعه على الجاني بالنظر إلى أن معظم جرائم الأموال كالسرقة وخيانة الأمانة لا تقع إلا على المنقولات (٢) .

التصرف في المنقول

إن النص على التصرف في المال المنقول كوسيلة للاحتيال يبدو ذو فائدة محدودة ، لأنه إذا تصرف الجاني في مال منقول ليس ملكاً له ولا حق التصرف فيه فإنه غالباً ما يكون قد ارتكب فعلاً يعتبر سرقة أو خيانة أمانة ، أو إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة ، وتظهر فائدة النص في حالتين وهما :

الأولى : إذا كانت جريمة النصب مرتبطة بجريمة السرقة بين الأصول والفروع والأزواج والزوجات فهنا يتعذر تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة السرقة إلا إذا تقدم المجني عليه بشكوى ، ولم يتقدم المجني عليه بالشكوى فلا توقع على الجاني إلا عقوبة النصب إذا كان المجني عليه فيها لا تربطه به الصلة التي يتوافر بالنسبة لها القيد المذكور (٣) . ومثال هذه

١ - محضر جلسة ١٩٠٣/١١/٧م لمجلس شورى القوانين (ملحق الوقائع المصرية رقم

١٤٥ الصادر في ١٩٠٣/١٢/١٦م .

٢ - د/ محمود نجيب حسني - المرجع السابق - ص ١٥٤ .

٣ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٨٤٨ .

الحالة أن يسرق شخص منقول من والده ويبيعه لآخر ويقبض الثمن فإنه في هذه الحالة يعاقب عن جريمة النصب لاستيلائه على نقود الغير بطريق التصرف في مال ليس مملوكاً ولا له حق التصرف فيه ، ولا يسري القيد السابق على جريمة النصب لأنها لم تقع على الوالد وإنما وقعت على شخص أجنبي عن المتهم^(١).

الثانية : إذا لم يرتكب الجاني على المنقول سوى جريمة النصب كأن يبيع شخص سيارة في الطريق العام ، مدعياً كذباً أنها مملوكة له ويقبض الثمن من المجني عليه^(٢) . فهذا الفعل الذي قام به الجاني لا تتوافر فيه أركان جريمة السرقة وبالتالي لا يمكن أن يوقع على الجاني إلا عقوبة النصب .

الشرط الثاني : أن يكون المال غير مملوك للجاني وليس له حق التصرف فيه

وهذا الشرط يتطلب اجتماع أمرين وهما : الأول : عدم ملكية الجاني للعقار أو المنقول . الثاني : عدم أحقية الجاني في التصرف في العقار أو المنقول .

ولذلك قضي " بأن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا باجتماع شرطين : الأول : أن يكون المال المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف ، والثاني : ألا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك المال"^(٣). ولا يخرج التصرف في المال عن أحد الفروض الآتية :

١ - د/ مصطفى القلبي - المرجع السابق - هامش ١ ص ٢٠٦ .

٢ - د/ محمود نجيب حسني - المرجع السابق - ص ١٥٦ .

٣ - نقض ١٩/٣/١٩٣٤م مجموعة القواعد القانونية ج ٣ ق ٢٢٦ ص ٣٠٣ .

الفرض الأول : أن يكون المتصرف مالكا للمال وله حق التصرف فيه:

في هذه الحالة إذا تصرف الشخص في المال سواء كان عقاراً أو منقولاً فلا تقوم بفعله جريمة نصب حتى ولو ترتب على تصرفه غبن فاحش للمتصرف إليه أو امتنع عن تسليم المبيع . وقد قضي تطبيقاً لذلك بأنه "إذا كان المتهم مستعيناً ببعض السماسرة قد أوهم المجني عليه برغبته في أن يبيع لكل منهم المنزل المملوك له ولوالدته وإخوته ، وقدم إلى كل منهم مستندات الملكية والتوكيل الصادر من شركائه ، وكان في كل مرة يحصل على مبلغ مقدماً على سبيل العربون ويحرر بالبيع عقداً ابتدائياً ثم يمتنع عن تحرير عقد نهائي قابل للتسجيل ، فإن استعانتة بسمسار لإيجاد مشتر للمنزل وتقديمه مستندات الملكية وعقود الإيجار وسند الوكالة عن والدته وإخوته ، وإحضار هؤلاء وتقريرهم بالموافقة على البيع ، كل هذا لا يكون احتيالياً بالمعنى القانوني ما دام المتهم كان يملك وقت كل عقد منها حق التصرف بسبب عدم انتقال الملكية إلى أحد المشتريين لعدم تسجيل العقد"^(١).

الفرض الثاني : أن يكون المتصرف غير مالك للشيء وليس له حق التصرف فيه

فإذا تصرف الشخص في هذه الحالة في المال فإن فعله تقوم به جريمة النصب ولا تثير هذه الحالة أي صعوبة ويستوي في هذا الحكم أن يكون الجاني لم يملك المال أو تملكه في وقت ثم زالت عنه الملكية بعد ذلك ^(٢) وتطبيقاً لذلك قضي بأنه " متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما آثاره الطاعن بشأن عدم توافر أركان جريمة النصب التي دانه بها تأسيساً على حقه في التصرف للغير فيما آل إليه بمقتضى عقود

١ - نقض ١٩٤١/٥/٢٦ مجموعة القواعد القانونية ج٥ ق ٢٦٨ ص ٥٢٥ .

٢ - د/ مصطفى القللي - المرجع السابق - ص ٢١٠ .

عرفية ، وأوضح الحكم أن الطاعن لم يكن مالكا للأرض التي تصرف فيها بالبيع ، وكان على علم بعدم ملكية البائع له بشيء من تلك الأرض وانتهى إلى أنه قد تصرف فيما لا يملك ودون أن يكون له حق التصرف وأن ما أشاره يوفر في حقه الاحتيال الذي تتحقق به جريمة النصب التي دانه بها فإن ما أثبته الحكم في هذا الصدد يتفق وصحيح القانون^(١).

الفرض الثالث : أن يكون الشخص غير مالك للمال ولكن له حق التصرف فيه

والحق في التصرف قد يكون مصدره القانون أو حكم القاضي أو الاتفاق مع المالك . مثال ذلك الولي والوصي والقيم والوكيل ، فإذا تصرف أي من هؤلاء في المال الذي يحق له التصرف فيه لا تقوم بفعله جريمة النصب على الرغم من أنه يتصرف في مال غير مملوك له ولا تثير هذه الحالة أية صعوبة شريطه أن يكون في تصرفه نائباً عن الأصل ، أما لو تصرف بوصفه مالكا للمال أي أن المال مملوك له في هذه الحالة تتوافر بفعله جريمة النصب^(٢).

الفرض الرابع : أن يكون المتصرف مالكا للمال وليس له حق التصرف فيه

مثال ذلك مالك الأشياء المحجوز عليها أو المرهونة أو القاصر أو المحكوم عليه بعقوبة جنائية (م ٤/٢٥ من قانون العقوبات) . وقد اختلف الرأي في هذه الحالة فذهب البعض^(٣) إلى العقاب في هذه الحالة باعتبار الواقعة نصباً على أساس أن حالة المالك المحتال الذي

١ - نقض ١٩٦٧/٥/١٦ م أحكام النقض س ١٨ ق ١٣٠ ص ٦٦٧ .

٢ - د/ أحمد فتحي سرور - المرجع السابق - ص ٧٣٠ .

٣ - د/ مصطفى القللي - المرجع السابق - ص ٢١٨ ، ٢١٩ .

ليس له حق التصرف هي أخطر صور الاحتيال إذ من السهل أن ينخدع الناس بمظهر الملكية فيستغل جهلهم .

بينما ذهب البعض الآخر^(١) إلى أنه لا عقاب على الفعل لنصب في هذه الحالة وإن جاز أن يعد الفعل جريمة أخرى لأن نص المادة ٣٣٦ واضح في تطلبه تحقق الأمرين معا : كون المتصرف غير مالك للمال , وكونه ليس له حق التصرف فيه . وهذا الرأي هو الذي أخذت به محكمة النقض حيث قضت بأنه " إن عدم النص في وصف التهمة عن استيفاء الشروط التي تقوم عليها الجريمة كاف بذاته لهدم تلك الجريمة , فجريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا باجتماع شرطين : الأول : أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف , والثاني : ألا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار . وإذن فالالاقتصار في وصف التهمة على القول بأن زيدا ارتكب نصبا بأن تصرف في عقار ليس له حق التصرف فيه لا يجعل من التهمة جريمة معاقباً عليها قانوناً " .^(٢)

١ - د/ عبد المهيم بكر - المرجع السابق - ص ٨٨٠ ، د/ رؤوف عبيد - المرجع

السابق - ص ٤٦٨ ، د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٨٥٢ .

٢ - ١٩٣٤/٣/١٩ م ط ٧٨٦ لسنة ٤٤ موسوعة الجامع القانوني الالكتروني .

المطلب الثاني**النتيجة****(الاستيلاء على مال الغير)**

يجب أن يترتب على سلوك الجاني (استعماله وسيله من وسائل التدليس المحددة على سبيل الحصر) نتيجة تتمثل في حمل المجني عليه على تسليمه ماله أو جزء منه إلى الجاني (أي استيلاء الجاني على مال الغير). وتقتضي دراسة هذه النتيجة الإجرامية تحديد مدلول الاستيلاء على المال ثم تحديد المال موضوع التسليم .

الفرع الأول**الاستيلاء على المال**

يتحقق الاستيلاء على المال في جريمة النصب بتسليم المجني عليه المال بمحض اختياره إلى الجاني بناء على الوسائل الاحتيالية التي وقعت عليه^(١). وبهذا يختلف الاستيلاء في النصب عنه في السرقة ذلك لأن الاستيلاء في السرقة يفترض نزع حيازة المنقول من المجني عليه دون رضاه , بينما الاستيلاء في النصب كما هو واضح من التعريف السابق يتم بمحض اختيار المجني عليه تحت تأثير الغلط الذي وقع فيه بسبب استعمال الجاني لأساليب احتيالية .

كما يختلف التسليم في النصب عنه في خيانة الأمانة من حيث السبب والغاية على الرغم من أن التسليم في الجريمتين قد تم برضاء المجني عليه, فسبب التسليم في النصب هو الاحتيال بينما في خيانة الأمانة هو الائتمان , وغاية التسليم في النصب هو نقل الحيازة الكاملة للمال بينما الغاية في خيانة الأمانة هو نقل الحيازة الناقصة أو المؤقتة .

١ - د/ أحمد شوقي أبو خطوة - المرجع السابق - ص ٢٣٠ .

وإذا كانت غاية التسليم في النصب هو نقل الحيازة الكاملة فإن جريمة النصب لا تقوم إذا انصرف قصد الجاني إلى مجرد نقل الحيازة المؤقتة أو الناقصة أو قصد تمكين الجاني من اليد العارضة^(١) ، وتطبيقاً لذلك قضى بأنه " إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهمة دخلت منزل المجني عليها وأخبرتها أنها تعرف في أمور الحمل ، وطلبت إليها خلع كردانها وحلقها ووضعتهما في صحن به ماء ، وكلفتها أن تمر على الصحن سبع مرات ، ثم طلبت منها دقيقاً عجنته ووضعت المصوغات به ، وكلفتها الخروج لإحضار بعض آخر من الدقيق ، وحذرتها من العبث بالعجينة حتى تعود في الصباح ، فلما استبطأتها المجني عليها بحثت عن المصوغات فلم تجدها ، فأخذ المتهمة المصوغات بعد خروج المجني عليها لا يكون جريمة نصب ، وإنما سرقة ، لأن المجني عليها لم تسلم المصوغات للمتهمة لتحوزها ، وإنما هي أبقتها في الصحن وخرجت لتحضر الدقيق ثم تعود " (٢) .

ويستوي أن يكون التسليم في جريمة النصب قد وقع من المجني عليه شخصياً أو من شخص آخر يأتمر بأمره ، كما أن هذا التسليم قد يتم إلى الجاني ذاته (مستعمل الطرق الاحتيالية) أو إلى شخص آخر غيره ،

١ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٨٦٢ ، د/ أحمد فتحي سرور - المرجع السابق - ص ٧٤٠ ، بينما يرى بعض الفقهاء أنه يستوي أن يكون الغرض من التسليم نقل الحيازة الكاملة أو الناقصة أو اليد العارضة . فإذا كان التسليم لنقل الحيازة التامة إلى المحتال (كصدوره بموجب عقد بيع أو مقايضة) فالواقعة تعد نصباً ، أما إذا كان التسليم لنقل الحيازة المؤقتة (كصدوره بموجب عقد إيجار أو عارية) فالواقعة تعد نصباً وخيانة أمانة ، وأما إذا كان التسليم لتمكين اليد العارضة فالواقعة تعد نصباً وسرقة في نفس الوقت وتطبق العقوبة الأشد . " د/ رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص ٤٨١ .

٢ - نقض ١٧/١/١٩٣٨م مجموعة القواعد ج ٤ ق ١٥٣ ص ١٤٤ .

ويستوي أن يكون هذا الشخص الآخر سيء النية أي بعلم بحقيقة الواقعة أو كان حسن النية لا يعلم عن حقيقة الأمر شيئاً . ويكون في هذه الحالة الثانية بمثابة آلة في يد الجاني (١) .

ولا يشترط أن يكون المال الذي يتسلمه الجاني مملوكاً للمجني عليه بل يكفي أن يكون في حيازته المؤقتة (كما إذا احتال شخص على آخر واستولى بناء على هذا الاحتيال على المال المودع لديه) أو العارضة (كما إذا احتال شخص على خادم واستولى على مال مخدومه) (٢) .

ولا أهمية للطريقة التي يتم بها التسليم فقد يتم بالمناولة من المجني عليه للجاني ، وقد يكون بالسماح للجاني بأخذ الشيء طالما أن إرادة المجني عليه قد اتجهت إلى نقل حيازته إلى الجاني ، أما إذا اقتصر التسليم على مجرد إتاحة ظروف معينة فاستغلها الجاني واستولى على الشيء فإن الجاني لا يسأل في هذه الحالة عن جريمة نصب وإنما يسأل عن جريمة سرقة (٣) . كما إذا زعم محتال أنه موظف من إدارة الكهرباء والمكلف بالكشف على العداد فصدقه المجني عليه وسمح له بالدخول ثم انتهز المحتال فرصة وجوده داخل المنزل واختلس شيئاً صادفه في طريقه (٤) . بينما لو طالبه المحتال بدفع فاتورة الكهرباء فدفعها له اعتبر في هذه الحالة مرتكباً لجريمة نصب لأن المجني عليه في هذه الحالة سلم قيمة الفاتورة بإرادته ومحض اختياره .

١ - د/ رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص ٤٨٠ .

٢ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٨٦١ .

٣ - د/ محمود نجيب حسني - المرجع السابق - ص ١٦٠ .

٤ - أ/ أحمد أمين - المرجع السابق - ص ٧٤٣ .

الفرع الثاني

موضوع التسليم

يشترط في الشيء الذي يحتال الجاني للاستيلاء عليه أو تسليمه إليه أن يكون مالاً منقولاً مملوكاً للغير .

الشرط الأول : أن يكون موضوع التسليم مالاً .

يلزم أن يكون محل التسليم أي الشيء الذي يقوم المجني عليه بتسليمه إلى الجاني بناء على الطرق الاحتمالية مالاً بمعنى أن يصلح محلاً لحق من الحقوق المالية بأن يكون قابلاً للتملك وأن تكون له قيمة ^(١) سواء كانت هذه القيمة كبيرة أو قليلة .

ويشترط البعض أن تكون هذه القيمة مادية ويرفضون وقوع جريمة النصب إذا كان موضوع التسليم شيئاً معنوياً لأن الاحتيال بنص المادة ٣٣٦ع يجب أن يكون لسلب كل ثروة الغير أو بعضها ، والأمور المعنوية لا تدخل ضمن هذه الثروة إلا إذا كان لها قيمة أثرية أو تاريخية ففي هذه الحالة تكون ذات قيمة مادية وبالتالي تصلح أن تكون محلاً لجريمة النصب ^(٢) ، بينما يري البعض الآخر أنه يستوي أن يكون للشيء محل النصب قيمة مادية أو معنوية ^(٣) ، وينصح بعض أنصار هذا الرأي ^(٤)

١ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٨٦٥ .

٢ - أ/ أحمد أمين - المرجع السابق - ص ٧٤٢ ، د/ محمود مصطفى - المرجع السابق - ص ٥٦٢ ، ٥٦٣ ، د/ عبد المهيم بكر - المرجع السابق - ص ٨٨٥ .

٣ - د/ عمر السعيد رمضان - المرجع السابق - ص ٥٨٧ ، د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٨٦٦ ، د/ يسر أنور ، د/ أمال عثمان - المرجع السابق - ص ٢٠٢ ، د/ حسنين عبيد - المرجع السابق - ص ٢٩٦ .

٤ - د/ مصطفى القللي - المرجع السابق - ص ٢٢٧ .

بتعديل النص بحيث يشمل ماله قيمة مادية وماله قيمة معنوية كما في السرقة وذلك تجنباً للبس .

وبناء على ما سبق فلا تتحقق جريمة النصب إذا لم يكن موضوع التسليم مالاً ، كما إذا استعمل الجاني الطرق الاحتيالية لحمل المجني عليه على تغيير شهادته أمام المحكمة ، أو حمل المجني عليها على الموافقة على الخطبة أو الزواج طالما أن رغبته في الزواج جدية وأن طمعه في الحصول على مال الزوجة هو هدف غير مباشر لفعله ^(١) .

أما إذا كانت الرغبة في الزواج غير جدية ، وأن الخطبة أو الزواج ليس إلا جزء من الطرق الاحتيالية يقصد بها الجاني أن يحوز الثقة ليتمكن من الاستيلاء على مال الزوجة أو ذويها فإن ذلك يعد نصباً ^(٢) .

الشرط الثاني : أن يكون المال منقولاً

وهذا واضح من صريح نص المادة ٣٣٦ بقولها "من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول " وعلى ذلك فلا تتحقق جريمة النصب إذا كان الجاني قد توصل باحتياله إلى الاستيلاء على عقار . وإن كان هذا الشرط قليل الأهمية لأن الصورة المألوفة للاستيلاء على عقار عن طريق الاحتيال هي الاستيلاء على السند المثبت لملكية العقار ، ثم الاستعانة بهذا السند في الاستيلاء على العقار فيقع النصب على العقار بطريق غير مباشر ^(٣) .

وبناء على الشرطين السابقين لا تقع جريمة النصب إذا كان موضوعها الحصول على منفعة كمن يوهم كمساري القطار بأنه من رجال البوليس أو

١ - نقض ١٩٣٧/١٢/١٣ مجلة القانون والاقتصاد ملحق العدد الخامس ص ٤٨ .

٢ - د/ محمود مصطفى - المرجع السابق - هامش ٤ ص ٥٦١ .

٣ - د/ رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص ٤٨٢ ، د/ محمود مصطفى - المرجع السابق - ص ٥٦٢ .

أنه يحمل اشتراكاً ليركب بغير تذكرة فإنه في هذه الحالة لا يرتكب نصباً ،
ويختلف الحال إذا قد توصل باحتياله إلى الحصول على تذكرة مجانية فإنه
في هذه الحالة يعتبر مرتكباً لجريمة نصب لأنه استولى على مال^(١) .
كذلك لا يرتكب نصباً المدين الذي يحتال للتهرب من دفع الدين أو
جزء منه أو تأجيل السداد ، واحتيال المشتري لتفسيط الثمن حتى ولو عجز
عن دفع الأقساط^(٢) .

الشرط الثالث : أن يكون المال المنقول مملوك للغير

يجب أن يكون المال المنقول مملوكاً لغير الجاني إذ في هذه الحالة
تتحقق حكمة التجريم وهي حماية ملك الغير ، وعلى ذلك فلا تتحقق
جريمة النصب إذا كان المال المستولى عليه مملوكاً للجاني حتى لو
توصل للاستيلاء عليه عن طريق التحايل كأن يستخدم شخص بعض
الأساليب الاحتيالية ضد مدينه ليحمله على سداد الدين . وحتى لو كان
غير عالم بأن المال مملوك له كما لو كان قد آل إليه عن طريق الميراث
أو بأي طريق آخر دون علمه لأن القانون في هذه الجريمة يحمي ملكية
المال فإذا كان من احتيال للحصول عليه هو المالك فإنه لا يعتدي على
محل الحماية الجنائية . وتطبيقاً لذلك قضي بأنه " إذا رهن شخصان
حقيقية لدى صاحب فندق ريثما يحضران له أجره المبيت ، ثم احتالا بعد
ذلك للحصول عليها دون دفع الأجرة فإنهما لا يرتكبان نصباً ، وإن صح
عقابهما في جريمة اختلاس الأشياء المرهونة^(٣) .

غير أنه يجب لعدم وقوع النصب في حالة من يحتال لاسترداد ماله أن يكون
المال المملوك للمتهم معيناً بذاته . أما إذا توصل للاستيلاء على شيء يملكه

١ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٨٦٧ .

٢ - نقض ٢٣/٤/١٩٣٤م المحاماة س ١٤ ق ١٨٣ ص ٤٣٦ .

٣ - د/ عبد المهيم بكر - المرجع السابق - ص ٨٨٦ .

المدين المماطل يعادل قيمة الدين فإنه يرتكب النصب في هذه الحالة لأن حق الدائن حقاً شخصياً وليس حقاً وارداً على مال معين من أموال المدين (١) ، وتطبيقاً لذلك قضي بوقوع جريمة النصب من الدائن الذي احتال على مدينه المماطل لاقتضاء دينه ، فأرسل إليه برميلاً به ماء على اعتبار أنه زيت وحوله عليه بقيمة الدين وسلمه بوليصة الشحن بعد أن تسلم منه هذه القيمة (٢).

المطلب الثالث

علاقة السببية

حتى تتوافر جريمة النصب يجب أن يرتبط التسليم الذي حصل من المجني عليه بالوسائل الاحتيالية التي استعملها الجاني برابطة السببية ، بمعنى أن تكون هناك علاقة بين السلوك الإجرامي الذي أتاه الجاني وبين النتيجة الإجرامية . فإذا انتفت هذه العلاقة فإن الجريمة لا تعد نصباً لانقضاء ركنها المادي .

وحتى تعتبر علاقة السببية قائمة يجب أن تتوافر الشروط الآتية :

أولاً : أن يؤدي استعمال وسيلة التدليس إلى خداع المجني عليه

يجب أن يكون استعمال الجاني إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها في المادة ٣٣٦ قد ترتب عليه وقوع المجني عليه في الغلط ذلك أن الأركان الأساسية في جريمة النصب أن يكون المجني عليه قد انخدع بهذه الطرق الاحتيالية التي اتبعها المتهم ، أو يصدق أن الجاني يحمل الاسم الكاذب الذي اتخذ أو الصفة الكاذبة التي اتخذها لنفسه ، أو يعتقد أنه يملك المال الذي يتصرف فيه وأن له حق التصرف فيه ، ولذلك قضي " بأن من الأركان الأساسية في جريمة النصب أن يكون المجني عليه قد

١ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٨٦٩ .

٢ - تلا الجزئية ١٠/٩/١٩١٦م المجموعة الرسمية ص ١٧ ص ٢٥٠ .

انخدع بهذه الطرق الاحتيالية التي اتبعها المتهم أو الصفة الكاذبة التي اتخذها لنفسه^(١).

أما إذا كان الجاني قد استعمل وسيلة التدليس وعلى الرغم من ذلك لم يقع المجني عليه في الغلط بل كان عالماً بكذب الجاني وخداعه فلا تقع جريمة النصب ولو كان المجني عليه قد سلم الجاني ماله لسبب له آخر^(٢) ، ولذلك قضي بأنه " إذا كان المجني عليه يعتقد بأن السحر الذي انتوى المتهمان عمله لشفاء زوجته هو من أفعال الدجل والشعوذة ، وأنه لم يسمح لهما بالحضور إلى منزله لإتيان هذا العمل إلا لحمل زوجته على الاقتناع بصحة ما يعتقد هو ، فإن علاقة السببية تكون منتفية بين تلك الطرق الاحتيالية واستلام المال"^(٣) ، كما قضي " بأن الغش المستوجب للعقاب في جريمة النصب هو الذي ينخدع به المجني عليه ، فإذا كان المجني عليه عالماً بحقيقة ما وقع عليه من أساليب فإن هذا العلم ينفي وقوع الجريمة عليه بهذه الأساليب^(٤) .

ثانياً : أن يسلم المجني عليه المال تحت تأثير الغلط

لا يكفي لتحقيق جريمة النصب أن يكون المجني عليه قد انخدع من الأساليب الاحتيالية التي استعملها الجاني ، وإنما يجب أن يكون قد سلم المال إلى الجاني تحت تأثير هذا الغلط الذي أوقعه فيه وسيلة التدليس . ولا يشترط أن يكون الغلط الذي وقع فيه المجني عليه هو الاعتبار الوحيد الذي حمله على القيام بهذا التصرف . بل يكفي كون هذا الغلط واحداً من

١ - مصر الكلية ١١/٥/١٩٤٣ المجموعة الرسمية س٤٣ ق٢٤٨ ص٤٦٠ .

٢ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص٨٧٠ .

٣ - نقض ١٩/١١/١٩٥٥م مجموعة أحكام النقض س٦ ق٣٩٠ ص١٣٢٣ .

٤ - نقض ١٤/١١/١٩٣٨م ط٢٣٢ لسنة ٨ق موسوعة الجامع القانوني الالكتروني.

الاعتبارات التي حملت المجني عليه على هذا التصرف . وبناء على ذلك تتحقق جريمة النصب إذا أُوهم الجاني ضحيته بأنه يقوم بتأسيس شركة مساهمة وطلب منه النقود للمساهمة فيها فانخدع المجني عليه بذلك وسلمه المبلغ رغبة في المساهمة في المشروع الموهوم وفي نفس الوقت الظهور بمظهر الثراء أمام الأشخاص الذين شاهدوه ^(١) .

وبناء على ذلك لا تتوافر علاقة السببية إذا ثبت أن تسليم المجني عليه المال إلى الجاني لم يكن تحت تأثير الغلط الذي تولد من وسيلة الاحتيال ، وإنما تحت تأثير عوامل أخرى كالخوف أو الشفقة بحيث أنه كان سيسلم المال ولو لم يقع في هذا الغلط وتطبيقاً لذلك قضي بأنه " لا يعتبر نصباً " تسمي شخص باسم ابن عم مأمور المركز واستجدائه بهذا الاسم شيئاً من أحد أعيان المركز ، متى اتضح أن هذا الإحسان هو مما اعتاده المجني عليه وأمثاله نحو الفقراء ، وأنه حتى مع عدم تسمي المتهم بهذا الاسم فما كان يتأخر عن الإحسان إليه ، لأنه يجب في جريمة النصب أن تكون التسمية هي الأساس لابتزاز أموال المجني عليهم والدافع لهم على ما أخذ منهم " ^(٢) .

ثالثاً : أن يكون استعمال الوسائل الاحتيالية سابقاً على التسليم

يجب أن تكون وسيلة التدليس التي استخدمها الجاني سابقة على واقعة التسليم حتى يمكن القول بأن التسليم قد تم نتيجة لاستعمال تلك الوسائل وتطبيقاً لذلك قضي بأنه " يجب لتوافر جريمة النصب أن تكون الرق الاحتيالية من شأنها تسليم المال الذي أراد الجاني الحصول عليه مما يقتضي أن يكون التسليم لاحقاً لاستعمال الطرق الاحتيالية ، ولما كان الحكم قد استخلص من أقوال المجني عليه انه سلم الطاعن عن الأول

١ - د/ محمود نجيب حسني - المرجع السابق - ص ١٦٤ .

٢ - منوف الجزئية ٤/١٠/١٩١٤م المجموعة الرسمية س ١٦ ق ٤١ ص ٦٩ .

مبلغ النقود على سبيل القرض قبل أن يعتمد الطاعنان إلى استعمال الطرق الاحتيالية بتزوير سند الدين ، وكان ما استخلصه الحكم له صده من أقوال المجني عليه بجلسة المحاكمة فإن قضاؤه ببراءة الطاعنين من تهمة النصب لا يتعارض مع إدانتها عن جريمة التزوير " (١) .

أما إذا كان المجني عليه قد سلم المال للجاني على سبيل الحيازة المؤقتة أو العارضة ثم استعمل بعد ذلك الجاني وسائل احتيالية للاحتفاظ بالمال على سبيل الحيازة الكاملة ، فإن فعله يعد خيانة أمانة إن كان مستند في حيازته إلى أحد عقود الأمانة ويعد سرقة إن كانت يده عليه مجرد يد عارضة ، وتطبيقاً لذلك قضي بأنه " جريمة النصب وخيانة الأمانة وإن كان يجمعهما أنهما من صور جرائم الاعتداء على المال إلا أن الفارق بينهما أن تسليم المال في جريمة النصب يحصل تحت تأثير ما يرتكبه الجاني من طرق احتيالية ، أما في جريمة خيانة الأمانة فإن المال يكون مسلماً إلى الجاني على سبيل الأمانة بعقد من العقود المنصوص عليه في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات فيغير الجاني حيازته من حيازة مؤقتة على حيازة كاملة بنية التملك " (٢) .

الشروع في النصب

تعتبر جريمة النصب تامة بتسليم المنقول الذي سعي الجاني باحتياله إلى الاستيلاء عليه . أما مجرد إعداد وسائل الاحتيال فإنه يعد عملاً تحضيرياً لا عقاب عليه ، مثال ذلك إعداد الجاني أدوات الأطباء وملابسهم تمهيداً لممارسة مهنة الطب دون ترخيص بقصد ابتزاز أموال الناس ، إعداد الجاني المحرر المزور الذي يدعم به كذبه تمهيداً لارتكاب

١ - نقض ٢٣/٣/١٩٦٤م ط ٢٠٨١ لسنة ٣٣ق موسوعة الجامع القانوني الالكتروني.

٢ - ٢٧/٥/١٩٦٨م ط ٦٩٥ لسنة ٣٨ق موسوعة الجامع القانوني الالكتروني .

جريمة النصب على راغبي العمل بالخارج ، أما إذا كان الجاني قد بدأ في استعمال الطرق الاحتيالية وأدى الاحتيال إلى خداع المجني عليه ، ولم يحصل تسليم المال إلى الجاني لأسباب لا دخل لإرادته فيها ورغم ذلك فإن جريمة النصب تقف عند حد الشروع ويستقر القضاء المصري على تطبيق المذهب الشخصي في الشروع ، وتطبيقاً لذلك قضي بأنه " يتحقق الشروع في جريمة النصب بمجرد بدء الجاني في استعمال وسيلة الاحتيال قبل المجني عليه حتى ولو فطن الأخير إلى احتيال الجاني فكشفه أو داخلته الريبة في صدق نواياه فامتنع عن تسليمه المال " (١) .

أما إذا كانت الوسائل التي لجأ إليها الجاني مفضوحة بحيث لا تتطلي على أحد ، ولم يخدع المجني عليها بها منذ البداية لاستحالة الانخداع بها استحالة مطلقة فلا تتحقق في هذه الحالة جريمة النصب أو الشروع في النصب (٢) .

١ - نقض ٢٩/٥/١٩٧٢م ط٣٦٤ لسنة ٤٢ق موسوعة الجامع القانوني الإلكتروني .

٢ - د/ رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص ٤٩٧ .

المبحث الثاني

الركن المعنوي في جريمة النصب

جريمة النصب لا تقع إلا عمدية أي يجب أن يتوافر القصد الجنائي لدى الجاني ولا يكتفي المشرع في هذه الجريمة بالقصد العام (العلم - الإرادة) بل يتطلب المشرع بالإضافة إلى ذلك قصد خاص يتمثل في نية سلب ثروة الغير كلها أو بعضها . وقد عبر المشرع عن ذلك بقوله في المادة ٣٣٦ ع " وكان ذلك (أي الاستيلاء) بالاحتيال لسلب ثروة الغير أو بعضها " .

أولاً : القصد العام

يتكون القصد العام في جريمة النصب من عنصرين هما العلم والإرادة ، العلم بعناصر الجريمة ، وإرادة ارتكاب فعل الاحتيال ، وإرادة تحقق نتيجته وهي الاستيلاء على مال الغير .

العلم : فيجب أن يكون الجاني محيطاً علماً بعناصر الجريمة أي أن يكون عالماً بأنه يأتي وسيلة من وسائل الاحتيال ، كما يجب أن يكون عالماً بأن المال الذي يهدف إلى الوصول إليه غير مملوك له فإذا كان يعتقد صحة ادعائه فلا يتوافر القصد الجنائي لديه وتطبيقاً لذلك قضي بأنه " لا مسئولية على خادم الطبيب الروحاني إذا كان لا يعلم بأن الطبيب يستعمل طرقاً احتيالية " (١) .

كذلك لا يتوافر القصد الجنائي على من اتخذ اسماً كاذباً أو صفة غير صحيحة وهو يعتقد بحسن نية أن له الحق في حملها (٢) كمنسوب المحل التجاري الذي يفصل من عمله بدون علمه ويستمر مع ذلك في التعامل باسم المحل التجاري .

١ - نقض ١٩٣٣/٣/٦ م المحاماة س ٤ ق ٩ ص ١١ .

٢ - د/ عبد المهيم بكر - المرجع السابق - ص ٨٩٤ .

الإرادة : كذلك يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل الاحتيال وإلى تحقيق نتيجته وهي الاستيلاء على مال الغير ، وأن تكون هذه الإرادة مميزة مدركة مختارة ، فإذا أتى الجاني فعله تحت تأثير الإكراه المعنوي انتفى القصد الجنائي لديه ^(١) .

ثانيا : القصد الخاص

يذهب الرأي الغالب في الفقه ^(٢) إلى أنه لا يكفي القصد العام لتوافر الركن المعنوي في جريمة النصب ، وإنما يجب أن يتوافر إلى جانبه قصد خاص يتمثل في نية تملك المال محل الاستيلاء ^(٣) ، فإن انتفت هذه النية فقد انتفى القصد الجنائي وتطبيقاً لذلك قضي " بأن مادة النصب لا تنطبق على من ينتحل صفة ليست له بقصد حمل بائع على قبول تقسيط ثمن شيء مبيع ، لأن اتخاذ الصفة الكاذبة لم يقصد به في هذه الحالة سلب مال المجني عليه ، وإنما قصد به أخذ رضاء البائع بالبيع بثمن بعضه مقسط وبعضه حال ، وتكون العلاقة بين البائع والمشتري في هذه الحالة علاقة مدنية محضة وليس فيها عمل جنائي " ^(٤) .

١ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ٧٨٤ .

٢ - هناك رأي آخر في الفقه يذهب إلى أن القصد الجنائي في جريمة النصب يتخذ صورة القصد العام ولا مكان فيه للقصد الخاص لأن فعل الاحتيال يتضمن في ذاته نية التملك (انظر في ذلك د/ حسن أبو السعود "قانون العقوبات المصري- القسم الخاص ج١ في الجرائم الماسة بسلامة الجسم والسرقة والنصب " الطبعة الأولى ١٩٥٠/١٩٥١م ص ٩٣١ ، ٩٣٢) .

٣ - د/ محمود نجيب حسني - المرجع السابق - ص ١٧٨ ، د/ رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص ٤٩٠ ، د/ عبد المهيم بكر - المرجع السابق - ص ٨٩٥ ، د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٨٧٦ .

٤ - نقض ٢٣/٤/١٩٣٤م مجموعة القواعد القانونية ج٣ ق ٢٣٣ ص ٣١٠ .

ثالثاً : الباعث

متى توافر القصد الجنائي بشطريه العام والخاص فقد قامت جريمة النصب في جانبها المعنوي دون النظر إلى الباعث فيستوي أن يكون الباعث على النصب مشروعاً في نظر الجاني كاحتيال الدائن على مدينه المماطل لاقتضاء دينه أو كان الباعث دون ذلك كأن يكون حب المال أو الانتقام من المجني عليه .

عقوبة النصب

أولاً : عقوبة الجريمة التامة

يعاقب المشرع على جريمة النصب التامة بالحبس -الذي لا تقل مدته عن ٢٤ ساعة ولا يزيد عن ثلاث سنوات- (م ٣٣٦ع في شطرها الأول , ويجوز في حالة العود أن يوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة من سنة إلى سنتين كعقوبة تكميلية جوازية (م ٣٣٦/٢ ع)

ثانياً : عقوبة الشروع في النصب

يعاقب على الشروع في النصب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة (م/٣٣٦ شطر ثان) . ويجوز وضع الجاني في حالة العود تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر . فلا فارق بين الشروع والجريمة التامة بالنسبة لتوقيع العقوبة التكميلية بالوضع تحت مراقبة الشرطة . وفي ذلك تختلف جريمة النصب عن جريمة السرقة حيث يلزم للحكم بالوضع تحت مراقبة الشرطة في السرقة أن تقع الجريمة تامة ولا يجوز الحكم بها في حالة الشروع وذلك هو مقتضي النصوص :

أولاً - لأن النص في مقام النصب جاء عاماً يسري على العائد سواء كان مرتكباً لجريمة تامة أو مرتكباً لشروع فقد جاء فيه " يجوز جعل الجاني في حالة العود " بينما النص الخاص بالسرقة يقرر " المحكوم عليهم بالحبس لسرقة (٠) . (م/٣٢٠ عقوبات) .

ثانياً - أن النص على العقوبة التكميلية جاء في النص لاحقاً على تحديد عقوبة كل من الجريمة التامة والشروع بما يفيد انسحابه على الحالتين في حين أن النص على العقوبة التكميلية في السرقة جاء سابقاً على نص الشروع بما يفيد عدم انصرافه إليه .

الفصل الثاني

الجرائم الملحققة بالنصب

ألقى المشرع بجريمة النصب عده جرائم ، وهذه الجرائم هي : جرائم الشيك ، وجريمة انتهاز احتياج القاصر ، وجريمة الإقراض بربا فاحش ، وسوف نتناول كلا من هذه الجرائم في مبحث مستقل .

المبحث الأول

جرائم الشيك

لم يحظ الشيك باهتمام المشرع المصري في بادئ الأمر ، ففي قانون ١٩٠٤ لم يضع المشرع أي نص لحماية الشيك ، ولم يكن استطاعة القضاء أن يعاقب على جريمة إعطاء شيك بدون رصيد إلا في نطاق ضيق وذلك إذا توافرت عناصر جريمة النصب (١) .

ثم بدأ اهتمام المشرع المصري بالشيك من خلال مادة واحدة هي المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات الصادر عام ١٩٣٧ التي جرمت إصدار شيك بدون رصيد ، ثم أعقب ذلك وجود محاولات لوضع تنظيم متكامل لأحكام الشيك مثل مشروع قانون الشيك لسنة ١٩٧٩م ومشروع ١٩٨٨ ، ولكن لم يقدر لأي منهما الخروج إلى حيز التطبيق ، وفي ١٧ مايو ١٩٩٩م صدر قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ٩٩ وتضمنت قواعده وضع تنظيم قانوني لأحكام الشيك. وقد توسع المشرع في نطاق الحماية

١ - نقض ١٩٣٧/١٢/٢٠م مجموعة القواعد القانونية ج٤ ق ١٣٠ ص ١٢٠ .

الجنائية للشيك فلم يقصرها على ما كان موجوداً بالمادة ٣٣٧^(١) بل استحدث المشرع العديد من الجرائم الجديدة . وهذه الجرائم وردت في المواد من ٥٣٣ إلى ٥٣٩ من قانون التجارة الجديد وسوف نتناول هذه الجرائم في مطالب أربع:

المطلب الأول : جرائم الساحب .

المطلب الثاني : جريمة الادعاء بتزوير الشيك .

المطلب الثالث : جرائم المستفيد .

المطلب الرابع : جرائم المسحوب عليه .

المطلب الأول

جرائم الساحب " محرر الشيك "

تنص المادة ٥٣٤ من قانون التجارة الجديد على أن " تنص المادة ٥٣٤ من قانون التجارة الجديد على أنه " ١- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:-

أ- إصدار شيك ليس له مقابل وفاء للصرف .

ب- استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .

ج - إصدار أمر إلى المسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانوناً.

د- تحرير الشيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.

١ - ألغيت بموجب القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م

٣- وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه .

٤- للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بسحب الأحوال وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم .

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريقة الادعاء المباشر .

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً .

يتضح من النص السابق أن جرائم الساحب وإن اتحدت في المحل الذي تقع عليه ، وفي ركنها المعنوي وفي العقوبة المقررة لكل منها ، إلا أن ركنها المادي له صور متعددة . ولذلك سوف نقسم هذا المطلب إلى فروع ثلاثة :

الفرع الأول : محل جرائم الساحب (الشيك) .

الفرع الثاني : الركن المادي .

الفرع الثالث : الركن المعنوي والعقوبة .

الفرع الأول

محل الجريمة " الشيك "

تعريف الشيك

صك مصرفي مسحوب بواسطة الساحب على بنك أو منشأة مشابهة يتضمن أمراً بأن يدفع لدى الاطلاع عليه مبلغاً من النقود من حساب الساحب للمستفيد المعين فيه أو لإذنه أو لحامله^(١) .

البيانات الواجب توافرها في الشيك

حددت المادة ٤٧٣ من قانون التجارة الجديد الشكل القانوني للشيك فنصت على أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية :-

- أ- كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها .
 - ب- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام.
 - ج- اسم البنك المسحوب عليه .
 - د- مكان الوفاء .
 - هـ- تاريخ ومكان إصدار الشيك.
 - و- اسم وتوقيع من أصدر الشيك .
- وعلى ذلك فإن الشيك يجب أن يشتمل على البيانات الآتية :-
- كتابة لفظ شيك في متن الصك ذاته وبذات اللغة التي كتب بها الشيك , ومؤدى ذلك أن الصك إذا خلا من كلمة شيك فإنه لا يعد شيكاً ومن ثم فإنه لا يخضع للحماية الجنائية .

^١ - د/ على جمال الدين عوض " الشيك في قانون التجارة وتشريعات البلاد العربية "

دار النهضة العربية ص ٧ .

-لما كان الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود فاشتترطت الفقرة (ب) أن يكون غير معلق على شرط ، فإذا ضمن الساحب الشيك شرطاً يتعلق بقيام المستفيد بعمل معين فقد الصك صفته كشيك .

-ضرورة ذكر مبلغ الشيك بالأرقام والحروف ، وفي حالة اختلاف مبلغ الشيك المكتوب بالأرقام عن المبلغ المكتوب بالحروف فإنه يعتد بالمبلغ المكتوب بالحروف طبقاً لنص المادة ٤٧٦ من ذات القانون^(١) .

-كما اشتترطت الفقرة (ج) ضرورة تحديد اسم البنك المسحوب عليه ونصت المادة ٤٧٥ من قانون التجارة الجديد على أنه " لا يجوز سحب الشيك إلا على بنك ولا يعتبر شيكاً الصك الذي سحب على غير بنك والذي يحرر على ورقة عادية أو حتى الشيكات المكتبية ، وإنما يجب أن يكون الصك محرراً على نموذج بنكي حتى يعتبر شيكاً " . فهذه المادة تشترط أن يكون الشيك مسحوباً على بنك وأن يكون محرراً على نموذج البنك المسحوب عليه ، وبذا يكون هذا القانون قد وضع حداً لما كان يسمى بالشيكات المكتبية ، وهى الشيكات المحررة على غير نموذج البنك وأصبحت لا تعتبر شيكات في حكم القانون الجديد .

-واشتترطت الفقرة (د) تحديد مكان الوفاء بقيمة الشيك ويوضع هذا البيان بجوار اسم البنك المسحوب عليه ، وإذا تخلف هذا البيان فإن الصك لا يفقد صفته كشيك ، كل ما هنالك أن الشيك يعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يوجد به المركز الرئيسي (المادة ٤٧٤/ب) .

-واشتترطت الفقرة(هـ)تحديد تاريخ ومكان إصدار الشيك ولا أهمية للطريقة التي يكتب بها التاريخ فيستوي كتابته بالأرقام أو بالحروف أو هما معاً ،

^١ - نصت المادة ٤٧٦ من قانون التجارة الجديد على أن " إذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالأرقام معاً فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف " .

ويحدث أحياناً أن يخطئ الساحب فيكتبه برقم مخالف لليوم كأن يكتب مثلاً الخميس ٦ أكتوبر ويكون يوم ٦ أكتوبر هو الأربعاء وليس الخميس فالعبرة بالرقم وليس اسم اليوم^(١).

أما مكان الإصدار ويذكر بجوار التاريخ كأن يقال مثلاً القاهرة في ١٥-١٠-٢٠٠٦^(٢)، وإغفال هذا البيان لا يترتب عليه بطلان الشيك، وإنما نصت المادة ٤٧٤ / ب على اعتبار الشيك في هذه الحالة قد صدر في موطن الساحب.

- واشترطت الفقرة (و) ضرورة وضع اسم وتوقيع من أصدر الشيك، ويعتبر توقيع الساحب على الشيك من البيانات الجوهرية التي يترتب على تخلفها فقدان الصك صفته كشيك، وبالتالي لا تنسحب عليه الحماية الجنائية، ولا يغني عن التوقيع أن يكون الساحب هو الذي حرر الشيك بخط يده.

الأهلية في الشيك

تنص المادة ٤٧٩ من قانون التجارة الجديد على أن " تكون التزامات ناقصو الأهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الشيك كساحبين أو مظهرين أو ضامين احتياطين، أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط ". فهذه المادة تقصر أثر البطلان المترتب على توقيع القاصر على الورقة بأي صفة عليه وحده دون أي تأثير على التزامات سائر الموقعين الآخرين على الورقة مثل الساحبين أو المظهرين أو الضامين الاحتياطين إذا تبقى التزاماتهم صحيحة.

١ - د/ علي جمال الدين عوض " عمليات البنوك من الوجهة العملية " ط١٩٨١م ص ٧٦.

٢ - د/ إبراهيم حامد طنطاوي - المرجع السابق - ص ١٠٠.

الفرع الثاني

الركن المادي

يتمثل الركن المادي في جرائم الساحب في فعل الإصدار مع عدم إمكان سحب المقابل سواء كان ذلك راجعاً لعدم وجود مقابل وفاء لدى المسحوب عليه أو سحب مقابل الوفاء أو جزء منه بعد إيداعه وكان الباقي أقل من قيمة الشيك ، أو إصداره أمراً إلى المسحوب عليه بعدم سداد الشيك أو معارضته في الوفاء في غير الحالات التي أوردها القانون ، أو توقيعه على الشيك بتوقيع مخالف للنموذج المقدم إلى البنك بسوء نية . ولذلك سوف نقسم هذا الفرع إلى غصنين:

الغصن الأول

فعل الإصدار

أولاً : المقصود بفعل الإصدار

يقصد به إعطاء الشيك أي إصداره وطرحه في التداول بالتخلي نهائياً عن حيازته للمستفيد ، إما بتسليمه إليه يدأ بيد ، وإما بإرساله إليه بالبريد ، أو بواسطة شخص آخر ^(١) ، وقد قضي بأنه " متى كانت المحكمة قد استظهرت أن تسليم الشيك لم يكن على وجه الوديعة ، وإنما كان لوكيل المستفيد وأنه ثم علي وجه تخلي فيه الساحب نهائياً عما سلمه لهذا الوكيل ، فإن الركن المادي للجريمة يكون قد تحقق " ^(٢) .

ويشترط في التخلي عن الشيك الذي يقوم به الركن المادي لهذه الجريمة أن يكون إرادياً بمعنى أن يتم التخلي بفعل إرادي من الساحب يتم بموجبه خروج الشيك من حيازته ، كما يجب أن يكون التخلي نهائياً ، وأما إذا كان التخلي على سبيل الوديعة أو اليد العارضة التي تلتزم بإعادة

١ - د/ أحمد حسني طه - المرجع السابق - ص ٢٠٥ .

٢ - نقض ١٧/٥/١٩٥٨م مجموعة أحكام النقض س ٩ ق ١٤٩ ص ٥٨٢ .

الشيك فلا يتوافر التخلي النهائي وبالتالي لا يتحقق الركن المادي لهذه الجريمة .

ويتم فعل الإعطاء والتسليم في حالة إرسال الشيك بالبريد بوصول الشيك إلي المستفيد أو وكالة , أما قبل ذلك فالرسالة التي تحتوي على الشيك تظل على ملك المرسل .

الفصل الثاني

عدم إمكان سحب مقابل الوفاء

مقابل الوفاء (الرصيد) : هو عبارة عن مديونية المسحوب عليه للساحب بمبلغ من النقود مساو لمبلغ الشيك على الأقل ومستحق الطلب عند السحب , وقابل للتصرف فيه بموجب الشيك . ويعتبر بذلك أنه دين نقدي للساحب في ذمة المسحوب عليه .

ولقد نصت المادة ٢/٤٩٧ من قانون التجارة الجديد على أن " يكون مقابل الوفاء موجوداً إذا كان للساحب أو للأمر بالسحب لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك مبلغ من النقود مستحق الأداء مساوياً بال الأقل لمبلغ الشيك وجائز التصرف فيه بموجب شيك "

يتضح من النص السابق أن هناك عدة شروط ينبغي توافرها في الرصيد وهي :

- ١- أن يكون مبلغاً من النقود .
- ٢- أن يكون الرصيد قائماً وقت إصدار الشيك .
- ٣- استمرار وجود الرصيد حتى تقديم الشيك للوفاء بقيمته .
- ٤- أن يكون الرصيد مساوياً بال الأقل لقيمة الشيك حتى يستطيع المستفيد من الشيك أن يستوفي حقه في كامل مبلغ الشيك بمجرد تقديمه إلى المسحوب عليه .
- ٥- أن يكون الرصيد جائز التصرف فيه بموجب الشيك .

ويمكن تقسيم حالات عدم إمكان سحب مقابل الوفاء إلى قسمين

القسم الأول : يشمل عدة حالات وهي : عدم وجود الرصيد مطلقاً ، وعدم كفاية الرصيد ، عدم قابلية الرصيد للصرف ، وتحرير الشيك أو التوقيع عليه بسوء نية علي نحو يحول دون صرفه . وهذه الحالات يمكن أن تقع وقت إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد أو الحامل .

أما القسم الثاني : وهو يشمل عدة حالات تقع بعد إعطاء الشيك وهي: استرداد كل الرصيد ، أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك ، وإصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانوناً .

-حالات قيام الركن المادي وقت إصدار الشيك

١-عدم وجود الرصيد مطلقاً

تتحقق هذه الصورة إذا لم يكن للساحب رصيد مودع لدى المسحوب عليه. وقت إصدار الشيك .

٢-عدم كفاية الرصيد

يقصد بذلك أن يكون للساحب رصيد لدى المسحوب عليه ولكنه لا يكفي للوفاء بقيمة الشيك أيأ كان النقص في قيمة الرصيد ، على أن تقاها الفارق بين قيمة الشيك وبين الرصيد الموجود بالفعل قد تقوم قرينة على انتقاء القصد الجنائي لدى الساحب ^(١) .

٣-عدم قابلية الرصيد للصرف

هذه الحالة تشمل كافة الصور التي يتمكن فيها المستفيد من صرف قيمة الشيك من المسحوب عليه على الرغم من وجود مقابل وفاء لديه يخص الساحب ويغطي قيمة الشيك كأن يكون الرصيد محجوزاً عليه ^(٢)

١ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٩٠١ .

٢ - نقض ١٩٨٠/١٢/٢٢م أحكام النقض س ٣١ ق ٢١٤ ص ١١٠٧ .

أو أن يكون الساحب محجوراً عليه أو أشهر إفلاسه , إلا أنه يشترط لقيام الجريمة في ها تين الحالتين أن يكون توقيع الحجز أو كون الساحب قد أشهر إفلاسه أو محجوراً عليه سابقاً على تحرير الشيك .

٤- تحرير شيك أو التوقيع عليه نحو يحول دون صرفه

تعتبر هذه الحالة صورة من صور عدم قابلية الرصيد للصرف ولكن المشرع خصها ببند خاص في المادة ٥٣٤ من قانون التجارة الجديد لأنها ينبغي أن تتم بسوء نية من الساحب بتعمده إحداث تغيير في المحرر على نحو يحول دون صرفه .

وقد أثار توقيع الساحب على الشيك بما يخالف نموذج توقيعه لدى البنك المسحوب عليه خلافاً في الرأي في ظل قانون التجارة الملغي حسمه المشرع في قانون التجارة الجديد فقرر العقاب على حالة تحرير الشيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه (المادة ١/٥٣٤ من قانون التجارة الجديد) .

حالات قيام الركن المادي بعد إصدار الشيك

هذه الحالات تقتض أن الشيك قد تحرر مستوفياً لشرائطه الشكلية التي حددتها المادة (٤٧٢) من قانون التجارة الجديد , كما تقتض وجود الرصيد بكافة شروطه السابق ذكرها , ولكن الساحب تعمد سحب الرصيد كله أو بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك , أو أن الساحب أصدر أمره للمسحوب عليه بعدم صرف قيمة الشيك على التفصيل الآتي:

١- سحب كل الرصيد بعد إصدار الشيك

تقتض هذه الصورة قيام الساحب بسحب كل رصيده بعد إصدار الشيك وقبل قيام المستفيد بتقديمه إلى البنك المسحوب عليه .

٢- سحب جزء من الرصيد بحيث لا يفي الباقي بقيمة الشيك

التزام الساحب بتوفير مقابل الوفاء لا يقتصر على لحظة إصدار الشيك فقط بل يبقى هذا الالتزام على عاتقه لحين صرف الشيك ، فإذا سحب جزء منه بحيث أصبح المتبقي لدى المسحوب عليه لا يفي بقيمة الشيك قامت مسؤوليته الجنائية .

٣- الأمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك

في هذه الصورة يكون مقابل الوفاء متوافر لدى المسحوب عليه ولكنه يمتنع عن الدفع نتيجة صدور أمر من الساحب بعدم دفع قيمة الشيك . مع الأخذ في الاعتبار أن هناك حالات يجوز فيها الأمر بعدم الصرف ، وهذه الحالات هي :

أ- حالة ضياع الشيك

ب- حالة إفلاس حامل الشيك

ت- حالة الحجز على حامل الشيك

ث- حالة فقد أهلية حامل الشيك

الفرع الثالث

الركن المعنوي " القصد الجنائي "

جرائم الساحب عمدية يتطلب المشرع لتحقيق أي منها توافر القصد الجنائي بعنصريه : العلم والإرادة . أي انصراف إرادة الجاني " الساحب " إلى تحقيق وقائع الجريمة مع العلم بأركانها المختلفة التي يتطلبها القانون ويتحقق القصد العام متى كان الجاني عالماً وقت إعطاء الشيك بانعدام الرصيد أو عدم كفايته أو عدم قابليته للسحب ، أو عالماً وقت سحب الرصيد بأن الشيك لم يصرف بعد ، وأنه يتحقق أيضاً بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره ، ولا عبرة للقول بعدم استطاعته إيداع قيمة الشيك بسبب إشهار إفلاسه أو لأي سبب آخر . كما

يتوافر القصد الجنائي إذا سحب الساحب الرصيد بعد إصدار الشيك , وهو يعلم بأن ذلك سيترتب عليه عدم الوفاء بقيمة الشيك بسبب انعدام الرصيد أو بسبب عدم كفايته . ويتوافر القصد الجنائي كذلك إذا أمر الساحب المسحوب عليه بعدم الوفاء بقيمة الشيك في غير الحالات التي يجوز فيها ذلك .

ولا يتطلب المشرع توافر نية خاصة لقيام هذه الجرائم ^(١) .

العقوبة

هناك عقوبات أصلية وعقوبات تكميلية نص عليها المشرع لجرائم الساحب

١ - العقوبات الأصلية

تنص المادة ٥٣٤ من قانون التجارة الجديد على أنه " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية :....."

العقوبات الأصلية التي قررها المشرع لجرائم الساحب هي الحبس الذي لا يقل عن أربع وعشرون ساعة ولا يتجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف جنية .

فعقوبة الحبس في القانون الجديد عقوبة جوازية فيجوز للمحكمة أن تحكم بعقوبة الغرامة فقط , علي خلاف المادة ٣٣٧ (الملغاة) من قانون العقوبات التي كانت تجعل عقوبة الحبس وجوبية .

أما في حالة العود

فتنص المادة ٣/٥٣٤ أنه " وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في أي منها

^١ - نقض ١٩٥٧/١٠/٢٢ م ط ٥٧٠ لسنة ٢٧ ق موسوعة الجامع القانوني الالكتروني.

تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه " أي أن المشرع شدد العقوبة في حالة العود إلى الحبس والغرامة معاً ورفع الحد الأقصى للغرامة إلى مائة ألف جنيه إلا أنه اشترط أن يكون العود خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة.

٢ - العقوبات التكميلية

تنص المادة ٥٣٧ من قانون التجارة الجديد على أنه " ١- إذا قضت المحكمة بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة ٥٣٤ من هذا القانون جاز لها أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة يومية ويجب أن يتضمن النشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم بها . ٢- ويجوز للمحكمة في حالة العود أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة تعيينها , وتتولى النيابة العامة تبليغ هذا الأمر إلى جميع البنوك "

يتضح من النص السابق أن العقوبات التكميلية المنصوص عليها فيه جوازية للمحكمة أن تقضي بها , كما أن لها أن تكتفي بالعقوبات الأصلية.

والعقوبات التكميلية في حالة ارتكاب الجريمة للمرة الأولى هي جواز أن تأمر المحكمة بنشر الحكم في إحدى الصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه.

وفي حالة العود للمحكمة أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة تحددها المحكمة , وتتولى النيابة العامة تبليغ هذا الأمر إلى جميع البنوك لتنفيذه .

- الوفاء اللاحق بقيمة الشيك .

نصت المادة ٥٣٤/٤ من قانون التجارة الجديد على أنه " للمجني عليه ولو كيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بسحب الأحوال وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم .

ويتزتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريقة الادعاء المباشر .

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا .

أي أن المشرع في قانون التجارة الجديد جعل الوفاء بقيمة الشيك سبباً لانقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة على حسب الأحوال .

- الخروج عن القواعد العامة في المسؤولية الجنائية

تنص المادة الثالثة من قانون العقوبات على أن " كل من ارتكب وهو في خارج القطر فعلاً يعتبر جنائية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه " فهذه المادة تقرر قاعدة عامة في المسؤولية الجنائية مؤداها أنه يشترط لمعاقبة المصري عند عودته إلى الوطن الذي عن الجريمة التي يرتكبها في الخارج أن تكون الجريمة التي ارتكبها معاقباً عليها بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه . إلا أن المشرع المصري في قانون التجارة الجديد خرج على هذه القواعد ونص في المادة ٥٣٨ من منه على أن " توقع الجزاءات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد ٥٣٣ ، ٥٣٤ ، ٥٣٥ من هذا القانون على كل من ارتكب خارج مصر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة من هذه الجرائم تتعلق بشيك

مسحوب على بنك في مصر ، ولو كان هذا الفعل غير معاقب عليه في الدولة التي وقع فيها " .

المطلب الثاني

جريمة الادعاء بسوء نية تزوير الشيك

هذه الجريمة من الجرائم المستحدثة في قانون التجارة الجديد حيث نصت المادة ٥٣٦ منه على أن " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء "

أركان هذه الجريمة

تتكون هذه الجريمة من ركنين : ركن مادي , ركن معنوي

-الركن المادي

يتحقق الركن المادي لهذه الجريمة بصدور أقوال تتمثل في الادعاء بتزوير شيك . وهذا يفترض أن هناك دعوى جنائية تحركت ضد الجاني صاحب الشيك ثم يدفع هو الاتهام المسند إليه بأن يدعي تزوير الشيك . ويجب أن يظل متمسكا بادعائه إلى أن يفصل في الادعاء بصيغه نهائية, أما إذا تنازل عن الادعاء قبل الفصل فيه نهائياً فلا يتحقق الركن المادي.

-الركن المعنوي

هذه الجريمة عمدية يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي العام الذي يتحقق بعلم مدعي التزوير بأن الشيك صحيح وغير مزور واتجاه إرادته مع ذلك إلى الادعاء بتزوير الشيك .

-العقوبة

يعاقب المشرع على هذه الجريمة بالحبس والغرامة التي لا تجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين , ولا ينطبق التشديد الوارد

في المادة ٥٣٤ في حالة العود , كما لا ينطبق على هذه الجريمة قواعد الصلح الواردة في ذات المادة.

وإذا صدر حكم في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يقضي بإدانة الساحب فلا يجوز إعمال قواعد التعدد والارتباط بينها وبين هذه الجريمة . لعدم توافر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بينها , ومن ثم فالواجب على المحكمة أن تقضي بعقوبتين عن الجريمتين .

المطلب الثالث

جرائم المستفيد

أولاً : جريمة تظهير أو تسليم شيك ليس له مقابل وفاء أو غير قابل للصرف

تنص المادة ٢/٥٣٤ على أن " يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة -يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية -كل من ظهر لغيره شيكاً تظهيراً ناقلاً للملكية أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف "

أركان هذه الجريمة

تتكون هذه الجريمة من ركنين : ركن مادي , ركن معنوي

-الركن المادي

الركن المادي لهذه الجريمة يمكن أن يتخذ إحدى صورتين :-

الأولى : التظهير

وهو بيان يكتب على ظهر ورقة الشيك يفيد معنى التنازل عن الحق الثابت فيها لإذن شخص آخر^(١) ، ولا يكفي مجرد التظهير لقيام مسئولية المظهر في مواجهة المظهر إليه ، بل يجب أن يكون المظهر قد تخلص عن حيازة الشيك نهائياً بتسلمه إلى المظهر إليه أو وكيله .

الثانية : التسليم

إذا كان الشيك مستحق الدفع لحامله فإن تسليمه لشخص آخر تسليماً ناقلاً للملكية وليس على سبيل الأمانة أو التفويض في قبض قيمته لحساب الموكل تقوم به جريمة المادة ٢/٥٣٤ إذا توافر القصد الجنائي .

الركن المعنوي

هذه الجريمة عمدية تتحقق بمجرد علم المظهر بأن الشيك ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف ، وأن تتجه إرادته إلى ارتكاب السلوك المجرم وتحقيق النتيجة الإجرامية المترتبة عليه .

العقوبة :

هي ذات عقوبة جرائم الساحب^(٢) .

ثانيا : جريمة الحصول على شيك ليس له مقابل وفاء

تنص المادة ٥٣٥ من قانون التجارة الجديد على أنه " يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف جنيه المستفيد الذي يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء سواء في ذلك أكان شخصاً طبيعياً أو معنوياً " .

١ - د/ عماد الشربيني " القانون التجاري الجديد لسنة ١٩٩٩م - الكتاب الثاني أعمال البنوك والأوراق التجارية ونظام الإفلاس " دار المجد للطباعة بالهرم ٢٠٠٠م ص ٢٥٧ .

٢ - راجع ص ٢١٩ ، ٢٢٠ .

أركان هذه الجريمة

تتكون هذه الجريمة من ركنين : ركن مادي , ركن معنوي

الركن المادي

يتكون الركن المادي في هذه الجريمة في قبول الشيك أي أخذه أو استلامه أو تناوله ونقل الحياة إليه مادياً . وهذا الاستلام قد يتم يداً بيد أو عن طريق وكيل , أو عن طريق البريد ولا يتحقق الاستلام في هذه الحالة الأخيرة إلا بعد وصول البريد إليه فعلاً .

الركن المعنوي

أشارت المادة السابقة إلى الركن المعنوي بقولها " بسوء نية " وتفسير هذه العبارة ينطبق عليه ما قضت به محكمة النقض عند تفسيرها نفس العبارة التي سبق أن وردت في المادة ٣٣٧ " الملغاة " من قانون العقوبات حيث قضت بأن " سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره"^(١). ومن ثم فإن الركن المعنوي في هذه الجريمة يتحقق بانصراف إرادة المستفيد إلى الحصول على الشيك مع علمه بعدم وجود رصيد كافي وقابل لصرف ذلك الشيك .

العقوبة :

قرر المشرع لهذه الجريمة عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز ألف جنيه ويستوي في توقيع الغرامة الشخص الطبيعي والمعنوي , ولا ينطبق التشديد الوارد في حالات العود على هذه الجريمة , كما لا تنطبق قواعد الصلح الواردة في المادة ٥٣٤ على هذه الجريمة .

^١ - نقض ١٩٨٩/١٢/٢٦ ط ٤٦١١ لسنة ٥٨ ق موسوعة الجامع القانوني الالكتروني .

المطلب الرابع

جرائم المسحوب عليه

نصت المادة ٥٣٣ من قانون التجارة الجديد على جرائم المسحوب عليه بقولها : " ١- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل موظف بالبنك ارتكب عمداً أحد الأعمال الآتية :-

أ- التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو وجود مقابل وفاء أقل من قيمته .

ب- الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل أو جزئي ولم يقدم بشأنه اعتراض صحيح .

ج- الامتناع عن وضع أو تسليم البيان المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة ٥١٨ من هذا القانون .

د- تسليم أحد العملاء دفتر شيكات لا يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة ٥٣٠ من هذا القانون .

٢- ويكون البنك مسئولاً بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات المالية المحكوم بها " .

يتضح من النص السابق أن جرائم المسحوب عليه تفترض صفة خاصة في الفاعل كما أن للركن المادي صور متعددة ، أما الركن المعنوي فيها فيبدو واحداً . ولذلك سوف نقسم هذا المطلب إلى فروع ثلاث :-

الفرع الأول : الشرط المفترض " توافر صفة خاصة في الفاعل " .

الثاني : صور الركن المادي .

الثالث : الركن المعنوي لجرائم المسحوب عليه والعقوبة المقررة .

الفرع الأول

الشرط المفترض

" الفاعل في جرائم المسحوب عليه "

طبقاً لنص المادة ١/٥٣٣ فإن المسؤولية الجنائية للبنك المسحوب عليه تقع على عاتق الموظف الذي ارتكب أحد صور السلوك المادي الواردة في ذات المادة ، ولا يلزم أن تكون الأعمال التي يقوم بها الموظف داخلة في حدود وظيفته مباشرة بل يكفي أن تكون له علاقة بها ، وقد سوى المشرع بمناسبة المادتين (١٠٣ مكرر ، ١٠٤) من قانون العقوبات بين الاختصاص الفعلي والزعم بالاختصاص فلا يشترط حتماً أن يكون العمل داخلاً في اختصاص الوظيفة التي يتقلدها الموظف بل يكفي أن ذلك من اختصاصه ، أو كان قد اخطأ في فهم الاختصاص.

مسئولية البنك

بالإضافة إلى مسؤولية موظف البنك الجنائية التي تقررها المادة ١/٥٣٣ فإن الفقرة الثانية من ذات المادة تقرر مسؤولية البنك بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات المالية المحكوم بها .

الفرع الثاني

صور الركن المادي في جرائم المسحوب عليه

١ - التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء

نص المشرع على هذه الصورة البند (أ) من المادة ٥٣٣ من قانون التجارة الجديد . ويتحقق الركن المادي لهذه الصورة بمجرد التصريح أي الإدلاء بالأقوال على خلاف الحقيقة بعدم وجود الرصيد أو وجوده وإن كان غير كافياً للوفاء بقيمة الشيك .

ولم يقيد المشرع شكل التصريح فكما يقع كتابة يقع شفاهة وإن كان التصريح الشفوي يثير صعوبة في إثباته . ولكن يشترط في التصريح أن يكون بمناسبة تقديم الشيك لصرف مقابل وفاء قيمته .
أما إذا كان تصريح الموظف مطابق للحقيقة بأن كان الساحب ليس له رصيد أو كان رصيده غير كاف للوفاء بقيمة الشيك فلا تقوم هذه الجريمة.

٢ - جريمة رفض الوفاء بقيمة الشيك

نص المشرع على هذه الصورة في البند "ب" من المادة ٥٣٣ من قانون التجارة الجديد . وهذه الجريمة تتحقق بسلوك سلبي من جانب الموظف يتخذ صورة الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك رغم وجود مقابل الوفاء الكامل أو الجزئي . وإذا كان للشيك مقابل وفاء جزئي وقبل المستفيد الوفاء الجزئي وامتنع موظف البنك عن الوفاء الجزئي ، أو وفي جزء من قيمة الشيك بما يقل عن الرصيد الجزئي الموجود لديه قامت مسؤوليته الجنائية^(١).

٣ - جريمة الامتناع عن وضع أو تسليم البيان المثبت لعدم الدفع

نص المشرع على هذه الجريمة من البند (ج) من المادة ٥٣٣ من قانون التجارة الجديد بقوله " يعاقب كل موظف بالبنك ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية (ج) الامتناع عن وضع أو تسليم البيان المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة ٥١٨ من هذا القانون ."
فطبقاً لنص المادة ١/٥١٨ من قانون التجارة الجديد يلتزم البنك المسحوب عليه إذا قدم الشيك خلال ميعاد التقديم ولم تدفع قيمته أن يثبت الامتناع عن الدفع إما باحتجاج أو ببيان يصدره بذلك يثبت فيه وقت تقديم

١ - د/ إبراهيم حامد طنطاوي - المرجع السابق - ص ١٧١ .

الشيك ويكون البيان مؤرخاً ومكتوباً على الشيك نفسه ومذياً بتوقيع من أصدره ، ويجوز أن يصدر على نموذج خاص . ولا يجوز الامتناع عن إصدار هذا البيان إذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف . وأجاز القانون للملتزم بإصدار البيان طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك . ومن ثم فإن الامتناع عن وضع أو تسليم البيان المشار إليه من الموظف تتحقق به هذه الجريمة ، كذلك تتحقق هذه الجريمة إذا أغفل موظف البنك ذكر أحد البيانات التي استلزم المشرع إثباتها في البيان المثبت لعدم الدفع مثل وقت تقديم الشيك وكتابة تحرير هذا البيان ، وتوقيع المسحوب عليه ، لأن إغفال أي بيان من هذه البيانات يجرّد البيان ذاته من قيمته فيعتبر أنه في حكم الامتناع عن إصداره ^(١) .

٤ - تسليم دفتر شيكات لا يشتمل على البيانات اللازمة

نص المشرع على هذه الجريمة في البند (د) من الفقرة الأولى من المادة ٥٣٣ من قانون التجارة الجديد بقوله "١/ يعاقب كل موظف بالبنك ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية د/ تسليم أحد العملاء دفتر شيكات لا يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة ٥٣٠ من ذات القانون " ولقد نصت المادة ٥٣٠ من قانون التجارة الجديد على أنه " كل بنك يسلم عليه دفتراً يشتمل على نماذج شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزائنه أن يكتب على كل نموذج منها رقم الشيك واسم البنك أو أحد فروع واسم العميل الذي تسلم الدفتر ورقم حسابه " ويتمثل السلوك المادي في هذه الصورة في نوعين من السلوك أحدهما إيجابي والآخر سلبي أما الإيجابي فيتمثل في فعل التسليم أي تسليم

١ - د/ سميحة القليوبي " الأوراق التجارية " دار النهضة العربية ١٩٩٩ ص ٤١٣ .

موظف البنك دفتر الشيكات إلى العميل ، أما السلوك السلبي فيتمثل في امتناع البنك عن كتابة بيانات معينة في دفتر الشيكات المسلم للعميل ، وهذه البيانات هي الواردة في نص المادة ٥٣٠ السابق ذكرها وتتمثل في رقم الشيك واسم البنك أو أحد فروع واسم العميل الذي تسلم الدفتر ورقم حسابه ومكان الوفاء به ،

وتتحقق المسؤولية الجنائية سواء أغفلت هذه البيانات أو أغفل بعضها فقط .

الفرع الثالث

الركن المعنوي

تعتبر جرائم المسحوب عليه من الجرائم العمدية التي يلزم لقيام ركنها المعنوي توافر القصد الجنائي بعنصره العلم ، والإدارة .

فيجب أن يحيط علم الجاني بكافة عناصر الجريمة وأن تتجه إرادته إلى تحقيق النتيجة الإجرامية .

- ففي جريمة التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء ، يجب أن يعلم موظف البنك بأنه يدلي بتصريح مخالف للحقيقة ، أي علمه بماديات الجريمة التي يرتكبها وجميع عناصرها ويريد ارتكاب الفعل الذي يجرمه القانون ويتحقق ذلك إذا أراد الموظف الإدلاء بالتصريح كما صدر فعلاً .

- وفي جريمة الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك يجب أن يعلم الموظف بأن الشيك له مقابل وفاء يفي بقيمته أو بجزء من قيمته وأنه لم يقدم بشأنه اعتراض أو أن الاعتراض الذي قدم غير صحيح ، وأن يريد ارتكاب الفعل الذي يجرمه القانون وهو رفض صرف الشيك أو الوفاء به .

- وفي جريمة الامتناع عن وضع أو تسليم البيان المثبت لعدم الدفع فإنها تتطلب تعمد الامتناع عن وضع أو تسليم البيان المثبت لعدم الدفع ،

فإذا كان امتناعه نتيجة سهو أو خطأ فلا تقوم مسؤوليته كما لو قام بتحرير هذا البيان ونسي إرفاقه بالشيك أو اعتقد أنه سلمه للمستفيد نتيجة كثرة الشيكات المسلمة إليه للوفاء بقيمتها .

- وفي جريمة تسليم أحد العملاء دفتر شيكات لا يشتمل على البيانات القانونية يتوافر القصد الجنائي إذا علم الموظف بعناصر الجريمة التي يرتكبها وأهمها أنه يعطي دفتر شيكات لا يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة ٥٣٠ من قانون التجارة الجديد مع علمه بباقي عناصر الجريمة ، وتتوافر الإرادة إذا أراد الموظف النتيجة وهي مجرد تسليم العميل دفتر الشيكات المخالف للمواصفات القانونية حتى ولو لم يترتب على ذلك أي ضرر .

العقوبة

يعاقب الجاني في هذه الجرائم بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، ويحكم بالعقوبة على موظف البنك الذي ارتكب إحدى هذه الجرائم ، كما أن البنك مسئول بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم في سداد العقوبات المالية المحكوم بها .

المبحث الثاني

انتهاز احتياج القاصر

تنص المادة ٣٣٨ من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم تبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضراراً به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات ، أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أياً كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري ، وإذا كان الخائن مأموراً بالولاية أو الوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع " .

وهذه المادة وضعت في باب النصب وخيانة الأمانة نظراً للصلة التي تربطها بهاتين الجريمتين ، فالجريمة التي تنص عليها تنم من جهة عن غش وخداع ، وفيها معني الإخلال بالثقة المودعة لدى الجاني من جهة أخرى ، وقصد بها حماية القصر من شر المراهبين ومن إليهم ممن يستغلون ضعف القصر وحاجتهم إذ رأى المشرع أن بطلان ما يجرون من تصرفات من الناحية المدنية لا يكفي لتحقيق تلك الحماية ، فضلاً عن أن القاصر قد لا يتمسك بهذا البطلان خشية التشهير أو التعرض لكيد مستغليه^(١) .

-أركان الجريمة

تقوم هذه الجريمة على أركان ثلاثة : ركن مفترض ، وركن مادي ، وركن معنوي . وذلك علي التفصيل الآتي :

١ - د/ محمود مصطفى - المرجع السابق - ص ٥٨٢ .

أولاً : الركن المفترض (صفة المجني عليه)

وهي أنه يجب أن يكون المجني عليه قاصراً أو صدر حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص - والقاصر هو كل شخص لم يبلغ إحدى وعشرين سنة سواء كان ذكراً أو أنثى ولو كان مميزاً أو مأذوناً له في إدارة أعماله - والعبرة في صفة المجني عليه هي بتاريخ ارتكاب الجريمة .

ثانياً : الركن المادي " انتهاز احتياج القاصر للحصول على فائدة "

يفترض هذا الركن أن يكون القاصر في حالة احتياج أي يفقر إلى مبلغ من المال ليسد به مطالبه أو في حاله ضعف أي خضوع لمؤثر أو استسلام لرغبة ، أو في حالة هوي ^(١) أي أن يسيطر على القاصر عاطفة معينة كحبه لامرأة أو شهوة انتقام من شخص معين .

ويجب أن يكون الجاني قد استغل هذا الوضع لدى المجني عليه لتحقيق فائدة وسواء كان المجني عليه يعلم بهذا الاستغلال أو لا يعلم ^(٢) ، وقد حدد المشرع صور الفائدة التي يستهدفها الجاني في المادة ٣٣٨ ع وهي الحصول على مبلغ من النقود ، أو على سند مكتوب أو موقع عليه من المجني عليه سواء كان يتضمن التزاماً يلتزم به المجني عليه قبل الجاني أو غيره بدفع مبلغ من النقود أو بيع مال منقول أو عقار بثمان بخس أو شراء مال بثمان فاحش ، أو تخالفاً عن دين في ذمة الجاني أو غيره .

١ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٩١٦ ، د/ حسنين عبيد - المرجع

السابق - ص ٣٢٢ .

٢ - د/ حسني الجندي - المرجع السابق - ص ٥٥٣ .

كما أن المشرع يتطلب لقيام الركن المادي أن يكون هناك ضرر قد لحق بالمجني عليه القاصر بقوله " من انتهز ٠٠٠٠ وتحصل " أي الجاني " منه - إضراراً به - ٠٠٠٠ " وهذه العبارة تعني أن المشرع لا يتطلب تحقق الضرر بالفعل بل يكفي احتمال وقوعه .

كما يجب أن يكون الضرر الذي أصاب المجني عليه مترتباً على سلوك الجاني أما إذا كان منقطع الصلة به فلا جريمة .

الركن المعنوي

هذه الجريمة عمدية يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي بعنصرية العلم والإرادة ، فيجب أن يعلم الجاني بحاجة المجني عليه أو اهوائه أو عدم خبرته ، واتجاه إرادته إلى استغلال هذا الوضع في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره إضرار بمصلحة المجني عليه .

العقوبة

يقرر المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سنتين ، بالإضافة إلى إمكانية توقيع عقوبة الغرامة التي لا يزيد مقدارها عن مائة جنيه .

وتشدد العقوبة إلى السجن من ثلاث سنين إلى سبع إن كان الجاني مأموراً بالوصاية على المجني عليه ، إذ ينطوي ذلك على خيانة للثقة المودعة فيه ، ويترتب على ذلك أن الجريمة تصير جنائية .

المبحث الثالث

الإقراض بالربا الفاحش

تنص المادة ٣٣٩ من قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون ٢٩ لسنة ١٩٨٢ على أن " كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه .

فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس سنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز الخمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط .

وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة " .

يتضح من نص المادة السابقة أن المشرع يعاقب على جريمتين الأولى: هي استغلال فرصة ضعف المجني عليه أو هوى نفسه وإقراضه بالربا الفاحش .

الثانية : هي الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش .

وسوف نخصص مطلباً لكل من الجريمتين .

المطلب الأول

الإقراض برباً فاحشاً استغلالاً

لضعف المجني عليه أو هوى نفسه

نصت على هذه الجريمة الفقرة الأولى من المادة ٣٣٩ ، وهي تستلزم لقيامها توافر أركان ثلاثة : ١- الإقراض بفائدة فاحشة ٢- استغلال الجاني في ذلك ضعف المقرض أو هوى نفسه ٣- القصد الجنائي .

١- الإقراض بفائدة فاحشة

حتى يتحقق الركن المادي لهذه الجريمة يجب أن يكون الجاني قد عقد قرضاً بفائدة تزيد على الحد الأقصى المقرر قانوناً للفوائد الاتفاقية ^(١) ، فلا تقع إلا إذا كان هناك عقد قرص ربوى ، كما يجب أن يكون موضوع القرض نقوداً ، فإذا أقرض شخص آخر شيئاً خلاف النقود فلا تتحقق الجريمة ولو توافرت بالنسبة له سائر أركان الجريمة ، ولكن لا يشترط أن تكون الفائدة المشتربة نقوداً بل يصح أن تكون شيئاً آخر ، كما يصح أن تكون في صورة انتفاع ^(٢) ، كما يجب أن تكون الفائدة زائدة عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الاتفاقية ^(٣) ، فإذا كانت الفائدة لا تتجاوز الحد الأقصى فلا جريمة ولو كانت الفائدة مرتفعة واستغل المقرض ضعف المقرض أو هوى نفسه في حمله على قبولها . ولكن لا يشترط القانون شكلاً معيناً في عقد القرض فكما يجوز أن يكون عقد القرض كتابياً يجوز

١ - د/ عمر السعيد رمضان - المرجع السابق - ٦٢١ .

٢ - د/ محمود مصطفى - المرجع السابق - ص ٥٨٧ .

٣ - الفائدة الاتفاقية طبقاً لنص المادة ١/٢٢٧ من القانون المدني سبعة في المائة .

أن يكون شفوياً ، وتقوم الجريمة ولو كان القرض متقرباً عن عقد آخر ، كما إذا منح البائع المشتري أصلاً لسداد الثمن مقابل فوائد ربوية ^(١) .

-انتهاز ضعف المجني عليه أو هواه

ويقصد بالضعف الاستسلام الذي يرجع إلى قصور العقل أو اختلال التفكير بسبب المرض أو الشيخوخة أو صغر السن ^(٢) .

أما هوى النفس فيراد به التعبير عن تلك الحالة التي يجد فيها الإنسان نفسه مدفوعاً دفعاً شديداً إلى أمر من الأمور تحت تأثير رغبة ملحة تتطلب إشباعاً بأي ثمن . مثال ذلك حالة الشاب المتم بحب غانية ويريد الحصول على المال من أي طريق لسد حاجاتها ^(٣) .

ويكتفي المشرع باستغلال الجاني لهوى المجني عليه أو ضعفه ، فلا يتطلب أن يكون للجاني دور في إثارة هذا الهوى في نفسه أو في إكذاء أسباب الضعف لديه ، وإنما يتحقق هذا العنصر بعلم الجاني بحالة المجني عليه وانتهاز الفرصة لاستغلالها عن طريق الفائدة الفاحشة ^(٤) .

-القصد الجنائي

هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يتطلب المشرع لتحقيقها توافر القصد الجنائي بعنصرية (العلم والإرادة) أي علم الجاني بضعف المجني عليه أو هواه ، واتجاه إرادته إلى استغلال هذه الحالة للنيل من ثروته عن طريق فرض فائدة فاحشة . أما إذا كان لا يعلم بظروف المجني عليه

١ - د/ محمود نجيب حسني - " شرح قانون العقوبات - القسم الخاص " المرجع السابق ص ١١١٨ .

٢ - محكمة طنطا الجزئية ١٩١٣/٤/٣٠م الشرائع س ١ ص ٤٥ .

٣ - د/ عمر السعيد رمضان - المرجع السابق - ص ٦٢٤ .

٤ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٩٢٤ .

واشترط فائدة فاحشة من باب الجشع فإن القصد الجنائي لا يعد متوافراً لديه.

عقوبة الجريمة

يعاقب المشرع على هذه الجريمة بالغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه ، ويشدد المشرع العقوبة في حالة العود فيقرر توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في خلال الخمس سنوات التالية للحكم الأول .

ويقصد بالتماثل هنا أن تكون الجريمتان من نوع ما نصت عليه المادة ١/٣٣٩ فلا تعتبر الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٣٨ متماثلة مع الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٣٩ .

المطلب الثاني

الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش

نص المشرع على هذه الجريمة في الفقرة الأخيرة من المادة ٣٣٩ وهي تقوم على ركنين : ركن مادي ، وركن معنوي .

-الركن المادي

يتحقق الركن المادي في هذه الجريمة بتوافر شرطين الأول : إقراض نقود بفائدة تزيد على الحد الأقصى المقرر في القانون للفائدة الاتفاقية . والثاني : الاعتياد على هذا الإقراض .

أولاً : الإقراض بفائدة غير قانونية

وقد سبق أن أوضحنا هذا الشرط عند الحديث عن الجريمة السابقة فنحيل إليه مع ملاحظة أن المشرع لم يشترط في هذه الجريمة انتهاز فرصة ضعف أو هوى نفس المجني عليه ، فهذا الشرط يتحقق بمجرد

الاتفاق على الفائدة غير القانونية سواء كان هذا الاتفاق صراحة أو ضمناً.

ثانياً : الاعتداء على الإقراض بفوائد غير قانونية

ويتحقق الاعتداء على الإقراض بفوائد غير قانونية متى تكرر من المقرض فعل الإقراض بفائدة تزيد على الحد الأقصى المقرر قانوناً للفوائد الاتفاقية فيصبح الفعل جريمة ^(١) ، أما إذا كان ما صدر من المقرض فعل واحد فلا تتحقق هذه الجريمة بل يجب أن تتعدد القروض .

ولم يحدد المشرع المصري عدد القروض التي تكفي لتكوين هذه الجريمة وقد جرى القضاء المصري على الاكتفاء بقرضين ربويين مستقلين سواء أكانا لشخص واحد في وقتين مختلفين ، أو لشخصين ولو في وقت واحد ^(٢) . أما إقراض الشخص الواحد قرضين ربويين في وقت واحد فلا يكفي لتوافر ركن الاعتداء ، وإذا أقرض شخص آخر قرضين في وقتين مختلفين ، ثم اتفقا على أن يضم القرضين معاً ، وأن تدفع عليهما فوائد ربوية ، فإن الواقعة تعد واقعة رباً واحدة لا تكفي لتوافر ركن الاعتداء على الإقراض بالربا الفاحش ، وكذلك الأمر في حالة قبض عدة فوائد ربوية في أوقات متتابعة عن قرض واحد لا يكفي لتوافر ركن الاعتداء ^(٣) .

ولا يكفي لتحقيق هذه الجريمة أن يعقد الجاني عقدين ربويين على الأقل لتكوين ركن الاعتداء ، وإنما يجب أن يقع هذا العقدان في فترة زمنية قصيرة بحيث يكون ذلك معبراً عن اعتياد الجاني على الإقراض بالربا

١ - أ/ أحمد أمين - المرجع السابق - ص ٧٦٣ .

٢ - نقض ١٩٤٥/٤/٢م مجموعة القواعد القانونية ج٦ ق ٥٣٤ ص ٦٧١ ، نقض ١٩٣٩/٥/٢٩م ج٤ ق ٤٠٠ ص ٥٦٦ .

٣ - أ/ أحمد أمين - المرجع السابق - ص ٧٦٤ .

الفاحش ^(١) . ولم يحدد المشرع هذه الفترة ولكن قضاء النقض استقر على أن القرض لا يدخل في حساب العادة إلا إذا كان لم يمض بينه وبين الذي يليه مدة ثلاث سنوات ، وهذه هي المدة المسقطه للدعوى الجنائية في الجنح ^(٢) .

الركن المعنوي

يتحقق القصد الجنائي في جريمة الإقراض بالربا الفاحش في إحاطة علم الجاني - وقت اتجاه إرادته إلي إبرام القروض الربوية بأنه بفعله هذا إنما يتقاضى فوائد غير قانونية ، مع ملاحظة أن العلم بمقدار الفائدة التي لا يجوز الاتفاق على ما يجاوزها هو علم بقاعدة قانونية غير جنائية يسري عليه ما يسري على العلم بقانون غير قانون العقوبات فيما يتعلق بالجهل والغلط في أحكامه ومدى جواز اعتباره عنراً ^(٣) .

العقوبة

يقرر المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سنتين والغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .

١ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ٩٢٨ .

٢ - نقض ١٩٦٨/٥/٢٠ مجموعة القواعد القانونية س ١٩ ق ١١٣ ص ٥٧٢ ، نقض ١٩٥٦/٣/٥ م س ٧ ق ١٠٢ ص ٣٤٠ .

٣ - د/ عبد العظيم وزير - المرجع السابق - ص ٥٢٠ .

الباب الثالث

جريمة خيانة الأمانة

تمهيد

هذه الجريمة وإن كانت تشبه كلا من جريمتي السرقة والنصب من حيث وقوعها اعتداء على مال منقول مملوك للغير ، ومن حيث أنه يتطلب لتوافر ركنها المعنوي فضلا عن القصد العام قصد خاص يتمثل في نية تملك المال محل الجريمة ، فإن الفارق كبير بين هذه الجرائم من حيث ركنها المادي فالركن المادي في جريمة السرقة يتمثل في الاستيلاء على حيازة الشيء محل الجريمة دون رضا المجني عليه ، وأن الركن المادي في جريمة النصب هو استعمال إحدى وسائل التدليس وتسلم المال من المجني عليه كنتيجة لهذه الوسيلة ، فإننا نجد أن الركن المادي في جريمة خيانة الأمانة يتمثل في اختلاس أو تبديد أو استعمال الشيء الذي يوجد في حيازة الجاني بناء على عقد من عقود الأمانة وذلك إخلالاً بالثقة التي أودعها فيه مالك الشيء (١) .

وقد نص المشرع على الجريمة في المادة ٣٤١ بقوله " كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلأ بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ، ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري " .

١ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٩٣٣ ، ٩٣٤ .

تعريف جريمة خيانة الأمانة

هي اختلاس أو تبديد أو استعمال مال منقول مملوك للغير سلم إلى الجاني بمقتضى عقد من عقود الأمانة التي يحددها القانون على سبيل الحصر إذا كان من شأن ذلك إحداث ضرر واقتران بالقصد الجنائي ^(١) .

أركان جريمة خيانة الأمانة

من التعريف السابق لجريمة خيانة الأمانة يمكن أن نستنتج أن لها أركاناً ثلاثة :-

الركن الأول : محل الجريمة , وهو المال المنقول المملوك للغير المسلم إلى الجاني بناء على أحد عقود محددة .

الركن الثاني : الركن المادي , ويتخذ صورة اختلاس أو استعمال أو تبديد محل الجريمة إضراراً بمالك الشيء أو صاحبه أو واضع اليد عليه .

الركن الثالث : الركن المعنوي ويتخذ صورة القصد الجنائي .
وسوف نتناول كل ركن من هذه الأركان في فصل مستقل ونخصص فصلاً رابعاً لدراسة تمام الجريمة والعقاب عليها .

١ - د/ محمود نجيب حسني " دروس في جرائم الاعتداء على الأموال " المرجع السابق ص ١٩٠ .

الفصل الأول

محل الجريمة

تقتض جريمة خيانة الأمانة قيام رابطة بين الجاني والمجني عليه تنشأ بموجب عقد من عقود الأمانة التي نص المشرع عليها على سبيل الحصر والتي بموجبها تم تسليم مال منقول إلى الجاني .
ولذلك سوف نقسم دارستنا لمحل جريمة خيانة الأمانة إلى مباحث ثلاثة:

المبحث الأول : عقود الأمانة .

المبحث الثاني : المال المنقول المملوك للغير .

المبحث الثالث : سبق تسليم المال إلى الجاني بناء على عقد الأمانة.

المبحث الأول

عقود الأمانة

حتى تتحقق جريمة خيانة الأمانة يشترط أن يكون تسليم المال إلى الجاني قد تم بناء على عقد من عقود الأمانة الواردة في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات ^(١) .

وعقود الأمانة التي ذكرتها المادة السابقة على سبيل الحصر هي :
الوديعة ، والإجارة ، وعارية الاستعمال ، والرهن ، والوكالة . وسوف نتناول الأحكام المشتركة التي تخضع لها هذه العقود في مطلب أول ثم نتبعه بدراسة كل عقد من هذه العقود بالقدر الذي يعيننا ونحث بصدد جريمة خيانة الأمانة في مطلب ثان .

^١ - نقض ١٩٧٩/١٠/١م مجموعة أحكام النقض س ٣٠ ق ١٥٦ ص ٧٤٢ .

المطلب الأول

الأحكام المشتركة العقود الأمانة

تخضع عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات لقواعد مشتركة تجمع بينها ، كما تحكمها في مجال تطبيق هذه المادة أحكام قانونية ربما تختلف عن الأحكام التي تخضع لها في مجال تطبيق القانون المدني ، وفيما يلي نعرض لأهم هذه القواعد .

١- حصر عقود الأمانة

سبق أن ذكرنا أن عقود الأمانة وردت على سبيل الحصر في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات ، وتطبيقاً لقاعدة التفسير الضيق لقانون العقوبات فإنه لا يجوز القياس على هذه العقود وإدخال عقود أخرى في مجال خيانة^(١) ، وبالتالي لا تقوم جريمة خيانة الأمانة إلا إذا كان المال المختلس أو المبدد قد سلم بناء على عقد من هذه العقود المحددة حصراً ، وتطبيقاً لذلك قضى بأنه " من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة ٣٤١ العقوبات " ^(٢) .

٢- تكييف عقود الأمانة

العبرة في تكييف عقد الأمانة - أي إعطائه الوصف القانوني الصحيح برده إلى نص خاضع له - هي بحقيقة الواقع الذي تتوصل إليه المحكمة

١ - نقض ١٩٧٤/٥/٢٠ أحكام النقض س ٢٥ ق ١٠٦ ص ٤٩٤ .

٢ - نقض ١٩٦٢/١٢/١٨ م أحكام النقض س ١٣ ق ٢٠٨ ص ٨٦٣ .

لا بعبارة الأوراق وألفاظها ^(١) ، وفي ذلك تقرر محكمة النقض بأن " العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة " ^(٢) .

وعلى ذلك فلو كتب في عقد قرض أن النقود سلمت أمانة على سبيل الوديعة ، فلا يعد المقرض خائناً للأمانة إذا لم يرد مبلغ القرض في الميعاد المتفق عليه ، لأن التسليم مبناه في الحقيقة القرض لا الوديعة ^(٣) ، وكذلك الشأن في البيع بالتقسيط ولو ذكر في العقد أنه إيجار ينتهي بالتمليك وهو ما يطلق عليه " البيع الإيجاري " وبمقتضاه تدفع أقساط بوصف أنها أجرة وبعد دفع كل الأقساط يصبح البيع نهائياً مملوكاً للمشتري ، وقد عرض مثل هذا العقد على محكمة النقض فاعتبرته بيعاً حيث قضت أنه " إذا اعتبر قاضي الموضوع عقداً من هذا القبيل عقد بيع مستهدياً في ذلك بنصوص العقد ومستظهراً منها حقيقة قصد المتعاقدين وقت التعاقد بحيث لم يقع منه تحيف لأي نص من نصوصه ولا مسخ لحكم من أحكامه ، بل كان كل ما فعل إنما هو تغليب لمعنى من المعاني الواردة به على معنى آخر فإن محكمة النقض لا تستطيع سوي إقرار ما ذهب إليه " ^(٤) .

١ - نقض ١٩٣٨/٣/٢٨م مجموعة القواعد ج٤ق ١٨٩ ص ١٩٠ ، نقض ١٩٨٧/٣/٢٩م أحكام النقض س ٢٧ ق ١٩٠ ص ٨٣٥ ، نقض ١٩٨٧/٣/٢٩ ط ٤٨٥٩ لسنة ٥٦ق موسوعة الجامع القانوني الإلكتروني .

٢ - ١٩٨٧/٢/٨م ط ٥٧٦٥ لسنة ٥٦ق ، نقض ١٩٨٥/٢/١٤م ط ١٢٠٣ لسنة ٥٤ق موسوعة الجامع القانوني الإلكتروني .

٣ - د/ عبد المهيم بكر - المرجع السابق - ص ٩١٧ .

٤ - نقض ١٩٣٤/٥/٢٤م مجموعة القواعد ج ٣ ق ٢٥٣ ص ٣٣٢ .

مع ملاحظة أن خطأ محكمة الموضوع في تكييف العقد لا يؤدي إلى نقض الحكم طالما أنه قد تبين لمحكمة النقض أن التكييف الصحيح للعقد وإن خالف تكييف محكمة الموضوع إلا أنه لا يزال يدخل في نطاق عقود الأمانة ^(١) .

٣ - بطلان العقد

طالما وجد عقد من العقود الأمانة فلا أهمية لما إذا كان العقد صحيحاً أو باطلاً لقيام جريمة خيانة الأمانة إذا ما اختلس الجاني أو بدد الشيء الذي سلم إليه بناء على العقد ، كما يستوي أن يكون البطلان مطلقاً لوجود عيب في الشكل أو لعدم مشروعية السبب ، أو أن يكون البطلان نسبياً لعدم أهلية المتعاقد أو لعيب من عيوب الرضا ^(٢) ، وتفسير المساواة بين العقد الصحيح والعقد الباطل أن علة التجريم ليست ضمان وفاء المدين بالتزاماته التعاقدية وإنما هي حماية الملكية من أن يعتدى عليها ^(٣) .

١ - نقض ٢٨/٤/١٩٦٩م مجموعة أحكام النقض س ٢٠ ق ١٢٦ ص ٦١٦ .

٢ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٩٤٥ وقد قضي تطبيقاً لما ذكر بأن " عدم مشروعية العقد أو بطلانه لا يعفي المؤتمن من رد المال الذي تسلمه بمقتضاه ، فإذا أرادت امرأة أن تتخذ منزلاً للدعارة السرية ، ولعلمها أن مالكة المنزل لا تقبل تأجيله لهذا الغرض لجأت إلى شخص وكاشفته بحقيقة أمرها ليستأجر المسكن باسمه لتتخذها هي لتنفيذ غرضها ، ودفعت له مبلغاً من المال على ذمة الأجرة ، فلم يستأجر المسكن واختلس المبلغ لنفسه فهذا الفعل يكون جريمة خيانة الأمانة وذلك رغم بطلان عقد الوكالة الذي بموجبه تم تسليم المال من المجني عليه " (نقض ٢٤/٥/١٩٣٧ مجموعة القواعد القانونية ج ٤ ق ٨٧ ص ٧٤) .

٣ - أ/ أحمد أمين - المرجع السابق - ص ٧٨٦ ، د/ محمود نجيب حسني - المرجع السابق - ص ٢٠٠ .

٤ - استبدال عقد الأمانة

يجب لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون عقد الأمانة الذي تم تسليم الشيء بناءً عليه قائماً وقت فعل الاختلاس أو التبيد أو الاستعمال ، فإذا زال العقد قبل ارتكاب الفعل فلا قيام لجريمة خيانة الأمانة كما لو استبدل المتعاقدان بهذا العقد عقداً آخر لا يدخل في عداد عقود الأمانة ، وتطبيقاً لذلك فإنه إذا باع المؤجر الشيء المؤجر للمستأجر أو وهب المودع الأشياء المودعة لديه فلا محل بعد ذلك لقيام جريمة خيانة الأمانة .

ولكن يشترط لكي يحقق الاستبدال أثره في عدم وقوع الجريمة أن يتوافر شرطان (١) :

الأول : أن يكون الاستبدال حقيقياً : فإذا لم يتوافر الاستبدال الصحيح وفقاً لأحكام القانون المدني ، فإن العقد يظل قائماً وبالتالي تقع جريمة خيانة الأمانة .

الثاني : أن يكون الاستبدال قد تم قبل وقوع الفعل ، فإذا لم يلجأ الأمين إلى الاستبدال إلا بعد وقوع التبيد منه وبقصد الهرب من المسؤولية فإن ذلك لا ينفي وقوع الجريمة ولا يمنع من قيام المسؤولية الجنائية .

٥ - إثبات العقد

إذا كان إثبات واقعة الاختلاس أو التبيد أو الاستعمال والتي منها يتكون الركن المادي في جريمة خيانة الأمانة يجوز بكل الأدلة الجنائية وذلك وفقاً للقواعد العامة (٢) ، إلا أنه لا يجوز إثبات عقد الائتمان الذي تفرعت عنه الجريمة أمام المحكمة الجنائية إلا بنفس الطريقة التي يجوز

١ - د/ مصطفى القللي - المرجع السابق - ٣٣٥ ، د/ عبد المهيم بكر - المرجع السابق - ص ٩١٨ ، د/ رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص ٥٧١ .

٢ - نقض ١٢/٢٧/١٩٩٠م ط ٥٨٩ لسنة ٥٩ ق موسوعة الجامع القانوني الإلكترونية .

إثباته بها أمام المحكمة المدنية لأن واقعة الائتمان (أي تسليم المال بناء على عقد من عقود الأمانة) هي ذاتها واقعة مدنية ويجب التقيد في شأن التدليل عليها بأحكام القانون المدني ^(١) . وتطبيق المحكمة لقواعد الإثبات المدنية يعني أنه يتعين عليها أن تتطلب دليلاً كتابياً على وجود عقد الأمانة إذا جاوزت قيمته مائة جنيه ، وليس لها أن تعدل عن الدليل الكتابي إلا إذا أجاز القانون المدني ذلك استثناء كما لو وجد مبدأ ثبوت بالكتابة أو قام مانع أدبي أو مادي يحول دون الحصول على دليل كتابي ، أو توافر دليل آخر يعدل الكتابة من حيث قوتها في الإثبات كالإقرار أو اليمين أو كان الأمر متعلقاً بمسألة تجارية . وأحكام الإثبات في المواد المدنية ليست من النظام العام ، وإنما هي مقررة لمصلحة الخصوم ، ولذلك فإن الدفع بعدم جواز إثبات الحق المدني بالبينة يجب على من يريد التمسك به أن يتقدم به إلى محكمة الموضوع ولا يجوز له الدفع به أمام محكمة النقض لأول مرة ^(٢) .

المطلب الثاني

الأحكام الخاصة بكل عقد من عقود الأمانة

أولاً : عقد الوديعة

هي عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئاً من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشيء وعلى أن يرده عينا (المادة ٧١٨ من القانون المدني) وجوهر الوديعة هو التزام المودع لديه بحفظ الشيء المودع ورده بذاته ، فإذا ثبت

١ - نقض ١٩٤٥/٦/٤ م ط ١٠٥٢ لسنة ١٩٥٠

٢ - نقض ١٩٥٦/٢/٢٠ م مجموعة أحكام النقض س ٧ ق ٦٢ ص ١٩٥ ،

١٩/١٠/١٩٧٥ م س ٢٦ ق ١١ ص ٤٦ .

أن صاحب المال قد خول المودع لديه حق التصرف في المال فإن العقد لا يعتبر وديعة بل قرضاً أو عادية استعمال (١) .

ويستوي في الشيء محل الوديعة أن يكون قيماً ً أو مثلياً كالنقود والغلال ، وبالنسبة إلى الأشياء المثلية لابد أن يتجه القصد إلى رد نفس الأشياء المودعة حتى بالنسبة للنقود (٢) هذا هو الأصل العام ، على أنه إذا لم تكن لقطع النقود المودعة أو أوراقها قيمة تذكارية لدى المودع فإن المودع لديه لا يعتبر خائناً للأمانة إذا خلط هذه النقود بنقوده الخاصة طالما أنه لا زال يحتفظ لديه بمبلغ مساو لقيمة الوديعة (٣) .

والأصل أن تكون الوديعة تعاقدية ، أي أن يكون مصدرها عقد يتم بين المودع والمودع لديه ، ومع ذلك فإن الوديعة قد تكون قضائية أو قانونية . أما الوديعة القضائية فصورتها الحراسة القضائية على الأموال المتنازع عليها فمصدرها الحكم القضائي ، والوديعة القانونية مصدرها القانون كالحراسة على الأموال المحجوز عليها فالقانون يعهد إلى الحارس بالمحافظة على هذه الأشياء (٤) .

ثانياً: الإيجار

الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم (المادة ٥٥٨ من القانون المدني) ، ويقصد بالإجارة في نص المادة ٣٤١ ع إجارة الأشياء المنقولة ويدخل فيها العقارات بالتخصيص وكذلك الأشياء الثابتة إذا نزع عن أصلها فإذا بدد المستأجر شيئاً من ذلك تسلمه بمقتضى عقد إيجار عد خائناً

١ - د/ أحمد فتحي سرور - المرجع السابق - ص ٧٩٤ .

٢ - نقض ١٩٥٠/١/٢ مجموعة الأحكام س ١ ق ٧٣ ص ٢٠٨ .

٣ - د/ أحمد فتحي سرور - المرجع السابق - ص ٧٩٤ .

٤ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٩٥٠ .

للأمانة^(١) ، ويستوي أن يكون الشيء المؤجر عقاراً أو منقولاً طالما أن الفعل المادي المكون لجريمة خيانة الأمانة قد وقع على منقول^(٢) .

ويجب أن يكون الانتفاع من الشيء المؤجر لقاء أجر معلوم ، فإذا لم يوجد المقابل كان العقد عارية استعمال .

ثالثاً : عارية الاستعمال

عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال (المادة ٦٥٣ من القانون المدني) . وتختلف عارية الاستعمال عن عارية الاستهلاك في أن الأولى ترد على المنفعة وتنقل الحيازة المؤقتة ، بينما الثانية ترد على ملكية الرقبة وتنقل الحيازة التامة وهذه الأخيرة في حقيقتها الفعلية قرض^(٣) . ويلاحظ عدم انطباق نص المادة ٣٤١ من قانون العقوبات إلا على التصرف في شيء سلم بناء على عارية الاستعمال ، فإذا كان قد سلم بناء على عقد قرض أي عارية استهلاك فلا تقع الجريمة باستهلاك الشيء ولو لم يرد المقرض مثله عند نهاية القرض . بل ولو كان سيء النية ينوي عدم الرد منذ وقت التعاقد^(٤) .

رابعاً : الرهن

الرهن نوعان : رهن رسمي ورهن حيازي . والرهن المقصود في المادة ٣٤١ ع هو الرهن الحيازي دون الرهن الرسمي ، إذ في حالة الرهن الرسمي يظل الشيء المرهون تحت يد الراهن وفي حيازته ، أما في الرهن الحيازي فإن الشيء ينتقل من يد المالك الراهن إلى حيازة الدائن المرتهن

١ - د/ عبد المهيم بكر - المرجع السابق - ص ٩٢٠ .

٢ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٩٣٥ .

٣ - د/ رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص ٥٥٨ .

٤ - د/ أحمد فتحي سرور - المرجع السابق - ص ٧٩٦ .

أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان ، وقد عرفت المادة ١٠٩٦ من القانون المدني الرهن الحيازي بأنه " عقد به يلتزم شخص ضماناً لدين عليه أو على غيره أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان شيئاً يرتب عليه للدائن حقاً عينياً يخوله حبس الشيء لحين استيفاء الدين ، أو أن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون " .

ويكون الدائن المرتهن في الرهن الحيازي ملتزماً برد الشيء المرهون إلى الراهن بعد أن يستوفي حقه (المادة ١١٠٧ من القانون المدني) فإن تصرف الدائن في الشيء المرهون بأن باعه أو عرضه للبيع ^(١) أو رهنه لشخص ثالث ^(٢) عد فعله خيانة أمانة ، ولا يجوز الاتفاق على أن يصبح الدائن مالكاً للمال عند عدم سداد الدين ولكن المادة ١١٢١ من القانون المدني نصت استثناء على أنه :

١- يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع الشيء المرهون بالمزاد العلني أو بصره في البورصة أو السوق .

٢- ويجوز أيضاً أن يطلب من القاضي أن يأمر بتملكه الشيء وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته بحسب تقديرا الخبراء .

أما إذا استولى الدائن على المال أو تصرف فيه دون استيفاء الإجراءات المطلوبة كان فعله خيانة أمانة .

١ - نقض ١٩٠٩/١١/١م المجموعة الرسمية س ١٠ ص ١٢٩ .

٢ - نقض ١٩١٨/١١/٩م المجموعة الرسمية س ٢١ ق ٢ ص ٢ .

خامسا : الوكالة

الوكالة : عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل (المادة ٦٩٩ من القانون المدني)
ويستوي أن تكون الوكالة بأجر أو مجانياً تعاقدية أو بحكم القانون ^(١)
صريحة أو ضمنية ^(٢) , فيعتبر وكيلاً بالمعنى المقصود في المادة ٣٤١ ع
الوصي والقيم ^(٣) والسنديك فإذا اختلس أي منهم أو بدد المال الذي تحت
يده بهذه الصفة اعتبر خائناً للأمانة , والوكيل بالعمولة إذا اختلس لنفسه
الأشياء المسلمة ولم يسدد ثمنها عند مطالبته به ^(٤) . ونائب الوكيل ,
ووارث الوكيل المتوفى إذا بدد شيئاً مما كان يحوزه مورثه على سبيل
الوكالة ^(٥) , كما يعتبر الوارث وكيلاً عن باقي الورثة بالنسبة للمنقولات
الشائعة التي آلت إلى الجميع بالميراث ^(٦) . والحارس القضائي ووكيل
الغائب ووكيل الدائن في قضايا التفاليس , وكل شخص مكلف بقبض
مبلغ أو تحصيله لشخص آخر ^(٧) .

فإذا اختلس أو بدد الوكيل الأموال التي استلمها على ذمة الموكل
اعتبر خائناً للأمانة , فيعتبر خائناً للأمانة الوكيل الذي يبدد الشيء الذي
سلم إليه ليبيعه لحساب الموكل , أو ثمن هذا الشيء بعد بيعه , أو
الأموال التي حصلها من الغير لحساب الموكل , كما يعتبر خائناً للأمانة

١ - نقض ١٩٦٦/١١/١م مجموعة أحكام النقض س ١٧ ق ١٩٨ ص ١٠٥٣ .

٢ - د/ محمود مصطفى - المرجع السابق - ص ٦١٧ .

٣ - نقض ١٩٤٢/١/٢٦م مجموعة القواعد القانونية ج ٥ ق ٣٤١ ص ٦٠٧ .

٤ - نقض ١٩٣٨/٣/٢٨م مجموعة القواعد القانونية ج ٤ ق ١٨٩ ص ١٩٠ .

٥ - د/ محمود مصطفى - المرجع السابق - ص ٦١٨ .

٦ - د/ رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص ٥٦١ .

٧ - نقض ١٩٦٧/١١/٧م مجموعة أحكام النقض س ١٨ ق ٢٢٦ ص ١٠٩٢ .

الوكيل الذي يعهد إليه الموكل ببيع الشيء فيبيعه بأكثر من ثمن المثل ويحتفظ بالفرق بين الثمنين لنفسه ولو كان المشتري قد دفع المبلغ الذائد لمصلحة الوكيل شخصياً ، بل إن الوكيل يعتبر خائناً للأمانة إذا اختلس أو بدد مبلغاً دفع إليه لحساب الموكل ولو كان غير مستحق له ^(١) .

كما اعتبر القضاء الشريك وكيلاً عن باقي الشركاء بالنسبة لأموال الشركة المسلمة إليه بصفته شريكاً ، فإذا رفض ردها إليهم اعتبر مبدداً ^(٢) .

سادساً : القيام بعمل مادي

أشارت المادة ٣٤١ من قانون العقوبات بالإضافة إلى العقود السابقة حالة تسليم الأشياء بقصد " استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو لغيره " وقد اتفق الفقه ^(٣) على أن المقصود من هذه العبارة نوعان من العقود .

الأول : عقد العمل أو عقد الاستصناع وفيه يكون العمل مقابل أجر كتسليم أخشاب إلى نجار لصناعتها أثاث ، أو تسليم قطعة قماش إلى التريزي ليصنع منها بدلة أو شيء من الأشياء إلى صانع لإصلاحه أو تنظيفه أو تركيبه .

الثاني : أن يكون العقد عن عمل بدون أجر كأن يسلم الإنسان إلى صديق له منقولاً لإصلاحه بنفسه بغير مقابل أو لنقله من مكان إلى آخر ، والعقد في هذه الحالات وما شابهها يعتبر عقداً غير مسمى ولكنه يدخل في نطاق خيانة الأمانة ، لأنه يتضمن القيام بعمل مادي أو بعبارة أخرى

^١ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٩٥٦ ، ٩٥٧ .

^٢ - نقض ١٩٦٧/٦/١٢ مجموعة القواعد القانونية س ١٨ ق ١٦٤ ص ٨١٨ ، نقض ١٩٣٢/١١/٢١ م ط ٢٦٨ س ٣

^٣ - د/ رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص ٥٦٥ ، د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٩٦٠ .

يتضمن على الرأي السائد معنى " استعمال الشيء في أمر معين لمنفعة المالك " على حد تعبير المادة ٣٤١ من قانون العقوبات .
في هاتين الحالتين إذا اختلس المتسلم الشيء الذي عهد به الآخر إليه أو بدده كان فعله خيانة أمانة^(١) .

المبحث الثاني

المال المنقول المملوك للغير

يستلزم المشرع في محل جريمة خيانة الأمانة أن يكون مالاً منقولاً مملوكاً لغير الجاني ، كما هو الحال في جريمتي السرقة والنصب على التفصيل الآتي :-

-أن يكون محل الجريمة مالاً منقولاً

المال هو كل شيء يصلح أن يكون محلاً لحق من الحقوق المالية بأن يكون قابلاً للتملك الخاص وله قيمة ولا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون . كما يجب أن يكون المال محل الجريمة له قيمة ، فإذا كان عديم القيمة فلا يصلح محلاً للجريمة ، وإذا كان الشيء له قيمة فيستوي أن تكون هذه القيمة كبيرة أو ضئيلة ، مادية أو معنوية^(٢) كالصور التذكارية وقد قضي تطبيقاً لذلك بأن " جريمة خيانة الأمانة تقوم ولو كان محلها عقداً مجرداً من القيمة المادية أو القانونية ما دامت له قيمة لدى صاحبه " ^(٣) .

كما يجب أن يكون محل الجريمة مالاً منقولاً ، واشتراط كون محل الجريمة منقولاً يستند إلى نص المادة ٣٤١ التي ضربت أمثلة للأشياء التي تقع عليها الجريمة وكلها أشياء منقولة فنصت على " مبالغ أو أمتعة

١ - نقض ٢٣/١٠/١٩٧٨م مجموعة أحكام النقض س ٢٩ ق ١٤٥ ص ٧٢٤ .

٢ - أ/ أحمد أمين - المرجع السابق - ص ٧٤٤ .

٣ - نقض ٢٩/٣/١٩٥٥م مجموعة أحكام النقض س ٦ ق ٢٣٣ ص ٧١٧ .

أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك " ومن ثم فلا تقع جريمة خيانة الأمانة على عقار .

مع ملاحظة ما سبق أن ذكرناه عند الحديث عن محل جريمة السرقة من أن للمنقول في نطاق قانون العقوبات معنى أو سع من معناه في نطاق القانون المدني فهو يشمل كما من ما يمكن نقله من مكان لآخر ولو بتلف . فهناك الكثير من الأشياء التي تعتبر عقارات في حكم القانون المدني بينما تعتبر منقولات في حكم القانون الجنائي ، وعلى ذلك فيعتبر منقولاً في حكم القانون الجنائي المنقولات المادية والعقارات بالتخصيص والعقارات بالاتصال.

- أن يكون المال المنقول مملوكاً للغير

لا تقع جريمة خيانة الأمانة إلا إذا كان المال مملوكاً للغير الجاني ، فلا تقع الجريمة من الجاني على ملك نفسه إلا في حدود النص الاستثنائي الذي أتت به المادة ٣٤٢ ع والتي تنص على أنه " يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارساً على أشياءه المحجوز عليها قضائياً أو إدارياً إذا اختلس شيئاً منها " فالمرجع المصري هنا ينص على جريمة مستقلة عن جريمة خيانة الأمانة وملحقة بها تتضمن استثناء من القاعدة العامة^(١) .

١ - د/ رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص ٥٨٠ .

المبحث الثالث

سبق تسليم المال إلى الجاني

تفترض جريمة خيانة الأمانة أن يكون المال محل الجريمة قد سبق تسليمه إلى الجاني تسليماً ناقلاً للحيازة الناقصة ، وهذا يعني أن المشرع يتطلب لقيام الجريمة توافر شرطين الأول : إن يكون هناك تسليم . الثاني : أن يكون التسليم ناقلاً للحيازة الناقصة أو المؤقتة .

أولاً : التسليم

يشترط لتحقيق جريمة خيانة الأمانة أن يتسلم الأمين المال محل الجريمة تسليماً ناقلاً للحيازة ، فلا تتحقق جريمة خيانة الأمانة إذا لم يحصل تسليم^(١) . وبناء على ذلك لا يعتبر مرتكباً لجريمة خيانة الأمانة الناشر الذي يذكر للمؤلف عدداً من النسخ أقل مما طبعه ليستولي لنفسه على الفرق بين العددين لانقضاء وقوع التسليم السابق ، ولا المدين الذي يدفع جزءاً من الدين ويتعهد للدائن بدفع الباقي سداداً لبعض حساباته ثم لا يفي بهذا الالتزام^(٢) .

والتسليم قد يقع من المجني عليه كما هي العادة ، وقد يقع من شخص آخر يسلمه إلى الجاني كيما يحتفظ به على ذمة مالكه أو يوصله إليه ، كالبائع الذي قد يسلم سلعة معينة إلى مستخدم في المتجر لتوصيلها إلى مالكها وهو المشتري^(٣) ، ولا يشترط أن يكون التسليم قد تم إلى الجاني مباشرة بل يكفي أن يكون قد تم إلى شخص آخر وكيل عنه أو يعمل لحسابه أو باسمه . ويستوي في التسليم أن يكون حقيقياً أو رمزياً ، والتسليم

١ - د/ محمود مصطفى - المرجع السابق - ص ٦٠٨ .

٢ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٩٣٩ ، ٩٤٠ .

٣ - د/ رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص ٥٤٩ .

الرمزي يكون بتسليم مفتاح الحرز الذي يحتوي على الأشياء أو بتغيير صفة الحائز (١) .

ثانياً : نقل الحيازة الناقصة إلى الجاني

يجب أن يقصد بالتسليم نقل الحيازة الناقصة أو المؤقتة إلى الجاني فيكون متسلم الشيء ملزماً برده إلى صاحبه , فإذا ثبت أن الشيء كان مسلماً إلى الجاني على سبيل الحيازة الكاملة فلا تقع الجريمة (وقد سبق أن أوضحنا عند بيان ركن الاختلاس في السرقة التمييز بين الحيازة الكاملة والحيازة الناقصة من جهة واليد العارضة من جهة أخرى) وهذا الشرط مستخلص من طبيعة العقود التي نصت عليها المادة ٣٤١ من قانون العقوبات فكلها عقود يترتب عليها نقل الحيازة الناقصة فحسب .

وإذا كان التسليم ناقلاً لليد العارضة وحدها فإن استيلاء الجاني على الشيء الذي تسلمه لا يعتبر خيانة أمانة وإنما يعتبر سرقة (٢) .

١ - د/ أحمد فتحي سرور - المرجع السابق - ص ٧٨٥ .

٢ - د/ أحمد فتحي سرور - المرجع السابق - ص ٧٨٦ .

الفصل الثاني

الركن المادي

وصفت المادة ٣٤١ من قانون العقوبات مرتكب الفعل المادي في جريمة خيانة الأمانة بأنه " كل من اختلس أو استعمل أو بدد " ومن النص السابق يتضح أن الركن المادي في جريمة خيانة الأمانة يتخذ إحدى صور ثلاث : الاختلاس والتبديد والاستعمال ، ويتطلب المشرع لاكتمال الركن المادي أن ترتكب أحد هذه الأفعال إضراراً بمالك الشيء أو صاحبه أو واضع اليد عليه .

لذا سوف نتناول الركن المادي في جريمة خيانة الأمانة في

مبحثين :

المبحث الأول : صور الفعل المادي .

المبحث الثاني : الضرر .

المبحث الأول

صور الركن المادي

أولاً : الاختلاس

يقصد بالاختلاس في جريمة خيانة الأمانة كل فعل يكشف عن اتجاه نية الجاني إلى تحويل حيازته للشيء - الذي سبق تسليمه إليه بموجب عقد من عقود الأمانة - من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة ، أي من حيازة مؤقتة أساسها اعتراف حائز الشيء بحقوق مالكه عليه إلى حيازة نهائية تقوم على إنكار هذه الحقوق والخلول فيها نهائياً محل صاحبها ^(١) ، ومن أمثلتها أن يتسلم الترزلي قطعة قماش من صاحبها لكي يحكيها له بدلة فيصنع منها ثوباً لنفسه ، وقد قضي تطبيقاً لذلك بأن " أمين شونة بنك

١ - د/ عمر السعيد رمضان - المرجع السابق - ص ٦٥٠ .

التسليف الزراعي وخفيـره إذا باعا شيئاً من الأرز المودع بالشونة لحساب وزارة الزراعة إلى شخص وتسـلما منه بعض الثمن وأحضرا عربة لنقله , وضبط الأرز قبل إتمام نقله من الشونة , فإن جريمة خيانة الأمانة تكون متحققة بالنسبة إليهما (١) .

وواضح من التحديد السابق أن الاختلاس في خيانة الأمانة يختلف عن الاختلاس في السرقة لأن الجاني في السرقة يسلب حيازة الشيء بركنيها المادي والمعنوي , أما في خيانة الأمانة فإنه يتسلم الشيء بناء على عقد يجعل له الشيء حيازة ناقصة أو مؤقتة ويمكنه من الجانب المادي في الحيازة دون الجانب المعنوي (٢) .

ثانياً : التبديد

يقصد بالتبديد الفعل الذي يكشف به الجاني عن نية تملك الشيء ويكون من شأنه إخراج ذلك الشيء من حيازته بالتصرف فيه (٣) . وبذا يتضح لنا أن التبديد يتضمن الاختلاس ويزيد عليه إذ أن الجاني في الحالتين يضيف الشيء إلى ملكه , ويتميز التبديد بأن نشاط الجاني يجاوز ذلك إلى إخراج الشيء من حيازته بالتصرف فيه . وهذا التصرف قد يكون تصرفاً قانونياً كأن يؤتمن شخص على شيء فيبيعه أو نقوداً فينفقها , وقد يكون التصرف مادياً بإهلاك الشيء أو استهلاكه .

ثالثاً : الاستعمال

يقصد بالاستعمال الوارد في نص المادة ٣٤١ من قانون العقوبات نوع معين من الاستعمال تنتهك به الملكية ويثير إدراجه تحت لفظ الاختلاس أو التبديد بعض التردد , ولذا حسم المشرع هذا الأمر واعتبر مثل هذا

١ - نقض ١٩٤٥/٢/١٩م مجموعة القواعد القانونية ج٦ ق٥٠٦ ص ٦٥٠ .

٢ - د/ عبد المهيم بكر - المرجع السابق - ص ٩١١ .

٣ - د/ محمود نجيب حسني - المرجع السابق - ص ٢٠٦ .

النوع من الاستعمال بمثابة اعتداء على الملكية في صورة خيانة الأمانة باعتبار أن الشيء يكون في الحيازة الناقصة لمن يستعمله ^(١) . مثال ذلك أن يسلم مهندساً رسوماً فنية إلى مقاول لتنفيذها فيعمد بدون موافقته إلى نسخ صور منها للتصرف فيها بغير علمه ، أو أن يسلم مؤلف أصل مؤلفه إلى ناشر ليتولى طبع عدد معين من النسخ فيطبع سراً عدداً أكبر من العدد المتفق عليه ويستولي على ثمن الفرق بين النسخ ، ومن يستأجر سيارة لمدة معينة ثم يحتفظ بها بعد انقضاء هذه المدة ويستعملها على نحو لا يصدر إلا عن مالكها .

ومع التسليم بأهمية لفظ الاستعمال في مثل الحالات السابقة إلا أن الفقه المصري ^(٢) يبدي عدم ارتياحه لعموم هذا اللفظ مما يخشى معه أن يطبق نص خيانة الأمانة على حالات الانتفاع المؤقت بالشيء الذي لا يجوز أن يعتبر من قبيل خيانة الأمانة لتخلف نية التملك أي التصرف في الشيء تصرف المالك ، ولذا ينصح الفقه بعدم التوسع في مدلول كلمة الاستعمال التي أوردها المشرع المصري في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات ^(٣) .

١ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٩٦٥ .

٢ - أ/ أحمد أمين - المرجع السابق - ص ٧٧١ ، د/ محمود مصطفى - المرجع السابق - ص ٥٩٧ ، د/ رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص ٥٧٧ .

٣ - د/ رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص ٥٧٧ ، د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٩٦٦ .

المبحث الثاني

الضرر

تطلب المشرع المصري الضرر صراحة لتحقيق الركن المادي في جريمة خيانة الأمانة وذلك بنص المادة ٣٤١ ع حيث قررت عقاب " كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة إضراراً بمالكها أو واضعي اليد عليها "

معنى ذلك أن الضرر عنصر في الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة لا تقوم هذه الجريمة بدونه ، فإذا تخلف الضرر انتفتت جريمة خيانة الأمانة ، ومن التطبيقات العملية لانتفاء جريمة خيانة الأمانة بسبب تخلف الضرر أن يكون للوكيل في ذمة موكله دين نقدي مستحق الوفاء لا تقل قيمته عما بدده من المبالغ التي حصلها لحساب هذا الأخير ، ففي هذه الحالة يقبل من الوكيل الدفع بحصول المقاصة بين ما هو مستحق له وبين المبالغ التي بددها فلا يسأل عن خيانة الأمانة لتخلف عنصر الضرر ^(١) ، ولكن لا يشترط أن يكون الضرر محققاً أي واقعاً فعلاً ، بل يكفي أن يكون محتمل الوقوع ، وبناء عليه قضي بأنه " إذا وقع الاختلاس ثم حصل المجني عليه على ماله عن طريق المتهم أو غيره فإن العقاب يكون واجباً " ^(٢) .

ولا يلزم أن يكون الضرر مادياً ، وإنما يجوز أن يكون ضرراً أدبياً محضاً كالضرر الذي يتحقق بتبديد أشياء ليس لها سوى قيمة تذكارية والضرر الذي يصيب المجني عليه في سمعته أو اعتباره ^(٣) ، وقد قضي

١ - أ/ جندي عبد الملك - الموسوعة الجنائية ج ٣ ص ٢٢٢ .

٢ - نقض ١٩٦٩/٤/٢٨م مجموعة أحكام النقض س ٢٠ ق ١٢٦ ص ٦١٦ ، نقض ١٩٤٢/١٠/٢٦م مجموعة القواعد القانونية ج ٥ ق ٤٤٨ ص ٦٩٦ .

٣ - د/ عمر السعيد رمضان - المرجع السابق - ص ٦٥٣ .

تطبيقاً لذلك بأنه " متى كان الحكم قد أثبت وجود عجز في أكياس السماد التي سلمت إلى مشتريها من الجمعية الزراعية ثم أدان أمين الشونة ومساعدته في تبديد السماد فلا يجدي في دفع التهمة عنهما القول بأن ركن الضرر غير متوفر في الجريمة إذ الجمعية الزراعية قد حصلت على كامل حقها , إذ هذا القول مردود بأنه يكفي لتحقيق الجريمة أن يلحق بالمشتريين من الجمعية ضرر حتى يتعدى الضرر إليها أيضاً " (١) .

كما يستوي أن يكون الضرر جسيماً أو أن يكون يسيراً وسواء حقق المتهم فائدة أو لم يحقق .

ومسألة البحث في حصول الضرر أو عدم حصوله مسألة موضوعية يفصل فيها نهائياً قاضي الموضوع , ولا يدخل حكمه في ذلك تحت رقابة محكمة النقض (٢) .

-بمن يلحق الضرر

يسوي القانون بصريح نص المادة ٣٤١ع بين الضرر الذي يصيب المالك أو صاحبه وبين الضرر الذي يلحق واطئع اليد عليه , وقد قصد القانون بذلك أن يصل بالعقاب إلى الجاني حيث يكون الشيء قد سلم إليه من شخص آخر خلاف مالكه سواء كان هذا الشخص حائزاً للشيء كمستأجره أو مرتهنه رهناً حيازياً , أو كانت يده عليه لا تعدوا أن تكون يداً عارضة كما هو الشأن في حالة الخادم الذي يعير أحد الجيران شيئاً مملوكاً لمخدومه . ففي هذه الحالات إذا اختلس الأمين الشيء أو بدده عد خائناً للأمانة (٣) .

١ - نقض ١٩٥٢/١/١٥م مجموعة أحكام النقض س٣ ق١٦٥ ص٤٣٦ .

٢ - نقض ١٩٧٠/٦/١٦م مجموعة أحكام النقض س٢١ ق٢٦٤ ص١٠٩١ .

٣ - د/ عمر السعيد رمضان - المرجع السابق - ص٦٥٣ ، ٦٥٤ .

ولا يشترط أن يكون المالك أو الحائز أو واضع اليد الذي يصيبه الضرر معيناً بل يكفي أن يثبت الحكم بالإدانة أن الأمين غير مالك وأنه اختلس الشيء إضراراً بمن أئتمنه عليه ^(١) .

الفصل الثالث

الركن المعنوي

جريمة خيانة الأمانة جريمة عمدية يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي ، ولكن لا يكفي لتحقيق هذا الركن أن يتوافر القصد العام وإنما يجب أن يتحقق إلى جانب ذلك القصد الخاص .

-القصد العام

يقوم القصد الجنائي على عنصرين : علم وإدارة . علم بعناصر الجريمة ، وإرادة متجهة إلى ارتكاب الفعل الإجرامي المؤدي إليها .

أولاً : العلم

فيجب أن يعلم الجاني أن المنقول الذي اختلسه أو بدده أو استعمله مملوك لغيره ، وأن حيازته له حيازة ناقصة أساسها عقد من عقود الأمانة. فلا يتوافر القصد الجنائي إذا اعتقد الأمين وقت اختلاسه الشيء أو تبديده أن تسليم هذا الشيء إليه كان بناء على عقد ناقل للحيازة الكاملة كهبة أو قرض ، أو كان يعتقد أن ملكية الشيء آلت إليه في تاريخ لاحق على تسليمه بسبب من الأسباب الناقلة للملكية كالميراث والوصية . مثال ذلك الوارث الذي يتصرف في مال كان مودعاً لدى مورثه معتقداً أن ملكيته قد انتقلت إليه بطريق الميراث فإنه لا يسأل عن جريمة خيانة أمانة لتخلف القصد الجنائي لديه .

١ - د/ محمود مصطفى - المرجع السابق - ص ٦٠٥ .

كما يجب أن يعلم الجاني أن من شأن فعله الإضرار بالمجني عليه ضرراً محققاً أو محتملاً ويتوافر القصد الجنائي إذا توقع الجاني حصول الضرر ولو لم تتجه نيته إليه ، ويعني ذلك أنه لم يدر بخاطره احتمال أن يترتب على فعله ضرر فإن القصد الجنائي لا يتوافر لديه ، ولو ترتب على فعله ضرر ، وتطبيقاً لذلك فالوكيل الذي يتصرف في مال حصله لحساب موكله ويكون ملئناً بحيث لا يدور في ذهنه احتمال أن يعجز عن أن يؤدي لموكله حقه بمجرد الطلب لا يعد القصد الجنائي متوافراً لديه ، ولو عجز بالفعل عن سداد المبالغ المدين بها لسبب قهري لم يكن في استطاعته توقعه كإفلاس البنك الذي كان يودع فيه أمواله ^(١) .

ثانياً : الإرادة

يجب لقيام جريمة خيانة الأمانة أن تتجه إرادة الجاني إلى القيام بفعل الاختلاس أو التبيد أو الاستعمال . فإذا لم تتجه إرادة الجاني إلى ذلك وإنما هلك المال نتيجة إهمال وعدم احتياطات انتفت الجريمة لانتفاء القصد الجنائي . إذ لا يكفي لقيامها توافر الخطأ . كما يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمجني عليه ولو اتخذ هذا الضرر صورة احتمالية ، أي أنه يكفي لتوافر القصد الجنائي أن يتوقع الجاني احتمال وقوع الضرر بالمجني عليه وقبول هذا الاحتمال .

-لـقصد الخاص

يتطلب معظم الفقه المصري ^(٢) ضرورة توافر قصد خاص إلى جانب القصد العام لتحقيق جريمة خيانة الأمانة ، هذا القصد الخاص يتمثل في

١ - د/ محمود نجيب حسني - المرجع السابق - ص ٢٠٩ .

٢ - أ / أحمد أمين - المرجع السابق - ص ٧٩٨ ، د/ محمود مصطفى - المرجع السابق - ص ٥٩٩ ، د/ محمود نجيب حسني - المرجع السابق - ص ٢١٠ ، د/

نية محددة لدى الجاني هي تملك وحرمان صاحبه منه بالتصرف فيه تصرف المالك .

وقد أكدت محكمة النقض المصرية أهمية نية التملك فقضت بأنه " ولما كان القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله , وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه " (١) .

ومثل قوله أيضاً " إذا كان الحكم قد أدان المتهم في تبديد أشياء تسلمها من المجني عليه ٠٠٠ ولم يثبت قيام القصد الجنائي لدى المتهم , وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه فذلك قصور يستوجب نقضه " (٢) .

ومثل قوله " إن مجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله لا يكفي لتحقيق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة ما لم يتوافر في حقه فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه " (٣) .

إثبات القصد الجنائي

يخضع إثبات القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة للقواعد العامة في الإثبات في المواد الجنائية ويستخلص قاضي الموضوع توافر القصد الجنائي من فعل الجاني (٤) .

فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٩٧٢ ، د/ رؤوف عبيد - المرجع

السابق - ص ٥٨٥ ، د/ عبد العظيم وزير - المرجع السابق - ص ٥٧٨ .

١ - نقض ٢٨/٤/١٩٦٨م مجموعة أحكام النقض س ٢٠ ق ٣٩ ص ٦١٨ .

٢ - نقض ١١/٢/١٩٧٣م مجموعة أحكام النقض س ٢٤ ق ٣٩ ص ١٧٦ .

٣ - نقض ٢٥/٥/١٩٧٥م مجموعة أحكام النقض س ٢٦ ق ١٠٦ ص ٤٥٤ .

٤ - نقض ١٣/٥/١٩٤٠م مجموعة القواعد القانونية ج ٥ ق ١٠٨ ص ١٩٧ .

وإذا كان من السهل على القاضي أن يستخلص توافر القصد الجنائي إذا اتخذ الركن المادي في جريمة خيانة الأمانة صورة التبديد إذ يعتبر التصرف بالبيع أو الهبة أو المقايضة كافياً للقول بتوافر القصد . إلا أنه أحياناً يثير بعض الصعوبات كما إذا اتخذ الفعل صورة الاختلاس حيث تتم الجريمة بمجرد تغيير نية الحائز من نية الحياة المؤقتة إلى نية الحياة الكاملة فيجب عندئذ أن يقوم الدليل على تغيير النية ويستنتج القصد حينئذ من أي فعل يدل على هذا التغيير كإنكار الشيء أو ادعاء سرقة أو الفرار به , وأكثر الأفعال دلالة على تغيير نية الحياة لدى الجاني هو امتناعه عن رد الشيء عند مطالبته بذلك ^(١) . وإذا كان الامتناع يعتبر قرينة على توافر القصد الجنائي لجريمة خيانة الأمانة فإن للمتهم أن ينفي هذه القرينة بكل الطرق , ذلك أن القصد الجنائي لا يتحقق من مجرد قعود الأمين عن رد الأمانة ^(٢) .

١ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٩٧٤ ، ٩٧٥ .

٢ - نقض ١١/١١/١٩٧٤م مجموعة أحكام النقض س ٢٤ ق ٣٩ ص ١٧٦ .

الفصل الرابع

تمام الجريمة والعقاب عليها

تمام الجريمة

جريمة خيانة الأمانة جريمة وقتية تتم وتنتهي بمجرد اختلاس المال المسلم أو تبديده أو استعماله ، ولا يشترط لتحقيقها خروج المال بالفعل من حيازة الأمين بناء على التصرف الذي أوقعه ^(١) أو حصول المطالبة برد الأمانة المدعي تبديدها ، فالجريمة تتم بمجرد تغيير نية الحيازة من حيازة مؤقتة إلى حيازة كاملة . ولما كان اتجاه النية إلى التملك أمراً لا يحتمل التجزئة فلا يتصور الشروع في هذه الجريمة . ولا يقال بأن ضبط الجاني أثناء التصرف في الشيء المسلم إليه علي سبيل الأمانة يعتبر شروعا ، وذلك لأن الفعل الذي ضبط عنده الجاني - وهو العرض للبيع مثلاً - يكشف عن نية الجاني في تملك الشيء ولما كان مجرد الاحتفاظ بالشيء مع نية تملكه تقع به خيانة الأمانة كاملة في صورة الاختلاس فإنه لا يتصور الشروع في هذه الجريمة فهي إما أن تقع كاملة أو لا تقع على الإطلاق ^(٢) .

وإذا تمت الجريمة على النحو السابق فإنه لا يؤثر في ذلك رد الأمانة أو ما يعادل قيمتها أو تعهد الخائن بردها ولا يكون لذلك من أثر سوي احتمال أن يعتد به القاضي كسبب لتخفيف العقوبة ^(٣) ، وتطبيقاً لذلك

١ - نقض ١٩٤٥/١٢/١٩م مجموعة القواعد القانونية ج٦ ق ٥٠٦ ص ٦٥٠ .

٢ - د/ محمد مصطفى القللي - المرجع السابق - ص ٢٤٦ ، د/ محمود مصطفى - المرجع

السابق - ص ٥٩٧ ، د/ أحمد فتحي سرور - المرجع السابق - ص ٨٢١ .

٣ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٩٧٨ .

قضي بأن " تسديد المبلغ المختلس لا يرفع الجريمة عن المتهم بل قد يكون سبباً للتخفيف" (١) .

والعبرة في تحديد وقت وقوع جريمة خيانة الأمانة هي بالوقت الفعلي للاختلاس أو التبديد أو الاستعمال ، فإذا لم يقدّم دليل على الوقت الذي حصل فيه أي من هذا الأفعال فإن الجريمة تعتبر تامة منذ اليوم الذي يمتنع فيه المتهم عن رد الأمانة أو يثبت عجزه عن ردها بعد مطالبته بذلك (٢) ، وقد قضت محكمة النقض بأن " التبديد لما كان في العادة معروف للأمين خافياً على صاحب الشأن في الوديعة فتاريخ المطالبة يعتبر مبدئياً وبصفة مؤقتة تاريخاً له إلى أن يدعي الجاني أسبقية الحادثة عليه ويثبت دعواه أو يتبين للقاضي نفسه هذه الأسبقية أخذاً مما يقوم عنده من دلائل الدعوى وظروفها " (٣) .

العقوبة

يقرر المشرع لجريمة خيانة الأمانة عقوبة الحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري . ولم ينص المشرع على ظروف مشددة للجريمة ، ولا على عقوبة الوضع تحت المراقبة في حالة العود كما هو الحال في جريمتي السرقة والنصب .

ولم ينص المشرع على عقوبة الشروع في خيانة الأمانة ، وذلك بخلاف ما فعله بالنسبة لجريمتي السرقة والنصب .

هذا وقد سارت أحكام القضاء على مد حكم المادة (٣١٢) من قانون العقوبات التي تتناول تقييد رفع الدعوى الجنائية عن جريمة السرقة بين الأصول والفروع والأزواج بشكوى المجني عليه إلى جريمة خيانة الأمانة وإلى جريمة

١ - نقض ١٩٣٠/٥/١م مجموعة القواعد القانونية ج٢ ق ٣٧ ص ٣١ .

٢ - د/ أحمد شوقي أبو خطوة - المرجع السابق - ص ٣٦٢ .

٣ - نقض ١٩٢٩/٢/١٤م مجموعة القواعد القانونية ج١ ق ٣٢٥ ص ٣٧٠ .

النصب أيضاً^(١). وتأسيساً على ذلك أنه إذا خان الأمين إضراراً بأصله أو فرعه أو زوجه لا ترفع عليه الدعوى الجنائية إلا إذا قدمت الشكوى من المجني عليه ، وإذا تنازل هذا الأخير عن الدعوى يترتب على ذلك انقضاؤها قبل المتهم^(٢) .

١ - نقض ١٠/١١/١٩٥٨م مجموعة أحكام النقض س ٩ ق ٢١٩ ص ٨٩٢ .

٢ - نقض ١٦/٦/١٩٧٤م مجموعة أحكام النقض س ٢٥ ق ١٢٧ ص ٥٩٩ .

فهرس الموضوعات

الموضوع

..... مقدمة

الباب الأول

السرقفة والجرائم الملحقفة بما

.....	الفصل الأول :جريمة السرقفة
.....	المبحث الأول : محل جريمة السرقفة
.....	المطلب الأول : أن يكون مالاً
.....	المطلب الثاني : أن يكون منقولاً
.....	المطلب الثالث : ملكية الغير للمال المنقول
.....	المبحث الثاني : الركن المادي لجريمة السرقفة " فعل الاختلاس "
.....	المطلب الأول : ماهية الاختلاس
.....	المطلب الثاني : عناصر الاختلاس
.....	الفرع الأول : الاستيلاء على الحياةزة
.....	الفرع الثاني : عدم رضاء المالك أو الحائز
.....	المطلب الثالث : التسليم النافي للاختلاس
.....	الفرع الأول : شروط التسليم النافي للاختلاس
.....	الفرع الثاني : التسليم الغير نافي للاختلاس
.....	المطلب الرابع : السرقفة التامة والشروع فيها
.....	المبحث الثالث : الركن المعنوي
.....	المبحث الرابع : عقوبة السرقفة
.....	الفصل الثاني : الظروف المشددة للسرقفة
.....	المبحث الأول : جنح السرقفة المشددة

المطلب الأول :	التشديد الذي يرجع إلى مكان ارتكاب السرقة
المطلب الثاني :	التشديد الذي يرجع إلى زمان ارتكاب السرقة
المطلب الثالث :	التشديد الذي يرجع إلى وسيلة ارتكاب السرقة
المطلب الرابع :	التشديد الذي يتوقف على صفة الجاني
المبحث الثاني :	جنايات السرقة
المطلب الأول :	الجنايات ذات الظرف الواحد
المطلب الثاني :	الجنايات ذات الظروف الثلاثة
المطلب الثالث :	الجناية ذات الظروف الستة
الفصل الثالث :	الجرائم الملحقة بالسرقة
المبحث الأول :	جريمة تملك الشيء الضائع أو احتباسه
المبحث الثاني :	اختلاس الأشياء المحجوز عليها
المبحث الثالث :	اختلاس الأشياء المرهونة
المبحث الرابع :	تقليد المفاتيح
المبحث الخامس :	الاستيلاء على سيارة بدون نية التملك
المبحث السادس :	الامتناع عن دفع ثمن الطعام أو الشراب
المبحث السابع :	اغتصاب السندات والتوقيعات
المبحث الثامن :	ابتزاز المال بالتهديد
المبحث التاسع :	جريمة التهديد

الباب الثاني

النصب والجرائم الملحقة به

.....	مقدمة
.....	الفصل الأول : جريمة النصب
.....	المبحث الأول : الركن المادي
.....	المطلب الأول : استعمال طرق احتيالية

- الفرع الأول : الطرق الاحتمالية
- الفرع الثاني : اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة
- الفرع الثالث : التصرف في مال غير مملوك للجاني وليس له حق التصرف فيه
- المطلب الثاني : النتيجة (الاستيلاء على مال الغير)
- الفرع الأول : الاستيلاء على المال
- الفرع الثاني : موضوع التسليم
- المطلب الثالث : علاقة السببية
- المبحث الثاني : الركن المعنوي في جريمة النصب
- الفصل الثاني : الجرائم الملحقة بالنصب**
- المبحث الأول : جرائم الشيك
- المطلب الأول : جرائم الساحب " محرر الشيك "
- الفرع الأول : محل الجريمة " الشيك "
- الفرع الثاني : الركن المادي
- الغصن الأول : فعل الإصدار
- الغصن الثاني : عدم إمكان سحب مقابل الوفاء
- الفرع الثالث : الركن المعنوي " القصد الجنائي "
- المطلب الثاني : جريمة الادعاء بسوء نية تزوير الشيك
- المطلب الثالث : جرائم المستفيد
- المطلب الرابع : جرائم المسحوب عليه
- الفرع الأول : الشرط المفترض " الفاعل في جرائم المسحوب عليه "
- الفرع الثاني : صور الركن المادي في جرائم المسحوب عليه
- الفرع الثالث : الركن المعنوي
- المبحث الثاني : انتهاز احتياج القاصر

- المبحث الثالث : الإقراض بالربا الفاحش
- المطلب الأول : الإقراض برباً فاحش استغلالاً لضعف المجني عليه أو هوى نفسه
- المطلب الثاني : الاعتداء على الإقراض بالربا الفاحش

الباب الثالث

جريمة خيانة الأمانة

- مقدمة
- الفصل الأول : محل الجريمة
- المبحث الأول : عقود الأمانة
- المطلب الأول : الأحكام المشتركة العقود الأمانة
- المطلب الثاني : الأحكام الخاصة بكل عقد من عقود الأمانة
- المبحث الثاني : المال المنقول المملوك للغير
- المبحث الثالث : سبق تسليم المال إلى الجاني
- الفصل الثاني : الركن المادي
- المبحث الأول : صور الركن المادي
- المبحث الثاني : الضرر
- الفصل الثالث : الركن المعنوي
- الفصل الرابع : تمام الجريمة والعقاب عليها
- فهرس الموضوعات

